ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৭ম পত্র: আল-ফিকহুল মাযহাবি ওয়া ইলমুত তাসাওউফ

ক-বিভাগ : আল ফিকহুল মাযহাবি

১. রচনামূলক প্রশ্ন (أ) مجموعة

[যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; মান- ১০×৩=৩০]

আল মাযাহিবুল ফিকহিয়্যাতুল আরবাওয়াতু : المذاهب الفقهية الاربعة

১. **ما هي المذاهب الفقهية الأربعة؟ اشرح أطوار المذهب الحنفي بالتفصيل، وتحدث عن مرحلة التدوين والترجيح.** [চার ফিকহী মাযহাব কী কী? হানাফী মাযহাবের স্তরসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর এবং এর প্রতিষ্ঠা, সংকলন ও অগ্রাধিকার প্রদানের পর্যায়গুলো আলোচনা কর।]

২. **تحدث عن الإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، واشرح أصول مذهبه، مع التركيز على دور "عمل أهل المدينة" و"المصالح المرسلة" في الاستدلال.** [ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) সম্পর্কে আলোচনা কর এবং তাঁর মাযহাবের মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর, দলীল পেশের ক্ষেত্রে 'আমালু আহলিল মদীনা' (মদীনার আমল) ও 'মাসালিহ মুরসালাহ' (জনকল্যাণমূলক নীতির প্রয়োগ)-এর ভূমিকার ওপর জোর দাও।]

৩. **اشرح بالتفصيل أصول مذهب الإمام الشافعي (رحمه الله)، وبين كيف استطاع مذهبه أن يجمع بين فقه أهل الرأي وأهل الحديث.** [ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মাযহাবের মূলনীতিসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর এবং কীভাবে তাঁর মাযহাব 'আহলে রায়' ও 'আহলে হাদীস-এর ফিকহের মধ্যে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছিল, তা বর্ণনা কর।]

৪. **ما هي الآثار الفقهية والتشريعية التي خلفتها المذاهب الأربعة على ثراء الفقه الإسلامي وحركة القضاء والإفتاء في العالم الإسلامي؟** [ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধি এবং ইসলামী বিশ্বে বিচার ও ফতোয়া প্রদানের আন্দোলনের ওপর চার মাযহাব কী কী ফিকহী ও শরয়ী প্রভাব ফেলেছে?]

৫. **ناقش أصول الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) في استنباط الأحكام، وما هي مكانة "الحديث النبوي" و"فتاوى الصحابة" في المذهب الحنبلي؟** [বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মূলনীতিগুলো আলোচনা কর এবং হাম্বলী মাযহাবে 'হাদীসে নববী' ও 'সাহাবীদের ফতোয়া'-এর অবস্থান কী?]

৬. **قارن بين المذاهب الفقهية الأربعة في منهجهم العام للاستدلال والترجيح، مع ذكر مثال تطبيقي يوضح الفروق الجوهرية بينهم.** [দলীল পেশ ও অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে চার ফিকহী মাযহাবের সামগ্রিক পদ্ধতির মধ্যে তুলনা কর, সাথে তাদের মৌলিক পার্থক্যগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য একটি প্রয়োগিক উদাহরণ দাও।]

৭. **تحدث عن أهمية التأليف والتدوين في المذاهب الفقهية، واذكر أبرز الكتب التي أسست للمذهب في كل من المذهبين الحنفي والشافعي (مثل كتب ظاهر الرواية).** [ফিকহী মাযহাবগুলোতে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর এবং হানাফী ও শাফেয়ী উভয় মাযহাবের ভিত্তি স্থাপনকারী প্রধান গ্রন্থগুলোর (যেমন যাহিরুর রিওয়ায়াহ-এর কিতাবসমূহ) নাম উল্লেখ কর।]
৮. **ما هو مفهوم التقليد؟ بين حكم التقليد الشخصي والالتزام بمذهب إمام معين، مع ذكر رأي الفقهاء في جواز الأخذ برخص المذاهب الأخرى (التلفيق).** [তাকলীদ (অনুসরণ)-এর ধারণা কী? ব্যক্তিগত তাকলীদ ও কোনো নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব মেনে চলার বিধান কী? অন্যান্য মাযহাবের সহজ বিধান (রুখস) গ্রহণের অনুমতির (তালফীক) বিষয়ে ফকীহদের মতামত উল্লেখ কর।]
৯. **اشرح أطوار المذهب الشافعي، واذكر الفرق بين "القول القديم" و"القول الجديد" للإمام الشافعي، وما هي أسباب هذا التغير؟** [শাফেয়ী মাযহাবের স্তরগুলো ব্যাখ্যা কর এবং ইমাম শাফেয়ীর 'আল-কাউলুল কাদীম' (পুরোনো উক্তি) ও 'আল-কাউলুল জাদীদ' (নতুন উক্তি)-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। এ পরিবর্তনের কারণগুলো কী?]
১০. **ناقش دور "المجتهدين المنتسبين" و"أصحاب التخريج" في المذهب، وكيف ساهموا في تطور المذاهب الفقهية بعد عصر الأئمة المؤسسين؟** [মাযহাবের ক্ষেত্রে 'মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন' ও 'আসহাবুত তাখরীজ'-এর ভূমিকা আলোচনা কর। প্রতিষ্ঠাতা ইমামদের যুগের পর তাঁরা কীভাবে ফিকহী মাযহাবগুলোর উন্নয়নে অবদান রেখেছেন?]
১১. **ما هي المذاهب الفقهية الأربعة؟ اذكر أئمتها، وتتبع مراحل تطور المذهب الشافعي (القديم والجديد) مع أسباب التغير.** [চার ফিকহী মাযহাব কী কী? তাঁদের ইমামগণের নাম উল্লেখ কর এবং ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবের বিবর্তনের স্তরসমূহ (পুরোনো ও নতুন মত) ও পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর।]
১২. **تحدث عن الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)، وعن مدرسته الفقهية، ثم بين أهمية "الاستحسان" و"الرأي" في أصول مذهبه.** [ইমাম আবু হানীফা (র) এবং তাঁর ফিকহী মতাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা কর। অতঃপর হানাফী মাযহাবের মূলনীতিতে 'ইসতিহসান' ও 'রায়'-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।]
১৩. **اشرح أصول الإمام مالك (رحمه الله)، وركز على دور "المصالح المرسلة" و"سد الذرائع" كأدلة استنباط في فقهه.** [ইমাম মালেক (র)-এর মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর এবং তাঁর ফিকহে বিধান নির্ণয়ের দলীল হিসেবে 'মাসালিহু মুরসালাহ' (জনকল্যাণ) ও 'সাদ্দু যারায়ে' (অনিষ্টের পথ বন্ধ করা)-এর ভূমিকার ওপর জোর দাও।]
১৪. **ما هي الآثار التشريعية والفقهية التي خلفتها المذاهب الأربعة على ثراء الفقه الإسلامي وحركة القضاء والإفتاء؟** [ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধি এবং বিচার ও ফতোয়া প্রদানের ওপর চার মাযহাব কী কী শরয়ী ও ফিকহী প্রভাব ফেলেছে?]

১৫. **قارن بين المذاهب الأربعة في استخدام "الاستحسان" و"الاستصحاب" كأدوات استدلال، مع ذكر الفرق بين منهج أهل الرأي وأهل الحديث.** [দলীল হিসেবে 'ইসতিহসান' ও 'ইসতিসহাব' ব্যবহারে চার মাযহাবের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। সাথে 'আহলে রায়' ও 'আহলে হাদীস'-এর পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।]
১৬. **تحدث عن دور "المجتهدين المنتسبين" و"أصحاب التخريج" في تثبيت المذاهب الفقهية وتطويرها بعد عصر الأئمة.** [ইমামদের যুগের পরে ফিকহী মাযহাবগুলোকে সুদৃঢ় করতে ও উন্নত করতে 'সংশ্লিষ্ট মুজতাহিদগণ' ও 'আসহাবুত-তাখরীজ'-এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।]
১৭. **اشرح مسألة فقهية واحدة فيها خلاف بين الأئمة (مثل: حكم القراءة خلف الإمام)، واذكر الخلافات الجوهرية والدليل الموجز لكل مذهب.** [ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে এমন একটি ফিকহী মাসয়ালা (যেমন : ইমামের পেছনে ক্বিরাত পড়ার বিধান) ব্যাখ্যা কর এবং প্রতিটি মাযহাবের সংক্ষিপ্ত দলীলসহ মৌলিক মতভেদগুলো উল্লেখ কর।]
১৮. **تتبع الأطوار التاريخية للفقه الإسلامي من عصر الصحابة حتى تثبت المذاهب الأربعة، وما هي أهمية هذه الأطوار في الفقه؟** [সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চার মাযহাবের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইসলামী ফিকহের ঐতিহাসিক স্তরগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর। ফিকহে এ স্তরগুলোর গুরুত্ব কী?]
১৯. **ما هي المذاهب الفقهية الأربعة؟ اذكر أسماء أئمتها، وتتبع مراحل تطور هذه المذاهب عبر العصور، مع ذكر أبرز مميزاتها.** [চার ফিকহী মাযহাব কী কী? তাঁদের ইমামগণের নাম উল্লেখ কর এবং বিভিন্ন যুগে এ মাযহাবগুলোর বিবর্তনের স্তরসমূহ বর্ণনা কর। সাথে তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।]
২০. **تحدث بالتفصيل عن سيرة الإمام أبي حنيفة النعمان (رحمه الله)، وعن مدرسته الفقهية، مبينا أهمية "الرأي" في مذهبه.** [ইমাম আবু হানীফা নু'মান (র)-এর জীবনী এবং তাঁর ফিকহী মাদ্রাসা (স্কুল) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। সাথে তাঁর মাযহাবে 'রায়' (মতামত/বিবেচনা)-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।]
২১. **اشرح الأصول المنهجية التي اعتمد عليها الإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، مع التركيز على حجية "عمل أهل المدينة" و"المصالح المرسلة".** [ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) যে পদ্ধতিগত মূলনীতিগুলোর ওপর নির্ভর করেছিলেন, তা ব্যাখ্যা কর। বিশেষত 'আমালু আহলিল মদীনা' (মদীনার অধিবাসীদের কর্ম) এবং 'মাসালিহু মুরসালাহ' (জনকল্যাণ)-এর প্রামাণিকতার ওপর জোর দাও।]
২২. **ما هي الأصول التي اعتمد عليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي (رحمه الله)؟ وضح كيف أثر كتابه "الرسالة" في تدوين علم أصول الفقه.** [ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী (র) কোন মূলনীতিগুলোর ওপর নির্ভর করেছিলেন? তাঁর 'আল-রিসালাহ' গ্রন্থটি উসূলে ফিকহ শাস্ত্র সংকলনে কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল, তা ব্যাখ্যা কর।]

২৩. **ناقش أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) بالتفصيل، وبين مكانة "الحديث النبوي" و"فتاوى الصحابة" في فقهه.** [ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মাযহাবের মূলনীতিগুলো বিস্তারিত আলোচনা কর এবং তাঁর ফিকহে "হাদীসে নববী" ও "সাহাবীদের ফতোয়া"-এর অবদান তুলে ধরুন।]
২৪. **تتبع أطوار المذهب الحنفي بدءا من مرحلة التأسيس على يد الإمام ومرورا بمرحلة التدوين والتنقيح حتى الاستقرار.** [ইমামের হাত ধরে প্রতিষ্ঠার পর সংকলন, সংশোধন ও স্থিতিশীলতা লাভ পর্যন্ত হানাফী মাযহাবের স্তরগুলো অনুসন্ধান (তাতাব্বু') কর।]
২৫. **تحدث عن أهم الآثار التشريعية والفقهية للمذهب المالكي على بلاد المغرب والأندلس، واذكر أبرز علمائه المتأخرين.** [মালেকী মাযহাবের প্রধান শরয়ী ও ফিকহী প্রভাবগুলো মাগরিব (পশ্চিম) ও আন্দালুসের দেশগুলোতে আলোচনা কর এবং তাঁর পরবর্তী যুগের প্রধান আলেমদের উল্লেখ কর।]
২৬. **بين كيف كانت حياة الإمام الشافعي تنقلا بين الحجاز والعراق ومصر، وكيف أثر ذلك في اختلاف آرائه بين "القديم" و"الجديد".** [ইমাম শাফেয়ীর জীবন হিজাজ, ইরাক ও মিসরের মধ্যে কীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর এবং কীভাবে এটি তাঁর 'আল-কাদীম' (পুরোনো) এবং 'আল-জাদীদ' (নতুন) মতামতের পার্থক্যে প্রভাব ফেলেছিল।]
২৭. **اشرح مفهوم "التقليد" لغة واصطلاحا، وما هي أقسامه؟ بين حكم التقليد الشخصي والتزام بمذهب إمام معين مع الأدلة.** [অভিধান ও পরিভাষায় 'তাকলীদ' (অনুসরণ)-এর ধারণা ব্যাখ্যা কর এবং এর প্রকারভেদ কী? ব্যক্তিগত তাকলীদ ও কোনো নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব মেনে চলার বিধান দলীলসহ বর্ণনা কর।]
২৮. **قارن بين منهج المذاهب الأربعة في استخدام "الاستحسان" و"الاستصحاب" كأدوات لاستنباط.** [ইস্তিম্বাত (বিধান নির্ণয়)-এর সরঞ্জাম হিসেবে 'ইসতিহসান' ও 'ইসতিসহাব'-এর ব্যবহারে চার মাযহাবের পদ্ধতির মধ্যে তুলনা কর।]
২৯. **ما هي الآثار الفقهية والاجتماعية التي خلفتها المذاهب الأربعة على ثراء الفقه الإسلامي وحركة الإفتاء والقضاء؟** [ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধি এবং ফতোয়া ও বিচার ব্যবস্থার ওপর চার মাযহাব কী কী ফিকহী ও সামাজিক প্রভাব ফেলেছে?]
৩০. **تحدث عن أهمية التدوين والتأليف في المذاهب الفقهية، واذكر أبرز الكتب التي تعتبر مرجعا في كل مذهب.** [ফিকহী মাযহাবগুলোতে সংকলন ও গ্রন্থ রচনার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর এবং প্রত্যেক মাযহাবের রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত প্রধান গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ কর।]
৩১. **ما هي قواعد الترجيح التي يعتمد عليها الفقهاء في المذهب الحنفي عند تعارض الأقوال داخل المذهب؟** [মাযহাবের মধ্যে মতামতের বিরোধ দেখা দিলে হানাফী ফকীহগণ কোন তারজীহ (অগ্রাধিকার প্রদানের) নীতিগুলোর ওপর নির্ভর করেন?]

৩২. **اشرح المصطلحات التالية: (أ) الفقه المقارن (ب) التلفيق (ج) الخلاف العالي.** [নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলো ব্যাখ্যা কর : (ক) আল-ফিকহুল মুকারান (তুলনামূলক ফিকহ) (খ) আত-তালফীক (মিশ্রণ) (গ) আল-খিলাফ আল-আলী (উচ্চতর মতপার্থক্য)।]

৩৩. **بين الفرق بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث في منهج استنباط الأحكام وأثره على الفقه الحنفي والمالكي.** [বিধান নির্ণয়ের পদ্ধতিতে মাদরাসাতুর-রায় ও মাদরাসাতুল-হাদীস-এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর এবং হানাফী ও মালেকী ফিকহের ওপর এর প্রভাব কী ছিল।]

৩৪. **اذكر أطوار المذهب الشافعي وتاريخ استقراره، واشرح دور الإمام المزني والربيع الجيزي في نقل المذهب الجديد.** [শাফেয়ী মাযহাবের স্তর ও তার স্থিতিশীলতার ইতিহাস উল্লেখ কর এবং আল-মুযানী ও রাবী' আল-জীযীর মাযহাব স্থানান্তরে ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।]

৩৫. **ناقش الدور السياسي والاجتماعي الذي لعبه الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) في محنة "خلق القرآن"، وأثر ذلك على انتشار مذهبه.** ['খালকুল কুরআন' (কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি) এর ফিতনার সময়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা আলোচনা কর এবং তাঁর মাযহাব বিস্তারে এর প্রভাব কী ছিল।]

৩৬. **كيف يتم الجمع بين التقليد واتباع رخص المذاهب الفقهية؟ وما هو ضابط التلفيق المباح والممنوع؟** [তাকলীদ (অনুসরণ) এবং ফিকহী মাযহাবের সহজ বিধান (রুখস) অনুসরণের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করা যায়? অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ তালফীক (মিশ্রণ)-এর নিয়ম কী?]

৩৭. **اذكر أهم الخلافات بين المذاهب الأربعة في مسألة زكاة الزروع والثمار (العشر والخراج) مع ذكر دليل كل مذهب بإيجاز.** [শস্য ও ফলের যাকাতের (উশর ও খারাজ) মাসয়ালায় চার মাযহাবের মধ্যে প্রধান মতভেদগুলো উল্লেখ কর সাথে প্রতিটি মাযহাবের দলীল সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

৩৮. **تحدث عن أهمية القواعد الفقهية الكلية التي انبثقت عن المذاهب الأربعة (مثل: اليقين لا يزول بالشك).** [চার মাযহাব থেকে উদ্ভূত সামগ্রিক ফিকহী নীতিমালার (যেমন : সন্দেহ দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস দূর হয় না) গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।]

৩৯. **ما هو مفهوم "الاجتهاد"؟ وما هي شروط المجتهد المطلق والمجتهد المقيد في كل مذهب؟** ['ইজতিহাদ' এর ধারণা কী? প্রত্যেক মাযহাবে মুজতাহিদ মুতলাক ও মুজতাহিদ মুকাইয়্যাদ-এর শর্তাবলী কী?]

৪০. **قارن بين فقه الإمام أبي حنيفة وفقه الإمام مالك من حيث أصول الاستنباط والمنطقة الجغرافية لانتشار المذهب.** [ইস্তিম্বাতের মূলনীতি এবং মাযহাব বিস্তারের ভৌগোলিক অঞ্চল বিবেচনা করে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিকের ফিকহের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।]

৪১. **ما هي التحديات التي واجهت المذاهب الفقهية الأربعة في العصر الحديث؟ وكيف يمكن الاستفادة منها في فقه النوازل المعاصرة؟** [আধুনিক যুগে চার ফিকহী মাযহাব কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে? এবং সমসাময়িক ফিকহের সমস্যা (নাওয়াযিল)-এ কীভাবে তাদের থেকে উপকৃত হওয়া যায়?]

৪২. **بين كيف استطاع الإمام الشافعي أن يجمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث في مذهب الجديد.** [ইমাম শাফেয়ী কীভাবে তাঁর নতুন মাযহাবে 'আহলে রায়' (রায়পন্থী)-এর ফিকহ ও 'আহলে হাদীস' (হাদীসপন্থী)-এর ফিকহের মধ্যে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা ব্যাখ্যা কর।]

৪৩. **اذكر الخلافات الجوهرية بين المذاهب الأربعة في مسألة واحدة من كتاب الصلاة (مثل: حكم القراءة خلف الإمام).** [সালাত অধ্যায়ের একটি বিষয়ে (যেমন : ইমামের পেছনে ক্বিরাত পড়ার বিধান) চার মাযহাবের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্যগুলো উল্লেখ কর।]

৪৪. **اشرح بالتفصيل دور "أصحاب التخريج" في تطوير المذهب الحنبلي بعد الإمام أحمد بن حنبل.** [ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের পর হাম্বলী মাযহাবের উন্নয়নে 'আসহাবুত-তাখরীজ'-এর ভূমিকা বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।]

৪৫. **تحدث عن مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية كمصدرين أساسيين للأحكام عند الأئمة الأربعة.** [চার ইমামের নিকট বিধানের দুটি মৌলিক উৎস হিসেবে কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতে নববীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা কর।]

৪৬. **ما هو المقصود بالتقليد المذموم والتقليد المشروع؟ وما هي شروط الجواز في الأخذ برخص المذاهب الأخرى؟** [নিন্দনীয় তাকলীদ ও বৈধ তাকলীদ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? অন্যান্য মাযহাবের সহজ বিধান (রুখস) গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈধতার শর্তাবলী কী?]

৪৭. **ناقش أثر العوامل السياسية والاجتماعية في انتشار وتثبيت كل مذهب من المذاهب الأربعة في مناطق محددة من العالم الإسلامي.** [ইসলামী বিশ্বের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলোতে চার মাযহাবের প্রত্যেকটির বিস্তার ও সুদৃঢ়করণে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলোর প্রভাব আলোচনা কর।]

৪৮. **قارن بين المذاهب الأربعة في حكم مسألة واحدة من كتاب الطهارة (مثل: نجاسة المني وعدمها).** [পবিত্রতা অধ্যায়ের একটি মাসয়ালার (যেমন : বীর্যের অপবিত্রতা বা পবিত্রতা) বিধানে চার মাযহাবের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।]

৪৯. **اشرح منهج المذهب الحنفي في دراسة تحليلية لبعض المسائل على ضوء المذهب الحنفي مع الترجيح على المذاهب الأخرى.** [অন্যান্য মাযহাবের ওপর তারজীহ (অগ্রাধিকার) সহ হানাফী মাযহাবের আলোকে কিছু মাসয়ালার বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়নের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।]

৫০. **ما هي الأسباب التي أدت إلى بقاء المذاهب الأربعة وانتشارها دون غيرها من المذاهب؟** [অন্যান্য মাযহাবের পরিবর্তে শুধুমাত্র চার মাযহাবের টিকে থাকা ও বিস্তারের কারণগুলো কী?]

৫১. **تحدث عن أطوار المذهب المالكي، واذكر أبرز المدن التي كانت مركزا لنشره وتدوينه.** [মালেকী মাযহাবের স্তরগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর এবং এর প্রচার ও সংকলনের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত প্রধান শহরগুলো উল্লেখ কর।]

৫২. **بين علاقة علم أصول الفقه بالفقه المذهبي، وكيف كان تأسيس هذا العلم سببا في ضبط عملية الاجتهاد والتقليد.** [উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের সাথে মাযহাবী ফিকহের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর এবং এ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা কীভাবে ইজতিহাদ ও তাকলীদ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার কারণ হয়েছিল।]

৫৩. **اذكر أهم الخلافات بين المذاهب الأربعة في مسألة واحدة من كتاب الصوم (مثل : اعتبار اختلاف المطالع وعدمه).** [রোযা অধ্যায়ের একটি মাসয়ালার (যেমন : চাঁদ দেখার স্থানের ভিন্নতা বিবেচনা করা বা না করা) বিধানে চার মাযহাবের মধ্যে প্রধান মতভেদগুলো উল্লেখ কর।]

৫৪. **ناقش دور الإجماع والقياس كمصدرين تشريعيين في فقه المذاهب الأربعة، وبين موقف كل إمام منهما.** [চার মাযহাবের ফিকহে ইজমা (ঐকমত্য) ও কিয়াস (তুলনা)-এর শরয়ী উৎস হিসেবে ভূমিকা আলোচনা কর এবং এই দুটির বিষয়ে প্রতিটি ইমামের অবস্থান ব্যাখ্যা কর।]

৫৫. **كيف يتم التعرف على أئمة المذاهب الأربعة؟ اذكر باختصار مصادر ترجمة كل إمام.** [চার মাযহাবের ইমামগণকে কীভাবে জানা যায়? প্রতিটি ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থের উৎসগুলো উল্লেখ কর।]

৫৬. **تحدث عن أهم الآثار التي تركتها المذاهب الفقهية على الحياة الإسلامية في العصر المملوكي والعثماني.** [মামলুক ও উসমানী যুগে ইসলামী জীবনের ওপর ফিকহী মাযহাবগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।]

৫৭. **اشرح مسألة حكم الجهر بالبسملة وتركها في الصلاة، وبين اختلاف المذاهب الأربعة فيها مع ذكر الدليل الموجز.** [সালাতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া বা না পড়ার বিধানের মাসয়ালা ব্যাখ্যা কর এবং এ বিষয়ে চার মাযহাবের মতভেদ সংক্ষেপে দলীলসহ তুলে ধরুন।]

৫৮. **قارن بين المذاهب الأربعة في حكم عدد التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين.** [ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা সংক্রান্ত বিধানে চার মাযহাবের মধ্যে তুলনা কর।]

৫৯. **اشرح مسألة حكم خروج المرأة للحج بدون زوج أو محرم، وبين اختلاف المذاهب الأربعة فيها.** [স্বামী বা মাহরাম ছাড়া মহিলাদের হজে যাওয়ার বিধানের মাসয়ালা ব্যাখ্যা কর এবং এ বিষয়ে চার মাযহাবের মতভেদ বর্ণনা কর।]

৬০. **ما هو الدور الذي لعبه التقليد في تجميد حركة الاجتهاد في بعض العصور؟ وضح الإيجابيات والسلبيات.** [কিছু যুগে ইজতিহাদ আন্দোলনকে স্থবির করতে তাকলীদ কী ভূমিকা পালন করেছিল? এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা কর।]

৬১. **اذكر الخلافات بين المذاهب الأربعة في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.** [সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান সম্পর্কে চার মাযহাবের মতভেদগুলো উল্লেখ কর।]

৬২. **تتبع أطوار المذهب الحنبلي، واذكر أهم كتب الفقه التي تمثل كل طور.** [হাম্বলী মাযহাবের স্তরগুলো বিস্তারিত আলোচনা কর এবং প্রতিটি স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী ফিকহের প্রধান গ্রন্থগুলো উল্লেখ কর।]

৬৩. **بين كيفية الجلوس في القعدة بين السجدتين والتشهد عند الأئمة الأربعة، واذكر دليلا لكل مذهب.** [চার ইমামের নিকট দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক এবং তাশাহহুদের বৈঠকে বসার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর এবং প্রতিটি মাযহাবের একটি করে দলীল উল্লেখ কর।]

৬৪. **اشرح مسألة حكم الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، وبين اختلاف المذاهب فيها.** [সফর ও বাড়িতে দুই সালাত একত্র করার বিধানের মাসয়ালা ব্যাখ্যা কর এবং এ বিষয়ে মাযহাবগুলোর মতভেদ বর্ণনা কর।]

৬৫. **ما هي أهم الشروط التي اشترطها الأئمة الأربعة للحج عن الغير (مثل: شروط الحج عن الغير).** [চার ইমাম হজ্জের জন্য যে প্রধান শর্তগুলো আরোপ করেছেন (যেমন : অন্যের পক্ষ থেকে বা বদলী হজ্জের শর্তাবলি) তা কী কী?]

৬৬. **قارن بين المذاهب الأربعة في حكم تكرار الجماعة في المسجد الذي صلي فيه (مثلا: المسجد الذي ليس له إمام راتب).** [যে মসজিদে সালাত আদায় করা হয়েছে তাতে জামাত পুনরাবৃত্তির বিধান (উদাহরণস্বরূপ : যে মসজিদের নিয়মিত ইমাম নেই) সম্পর্কে চার মাযহাবের মধ্যে তুলনা কর।]

৬৭. **ناقش آراء المذاهب الأربعة في مسألة زيارة قبور الأنبياء والصالحين (في ذلك روضة النبي ﷺ).** [নবী ও নেককারদের কবর জিয়ারতের মাসয়ালা (যার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা জিয়ারত অন্তর্ভুক্ত) সম্পর্কে চার মাযহাবের মতামত আলোচনা কর।]

প্রশ্ন-১: চার ফিকহী মাযহাব কী কী? হানাফী মাযহাবের স্তরসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর এবং এর প্রতিষ্ঠা, সংকলন ও অগ্রাধিকার প্রদানের পর্যায়গুলো আলোচনা কর। (ما هي المذاهب الفقهية الأربعة؟ اشرح أطوار المذهب الحنفي بالتفصيل، وتحدث عن مرحلة التدوين والترجيح.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে বিধি-বিধান ইস্তিম্বাত বা চয়ন করার প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বে একাধিক ফিকহী মাযহাব বা মতাদর্শ গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের চারটি মাযহাব সর্বজনস্বীকৃত। হানাফী মাযহাব এগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম এবং বিশ্বের সর্বাধিক মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে অনুসৃত মাযহাব। হানাফী মাযহাবের উৎপত্তি, বিকাশ ও সংকলনের ইতিহাস অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক।

চার ফিকহী মাযহাব (المذاهب الفقهية الأربعة): আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসরণীয় চারটি প্রধান ফিকহী মাযহাব হলো:

১. **হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي):** প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আজম আবু হানীফা নোমান বিন সাবিত (রহ.) [৮০-১৫০ হি.]।

২. **মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي):** প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.) [৯৩-১৭৯ হি.]।

৩. **শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي):** প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহ.) [১৫০-২০৪ হি.]।

৪. **হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي):** প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) [১৬৪-২৪১ হি.]।

হানাফী মাযহাবের ক্রমবিকাশের স্তরসমূহ (أطوار المذهب الحنفي): হানাফী মাযহাব একদিনে গঠিত হয়নি; বরং এটি দীর্ঘ সময় ধরে একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। হানাফী মাযহাবের বিকাশকে প্রধানত তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়: ১. মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন বা প্রতিষ্ঠা কাল (Tasis)। ২. মাযহাবের প্রচার ও সংকলন কাল (Tadwin)। ৩. মাযহাবের স্থিতিশীলতা ও তারজীহ বা অগ্রাধিকার নির্ণয় কাল (Tarjih)।

নিচে এই স্তরগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. প্রতিষ্ঠার যুগ (عصر التأسس- Foundation Stage): এই যুগের প্রধান স্থপতি ছিলেন ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)। তিনি কুফায় একটি অনন্য 'ফিকহী একাডেমি' বা বোর্ড গঠন করেন। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও শুরাভিত্তিক। তিনি কোনো মাসআলা একতরফাভাবে চাপিয়ে দিতেন না।

- **পাঠদান পদ্ধতি:** তিনি ছাত্রদের সামনে একটি মাসআলা বা সমস্যা পেশ করতেন। এরপর ছাত্ররা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবাদের আমলের আলোকে নিজ নিজ রায় (মতামত) পেশ করতেন। দীর্ঘ আলোচনার পর, যা কখনো কখনো এক মাস পর্যন্ত চলত, যখন সবাই বা অধিকাংশ সদস্য একমত হতেন, তখন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তা লিপিবদ্ধ করতেন।
- **চল্লিশ সদস্যের বোর্ড:** তাঁর এই বোর্ডে ৪০ জন বিশিষ্ট ফকিহ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম জুফার ও ইমাম হাসান বিন জিয়াদ (রহ.)।
- **বৈশিষ্ট্য:** এই যুগে ইজতিহাদ বা গবেষণার ওপর জোর দেওয়া হতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ"* (হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো/চিন্তা করো)। [সূরা হাশর: ২] এই আয়াতের ওপর ভিত্তি করে কিয়াস ও ইস্তিগসানের বহুল ব্যবহার এই যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল।

২. সংকলন ও প্রচারের যুগ (عصر التدوين - Compilation Stage): এই পর্যায়টি মূলত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সুযোগ্য ছাত্রদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বিশেষ করে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.)-এর অবদান অনস্বীকার্য। হানাফী ফিকহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাই প্রধান। হানাফী মাযহাবের মাসআলাসমূহকে তিনি তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করেন:

(ক) জাহিরুর রিওয়ায়াহ (ظاهر الرواية - Manifest Narrations): এগুলো হলো সেই সব মাসআলা যা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বিশ্বস্ত সূত্রে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও নিজের থেকে বর্ণনা করেছেন। এগুলো হানাফী

মাযহাবের মূল ভিত্তি। এই মাসআলাগুলো ইমাম মুহাম্মদের ৬টি কিতাবে সংরক্ষিত আছে, যেগুলোকে একত্রে 'আল-উসুল' বলা হয়। কিতাবগুলো হলো: ১. আল-মাবসুত (المبسوط) বা আল-আসাল। ২. আল-জামি'উস সগির (الجامع الصغير)। ৩. আল-জামি'উল কবির (الجامع الكبير)। ৪. আস-সিয়ারুস সগির (السير الصغير)। ৫. আস-সিয়ারুল কবির (السير الكبير)। ৬. আজ-জিয়াদাত (الزيادات)। হাকিম শহীদ (রহ.) পরবর্তীতে এই কিতাবগুলোর সারসংক্ষেপ তৈরি করেন যা 'আল-কাফী' নামে পরিচিত।

(খ) নাওয়াদিরুর রিওয়ায়াহ (نوادر الرواية - Rare Narrations): এই মাসআলাগুলো ইমাম মুহাম্মদের অন্যান্য কিতাব (যেমন- আল-কিসানিয়াত, আল-হারুনিয়াত) অথবা ইমাম আবু ইউসুফের কিতাব 'আল-আমালী'-তে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো জাহিরুর রিওয়ায়াহর মতো শক্তিশালী নয়।

(গ) ফতোয়া বা নওয়াজিল (الفتاوى أو النوازل - Legal Verdicts): এগুলো হলো সেই সব মাসআলা, যা পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণ কুরআন-সুন্নাহ ও ইমামদের উসুলের আলোকে নতুন সমস্যার সমাধানে প্রদান করেছেন। এর মধ্যে 'ফতোয়ায়ে কাজিখান' অন্যতম।

৩. তারজীহ ও স্থিতিশীলতার যুগ (عصر الترجيح والاستقرار - Period of Verification & Preference): হিজরি চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী সময় পর্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত। এই সময়ে ফকিহগণ নতুন ইজতিহাদ না করে ইমামদের বর্ণিত বিভিন্ন মতামতের মধ্য থেকে শক্তিশালী মতটি বেছে নেওয়ার (তারজীহ) কাজ করেছেন।

- **তারজীহ বা অগ্রাধিকার:** হানাফী মাযহাবে কখনো কখনো একই মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ছাত্রদের ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের ফকিহগণ দলিলে শক্তিশালী হওয়ার ভিত্তিতে একটি মতকে 'ফতোয়ার জন্য গ্রহণীয়' বলে ঘোষণা করেন।
- **এ যুগের বিখ্যাত ফকিহগণ:** ইমাম কুদুরী, শামসুল আইম্মা সারাখসী, বুরহান উদ্দীন মারগিনানী (হেদায়া প্রণেতা), ইবনে আবেদীন শামী প্রমুখ।

- **পরিভাষা ব্যবহার:** এই যুগের আলেমগণ বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে মাযহাবের শক্তিশালী মত প্রকাশ করতেন। যেমন:
  - *"عليه الفتوى"* (এর ওপরই ফতোয়া)।
  - *"هو الصحيح"* (এটাই বিশুদ্ধ)।
  - *"به يفتى"* (এর মাধ্যমেই ফতোয়া দেওয়া হয়)।

উপসংহার (خاتمة): হানাফী মাযহাব একক কোনো ব্যক্তির চিন্তা নয়, বরং এটি একদল শীর্ষস্থানীয় ফকিহ ও মুজতাহিদদের সম্মিলিত গবেষণার ফসল। প্রতিষ্ঠার যুগে এর বীজ রোপিত হয়, সংকলনের যুগে এটি বিশাল মহীরুহে পরিণত হয় এবং তারজীহের যুগে এটি সুশৃঙ্খল ও পরিমার্জিত রূপ লাভ করে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' কিতাবগুলো এই মাযহাবের প্রাণ। আজকের দিনেও সারা বিশ্বে হানাফী মাযহাব তার উদারতা, যুক্তি ও কুরআন-সুন্নাহর গভীর সমন্বয়ের কারণে সর্বাধিক অনুসৃত।

প্রশ্ন-২: ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) সম্পর্কে আলোচনা কর এবং তাঁর মাযহাবের মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর। দলীল পেশের ক্ষেত্রে 'আমালু আহলিল মদীনা' (মদীনার আমল) ও 'মাসালিহ মুরসালাহ' (জনকল্যাণমূলক নীতির প্রয়োগ)-এর ভূমিকার ওপর জোর দাও। (تحدث عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، واشرح أصول مذهبه، مع التركيز على دور "عمل أهل المدينة" و "المصالح المرسلة" في الاستدلال.)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.) ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারার বিখ্যাত ইমাম এবং হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁকে 'ইমামু দারিল হিজরাহ' (হিজরতের ভূমির ইমাম) বলা হয়। ফিকহী মাসআলা নির্ণয়ে তাঁর পদ্ধতি ছিল অনন্য, যেখানে তিনি মদীনার সাহাবী ও তাবেয়ীদের আমলকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মাযহাব 'মালিকী মাযহাব' নামে পরিচিত।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর পরিচিতি (التعريف بالإمام مالك):

- **নাম ও বংশ:** তাঁর পূর্ণ নাম মালিক বিন আনাস বিন মালিক আল-আসবাহী। তিনি ৯৩ হিজরি সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।

- **শিক্ষা ও সাধনা:** তিনি মদীনার বিখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। বিশেষ করে ইমাম যুহরী (রহ.) ও নাফে (রহ.)-এর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি মসজিদে নববীতে দীর্ঘকাল হাদীস ও ফিকহের দরস দেন।

- **গ্রন্থ রচনা:** তাঁর রচিত **'আল-মুয়াত্তা' (الموطأ)** হাদীস ও ফিকহের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী গ্রন্থ। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছিলেন, *"আল্লাহর কিতাবের পর মালিকের মুয়াত্তার চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ কোনো কিতাব জমিনের বুকে নেই"* (বুখারী সংকলনের পূর্বে)।

- **ইন্তেকাল:** তিনি ১৭৯ হিজরি সনে মদীনায় ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

মালিকী মাযহাবের মূলনীতি (أصول المذهب المالكي): ইমাম মালিক (রহ.) ফিকহী বিধান নির্ণয়ে যে উসুল বা মূলনীতি অনুসরণ করতেন, তা প্রধানত নিম্নরূপ: ১. **কুরআনুল কারীম (القرآن الكريم):** এটি সর্বপ্রধান উৎস। ২. **সুন্নাতে নববী (السنة النبوية):** তিনি সহীহ ও মুতাওয়াতীর হাদীসের পাশাপাশি খবরে ওয়াহিদও গ্রহণ করতেন, যদি তা মদীনার আমলের বিরোধী না হতো। ৩. **ইজমা (الإجماع):** সাহাবী ও তাবেয়ীদের ঐকমত্য। ৪. **কিয়াস (القياس):** যখন নস পাওয়া যেত না, তখন তিনি কিয়াস করতেন। ৫. **সাহাবীর ফতোয়া (قول الصحابي)**। ৬. **আমালু আহলিল মদীনা (عمل أهل المدينة)**। ৭. **মাসালিহ মুরসালাহ (المصالح المرسلة)**। ৮. **সাদ্দু যারায়ে (سد الذرائع)**।

প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী 'আমালু আহলিল মদীনা' এবং 'মাসালিহ মুরসালাহ' সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(ক) আমালু আহলিল মদীনা (عمل أهل المدينة - Practice of the People of Madina): মালিকী মাযহাবের অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো মদীনার অধিবাসীদের আমল বা কর্মপদ্ধতিকে শরিয়তের দলিল হিসেবে গ্রহণ করা। ইমাম মালিক (রহ.) মনে করতেন, মদীনা হলো ওহী নাজিলের স্থান এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতের ভূমি। সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম (তাবেয়ীগণ) রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আমল করেছেন।

- **যুক্তি:** মদীনার আমল হলো 'রিওয়ায়াতান' (বর্ণনাগত) হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী। কারণ হাজার হাজার মানুষ বংশ পরম্পরায় যে আমলটি করে আসছেন, তা একক বর্ণনার (খবরে ওয়াহিদ) চেয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। এটি হলো *"রিওয়ায়াতুল আলফ আনিল আলফ"* (হাজার জন থেকে হাজার জনের বর্ণনা)।

- **প্রয়োগ:** যদি কোনো 'খবরে ওয়াহিদ' (একক সূত্রে বর্ণিত হাদীস) মদীনার আমলের বিপরীত হয়, তবে ইমাম মালিক (রহ.) মদীনার আমলকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি বলতেন: *"মদীনার আমল সুন্নাহর জীবন্ত দলিল।"*

- **উদাহরণ:** ওজনে বা পরিমাপে মদীনার প্রচলিত 'সা' (এক প্রকার পরিমাপক পাত্র) এবং 'মুদ' গ্রহণ করা, আজানের শব্দাবলী ইত্যাদি।

(খ) আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ (المصالح المرسلة - Public Interest/Welfare): 'মাসালিহ' শব্দটি 'মাসলাহাত' (কল্যাণ) এর বহুবচন এবং 'মুরসালাহ' অর্থ যা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বা অনির্দিষ্ট। পরিভাষায়, এমন জনকল্যাণমূলক বিষয় যা শরিয়ত সরাসরি নির্দেশও দেয়নি আবার নিষেধও করেনি, কিন্তু তা শরিয়তের মাকাসিদ (উদ্দেশ্য) বা লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- **গুরুত্ব:** ইমাম মালিক (রহ.) মনে করতেন, শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করা। তাই যে কাজে উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত, তা শরিয়তের অংশ হতে পারে।

- **শর্তাবলী:** মাসালিহ মুরসালাহ গ্রহণের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে: ১. এটি শরিয়তের কোনো অকাট্য দলিলে (কুরআন-সুন্নাহ) বিরোধী হতে পারবে না। ২. এটি প্রকৃত কল্যাণ হতে হবে, নিছক ধারণা বা খেয়ালখুশি নয়। ৩. এটি ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং সমষ্টিগত বা সার্বজনীন স্বার্থে হতে হবে।

- **উদাহরণ:** ১. **কুরআন সংকলন:** হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলন করা। যদিও রাসূল (সা.) সরাসরি এমন নির্দেশ দিয়ে যাননি, কিন্তু কুরআনের সুরক্ষার স্বার্থে (মাসলাহাত) সাহাবীরা তা করেছিলেন। ২. **ট্রাফিক আইন:** আধুনিক যুগে সড়ক দুর্ঘটনারোধে ট্রাফিক আইন মেনে চলা। এটি সরাসরি কুরআনে

নেই, কিন্তু 'জীবন রক্ষা করা' শরিয়তের উদ্দেশ্য, তাই এটি মাসালিহ মুরসালাহ হিসেবে গণ্য। ৩. **কর আরোপ:** রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ধনীদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা, যদি বাইতুল মাল শূন্য হয়ে যায় এবং দেশ আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে।

উপসংহার (خاتمة): ইমাম মালিক (রহ.)-এর ফিকহ ছিল বাস্তবমুখী এবং সুন্নাহর গভীর অনুরাগী। 'আমালু আহলিল মদীনা'-কে তিনি সুন্নাহ সংরক্ষণের সবচেয়ে নিরাপদ দুর্গ মনে করতেন। অন্যদিকে, 'মাসালিহ মুরসালাহ' নীতির মাধ্যমে তিনি ইসলামী আইনকে এমন নমনীয়তা দান করেছেন, যা সব যুগে ও সব পরিস্থিতিতে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম। তাঁর এই নীতিগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলাম কেবল কিছু প্রথার নাম নয়, বরং এটি একটি গতিশীল ও জনকল্যাণমুখী জীবনব্যবস্থা।

প্রশ্ন-৩: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাবের মূলনীতিসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর এবং কীভাবে তাঁর মাযহাব 'আহলে রায়' ও 'আহলে হাদীস'-এর ফিকহের মধ্যে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছিল, তা বর্ণনা কর। (اشرح بالتفصيل أصول مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وبين كيف استطاع مذهبه أن يجمع بين فقه أهل الرأي وأهل الحديث.)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহ.) ফিকহ ও উসুলে ফিকহের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব। তাঁকে 'নাসিরুস সুন্নাহ' (সুন্নাহর সাহায্যকারী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি সর্বপ্রথম 'উসুলে ফিকহ' বা ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ে কলম ধরেন এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'আর-রিসালাহ' (الرسالة)** রচনা করেন। হিজাজ ও ইরাকের ফিকহী ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

শাফেয়ী মাযহাবের মূলনীতি (أصول المذهب الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর 'কিতাবুল উম্ম' এবং 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে বিধান নির্ণয়ের যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। তাঁর ইস্তিম্বাতের প্রধান উৎসগুলো হলো:

১. **আল-কিতাব (القرآن الكريم):** এটি শরিয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস। তিনি কুরআনের জাহির (প্রকাশ্য) অর্থের ওপর আমল করতেন, যতক্ষণ না অন্য কোনো দলিল তা নির্দিষ্ট বা ব্যাখ্যা করে। ২. **আস-সুন্নাহ (السنة):** ইমাম শাফেয়ী

সুন্নাহকে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করতেন। তাঁর মতে, সহীহ সনদে প্রমাণিত হলে 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনা) নিঃশর্তভাবে গ্রহণযোগ্য। তিনি বলতেন: *"যখন কোনো হাদীস সহীহ প্রমাণিত হবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব।"*(إذا صح الحديث فهو مذهبي). ৩. **আল-ইজমা (الإجماع):** মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণের ঐকমত্য। ৪. **কওলুস সাহাবী (قول الصحابي):** সাহাবীদের মতামত, যদি তা ইজমার বিরোধী না হয়। তবে সাহাবীদের মতভেদ থাকলে তিনি কিতাব ও সুন্নাহর নিকটবর্তী মতটি গ্রহণ করতেন। ৫. **আল-কিয়াস (القياس):** যখন উপরের কোনো উৎসে সমাধান পাওয়া যেত না, তখন তিনি কিয়াস বা সাদৃশ্যমূলক যুক্তির আশ্রয় নিতেন। তবে তিনি 'ইস্তিগসান' (ফকিহদের ব্যক্তিগত পছন্দ)-কে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আহলে রায় ও আহলে হাদীস-এর ফিকহের মধ্যে সমন্বয় (الجمع بين أهل الرأي وأهل الحديث): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর যুগে মুসলিম বিশ্ব ফিকহী চিন্তাধারায় দুটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিল:

১. **আহলে হাদীস (أهل الحديث):** এদের কেন্দ্র ছিল হিজাজ (মক্কা-মদীনা)। তাঁরা হাদীস ও আসারের ওপর কঠোরভাবে নির্ভর করতেন এবং যুক্তি বা কিয়াসের ব্যবহার অপছন্দ করতেন। এদের নেতৃত্বে ছিলেন ইমাম মালিক (রহ.) ও সুফিয়ান বিন উয়াইনা। ২. **আহলে রায় (أهل الرأي):** এদের কেন্দ্র ছিল ইরাক (কুফা)। তাঁরা মাসআলা নির্ণয়ে হাদীসের পাশাপাশি যুক্তি, কিয়াস ও ইস্তিগসানের অধিক ব্যবহার করতেন। এদের নেতৃত্বে ছিলেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ।

সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি: ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উভয় ধারার ইলম অর্জন করেছিলেন। তিনি মদীনায় ইমাম মালিকের কাছে 'মুয়াত্তা' পড়েন এবং ইরাকে গিয়ে ইমাম মুহাম্মদের কাছে হানাফী ফিকহ শিক্ষা করেন। এই অনন্য অভিজ্ঞতার ফলে তিনি দুই ধারার মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থী মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন।

(ক) আহলে হাদীসের প্রতি শাফেয়ীর প্রভাব: তিনি আহলে হাদীসদের বুঝালেন যে, ফিকহী মাসআলা নির্ণয়ে কেবল হাদীস মুখস্থ করাই যথেষ্ট নয়, বরং হাদীসের সঠিক অনুধাবন ও প্রয়োগ জানতে হবে। তিনি তাদের কিয়াসের গুরুত্ব বোঝালেন এবং দেখালেন যে, নতুন সমস্যা সমাধানে সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে কিয়াস করা সুন্নাহরই অনুসরণ।

(খ) আহলে রায়ের প্রতি শাফেয়ীর প্রভাব: তিনি ইরাকের ফকিহদের বুঝালেন যে, সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকলে 'রায়' বা কিয়াসের কোনো স্থান নেই। তিনি হানাফী মাযহাবের ইস্তিগসানের সমালোচনা করলেন এবং ফিকহকে কঠোর নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর (উসুল) মধ্যে নিয়ে এলেন। তিনি প্রমাণ করলেন, *"যুক্তি অবশ্যই ওহীর অধীন হতে হবে।"*

(গ) উসুলে ফিকহ প্রণয়ন: তিনি 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থের মাধ্যমে এমন কিছু নিয়ম তৈরি করলেন যা উভয় দল মেনে নিতে বাধ্য হলো। যেমন:

- হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিনি মালিকী মাযহাবের 'আমালু আহলিল মদীনা'র শর্ত এবং হানাফী মাযহাবের 'হাদীসে মাশহুর' হওয়ার শর্ত শিথিল করে শুধুমাত্র সনদের বিশুদ্ধতাকে মানদণ্ড হিসেবে স্থির করলেন। এটি আহলে হাদীসদের সন্তুষ্ট করল।
- আবার তিনি কিয়াসকে একটি বিধিবদ্ধ রূপ দিলেন, যা আহলে রায়ের যুক্তিপ্রবণ মনকে আকৃষ্ট করল।

শাফেয়ী মাযহাবের দুটি পর্যায় (القديم والجديد): তাঁর এই সমন্বয় প্রচেষ্টার প্রমাণ মেলে তাঁর নিজের ফিকহী মতামতের বিবর্তনে। ১. **আল-কওলুল কাদীম (পুরোনো মত):** ইরাকে থাকাকালীন তিনি যে ফতোয়া দিয়েছিলেন, যাতে ইরাকী ফিকহের কিছুটা প্রভাব ছিল। কিতাব: 'আল-হুজ্জাহ'। ২. **আল-কওলুল জাদীদ (নতুন মত):** মিসরে যাওয়ার পর তিনি তাঁর অনেক মতামত পরিবর্তন করেন। এখানে তিনি হাদীসের ব্যাপকতা এবং সাহাবাদের ভিন্ন ভিন্ন আমল দেখে নতুন ফতোয়া দেন। কিতাব: 'আল-উম্ম'। এই নমনীয়তাই তাঁর সমন্বয়বাদী মানসিকতার পরিচয় দেয়।

উপসংহার (خاتمة): ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস ও ফকিহ। তিনি আহলে রায়ের অতিরঞ্জিত যুক্তি এবং আহলে হাদীসের স্থবিরতার মাঝখানে এক সোনালি সেতুবন্ধন তৈরি করেছিলেন। তিনি হাদীসকে আইনের মর্যাদা দিলেন এবং যুক্তিকে হাদীসের খাদেম বানালেন। তাঁর এই অসাধারণ সমন্বয়ের ফলেই শাফেয়ী মাযহাব মুসলিম বিশ্বের এক বিশাল অংশের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। তিনি সার্থকভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী ফিকহ একই সাথে ওহীনির্ভর এবং যুক্তিসঙ্গত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا"* (আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি।) [সূরা বাকারা: ১৪৩] ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব এই মধ্যপন্থার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রশ্ন-৪: ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধি এবং ইসলামী বিশ্বে বিচার ও ফতোয়া প্রদানের আন্দোলনের ওপর চার মাযহাব কী কী ফিকহী ও শরয়ী প্রভাব ফেলেছে? (ما هي الآثار الفقهية والتشريعية التي خلفتها المذاهب الأربعة على ثراء الفقه الإسلامي وحركة القضاء والإفتاء في العالم الإسلامي؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তের ইতিহাসে চার মাযহাবের (হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) আবির্ভাব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, বরং এটি ছিল দ্বীনের সংরক্ষণের এক অপরিহার্য প্রক্রিয়া। কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজাতে এবং বিচার ও ফতোয়া বিভাগকে শক্তিশালী করতে এই মাযহাবগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"* (আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা বা ফিকহ দান করেন।) [বুখারী ও মুসলিম] চার মাযহাবের ইমামগণ এই ফিকহী প্রজ্ঞার মাধ্যমে ইসলামী আইনশাস্ত্রকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।

ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধিতে চার মাযহাবের প্রভাব (أثر المذاهب في إثراء الفقه):

(১) উসুলে ফিকহ প্রণয়ন ও বিকাশ: চার মাযহাবের ইমামগণ কেবল মাসআলাই বর্ণনা করেননি, বরং সেই মাসআলা বের করার পদ্ধতি বা মূলনীতি (উসুল) আবিষ্কার করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর **'আর-রিসালাহ' (الرسالة)** গ্রন্থের মাধ্যমে উসুলে ফিকহের ভিত্তি স্থাপন করেন। হানাফী মাযহাব 'উসুলুল কারখী' ও 'উসুলুল বাযদাবী'র মতো গ্রন্থের মাধ্যমে ইস্তিম্বাতের নিয়মকানুন সুদৃঢ় করে। এর ফলে ফিকহ শাস্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানে পরিণত হয়।

(২) বিশাল ফিকহী ভাণ্ডার সৃষ্টি: মাযহাবগুলোর প্রচেষ্টায় লক্ষ লক্ষ মাসআলা সংকলিত হয়েছে। যেমন—হানাফী মাযহাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর **'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' (ظاهر الرواية)** গ্রন্থসমূহ, মালিকী মাযহাবে **'আল-**

মুদাওয়ানাহ' (المدونة), শাফেয়ী মাযহাবে **'আল-উম্ম' (الأم)** এবং হাম্বলী মাযহাবে **'আল-মুগনী' (المغني)** রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলো ইসলামী আইনকে সব যুগের মানুষের জন্য সহজলভ্য করে দিয়েছে।

(৩) ফিকহী পরিভাষার উন্নয়ন: প্রতিটি মাযহাব শরিয়তের বিধান বোঝানোর জন্য সূক্ষ্ম পরিভাষা তৈরি করেছে। যেমন—ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরুহ তাহরীমী ও তানযীহী ইত্যাদি। এই বিভাজন সাধারণ মানুষের জন্য দ্বীন পালন সহজ করেছে।

বিচার ব্যবস্থা বা কাজা-এর ওপর প্রভাব (أثر المذاهب على حركة القضاء):

(১) বিচারিক স্থিতিশীলতা ও একরূপতা: মাযহাব সৃষ্টির আগে বিচারকগণ (কাজী) নিজস্ব ইজতিহাদ অনুযায়ী রায় দিতেন, ফলে একই অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন রায় হতো। চার মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিচার ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট কাঠামো (Code of Law) তৈরি হয়। আব্বাসীয় খিলাফতের সময় ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) যখন প্রধান বিচারপতি (কাজীউল কুজ্জাত) নিযুক্ত হন, তখন তিনি হানাফী ফিকহকে রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে রায়ের ক্ষেত্রে একরূপতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।

(২) মুফতি ও কাজীর মধ্যে সমন্বয়: ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় 'মুফতি' ফতোয়া দিতেন এবং 'কাজী' সেই অনুযায়ী রায় কার্যকর করতেন। চার মাযহাবের সুবিন্যস্ত মাসআলাগুলো কাজীদের জন্য রেফারেন্স বুক হিসেবে কাজ করত। উসমানী খিলাফতের সময় 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়াহ' (مجلة الأحكام العدلية) প্রণয়ন করা হয়, যা হানাফী ফিকহের ভিত্তিতে তৈরি একটি দেওয়ানী বিধিমালা ছিল।

(৩) বিচারকদের যোগ্যতা নির্ধারণ: মাযহাবগুলোর কিতাবে 'আদাবুল কাজি' (বিচারকের শিষ্টাচার) অধ্যায়ে বিচারকদের যোগ্যতা, সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি এবং রায় প্রদানের নিয়মকানুন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন—হানাফী ফিকহে বলা হয়েছে, রাগের অবস্থায় বা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিচারক রায় দিতে পারবেন না। হাদীসে এসেছে: *"لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ"* (বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে ফয়সালা করবেন না।) [সহীহ বুখারী]

ফতোয়া বা ইফতার ওপর প্রভাব (أثر المذاهب على حركة الإفتاء):

(১) নাওয়াজিল বা নতুন সমস্যার সমাধান: যুগে যুগে উদ্ভূত নতুন সমস্যা বা 'নাওয়াজিল' সমাধানের ক্ষেত্রে চার মাযহাবের উসুল বা মূলনীতিগুলো দিকনির্দেশনা দিয়েছে। যেমন—বিমানে নামাজ পড়া, আধুনিক ব্যাংকিং, শেয়ার বাজার ইত্যাদি বিষয়ে মুফতিগণ মাযহাবের 'কিয়াস' ও 'ইস্তিসহাব' নীতি ব্যবহার করে সমাধান দিয়েছেন।

(২) ফতোয়ার স্তরবিন্যাস: প্রতিটি মাযহাবে ফতোয়া দেওয়ার জন্য শক্তিশালী মত ও দুর্বল মতের পার্থক্য করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবে 'মুফতি বিহি কওল' (যে মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়) এবং মালিকী মাযহাবে 'মাশহুর কওল' নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ফতোয়ার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা রোধ হয়েছে।

(৩) আমলযোগ্য ও বর্জনীয় মতের পার্থক্য: মুজতাহিদ ইমামগণ যেসব মত বর্জন করেছেন বা 'শায' (বিচ্ছিন্ন) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, মাযহাবগুলো তা সংরক্ষণ করে উম্মাহকে সতর্ক করেছে। এর ফলে মানুষ বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে।

উপসংহার (خاتمة): চার ফিকহী মাযহাব ইসলামী আইন বা ফিকহকে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং একে একটি জীবন্ত ও প্রয়োগযোগ্য ব্যবস্থায় রূপান্তর করেছে। বিচারালয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিজীবনে ফতোয়ার মাধ্যমে শরিয়ত পরিপালনে মাযহাবগুলোর অবদান অবিস্মরণীয়। আধুনিক যুগেও ইসলামী রাষ্ট্র ও বিচার ব্যবস্থা সাজাতে চার মাযহাবের ফিকহী ভাণ্ডার অপরিহার্য।

প্রশ্ন-৫: বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মূলনীতিগুলো আলোচনা কর এবং হাম্বলী মাযহাবে 'হাদীসে নববী' ও 'সাহাবীদের ফতোয়া'-এর অবস্থান কী? (ناقش أصول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في استنباط الأحكام، وما هي مكانة "الحديث النبوي" و "فتاوى الصحابة" في المذهب الحنبلي؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ছিলেন 'ইমামু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ'। তিনি একাধারে বিশাল মুহাদ্দিস এবং গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন ফকিহ ছিলেন। তাঁর ফিকহী মাযহাব 'হাম্বলী মাযহাব' নামে পরিচিত। তাঁর ফিকহের মূল ভিত্তি ছিল হাদীস ও আসার। তিনি রায় (যুক্তি) ও কিয়াসের ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহার করতেন এবং নস বা দলিলের ওপর অটল থাকতেন।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর ফিকহী মূলনীতি (أصول فقه الإمام أحمد): ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর উসুল বা মূলনীতি সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোনো কিতাব লিখে যাননি। তবে তাঁর ফতোয়া ও মাসআলাগুলো বিশ্লেষণ করে পরবর্তী যুগের আলেমগণ (যেমন ইবনুল কাইয়্যিম রহ.) তাঁর পাঁচটি মূলনীতি চিহ্নিত করেছেন:

১. **নস (النصوص - কুরআন ও সুন্নাহ):** যদি কোনো মাসআলায় কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস পাওয়া যেত, তবে তিনি অন্য কোনো দিকে তাকাতেন না। এমনকি সাহাবীদের আমল বা কিয়াস হাদীসের বিপরীতে গেলে তিনি হাদীসকেই প্রাধান্য দিতেন।

২. **সাহাবীদের ফতোয়া (فتاوى الصحابة):** যদি কোনো বিষয়ে স্পষ্ট নস না পাওয়া যেত, তবে তিনি সাহাবীদের ফতোয়া খুঁজতেন। সাহাবীদের ফতোয়াকে তিনি দুই ভাগে দেখতেন:

- **ঐকমত্য (ইজমা):** যদি কোনো বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ না থাকত, তবে তিনি তা অকাট্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন।
- **মতভেদপূর্ণ বিষয়:** যদি সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ থাকত, তবে তিনি কিতাব ও সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী মতটি গ্রহণ করতেন।

৩. **মুরসাল ও যয়িফ হাদীস (الحديث المرسل والضعيف):** ইমাম আহমদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি কিয়াসের ওপর 'যয়িফ' (দুর্বল) হাদীসকে প্রাধান্য দিতেন। এখানে যয়িফ বলতে তিনি এমন হাদীস বুঝিয়েছেন যা 'বাতিল' বা 'মুনকার' নয়, বরং যার সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে কিন্তু তা আমলযোগ্য। তিনি বলতেন: *"ضَعِيفُ الْحَدِيثِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الرَّأْيِ"* (আমার কাছে মানুষের যুক্তি বা রায়ের চেয়ে দুর্বল হাদীস অধিক প্রিয়।)

৪. **কিয়াস (القياس):** তিনি কিয়াসকে সর্বশেষ এবং অপারগ অবস্থার দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। যখন কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবীর ফতোয়া বা কোনো আসার পাওয়া যেত না, কেবল তখনই তিনি কিয়াস করতেন।

৫. **সাদ্দু যারায়ে (سد الذرائع):** পাপের পথ বন্ধ করা। যে কাজ বাহ্যত বৈধ কিন্তু তা হারামের দিকে নিয়ে যায়, ইমাম আহমদ তা নিষিদ্ধ করতেন।

হাম্বলী মাযহাবে 'হাদীসে নববী'-এর অবস্থান (مكانة الحديث النبوي): হাম্বলী মাযহাবকে মূলত 'আসহাবুল হাদীস' বা হাদীসপন্থীদের ফিকহ বলা হয়। ইমাম আহমদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'আল-মুসনাদ' (المسند)**-এ প্রায় ৪০,০০০ হাদীস সংকলন করেছেন। ফিকহী বিধান নির্ণয়ে হাদীসের প্রতি তাঁর নির্ভরতা ছিল নিরঙ্কুশ।

- অন্যান্য ইমামগণ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করতেন (যেমন- হানাফীগণ 'উমুমে বালওয়া' বা ব্যাপক সমস্যার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ নিতেন না, মালিকীগণ মদীনার আমলের বিরোধী হলে নিতেন না)। কিন্তু ইমাম আহমদ হাদীস সহীহ বা হাসান হলেই তা বিনা শর্তে গ্রহণ করতেন।

- আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর বাণীর সামনে তিনি কারো ইজতিহাদ বা যুক্তিকে মূল্য দিতেন না। তাঁর মূলনীতি ছিল: *"হাদীস থাকতে কোনো রায় (মত) নেই।"*

হাম্বলী মাযহাবে 'সাহাবীদের ফতোয়া'-এর অবস্থান (مكانة فتاوى الصحابة): ইমাম আহমদ (রহ.) বিশ্বাস করতেন যে, সাহাবায়ে কেরাম ওহী নাজিলের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) সবচেয়ে ভালো বুঝতেন। তাই তিনি সাহাবীদের ফতোয়াকে সাধারণ কিয়াসের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন।

- **১ম পর্যায়:** যদি কোনো সাহাবী কোনো ফতোয়া দেন এবং অন্য কোনো সাহাবী তার বিরোধিতা না করেন, তবে ইমাম আহমদ সেটাকে 'ইজমা' বা দলিল হিসেবে নিতেন।

- **২য় পর্যায়:** সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ থাকলে তিনি নিজ থেকে কোনো নতুন মত তৈরি করতেন না (তাখাইয়্যুর)। বরং সাহাবীদের বর্ণিত মতগুলোর মধ্য থেকেই একটি মত বেছে নিতেন, যেটি সুন্নাহর বেশি কাছাকাছি। তিনি বলতেন: *"أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ مُخْتَلِفَةٌ، وَنَحْنُ نَتَّبِعُ الْأَقْرَبَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ"* (সাহাবীদের বক্তব্য বিভিন্ন রকম, আমরা সেটাই অনুসরণ করি যা কিতাব ও সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী।)

উপসংহার (خاتمة): ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ফিকহী পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সতর্কতা ও হাদীসনির্ভর। তিনি শরিয়তকে মানুষের যুক্তি বা বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেননি। তাঁর মাযহাবে 'হাদীসে নববী' হলো শরীরের রুহের মতো এবং 'সাহাবীদের ফতোয়া' হলো সেই রুহের ধারক। এ কারণেই হাম্বলী ফিকহকে 'সুন্নাহর বিশুদ্ধতম নির্যাস' বা 'ফিকহুল আছার' বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৬: দলীল পেশ ও অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে চার ফিকহী মাযহাবের সামগ্রিক পদ্ধতির মধ্যে তুলনা কর, সাথে তাদের মৌলিক পার্থক্যগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য একটি প্রয়োগিক উদাহরণ দাও। (قارن بين المذاهب الفقهية الأربعة في منهجهم العام للاستدلال والترجيح، مع ذكر مثال تطبيقي يوضح الفروق الجوهري بينهما.)

ভূমিকা (مقدمة): চার মাযহাবের ইমামগণের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। কিন্তু দলীল বা প্রমাণাদি বোঝার পদ্ধতি এবং অগ্রাধিকার (তারজীহ) দেওয়ার নীতিমালার ভিন্নতার কারণে তাঁদের ফিকহী সিদ্ধান্তে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্য উম্মাহর জন্য রহমত এবং শরিয়তের প্রশস্ততার প্রমাণ।

চার মাযহাবের দলীল গ্রহণ ও তারজীহ পদ্ধতির তুলনা (مقارنة المناهج):

১. হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي):

- **পদ্ধতি:** হানাফী মাযহাব 'আহলে রায়' বা যুক্তি ও প্রজ্ঞানির্ভর পদ্ধতির অনুসারী। তাঁরা নস (কুরআন-সুন্নাহ)-এর পাশাপাশি যুক্তি ও কিয়াসের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেন।
- **তারজীহ নীতি:**
    - হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা সনদের চেয়ে 'ফকিহ রাবী' (বর্ণনাকারী ফকিহ কি না) এবং 'আমল' (কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত কি না) এর ওপর জোর দেন।

- খবরে ওয়াহিদ (একক হাদীস) যদি কুরআনের সাধারণ নির্দেশের (আম) বিরোধী হয়, তবে তাঁরা কুরআনের আয়াতকে প্রাধান্য দেন।
- তাঁরা 'ইস্তিসহান' (জনকল্যাণে কিয়াস বর্জন করে উত্তম সমাধান গ্রহণ)-কে শক্তিশালী দলীল মনে করেন।

২. মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي):

- **পদ্ধতি:** এই মাযহাবের ভিত্তি হলো মদীনার ঐতিহ্য। তাঁরা সহীহ হাদীসের ওপর আমল করেন, তবে শর্ত হলো তা 'আমালু আহলিল মদীনা'র বিরোধী হতে পারবে না।
- **তারজীহ নীতি:**
  - তাঁরা 'খবরে ওয়াহিদ'-এর চেয়ে মদীনার অধিবাসীদের নিরবচ্ছিন্ন আমলকে (মুতাওয়াতীর আমল) বেশি প্রাধান্য দেন।
  - 'মাসালিহ মুরসালাহ' (জনকল্যাণ) তাঁদের অন্যতম তারজীহ বা অগ্রাধিকারের মাপকাঠি।

৩. শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي):

- **পদ্ধতি:** ইমাম শাফেয়ী 'আহলে হাদীস' ও 'আহলে রায়'-এর সমন্বয়ক। তিনি হাদীসের বাহ্যিক অর্থের (জাহির) ওপর আমল করেন এবং কিয়াসকে একটি সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসেন।
- **তারজীহ নীতি:**
  - হাদীস সহীহ হলে তিনি অন্য কোনো শর্ত (যেমন ফকিহ রাবী বা মদীনার আমল) দেখেন না। তাঁর উক্তি: *"ইজা সাহহাল হাদিসু ফাহুয়া মাযহাবী"*।
  - তিনি 'ইস্তিসহান'কে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন: *"মান ইস্তাসহানা ফাকাদ শারা'আ"* (যে ইস্তিসহান করল সে যেন নতুন শরিয়ত প্রণয়ন করল)।

৪. হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي):

- **পদ্ধতি:** এটি সম্পূর্ণরূপে আসার বা বর্ণনাভিত্তিক মাযহাব। এখানে যুক্তির স্থান খুবই কম।
- **তারজীহ নীতি:**
  - নস বা হাদীস পাওয়া গেলে তাঁরা কিয়াসের দিকে তাকান না।
  - এমনকি সাহাবীর ফতোয়া বা মুরসাল হাদীসকেও তাঁরা কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেন।

প্রয়োগিক উদাহরণ: শরীর থেকে রক্ত বের হলে অজু ভাঙার বিধান (المثال التطبيقي: حكم الوضوء من خروج الدم)

এই মাসআলাটিতে চার মাযহাবের পদ্ধতির ভিন্নতা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে:

১. হানাফী মাযহাব:

- **রায়:** শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে **অজু ভেঙে যাবে**।
- **দলীল ও যুক্তি:** রাসূল (সা.) বলেছেন: *"প্রতিটি বহমান রক্তের কারণে অজু আবশ্যক।"* (দারাকুতনী)। হানাফীগণ এখানে 'কিয়াস' করেছেন। মানুষের শরীর থেকে অপবিত্র বস্তু (যেমন প্রস্রাব-পায়খানা) বের হলে অজু ভাঙে, তাই রক্ত (যা অপবিত্র) বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে তা 'নাজাছাত' বের হওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অজু ভাঙবে।

২. শাফেয়ী মাযহাব:

- **রায়:** শরীর থেকে রক্ত বের হলে **অজু ভাঙবে না**, তা যত বেশিই হোক (যদি না তা লজ্জাস্থান দিয়ে বের হয়)।
- **দলীল ও পদ্ধতি:** তাঁরা মূলনীতি হিসেবে বলেন, শরিয়তে অজু ভাঙার নির্দিষ্ট কারণ বলা আছে (যেমন- দুই রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়া, ঘুম, জ্ঞান হারানো)। রক্ত বের হওয়া এর মধ্যে সরাসরি উল্লেখ নেই। তাছাড়া সাহাবীগণ যুদ্ধে আহত অবস্থায় নামাজ পড়েছেন, এমন অনেক 'আসার' বা প্রমাণ আছে। তাই তাঁরা কিয়াস বাদ দিয়ে হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর অটল থেকেছেন।

৩. মালিকী মাযহাব:

- **রায়:** রক্ত বের হলে **অজু ভাঙে না**।
- **পদ্ধতি:** তাঁরাও মদীনার আমল এবং সাহাবীদের আমলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) ছুরিকাহত অবস্থায় নামাজ পড়েছিলেন এবং তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল—এই ঘটনাকে তাঁরা শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন।

৪. হাম্বলী মাযহাব:

- **রায়:** যদি রক্ত **অল্প হয় তবে ভাঙে না**, কিন্তু যদি **প্রচুর পরিমাণে** বের হয় তবে **অজু ভেঙে যাবে**।
- **পদ্ধতি:** ইমাম আহমদ এখানে সমন্বয় করেছেন। তিনি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ফতোয়া গ্রহণ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, "ফাহিশ বা অতিরিক্ত রক্ত অজু ভঙ্গ করে।" এটি হাম্বলী মাযহাবের 'আসার' বা সাহাবীর ফতোয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার নীতি প্রমাণ করে।

উপসংহার (خاتمة): উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চার মাযহাবের মৌলিক পার্থক্য শরিয়তের উৎসের ভিন্নতা নয়, বরং উৎস থেকে বিধান বের করার পদ্ধতিগত ভিন্নতা। হানাফীগণ যুক্তিনির্ভর কিয়াস ও ইস্তিসহানকে গুরুত্ব দেন, মালিকীগণ মদীনার আমলকে, শাফেয়ীগণ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ ও সুশৃঙ্খল কিয়াসকে এবং হাম্বলীগণ হাদীস ও সাহাবীদের আসারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। এই বৈচিত্র্য বা 'ইখতিলাফ' মুসলিম উম্মাহর জন্য সংকীর্ণতা নয়, বরং প্রশস্ততা ও রহমত।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস: *"اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ"* (আমার উম্মতের মতভেদ [গবেষণাগত] রহমতস্বরূপ।) [বাইহাকী]

প্রশ্ন-৭: ফিকহী মাযহাবগুলোতে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর এবং হানাফী ও শাফেয়ী উভয় মাযহাবের ভিত্তি স্থাপনকারী প্রধান গ্রন্থগুলোর (যেমন যাহিরুর রিওয়ায়াহ-এর কিতাবসমূহ) নাম উল্লেখ কর। (تحدث عن أهمية التأليف والتدوين في المذاهب الفقهية، واذكر أبرز الكتب التي أسست للمذهب في كل من المذهبين الحنفي والشافعي مثل كتب ظاهر الرواية.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়ত বা ফিকহ শাস্ত্রের সংরক্ষণ ও বিকাশে গ্রন্থ রচনা বা 'তাদবিন' (تدوين)-এর গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর বাণীসমূহ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের আমল ও ফতোয়াসমূহকে সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমেই ফিকহী মাযহাবগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে। যদি ফিকহী মাসআলাগুলো গ্রন্থাকারে সংকলিত না হতো, তবে দ্বীনের বিধি-বিধান মানুষের খেয়ালখুশির পাত্রে পরিণত হতো এবং বিচার ও ফতোয়া বিভাগে চরম অরাজকতা দেখা দিত।

ফিকহী মাযহাবে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের গুরুত্ব (أهمية التأليف والتدوين):

(১) দ্বীনের সংরক্ষণ (حفظ الدين): ইলম বা জ্ঞান লিখে রাখার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ"* (তোমরা ইলমকে লেখনীর মাধ্যমে আটকে রাখো।) [মুসতাদরাকে হাকিম] মাযহাবের ইমামগণ তাঁদের ইজতিহাদ ও মাসআলাগুলো লিপিবদ্ধ করার ফলে হাজার বছর পরও আমরা বিশুদ্ধ ফিকহ পাচ্ছি।

(২) বিচারিক স্থিতিশীলতা (الاستقرار القضائي): গ্রন্থাকারে ফিকহ সংকলিত হওয়ার ফলে কাজি বা বিচারকদের জন্য রায় প্রদান সহজ হয়েছে। নির্দিষ্ট কিতাব বা কোড অফ ল (Code of Law) না থাকলে একেক বিচারক একেক রকম রায় দিতেন। মাযহাবের কিতাবগুলো বিচার ব্যবস্থায় একরূপতা (Uniformity) এনেছে।

(৩) ইজতিহাদের ভিত্তি স্থাপন (تأسيس قواعد الاجتهاد): গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে কেবল মাসআলাই নয়, বরং মাসআলা বের করার নিয়ম বা 'উসুলে ফিকহ' সংরক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণ এই কিতাবগুলোর ওপর ভিত্তি করেই নতুন সমস্যার (নাওয়াজিল) সমাধান বের করতে পারেন।

(৪) ভ্রান্ত মতবাদ রোধ (دفع الشبهات): সংকলিত গ্রন্থগুলো 'দলিল' বা প্রামাণিক হিসেবে কাজ করে। ফলে কেউ চাইলেই শরিয়তের নামে মনগড়া কোনো কথা বা বিদআত চালু করতে পারে না।

হানাফী মাযহাবের ভিত্তি স্থাপনকারী গ্রন্থসমূহ (الكتب المؤسسة للمذهب الحنفي): হানাফী মাযহাবের মাসআলাসমূহ সংকলনের প্রধান কৃতিত্ব ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.)-এর। তাঁর রচিত কিতাবগুলো হানাফী ফিকহের মেরুদণ্ড। ইমাম মুহাম্মদের কিতাবগুলোকে নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

(ক) জাহিরুর রিওয়ায়াহ (ظاهر الرواية - Manifest Narrations): এগুলো হলো হানাফী মাযহাবের ভিত্তি। এগুলোকে 'আল-উসুল' (الأصول) বা মূল বলা হয়। এই কিতাবগুলোর মাসআলা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে 'মুতাওয়াতীর' (সর্বজনবিদিত) বা 'মাশহুর' (বিখ্যাত) সনদে বর্ণিত হয়েছে। জাহিরুর রিওয়ায়াহর কিতাব মোট ৬টি: **১. আল-মাবসুত (المبسوط) বা আল-আসাল (الأصل):** এটি ইমাম মুহাম্মদের সর্ববৃহৎ রচনা এবং হানাফী ফিকহের প্রধান উৎস। **২. আল-জামি'উস সগির (الجامع الصغير):** ইমাম আবু ইউসুফের অনুরোধে ইমাম মুহাম্মদ এটি রচনা করেন। এতে কেবল সেই সব মাসআলা আছে যা ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন। **৩. আল-জামি'উল কবির (الجامع الكبير):** এটি ইমাম মুহাম্মদের গভীর প্রজ্ঞার পরিচায়ক। এতে মাসআলার দলিল ও যুক্তি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। **৪. আস-সিয়ারুস সগির (السير الصغير):** জিহাদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। **৫. আস-সিয়ারুল কবির (السير الكبير):** এটি আন্তর্জাতিক আইন ও যুদ্ধনীতি বিষয়ক ইমাম মুহাম্মদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। **৬. আজ-জিয়াদাত (الزيادات):** আল-জামি'উল কবির রচনার পর তিনি যে অতিরিক্ত মাসআলাগুলো পেয়েছিলেন, তা এখানে সংকলন করেছেন।

পরবর্তীতে ইমাম হাকিম শহীদ (রহ.) এই ৬টি কিতাবের সারসংক্ষেপ করে **'আল-কাফী' (الكافي)** নামে একটি কিতাব রচনা করেন, যার ব্যাখ্যাগ্রন্থ হলো বিখ্যাত **'আল-মাবসুত'** (লিপিবদ্ধকার: শামসুল আইম্মা সারাখসী)।

(খ) নাওয়াদিরুর রিওয়ায়াহ (نوادر الرواية - Rare Narrations): ইমাম মুহাম্মদের অন্যান্য কিতাব যেমন—'আল-কিসানিয়াত' (الكيسانيات), 'আল-হারুনিয়াত' (الهارونيات), 'আল-জ,উজুরজিয়াত' (الجرجانيات) এবং 'আল-রুকাইয়াত' (الرقيات)। এই কিতাবগুলোর বর্ণনা জাহিরুর রিওয়ায়াহর মতো শক্তিশালী নয়।

শাফেয়ী মাযহাবের ভিত্তি স্থাপনকারী গ্রন্থসমূহ (الكتب المؤسسة للمذهب الشافعي): শাফেয়ী মাযহাবের ভিত্তি মূলত ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিজের লেখা এবং তাঁর ছাত্রদের বর্ণনার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১. **কিতাবুল উম্ম (كتاب الأم):** এটি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর জীবনের শেষ পর্যায়ে মিসরে অবস্থানকালীন রচিত। এটি শাফেয়ী মাযহাবের 'জাদীদ' বা নতুন মতের প্রধান আকর গ্রন্থ। এতে তিনি ফিকহী মাসআলাগুলো অধ্যায়ভিত্তিক সাজিয়েছেন এবং বিরোধীদের মত খণ্ডন করেছেন। এটি কথোপকথন বা সংলাপ (Dialogue) পদ্ধতিতে রচিত।

২. **আর-রিসালাহ (الرسالة):** এটি উসুলে ফিকহ বা ইসলামী আইনতত্ত্বের ওপর রচিত বিশ্বের প্রথম গ্রন্থ। এতে ইমাম শাফেয়ী কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের নিয়মকানুন এবং নাসিখ-মানসুখ ও আম-খাস বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এটি শাফেয়ী ফিকহের তাত্ত্বিক ভিত্তি।

৩. **মুখতাসারুল মুযানী (مختصر المزني):** ইমাম শাফেয়ীর প্রধান ছাত্র ইমাম ইসমাইল আল-মুযানী (রহ.) এটি সংকলন করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ীর 'কিতাবুল উম্ম' এবং অন্যান্য রচনার সারসংক্ষেপ এতে তুলে ধরেন। শাফেয়ী মাযহাবের পরবর্তী সকল কাজ এই কিতাবকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী নিজে মুযানী সম্পর্কে বলতেন: *"الْمُزَنِيُّ نَاصِرُ مَذْهَبِي"* (মুযানী আমার মাযহাবের সাহায্যকারী)।

উপসংহার (خاتمة): ফিকহী মাযহাবগুলোর গ্রন্থায়ন ও সংকলন প্রক্রিয়া ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। হানাফী মাযহাবের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' এবং শাফেয়ী মাযহাবের 'কিতাবুল উম্ম' ও 'আর-রিসালাহ' না থাকলে আজ আমরা ইবাদত ও মুআমালাতের সঠিক পদ্ধতি জানতে পারতাম না। এই গ্রন্থগুলো কেবল কালির আঁচড় নয়, বরং এগুলো হলো ওহী ও সুন্নাহর নির্যাস,

যা কেয়ামত পর্যন্ত উম্মাহকে পথ দেখাবে।

প্রশ্ন-৮: তাকলীদ (অনুসরণ)-এর ধারণা কী? ব্যক্তিগত তাকলীদ ও কোনো নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব মেনে চলার বিধান কী? অন্যান্য মাযহাবের সহজ বিধান (রুখস) গ্রহণের অনুমতির (তালফীক) বিষয়ে ফকীহদের মতামত উল্লেখ কর। (ما هو مفهوم التقليد؟ بين حكم التقليد الشخصي والالتزام بمذهب إمام معين، مع ذكر رأي الفقهاء في جواز الأخذ برخص المذاهب الأخرى "التلفيق".)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তে সকল মানুষ সমান জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী নয়। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি বিধান বের করার যোগ্যতা বা 'ইজতিহাদ' করার ক্ষমতা সবার থাকে না। তাই যারা মুজতাহিদ নন, তাদের জন্য মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা অপরিহার্য। এই অনুসরণকেই পরিভাষায় 'তাকলীদ' বলা হয়। তাকলীদ ও মাযহাব মানা দ্বীন পালনের একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি।

তাকলীদ-এর পরিচয় (تعريف التقليد):

- **আভিধানিক অর্থ:** তাকলীদ (التقليد) শব্দটি 'কিলাদাহ' (قلادة) মূল ধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ গলায় হার পরানো বা রশি বাঁধা। যে ব্যক্তি তাকলীদ করে সে যেন তার শরয়ী দায়িত্বের রশি মুজতাহিদের গলায় পরিয়ে দিল।
- **পারিভাষিক অর্থ:** উসুলবিদদের মতে: *"عَمَلُ الْعَامِّيِّ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةِ دَلِيلٍ"* (কোনো সাধারণ ব্যক্তির জন্য মুজতাহিদের বা ফকিহদের মতামত অনুযায়ী আমল করা, তার দলিল অনুসন্ধান ব্যতিরেকে।)

তাকলীদের হুকুম (حكم التقليد): শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষ দুই প্রকার: ১. মুজতাহিদ (গবেষক) এবং ২. গাইরে মুজতাহিদ (সাধারণ মানুষ)।

- **মুজতাহিদের জন্য:** তাকলীদ করা হারাম। তাকে নিজের ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করতে হবে।

- **সাধারণ মানুষের জন্য:** তাকলীদ করা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"* (সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো।) [সূরা নহল: ৪৩]

ব্যক্তিগত তাকলীদ বা নির্দিষ্ট মাযহাব মানার বিধান (حكم التقليد الشخصي): ব্যক্তিগত তাকলীদ বা 'তাকলীদে শখছি' (التقليد الشخصي) বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট একজন ইমামের (যেমন ইমাম আবু হানীফা বা ইমাম শাফেয়ী) মাযহাবকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা।

- **প্রাথমিক যুগে:** সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগে নির্দিষ্ট কোনো ইমামের তাকলীদ জরুরি ছিল না। মানুষ যেকোনো অভিজ্ঞ আলেমের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করত।

- **পরবর্তী যুগে:** হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে ওলামায়ে কেরাম 'ব্যক্তিগত তাকলীদ' বা নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মেনে চলাকে ওয়াজিব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছেন।

- **কারণ:** মানুষের মধ্যে তাকওয়া কমে গেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ (ইত্তিবাউল হাওয়া) বেড়ে গেছে। যদি মানুষকে নির্দিষ্ট মাযহাব মানতে বাধ্য না করা হয়, তবে তারা নিজেদের সুবিধামতো একেক সময় একেক ইমামের সহজ মতটি গ্রহণ করবে, যা দ্বীনকে ছেলেখেলায় পরিণত করবে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেন: *"নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের মধ্যে মহান রহস্য ও হেকমত নিহিত রয়েছে।"*

তালফীক ও অন্যান্য মাযহাবের রুখস গ্রহণ (التلفيق وتتبع الرخص): 'তালফীক' (التلفيق) অর্থ জোড়াতালি দেওয়া বা মিশ্রণ করা। ফিকহী পরিভাষায়, একটি ইবাদত বা মুআমালাতের ক্ষেত্রে একাধিক মাযহাবের মতামতকে এমনভাবে মিলিয়ে আমল করা, যার ফলে ওই আমলটি কোনো ইমামের মতেই আর সহীহ থাকে না।

(১) তালফীকের বিধান: অধিকাংশ ফকিহ ও উসুলবিদের মতে, তালফীক নাজায়েজ বা অবৈধ। কারণ এর মাধ্যমে একটি 'হাকিকত মুরক্কাবাহ' (যৌগিক বাস্তবতা) তৈরি হয়, যা কোনো মুজতাহিদের মতেই বৈধ নয়।

- **উদাহরণ:** একজন ব্যক্তি অজু করার সময় শাফেয়ী মাযহাব মতে মাসেহ করল (অল্প একটু মাথায়), আবার ওই অজু দিয়েই হানাফী মাযহাব মতে শরীর থেকে রক্ত বের হওয়ার পর নামাজ পড়ল। শাফেয়ী মতে রক্ত বের হলে অজু ভাঙে না, কিন্তু পুরো মাথা মাসেহ করা জরুরি ছিল। হানাফী মতে অল্প মাসেহ যথেষ্ট, কিন্তু রক্ত বের হলে অজু ভেঙে যায়। ফলে এই ব্যক্তির নামাজ না হানাফী মতে হলো, না শাফেয়ী মতে। একেই বলে নিষিদ্ধ তালফীক।

(২) রুখস বা সহজ মত খোঁজ করা (تتبع الرخص): দ্বীনের মধ্যে কেবল সহজ পথ খোঁজার জন্য মাযহাব পরিবর্তন করা হারাম। একে 'তাতাব্বু আর-রুখস' বলা হয়। সালাফগণ বলেছেন: *"مَنْ تَتَبَّعَ رُخَصَ الْعُلَمَاءِ تَزَنْدَقَ"* (যে ব্যক্তি আলেমদের কেবল সহজ মতগুলো খুঁজে বেড়ায়, সে জিন্দিক বা ধর্মত্যাগী হওয়ার উপক্রম হয়।)

(৩) বৈধতা কখন?: তবে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বা মারাত্মক অসুবিধায় (জরুরত) পড়ে নির্ভরযোগ্য মুফতির পরামর্শে অন্য মাযহাবের ওপর আমল করে, তবে তা জায়েজ। যেমন—হানাফী মাযহাবে নিরুদ্দেশ স্বামীর স্ত্রীর অপেক্ষা করার সময় অনেক দীর্ঘ। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে ফকিহগণ মালিকী মাযহাবের শর্তসাপেক্ষে ৪ বছর অপেক্ষার ফতোয়া দিয়েছেন। এটি তালফীক নয়, বরং জরুরতের ভিত্তিতে মাযহাব পরিবর্তন, যা শর্তসাপেক্ষে বৈধ।

উপসংহার (خاتمة): তাকলীদ কোনো অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং এটি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ। সাধারণ মানুষের জন্য নির্দিষ্ট মাযহাব মেনে চলাই নিরাপদ পথ। খেয়ালখুশিমতো বিভিন্ন মাযহাব থেকে কেবল সুবিধার বিষয়গুলো গ্রহণ করা (তালফীক) শরিয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ এবং এটি মানুষের প্রবৃত্তিপূজার নামান্তর। তবে শরিয়তসম্মত প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মুফতির নির্দেশনায় অন্য মাযহাবের সাহায্য নেওয়া বৈধ।

প্রশ্ন-৯: শাফেয়ী মাযহাবের স্তরগুলো ব্যাখ্যা কর এবং ইমাম শাফেয়ীর 'আল-কাউলুল কাদীম' (পুরোনো উক্তি) ও 'আল-কাউলুল জাদীদ' (নতুন উক্তি)-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। এ পরিবর্তনের কারণগুলো কী? (اشرح أطوار المذهب الشافعي، واذكر الفرق بين "القول القديم" و "القول الجديد" للإمام الشافعي، وما هي أسباب هذا التغير؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহ.) [১৫০-২০৪ হি.] ছিলেন ফিকহ জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন 'আহলে হাদীস' এবং 'আহলে রায়'-এর সমন্বয়ক। তাঁর ফিকহী চিন্তাধারা বা মাযহাব দুটি প্রধান ভৌগোলিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। এই স্তর দুটি ফিকহের ইতিহাসে 'আল-কাদীম' (পুরাতন) এবং 'আল-জাদীদ' (নতুন) নামে পরিচিত। এই বিবর্তন ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞানগত সততা এবং ইজতিহাদের গভীরতার প্রমাণ।

শাফেয়ী মাযহাবের স্তরসমূহ (أطوار المذهب الشافعي):

১. ইরাকী পর্যায় বা কাদীম মাযহাব (القول القديم): ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ১৯৫ হিজরির পূর্বে বাগদাদে (ইরাক) অবস্থান করতেন। সেখানে তিনি ইমাম আবু হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করেন এবং ইরাকী ফিকহ বা 'ফিকহুর রায়'-এর সাথে পরিচিত হন। এখানে অবস্থানকালে তিনি ফিকহী মাসআলায় যে মতামত বা ফতোয়া দিয়েছিলেন এবং যে কিতাব রচনা করেছিলেন, সেগুলোকে 'আল-কওলুল কাদীম' বা পুরাতন মাযহাব বলা হয়।

- **গ্রন্থ:** এই পর্যায়ে তিনি **'আল-হুজ্জাহ' (الحجة)** নামক কিতাবটি রচনা করেন।
- **বর্ণনাকারী:** ইরাকে তাঁর এই মতগুলো বর্ণনা করেছেন মূলত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, কারাবিসী, জাফরান ও আবু সাউর (রহ.)।

২. মিসরীয় পর্যায় বা জাদীদ মাযহাব (القول الجديد): ১৯৯ হিজরিতে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মিসরে হিজরত করেন এবং জীবনের শেষ ৪ বছর সেখানে কাটান। মিসরে আসার পর তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অনেক মতামত পরিবর্তন করেন এবং নতুন ফতোয়া দেন। এগুলোকে 'আল-কওলুল জাদীদ' বা নতুন মাযহাব বলা হয়।

- **গ্রন্থ:** এই পর্যায়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত **'কিতাবুল উম্ম' (كتاب الأم)** এবং **'আর-রিসালাহ' (الرسالة)**-এর নতুন সংস্করণ রচনা করেন।
- **বর্ণনাকারী:** মিসরে তাঁর এই নতুন মতগুলো প্রচার করেছেন—ইমাম মুযানী, বুওয়াইতী ও রাবী আল-জিজী (রহ.)।

'কওলুল কাদীম' ও 'কওলুল জাদীদ'-এর মধ্যে পার্থক্য (الفرق بين القديم والجديد):

বিষয়	আল-কওলুল কাদীম (পুরাতন মত)	আল-কওলুল জাদীদ (নতুন মত)
অবস্থান	বাগদাদ, ইরাক।	কায়রো, মিসর।
সময়কাল	১৯৫ হিজরির পূর্বে।	১৯৯ হিজরি থেকে ২০৪ হিজরি পর্যন্ত।
প্রধান গ্রন্থ	কিতাবুল হুজ্জাহ (كتاب الحجة)।	কিতাবুল উম্ম (كتاب الأم)।
প্রভাব	ইরাকী ফিকহ ও যুক্তির কিছুটা প্রভাব ছিল।	হাদীস ও আছারের প্রভাব বেশি এবং নিজস্ব উসুলের পূর্ণ প্রয়োগ।
ফতোয়ার মান	শাফেয়ী মাযহাবে এর ওপর সাধারণত ফতোয়া দেওয়া হয় না (ব্যতিক্রম ১৭-২০টি মাসআলা ছাড়া)।	শাফেয়ী মাযহাবের ভিত্তি এবং এর ওপরই ফতোয়া দেওয়া হয়।

মত পরিবর্তনের কারণসমূহ (أسباب تغير الاجتهاد): ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কেন তাঁর আগের মত পরিবর্তন করলেন, তার পেছনে কয়েকটি মৌলিক কারণ ছিল:

(১) নতুন হাদীস ও আছার লাভ (الاطلاع على أحاديث وآثار جديدة): ইরাকে থাকার সময় তিনি যেসব হাদীস জানতেন না, মিসরে আসার পর অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীর ছাত্রের মাধ্যমে তিনি নতুন অনেক হাদীস ও আছার জানতে পারেন। সহীহ হাদীস পাওয়ার পর তিনি নিজের রায় বা কিয়াস ত্যাগ করে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি: *"إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي"* (যখন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব।)

(২) উরফ বা প্রথার পরিবর্তন (تغير العرف): ইরাক ও মিসরের সামাজিক পরিবেশ, আবহাওয়া এবং মানুষের প্রথার (উরফ) মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ছিল। ফিকহী বিধান অনেক সময় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়। ইমাম শাফেয়ী মিসরের মানুষের অবস্থা দেখে পূর্বের অনেক মাসআলা সংশোধন করেন যা ইরাকের প্রেক্ষাপটে দেওয়া হয়েছিল।

(৩) ইজতিহাদী পরিপক্কতা (نضج الاجتهاد): বয়স ও অভিজ্ঞতার সাথে সাথে মুজতাহিদের জ্ঞানের গভীরতা বাড়ে। মিসরে যাওয়ার পর ইমাম শাফেয়ীর ইজতিহাদী শক্তি পূর্ণতা পায় এবং তিনি তাঁর উসুলে ফিকহ বা মূলনীতিগুলো আরও নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হন।

(৪) সাহাবীদের আমলের ভিন্নতা: মিসরে এমন অনেক সাহাবীর বংশধর ছিলেন যাদের আমল ইরাকের সাহাবীদের থেকে ভিন্ন ছিল। এই ভিন্নতা দেখে তিনি গবেষণার নতুন দিগন্ত খুঁজে পান।

উপসংহার (خاتمة): ইমাম শাফেয়ীর 'কওলুল কাদীম' ও 'কওলুল জাদীদ'-এর এই পার্থক্য প্রমাণ করে যে, তিনি সত্যের অনুসন্ধানী ছিলেন, নিজের মতের পূজারি ছিলেন না। শাফেয়ী মাযহাবে নীতিগতভাবে 'কওলুল জাদীদ'-এর ওপরই ফতোয়া দেওয়া হয়। তবে মাযহাবের পরবর্তী ফকিহগণ প্রায় ১৭ থেকে ২০টি মাসআলায় কাদীম মতকে অধিক শক্তিশালী মনে করে গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর এই পরিবর্তন ফিকহ শাস্ত্রের নমনীয়তা ও গতিশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন-১০: মাযহাবের ক্ষেত্রে 'মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন' ও 'আসহাবুত তাখরীজ'-এর ভূমিকা আলোচনা কর। প্রতিষ্ঠাতা ইমামদের যুগের পর তাঁরা কীভাবে ফিকহী মাযহাবগুলোর উন্নয়নে অবদান রেখেছেন? (ناقش دور "المجتهدين المنتسبين" و "أصحاب التخريج" في المذهب، وكيف ساهموا في تطور المذاهب الفقهية بعد عصر الأئمة المؤسسين؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ বা আইনশাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার কেবল চারজন ইমামের একক প্রচেষ্টার ফল নয়। বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ার ফসল। প্রতিষ্ঠাতা ইমামগণ (মুজতাহিদ মুতলাক) মাযহাবের মূলনীতি বা উসুল তৈরি করে দিয়ে গেছেন। তাঁদের পরবর্তী যুগে এমন একদল প্রতিভাধর

ফকিহ বা মুজতাহিদের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা সেই মূলনীতিকে ভিত্তি করে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। এই ফকিহদের স্তরবিন্যাসে 'মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন' এবং 'আসহাবুত তাখরীজ' অন্যতম। মাযহাবকে সুসংহত ও যুগোপযোগী করতে তাঁদের অবদান অপরিসীম।

মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন-এর পরিচয় ও ভূমিকা (التعريف بالمجتهدين المنتسبين ودورهم): 'মুনতাসিব' (المنتسب) শব্দের অর্থ সম্পৃক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত। পরিভাষায় 'মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন' বা 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' হলেন তাঁরা, যাঁরা ফিকহ ও উসুলের জ্ঞানে পূর্ণ দক্ষ, তবে তাঁরা নতুন কোনো স্বতন্ত্র মাযহাব বা উসুল তৈরি করেন না। তাঁরা প্রতিষ্ঠাতা ইমামের (যেমন ইমাম আবু হানীফা বা ইমাম শাফেয়ী) প্রণীত উসুল বা মূলনীতি মেনে চলেন, কিন্তু শাখা-প্রশাখা বা 'ফুরু' মাসআলায় ইমামের সাথে দ্বিমত পোষণ করার যোগ্যতা রাখেন।

- **উদাহরণ:** হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)। শাফেয়ী মাযহাবে ইমাম মুযানী (রহ.)।

- **ভূমিকা: ১. উসুলের প্রয়োগ:** তাঁরা ইমামের উসুল ব্যবহার করে মাসআলা ইস্তিম্বাত করেন। ২. **ইমামের সাথে মতভেদ:** দলিলে শক্তিশালী হলে তাঁরা ইমামের রায়ের বিপরীতে নিজস্ব রায় প্রদান করেন। যেমন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে 'ইস্তিসকা' (বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ) জামাতে পড়া সুন্নাত নয়, কিন্তু সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মতে তা সুন্নাত। ৩. **মাযহাবের বিস্তার:** ইমামের শিক্ষা ও চিন্তাধারাকে তাঁরাই লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও প্রচার করেছেন।

আসহাবুত তাখরীজ-এর পরিচয় ও ভূমিকা (التعريف بأصحاب التخريج ودورهم): 'তাখরীজ' (التخريج) অর্থ বের করা বা উদ্ঘাটন করা। 'আসহাবুত তাখরীজ' হলেন সেই স্তরের ফকিহগণ, যাঁরা মুজতাহিদ নন, অর্থাৎ ইমামের সাথে দ্বিমত করার ক্ষমতা রাখেন না। কিন্তু তাঁরা ইমামের উসুল ও পূর্ববর্তী মাসআলার ওপর ভিত্তি করে নতুন উদ্ভূত সমস্যার (নাওয়াজিল) সমাধান বের করতে পারেন। অথবা ইমামের কোনো অস্পষ্ট বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন।

- **উদাহরণ:** হানাফী মাযহাবে ইমাম জাসসাস আর-রাযী, ইমাম কারখী, শামসুল আইম্মা সারাখসী (রহ.) প্রমুখ।

- **ভূমিকা: ১. তাকলীদ:** তাঁরা মৌলিকভাবে মুকাল্লিদ, উসুল ও ফুরু উভয় ক্ষেত্রেই ইমামের অনুসরণ করেন। ২. **অস্পষ্টতা দূরীকরণ:** ইমামের কোনো কথার একাধিক অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তাঁরা তার সঠিক ব্যাখ্যা নির্ধারণ করেন। ৩. **নতুন সমস্যার সমাধান:** যে মাসআলায় ইমামের কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই, সেখানে তাঁরা ইমামের অন্যান্য ফতোয়ার ওপর 'কিয়াস' বা তুলনা করে বিধান বের করেন। একেই বলা হয় 'তাখরীজ'।

মাযহাবের উন্নয়নে তাঁদের অবদান (مساهمتهم في تطوير المذهب): প্রতিষ্ঠাতা ইমামদের ইন্তেকালের পর মাযহাব স্থবির হয়ে যেতে পারত, কিন্তু এই দুই শ্রেণীর আলেমদের কারণে তা জীবন্ত ও গতিশীল থেকেছে।

(১) মাসআলার ভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ (إثراء الفقه): ইমামদের যুগে যেসব সমস্যা ছিল না, পরবর্তী যুগে সেসব সমস্যার সমাধান 'আসহাবুত তাখরীজ' প্রদান করেছেন। যেমন—কাগজের মুদ্রার ব্যবহার, আধুনিক ব্যবসায়িক লেনদেন ইত্যাদি বিষয়গুলো 'তাখরীজ'-এর মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ"* (প্রতিটি প্রজন্মের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা এই দ্বীনের জ্ঞান বহন করবে।) [মিশকাত]

(২) ফিকহী গ্রন্থ সংকলন (التدوين والتصنيف): মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন ও আসহাবুত তাখরীজ মাযহাবের মাসআলাগুলো গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন। যেমন—ইমাম মুহাম্মদের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা ইমাম কুদুরীর 'মুখতাসার'। তাঁদের এই কাজের ফলেই আজ মাযহাব আমাদের হাতে পৌঁছেছে।

(৩) তারজীহ বা অগ্রাধিকার প্রদান (الترجيح): একই বিষয়ে ইমাম ও তাঁর ছাত্রদের একাধিক মত থাকতে পারে। পরবর্তী যুগের ফকিহগণ দলিলে শক্তিশালী ও যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মতটিকে 'ফতোয়া' বা আমলযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। হানাফী ফিকহে একে 'আসহাবুত তারজীহ' বলা হয়। তাঁরা বলেন: *"هَذَا أَصَحُّ، وَهَذَا أَوْلَى، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى"* (এটি অধিক বিশুদ্ধ, এটি উত্তম এবং এর ওপরই ফতোয়া।)

(৪) মাযহাবের প্রতিরক্ষা (الدفاع عن المذهب): অন্য মাযহাবের বা বাতিলপন্থীদের আক্রমণের মোকাবিলায় তাঁরা দলিল-প্রমাণের আলোকে নিজ

মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। যেমন—ইমাম তাহাবী (রহ.) তাঁর 'শরহু মা'আনিল আছার' গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের সপক্ষে হাদীস সংকলন করেছেন।

উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, 'মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন' হলেন মাযহাবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী ইমামের সহযোদ্ধা এবং 'আসহাবুত তাখরীজ' হলেন সেই ভিত্তির ওপর অট্টালিকা নির্মাণকারী স্থপতি। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফিকহী মাযহাবগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ 'কোড অফ ল' বা জীবনব্যবস্থায় রূপ নিয়েছে। যদি তাঁরা 'তাখরীজ' ও 'তারজীহ'-এর কাজ না করতেন, তবে হাজার বছরের পুরনো ফিকহ আধুনিক যুগের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হতো। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

প্রশ্ন-১১: চার ফিকহী মাযহাব কী কী? তাঁদের ইমামগণের নাম উল্লেখ কর এবং ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবের বিবর্তনের স্তরসমূহ (পুরোনো ও নতুন মত) ও পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর। (ما هي المذاهب الفقهية الأربعة؟ اذكر أئمتها، وتتبع مراحل تطور المذهب الشافعي (القديم والجديد) مع أسباب التغير.)

ভূমিকা (مقدمة): আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী মুসলিম বিশ্বে চারটি প্রধান ফিকহী মাযহাব সর্বজনস্বীকৃত। এই মাযহাবগুলো কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে মহান ইমামগণের ইজতিহাদ বা গবেষণার ফসল। এর মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, কারণ তাঁর মাযহাবটি দুটি ভিন্ন ভৌগোলিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে বিকশিত হয়েছে, যা 'কাদীম' (পুরাতন) ও 'জাদীদ' (নতুন) নামে পরিচিত।

চার ফিকহী মাযহাব ও তাঁদের ইমামগণ (المذاهب الأربعة وأئمتها): ১. **হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي):** এর ইমাম হলেন ইমামুল আ'জম আবু হানীফা নোমান বিন সাবিত (রহ.) [৮০-১৫০ হি.]। এটি যুক্তি ও প্রজ্ঞানির্ভর (আহলে রায়) ফিকহ হিসেবে পরিচিত এবং বিশ্বের সর্বাধিক মুসলিম এই মাযহাবের অনুসারী। ২. **মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي):** এর ইমাম হলেন ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.) [৯৩-১৭৯ হি.]। মদীনার অধিবাসীদের আমল এই মাযহাবের অন্যতম ভিত্তি। ৩. **শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي):** এর ইমাম হলেন ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহ.) [১৫০-২০৪ হি.]। তিনি

আহলে রায় ও আহলে হাদীসের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে খ্যাত। ৪. **হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي):** এর ইমাম হলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) [১৬৪-২৪১ হি.]। এটি হাদীস ও আছার-এর ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপকারী মাযহাব।

শাফেয়ী মাযহাবের বিবর্তনের স্তরসমূহ (مراحل تطور المذهب الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ফিকহী জীবনকে প্রধানত দুটি স্তরে ভাগ করা যায়। এই দুই স্তরে তিনি যে মতামত দিয়েছেন, তা শাফেয়ী ফিকহে 'আল-কওলুল কাদীম' ও 'আল-কওলুল জাদীদ' নামে পরিচিত।

(১) প্রথম স্তর: আল-কওলুল কাদীম (القول القديم - The Old School):

- **সময় ও স্থান:** ১৯৫ হিজরি পর্যন্ত, যখন তিনি ইরাকের বাগদাদে অবস্থান করছিলেন।
- **প্রেক্ষাপট:** ইরাকে তিনি ইমাম আবু হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করেন এবং হানাফী ফিকহ (ফিকহুর রায়)-এর সাথে পরিচিত হন। একইসাথে তিনি মদীনার ফিকহ (ফিকহুল হাদীস) সম্পর্কেও জানতেন।
- **গ্রন্থ:** এই সময় তিনি **'আল-হুজ্জাহ' (الحجة)** বা **'আল-হুজ্জাহ আলা আহলিল ইরাক'** নামক কিতাব রচনা করেন।
- **বৈশিষ্ট্য:** এই মতামতে ইরাকী ফিকহ বা যুক্তির কিছুটা প্রভাব ছিল এবং তিনি সাহাবীদের কিছু আমল সম্পর্কে তখনো অবহিত ছিলেন না যা তিনি পরে জেনেছেন।
- **বর্ণনাকারী:** ইরাকে তাঁর এই মতগুলো বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আবু সাউর, জাফরান ও কারাবিসী (রহ.)।

(২) দ্বিতীয় স্তর: আল-কওলুল জাদীদ (القول الجديد - The New School):

- **সময় ও স্থান:** ১৯৯ হিজরি থেকে ২০৪ হিজরি (তাঁর ইন্তেকাল) পর্যন্ত, যখন তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন।

- **প্রেক্ষাপট:** মিসরে আসার পর তিনি নতুন পরিবেশ, নতুন প্রথা এবং অনেক নতুন হাদীস ও আছারের সন্ধান পান। তিনি মিসরের বিখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস লাইছ বিন সা'দ (রহ.)-এর ফিকহ ও ফতোয়াগুলো বিশ্লেষণ করেন।

- **গ্রন্থ:** এই পর্যায়ে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ **'কিতাবুল উম্ম' (كتاب الأم)** রচনা করেন এবং তাঁর উসুলের কিতাব **'আর-রিসালাহ' (الرسالة)** নতুন করে সম্পাদনা করেন।

- **বৈশিষ্ট্য:** এই মতটিই চূড়ান্ত শাফেয়ী মাযহাব হিসেবে গণ্য হয়। এখানে তিনি হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর অধিক জোর দিয়েছেন এবং কিয়াসের শর্তাবলী আরও কঠোর করেছেন।

- **বর্ণনাকারী:** মিসরে তাঁর শিষ্য ইমাম মুযানী, বুওয়াইতী ও রাবী আল-জিজী (রহ.) এই নতুন মত প্রচার করেন।

মত পরিবর্তনের কারণসমূহ (أسباب تغير الاجتهاد): একজন মুজতাহিদ কেন তাঁর নিজের মত পরিবর্তন করলেন? এর পেছনে কয়েকটি মৌলিক কারণ ছিল:

১. **নতুন হাদীস প্রাপ্তি:** ইরাকে থাকার সময় অনেক হাদীস তাঁর কাছে পৌঁছেনি। মিসরে আসার পর তিনি অনেক হাফেজে হাদীসের সাক্ষাৎ পান এবং নতুন সহীহ হাদীস জানতে পারেন। ইমাম শাফেয়ীর মূলনীতি ছিল: *"إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي"* (যখন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব।) [ইমাম নববী, আল-মাজমু]

২. **সামাজিক প্রেক্ষাপট ও উরফের পরিবর্তন:** ইরাক ও মিসরের আবহাওয়া, মানুষের খাদ্যাভ্যাস এবং সামাজিক প্রথা (উরফ) ভিন্ন ছিল। ফিকহী বিধান অনেক সময় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়। যেমন—'আকিলার' (রক্তপণ পরিশোধকারী আত্মীয়) সংজ্ঞা ইরাক ও মিসরে গোত্রপ্রথার ভিন্নতার কারণে ভিন্ন হতে পারে। ফিকহী মূলনীতি হলো: *"تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ"* (সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিধানের পরিবর্তন হতে পারে।)

৩. **জ্ঞানের পরিপক্কতা:** বয়সের সাথে সাথে মানুষের জ্ঞানের গভীরতা বাড়ে। মিসরে যাওয়ার পর ইমাম শাফেয়ী তাঁর উসুলগুলো আরও নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। তিনি নিজেই বলেছেন, *"আমি বাগদাদে যা লিখেছি তা থেকে*

আমি ফিরে এসেছি (বাতিল করেছি), যদি কেউ তা বর্ণনা করে তবে সে আমার পক্ষ থেকে মিথ্যা বলল।" (অবশ্য ফকিহগণ কিছু মাসআলায় কাদীম মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন)।

উপসংহার (خاتمة): শাফেয়ী মাযহাবের এই বিবর্তন প্রমাণ করে যে, ইসলামী ফিকহ কোনো স্থবির বিষয় নয়। এটি দলিল ও বাস্তবতার আলোকে সর্বদা সত্যের সন্ধান করে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সত্য অনুসন্ধানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বর্তমানে শাফেয়ী মাযহাব বলতে মূলত তাঁর 'জাদীদ' বা মিসরীয় মতকেই বোঝায়, তবে প্রায় ১৭টি মাসআলায় পরবর্তী শাফেয়ী ফকিহগণ তাঁর 'কাদীম' মতের ওপর ফতোয়া দিয়েছেন কারণ সেখানে দলিল শক্তিশালী ছিল।

প্রশ্ন-১২: ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং তাঁর ফিকহী মতাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা কর। অতঃপর হানাফী মাযহাবের মূলনীতিতে 'ইসতিহসান' ও 'রায়'-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। (تحدث عن الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)، وعن مدرسته الفقهية، ثم بين أهمية "الاستحسان" و "الرأي" في أصول مذهبه.)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম আজম আবু হানীফা নোমান ইবনে সাবিত (রহ.) ছিলেন ফিকহ জগতের সম্রাট। তিনি কেবল একজন ব্যক্তি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'হানাফী মাযহাব' বিশ্বের প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক অনুসৃত মাযহাব। তিনি ফিকহ শাস্ত্রকে বিচ্ছিন্ন ফতোয়া থেকে উদ্ধার করে একটি সুশৃঙ্খল আইনশাস্ত্রে রূপান্তর করেন। তাঁর মাযহাবের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো 'রায়' বা যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং 'ইসতিহসান' বা জনকল্যাণমূলক অগ্রাধিকারের ব্যবহার।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর পরিচিতি (التعريف بالإمام أبي حنيفة):

- **নাম ও বংশ:** তাঁর নাম নোমান, পিতার নাম সাবিত। উপনাম আবু হানীফা। তিনি ৮০ হিজরি সনে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারস্য বংশোদ্ভূত ছিলেন।
- **তাবেয়ী মর্যাদা:** তিনি কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, বিশেষ করে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ প্রমাণিত। তাই তিনি 'তাবেয়ী' হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

- **শিক্ষা:** তিনি ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.)-এর কাছে। প্রায় ১৮ বছর তিনি তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন।

- **ইন্তেকাল:** ১৫০ হিজরি সনে বাগদাদে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বিষ প্রয়োগে শহীদ করা হয় বলে ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

তাঁর ফিকহী মতাদর্শ বা স্কুল (مدرسته الفقهية): ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কুফায় একটি অনন্য 'ফিকহী একাডেমি' বা বোর্ড গঠন করেন। তাঁর ফিকহ চর্চার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও শুরাভিত্তিক (পরামর্শমূলক)।

- **পদ্ধতি:** তিনি কোনো মাসআলা নিজের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দিতেন না। ছাত্রদের সামনে সমস্যাটি পেশ করতেন। এরপর ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম জুফার (রহ.) প্রমুখ ছাত্ররা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজ নিজ মতামত পেশ করতেন।

- **সিদ্ধান্ত:** দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক ও পর্যালোচনার পর যখন সবাই একমত হতেন বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মত পাওয়া যেত, তখন তিনি বলতেন— *"এটি লিপিবদ্ধ কর।"* এভাবেই হানাফী ফিকহ সংকলিত হয়েছে।

হানাফী মাযহাবে 'রায়'-এর গুরুত্ব (أهمية الرأي في مذهبه): হানাফী মাযহাবকে 'আহলে রায়' (أهل الرأي) বা যুক্তিবাদী মাযহাব বলা হয়। এখানে 'রায়' অর্থ মনগড়া মত নয়, বরং এর অর্থ হলো 'গভীর চিন্তা-ভাবনা' বা 'কিয়াস'। ১. **নস-এর ব্যাখ্যা:** কুরআন ও হাদীসের যেসব নস বা টেক্সট অস্পষ্ট বা রূপক, সেগুলোর সঠিক মর্ম উদ্ঘাটনে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি বা 'রায়' ব্যবহার করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ"* (হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা চিন্তা-ভাবনা বা কিয়াস কর।) [সূরা হাশর: ২] ২. **নতুন সমস্যার সমাধান:** যে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে সরাসরি সমাধান নেই, সেখানে তিনি নস-এর ইল্লত (কারণ) খুঁজে বের করে 'রায়' বা কিয়াসের মাধ্যমে সমাধান দিতেন। ৩. **হাদীসের বাছাই:** যে হাদীসটি শরিয়তের সাধারণ মূলনীতির (উসুল) বিরোধী, তা গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি 'রায়' বা বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করতেন। তিনি 'খবরে ওয়াহিদ' বা একক হাদীসকে কুরআনের অকাট্য আয়াতের ওপর প্রাধান্য দিতেন না।

হানাফী মাযহাবে 'ইসতিহসান'-এর গুরুত্ব (أهمية الاستحسان): 'ইসতিহসান' (الاستحسان) হানাফী মাযহাবের একটি বিশেষ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী মূলনীতি।

- **সংজ্ঞা:** আভিধানিক অর্থ 'উত্তম মনে করা'। পরিভাষায়, কোনো শক্তিশালী দলিলে (যেমন—কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা) অথবা মানুষের ব্যাপক প্রয়োজনের (জরুরত) কারণে প্রকাশ্য কিয়াস (তাত্ত্বিক যুক্তি) বর্জন করে অন্য একটি দলিল গ্রহণ করা, যা মানুষের জন্য অধিকতর সহজ ও কল্যাণকর।

- **গুরুত্ব ও প্রয়োগ: ১. সহজীকরণ:** আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে সহজ করতে চান। ইসতিহসান সেই সহজীকরণের পথ। যেমন—তাত্ত্বিক যুক্তি বা কিয়াস অনুযায়ী, রোজাদার ভুলবশত কিছু খেলে রোজা ভেঙে যাওয়ার কথা (কারণ পেটে খাবার গেছে)। কিন্তু ইসতিহসানের ভিত্তিতে (হাদীসের কারণে) রোজা ভাঙে না। ২. **সামাজিক লেনদেন:** কিয়াস অনুযায়ী 'সালাম' বা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ নয় (কারণ পণ্য অস্তিত্বে নেই)। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে ইসতিহসানের মাধ্যমে একে জায়েজ করা হয়েছে। ৩. **নমনীয়তা:** ইসতিহসান ফিকহকে কঠোরতা থেকে মুক্তি দেয়। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর একটি বিখ্যাত উক্তি হলো: *"ইসতিহসান হলো দ্বীনের প্রশস্ততা।"*

উপসংহার (خاتمة): ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফিকহী মতাদর্শ ছিল অত্যন্ত বাস্তবমুখী। তিনি 'রায়' বা যুক্তির মাধ্যমে শরিয়তের বিধানকে মানুষের বোধগম্য করেছেন এবং 'ইসতিহসান'-এর মাধ্যমে তা পালন করা সহজ করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী শরিয়ত কেবল কিছু প্রথার সমষ্টি নয়, বরং এটি মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকারী এক বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা। তাঁর এই পদ্ধতির কারণেই হানাফী মাযহাব যুগ যুগ ধরে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে।

প্রশ্ন-১৩: ইমাম মালিক (রহ.)-এর মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর এবং তাঁর ফিকহে বিধান নির্ণয়ের দলীল হিসেবে 'মাসালিহু মুরসালাহ' (জনকল্যাণ) ও 'সাদ্দু যারায়ে' (অনিষ্টের পথ বন্ধ করা)-এর ভূমিকার ওপর জোর দাও। (اشرح أصول الإمام مالك رحمه الله، وركز على دور "المصالح المرسلة" و "سد الذرائع" كأدلة استنباط في فقهه.)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারার ইমাম এবং হিজরতের ভূমির ইলমের ধারক। তাঁর ফিকহী মাযহাব 'মালিকী মাযহাব' নামে পরিচিত। তিনি ফিকহী বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এমন কিছু স্বতন্ত্র উসুল বা মূলনীতি গ্রহণ করেছেন, যা ইসলামী আইনকে অত্যন্ত গতিশীল ও জনকল্যাণমুখী করেছে। বিশেষ করে 'মাসালিহু মুরসালাহ' এবং 'সাদ্দু যারায়ে' নীতি দুটি শরিয়তের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর উসুল বা মূলনীতিসমূহ (أصول مذهب الإمام مالك): ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর ফিকহী ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে নিচের উৎসগুলো অনুসরণ করতেন: **১. আল-কুরআন (القرآن الكريم):** শরিয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস। ২. **াস-সুন্নাহ (السنة النبوية):** সহীহ হাদীস। তিনি মুতাওয়াতীর ও মাশহুর হাদীসের পাশাপাশি খবরে ওয়াহিদও গ্রহণ করতেন। ৩. **আমালু আহলিল মদীনা (عمل أهل المدينة):** মদীনার অধিবাসীদের নিরবচ্ছিন্ন কর্ম। তাঁর মতে, এটি খবরে ওয়াহিদের চেয়ে শক্তিশালী। ৪. **কওলুস সাহাবী (قول الصحابي):** সাহাবীদের ফতোয়া। ৫. **আল-কিয়াস (القياس):** যখন নস পাওয়া যেত না, তখন তিনি কিয়াস করতেন। ৬. **আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ (المصالح المرسلة)**। ৭. **সাদ্দু যারায়ে (سد الذرائع)**।

নিচে প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী 'মাসালিহু মুরসালাহ' ও 'সাদ্দু যারায়ে' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(১) আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ (المصالح المرسلة - Public Interest):

সংজ্ঞা (التعريف):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'মাসালিহ' শব্দটি 'মাসলাহাত' (মঙ্গলের বা কল্যাণের)-এর বহুবচন। আর 'মুরসালাহ' অর্থ যা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বা অনির্দিষ্ট।
- **পারিভাষিক অর্থ:** এমন জনকল্যাণমূলক বিষয়, যা অর্জন করার বা যা থেকে ক্ষতি দূর করার ব্যাপারে শরিয়তে নির্দিষ্ট কোনো দলিল (আদেশ বা নিষেধ) নেই, কিন্তু তা শরিয়তের সাধারণ উদ্দেশ্যের (মাকাসidus Shariah) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দলিল হিসেবে গুরুত্ব (أهميتها كدليل): ইমাম মালিক (রহ.) মনে করতেন, শরিয়ত নাজিল হয়েছে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"* (আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।) [সূরা আম্বিয়া: ১০৭] তাই যে কাজে উম্মাহর সামষ্টিক কল্যাণ আছে, তা শরিয়তের অংশ।

শর্তাবলী (الشروط): ১. এটি কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমার বিরোধী হতে পারবে না। ২. এটি প্রকৃত কল্যাণ (Maslahah Haqiqiyyah) হতে হবে, কাল্পনিক নয়। ৩. এটি ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং সার্বজনীন স্বার্থে হতে হবে।

উদাহরণ (أمثلة):

- **কুরআন সংকলন:** হযরত আবু বকর (রা.) ও উসমান (রা.)-এর যুগে গ্রন্থাকারে কুরআন সংকলন করা। এটি সরাসরি রাসূল (সা.) নির্দেশ দেননি, কিন্তু 'কুরআন হেফাজত' করার বৃহত্তর স্বার্থে (মাসলাহাত) এটি করা হয়েছে।
- **কারাগার নির্মাণ:** অপরাধীদের আটকে রাখার জন্য কারাগার তৈরি করা।
- **ট্রাফিক আইন:** আধুনিক যুগে মানুষের জান-মাল রক্ষায় ট্রাফিক আইন প্রণয়ন। এটি মালিকী মাযহাবের এই নীতির আলোকেই বৈধতা পায়।

(২) সাদ্দু যারায়ে (سد الذرائع - Blocking the Means):

সংজ্ঞা (التعريف):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'সাদ্দ' অর্থ বন্ধ করা বা বাধা দেওয়া। 'যারায়ে' শব্দটি 'জারিয়া'-এর বহুবচন, যার অর্থ মাধ্যম বা পথ।
- **পারিভাষিক অর্থ:** এমন বৈধ কাজকে নিষিদ্ধ করা, যা শেষ পর্যন্ত হারামের দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ, কোনো কাজ বাহ্যত হালাল হতে পারে, কিন্তু যদি তা কোনো হারাম কাজের মাধ্যম বা উসিলা হয়, তবে সেই মাধ্যমটি বন্ধ করে দেওয়া ওয়াজিব।

দলিল ও ভিত্তি (الأدلة): আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন: *"وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ"* (তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করে তোমরা তাদের গালি দিও না, নতুবা তারা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে না জেনে আল্লাহকে গালি দেবে।) [সূরা আনআম: ১০৮] এখানে মুশরিকদের দেবতাদের গালি দেওয়া বাহ্যত জায়েজ বা সওয়াবের কাজ হতে পারত, কিন্তু যেহেতু এর ফলে তারা আল্লাহকে গালি দেবে (যা হারাম), তাই আল্লাহ তায়ালা সেই মাধ্যমটিকে (গালি দেওয়া) নিষিদ্ধ করেছেন। এটিই 'সাদ্দু যারায়ে'।

প্রয়োগ ও উদাহরণ (أمثلة تطبيقية): ১. **জুমার আজানের পর কেনা-বেচা:** জুমার আজান হলে কেনা-বেচা হারাম। কারণ কেনা-বেচা নিজেই একটি বৈধ কাজ, কিন্তু এই সময়ে তা মানুষকে নামাজ থেকে গাফেল করে বা নামাজ কাজা হওয়ার কারণ হতে পারে। তাই মাধ্যম হিসেবে তা নিষিদ্ধ। ২. **অস্ত্র বিক্রি:** ফিতনা বা গৃহযুদ্ধের সময় কারো কাছে অস্ত্র বিক্রি করা। এমনিতে অস্ত্র বিক্রি ব্যবসা হিসেবে হালাল, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তা হত্যার কারণ হবে। তাই মালিকী মাযহাবে এটি নিষিদ্ধ। ৩. **আঙ্গুর বিক্রি:** মদ তৈরি করে এমন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রি করা। আঙ্গুর বিক্রি হালাল, কিন্তু এটি মদ তৈরির মাধ্যম হবে বলে নিশ্চিত জানা থাকলে তা হারাম।

উপসংহার (خاتمة): ইমাম মালিক (রহ.)-এর 'মাসালিহু মুরসালাহ' এবং 'সাদ্দু যারায়ে' নীতি দুটি ইসলামী ফিকহকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত করেছে। 'মাসালিহু মুরসালাহ'র মাধ্যমে যেমন নতুন নতুন জনকল্যাণমূলক আইন তৈরি করা সম্ভব, তেমনি 'সাদ্দু যারায়ে'র মাধ্যমে পাপের গোপন পথগুলো বন্ধ করা সম্ভব। এই দুটি উসুল প্রমাণ করে যে, ইসলাম কেবল বাহ্যিক আমল নয়, বরং পরিণামদর্শী এক জীবনব্যবস্থা।

প্রশ্ন-১৪: ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধি এবং বিচার ও ফতোয়া প্রদানের ওপর চার মাযহাব কী কী শরয়ী ও ফিকহী প্রভাব ফেলেছে? (ما هي الآثار التشريعية والفقهية التي خلفتها المذاهب الأربعة على ثراء الفقه الإسلامي وحركة القضاء والإفتاء؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তের ইতিহাসে চার মাযহাবের (হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) আবির্ভাব ও বিকাশ আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। এই মাযহাবগুলো কুরআন ও সুন্নাহর বিক্ষিপ্ত রত্নরাজিকে একত্রিত করে একটি সুশৃঙ্খল আইনশাস্ত্রে রূপান্তর করেছে। বিচার ব্যবস্থা (কাজা), ফতোয়া বিভাগ (ইফতা) এবং ফিকহ শাস্ত্রের সামগ্রিক উন্নয়নে মাযহাবগুলোর অবদান অপরিসীম।

ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধিতে প্রভাব (أثرها في ثراء الفقه):

(১) উসুলে ফিকহ ও মূলনীতির উদ্ভাবন: চার মাযহাবের ইমামগণ ইজতিহাদ করতে গিয়ে বিধান বের করার পদ্ধতি বা 'উসুলে ফিকহ' আবিষ্কার করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর **'আর-রিসালাহ' (الرسالة)**, ইমাম আবু ইউসুফের অবদান এবং হানাফী মাযহাবের 'উসুলুল কারখী' ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এর ফলে ফিকহ শাস্ত্র আবেগের পরিবর্তে অকাট্য দলিলে (নস) এবং যৌক্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে।

(২) বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার ও মাসআলার সংরক্ষণ: মাযহাবগুলোর প্রচেষ্টায় লক্ষ লক্ষ মাসআলা সংকলিত হয়েছে। যেমন:

- হানাফী মাযহাবে ইমাম মুহাম্মদের **'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' (ظاهر الرواية)**-এর ছয়টি কিতাব।
- মালিকী মাযহাবে সাহনুন রচিত **'আল-মুদাওয়ানাহ' (المدونة)**।
- শাফেয়ী মাযহাবে **'কিতাবুল উম্ম' (كتاب الأم)**।
- হাম্বলী মাযহাবে ইবনে কুদামার **'আল-মুগনী' (المغني)**। এই কিতাবগুলো না থাকলে আমরা সালাফদের জ্ঞান ও সাহাবীদের আমল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারতাম না।

(৩) মতভিন্নতার মাধ্যমে প্রশস্ততা সৃষ্টি: চার মাযহাবের ইখতিলাফ বা মতভেদ উম্মাহর জন্য রহমতস্বরূপ। হাদীসে এসেছে: *"اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ"* (আমার উম্মতের মতভেদ রহমতস্বরূপ।) এর ফলে কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষ শরিয়তের সীমার ভেতরে থেকেই সমাধানের পথ খুঁজে পায়।

বিচার ব্যবস্থার (কাজা) ওপর প্রভাব (أثرها على القضاء):

(১) বিচারিক কোড বা আইন নির্ধারণ: মাযহাব প্রতিষ্ঠার পূর্বে কাজীরা নিজস্ব ইজতিহাদে রায় দিতেন, যা অনেক সময় সাংঘর্ষিক হতো। আব্বাসীয় খিলাফতে যখন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) 'কাজীউল কুজ্জাত' (প্রধান বিচারপতি) হন, তখন তিনি হানাফী মাযহাবকে রাষ্ট্রের বিচারিক আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে রায়ের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও একরূপতা (Consistency) আসে। উসমানী খিলাফতেও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালিত হতো এবং **'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়াহ' (مجلة الأحكام العدلية)** প্রণীত হয়।

(২) বিচারকদের যোগ্যতা ও নীতিমালা: মাযহাবগুলোর কিতাবে 'আদাবুল কাজি' (বিচারকের শিষ্টাচার) অধ্যায়ে বিচারকের যোগ্যতা, সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি এবং রায় প্রদানের নিয়মকানুন বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। যেমন—হানাফী ফিকহে বলা হয়েছে, রাগান্বিত অবস্থায় রায় দেওয়া যাবে না। রাসূল (সা.) বলেছেন: *" لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ"* (বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে ফয়সালা করবেন না।) [বুখারী]

ফতোয়া বা ইফতার ওপর প্রভাব (أثرها على الإفتاء):

(১) নাওয়াজিল বা নতুন সমস্যার সমাধান: যুগে যুগে উদ্ভূত নতুন সমস্যা বা 'নাওয়াজিল' সমাধানের ক্ষেত্রে মুফতিগণ মাযহাবের উসুল ব্যবহার করে সমাধান দিয়েছেন। যেমন—ইন্টারনেট ব্যবহার, আধুনিক ব্যাংকিং, শেয়ার বাজার ইত্যাদি বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার জন্য মাযহাবের কিয়াস ও ইস্তিসহসান নীতি অপরিহার্য।

(২) ফতোয়ার স্তরবিন্যাস ও শৃঙ্খলা: প্রতিটি মাযহাবে ফতোয়া দেওয়ার জন্য শক্তিশালী মত ও দুর্বল মতের পার্থক্য করা হয়েছে।

- হানাফী মাযহাবে: 'মুফতি বিহি' (যার ওপর ফতোয়া), 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'।

- মালিকী মাযহাবে: 'মাশহুর' এবং 'রাজিহ'। এই স্তরবিন্যাস ফতোয়ার জগতে নৈরাজ্য রোধ করেছে। সাধারণ মানুষ যাতে বিভ্রান্ত না হয়, সে জন্য মাযহাবগুলো 'শায' (বিচ্ছিন্ন) মত ত্যাগ করে 'জুমহুর' বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

(৩) মুকাল্লিদদের জন্য নির্দেশনা: সাধারণ মানুষ (গাইরে মুজতাহিদ) সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে বিধান বের করতে অক্ষম। তাদের জন্য মাযহাবগুলো আস্থার প্রতীক হয়েছে। আল্লাহ বলেন: *"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"* (তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জানো।) [সূরা নহল: ৪৩] মাযহাবের ইমাম ও মুফতিগণ এই 'আহলে জিকির'-এর দায়িত্ব পালন করেছেন।

উপসংহার (خاتمة): চার মাযহাব ইসলামী ফিকহকে একটি তাত্ত্বিক জ্ঞান থেকে বের করে এনে একটি প্রায়োগিক ও জীবন্ত ব্যবস্থায় রূপ দিয়েছে। বিচারালয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং ব্যক্তিজীবনে সঠিক ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে মাযহাবগুলো মুসলিম সমাজকে সুশৃঙ্খল রেখেছে। আধুনিক যুগের আইন ও বিচার ব্যবস্থাও এই মাযহাবগুলোর ফিকহী ভাণ্ডারের কাছে ঋণী।

প্রশ্ন-১৫: দলীল হিসেবে 'ইসতিহসান' ও 'ইসতিসহাব' ব্যবহারে চার মাযহাবের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। সাথে 'আহলে রায়' ও 'আহলে হাদীস'-এর পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। (قارن بين المذاهب الأربعة في استخدام "الاستحسان" و "الاستصحاب" كأدوات استدلال، مع ذكر الفرق بين منهج أهل الرأي وأهل الحديث.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহের উৎস থেকে বিধান বের করার ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের পদ্ধতির ভিন্নতা রয়েছে। বিশেষ করে 'ইসতিহসান' এবং 'ইসতিসহাব' নীতি দুটির প্রয়োগে হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যগুলো মূলত 'আহলে রায়' এবং 'আহলে হাদীস' চিন্তাধারার প্রভাবজাত।

১. ইসতিহসান (الاستحسان - Juristic Preference) ব্যবহারে তুলনা:
সংজ্ঞা: কোনো শক্তিশালী দলিল বা জনকল্যাণের কারণে প্রকাশ্য কিয়াস (তাত্ত্বিক যুক্তি) বর্জন করে সূক্ষ্ম কিন্তু অধিকতর কল্যাণকর দলিল গ্রহণ করাকে ইসতিহসান বলে।

- **হানাফী মাযহাব:** হানাফী মাযহাবে ইসতিহসান একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও বহুল ব্যবহৃত দলিল। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি বলতেন: *"ইসতিহসান হলো দ্বীনের প্রশস্ততা।"*
    - *উদাহরণ:* কিয়াস অনুযায়ী শিকারি পাখি বা পশুর উচ্ছিষ্ট পানি নাপাক হওয়ার কথা (কারণ তাদের গোশত হারাম)। কিন্তু হানাফীগণ ইসতিহসানের ভিত্তিতে বলেন, তাদের ঠোঁট পবিত্র, তাই পানি মাকরুহ হলেও পবিত্র।
- **মালিকী মাযহাব:** ইমাম মালিক (রহ.) ইসতিহসানকে গ্রহণ করেছেন এবং একে 'ইলমের দশ ভাগের নয় ভাগ' বলে অভিহিত করেছেন। তবে তাঁর ইসতিহসান মূলত 'মাসালিহ মুরসালাহ'র সাথে সম্পৃক্ত।
- **শাফেয়ী মাযহাব:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইসতিহসানকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি তাঁর 'আর-রিসালাহ' ও 'কিতাবুল উম্ম'-এ বলেছেন: *"مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ"* (যে ব্যক্তি ইসতিহসান করল, সে যেন [আল্লাহর বিপরীতে] নতুন শরিয়ত প্রণয়ন করল।) তিনি মনে করতেন, নস বা কিয়াস ছাড়া কেবল 'ভাল মনে করা' প্রবৃত্তি পূজার নামান্তর।
- **হাম্বলী মাযহাব:** ইমাম আহমদ (রহ.) নীতিগতভাবে ইসতিহসান গ্রহণ করেছেন, তবে তা হানাফীদের মতো ব্যাপক নয়। তিনি নস বা সাহাবীদের আছারের বিপরীতে ইসতিহসান করতেন না।

২. ইসতিসহাব (الاستصحاب - Presumption of Continuity)

ব্যবহারে তুলনা: সংজ্ঞা: অতীতে কোনো বিষয় যে অবস্থায় ছিল, বিপরীত কোনো দলিল না পাওয়া পর্যন্ত বর্তমানেও সে বিষয়কে সেই অবস্থার ওপর বহাল রাখা। মূলনীতি হলো: *"الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ"* (নিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না।)

- **শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব:** এই দুই মাযহাবে ইসতিসহাব একটি পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী দলিল। এটি দিয়ে নতুন অধিকার সাব্যস্ত করা যায় এবং অন্যের দাবি প্রতিহত করা যায়।

- *উদাহরণ:* নিখোঁজ ব্যক্তি (Mafqud)। শাফেয়ী ও হাম্বলী মতে, ইসতিসহাবের ভিত্তিতে নিখোঁজ ব্যক্তি জীবিত বলে গণ্য হবে এবং সে ওয়ারিশ হিসেবে অন্যের সম্পদ থেকে মিরাস পাবে (অধিকার সাব্যস্তকারী)।

- **হানাফী ও মালিকী মাযহাব:** হানাফী মাযহাবে ইসতিসহাব একটি সীমিত দলিল। এটি কেবল 'দাফে' (প্রতিরক্ষামূলক), কিন্তু 'মুসবিত' (অধিকার সাব্যস্তকারী) নয়।
  - *উদাহরণ:* হানাফী মতে, নিখোঁজ ব্যক্তি ইসতিসহাবের ভিত্তিতে নিজের সম্পদের মালিক থাকবে (কেউ তার সম্পদ নিতে পারবে না), কিন্তু সে অন্যের সম্পদ থেকে মিরাস পাবে না (কারণ তার জীবন সন্দেহযুক্ত)। অর্থাৎ, ইসতিসহাব দিয়ে নতুন অধিকার পাওয়া যায় না, শুধু নিজেরটা রক্ষা করা যায়।

৩. আহলে রায় ও আহলে হাদীস-এর পদ্ধতির পার্থক্য (الفرق بين أهل الرأي وأهل الحديث):

বৈশিষ্ট্য	আহলে রায় (أهل الرأي)	আহলে হাদীস (أهل الحديث)
কেন্দ্রস্থল	কুফা, ইরাক।	মদীনা, হিজাজ।
প্রতিনিধিত্বকারী মাযহাব	হানাফী মাযহাব।	মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব।
মূলনীতি	নস-এর ইল্লত (কারণ) ও হিকমত অনুসন্ধান করা এবং ব্যাপক হারে **কিয়াস ও ইসতিহসান** ব্যবহার করা।	নস বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের (জাহির) ওপর অটল থাকা এবং **কিয়াস ব্যবহারে সতর্কতা** বা অনাগ্রহ।
হাদীস গ্রহণ	হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠোর শর্ত আরোপ করেন (যেমন—রাবী ফকিহ হওয়া, উমুমে বালওয়া না হওয়া)।	সনদ সহীহ হলেই হাদীস গ্রহণ করেন, অন্য কোনো শর্ত দেখেন না।

দৃষ্টিভঙ্গি	শরিয়তের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্যের দিকে বেশি নজর দেন।	শরিয়তের শব্দের (Text) দিকে বেশি নজর দেন।

উপসংহার (خاتمة): তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, হানাফী মাযহাব 'ইসতিহসান'-এর মাধ্যমে এবং শাফেয়ী মাযহাব 'ইসতিসহাব'-এর মাধ্যমে মাসআলার সমাধান দিয়েছে। আহলে রায় বা হানাফীগণ বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও জনকল্যাণকে প্রাধান্য দিয়েছেন, অন্যদিকে আহলে হাদীস বা শাফেয়ী-হাম্বলীগণ ওহীর শাব্দিক অর্থের ওপর বেশি আস্থাশীল ছিলেন। এই বৈচিত্র্য ইসলামী ফিকহকে সব যুগ ও সব মানুষের জন্য উপযোগী করেছে। তবে চূড়ান্ত বিচারে সকলেই কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন, কেবল বোঝার পদ্ধতিতে ভিন্নতা ছিল।

প্রশ্ন-১৬: ইমামদের যুগের পরে ফিকহী মাযহাবগুলোকে সুদৃঢ় করতে ও উন্নত করতে 'মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন' ও 'আসহাবুত তাখরীজ'-এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর। (تحدث عن دور "المجتهدين المنتسبين" و "أصحاب التخريج" في تثبيت المذاهب الفقهية وتطويرها بعد عصر الأئمة.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ কোনো স্থবির শাস্ত্র নয়। চার মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামগণের ইন্তেকালের পর এই শাস্ত্রের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে পরবর্তী যুগের ফকিহগণের অবদান অনস্বীকার্য। একটি মাযহাব কেবল একজন ইমামের মতামতের ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকে না, বরং যুগে যুগে একদল যোগ্য উত্তরসূরি সেই মাযহাবকে সুশৃঙ্খল ও যুগোপযোগী করেন। এই প্রক্রিয়ায় 'মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন' এবং 'আসহাবুত তাখরীজ' নামক ফকিহদের ভূমিকা অপরিসীম। তাঁরা মাযহাবের ভিত্তি রক্ষা করে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন।

মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন-এর পরিচয় (التعريف بالمجتهدين المنتسبين): 'মুনতাসিব' (المنتسب) শব্দের অর্থ সম্পৃক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত। পরিভাষায় 'মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন' বা 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' হলেন তাঁরা, যাঁরা ফিকহ ও উসুলের জ্ঞানে পূর্ণ দক্ষ এবং ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন। কিন্তু তাঁরা নতুন কোনো স্বতন্ত্র মাযহাব বা উসুল তৈরি করেন না। তাঁরা প্রতিষ্ঠাতা

ইমামের (যেমন ইমাম আবু হানীফা বা ইমাম শাফেয়ী) প্রণীত উসুল বা মূলনীতি মেনে চলেন এবং সেই উসুলের আলোকেই ইজতিহাদ করেন।

- **উদাহরণ:** হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)। শাফেয়ী মাযহাবে ইমাম মুযানী (রহ.)।

আসহাবুত তাখরীজ-এর পরিচয় (التعريف بأصحاب التخريج): 'তাখরীজ' (التخريج) অর্থ বের করা বা উদ্ঘাটন করা। 'আসহাবুত তাখরীজ' হলেন সেই স্তরের ফকিহগণ, যাঁরা মুজতাহিদ নন, অর্থাৎ ইমামের সাথে মৌলিক বিষয়ে দ্বিমত করার ক্ষমতা রাখেন না। কিন্তু তাঁরা ইমামের উসুল ও পূর্ববর্তী মাসআলার ওপর ভিত্তি করে নতুন উদ্ভূত সমস্যার (নাওয়াজিল) সমাধান বের করতে পারেন। অথবা ইমামের কোনো অস্পষ্ট বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন।

- **উদাহরণ:** হানাফী মাযহাবে ইমাম জাসসাস আর-রাযী, ইমাম কারখী ও শামসুল আইম্মা সারাখসী (রহ.) প্রমুখ।

মাযহাব সুদৃঢ়করণে তাঁদের ভূমিকা (دورهم في تثبيت المذهب):

(১) উসুলের প্রয়োগ ও বিস্তার: মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন ইমামের উসুল ব্যবহার করে মাসআলা ইস্তিম্বাত করেন। তাঁরা ইমামের শেখানো পদ্ধতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। এর ফলে মাযহাবের মূলনীতিগুলো কেবল তাত্ত্বিক থাকেনি, বরং প্রায়োগিক রূপ লাভ করেছে।

(২) ইমামের সাথে দ্বিমত ও পরিমার্জন: এই স্তরের ফকিহগণ দলিলে শক্তিশালী হলে 'ফুরু' বা শাখা মাসআলায় ইমামের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন। এটি মাযহাবের দুর্বলতা নয়, বরং শক্তি। যেমন: ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে 'ইস্তিসকা' (বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ) জামাতে পড়া সুন্নাত নয়। কিন্তু সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মতে তা সুন্নাত। পরবর্তী ফকিহগণ সাহেবাইনের মতকেই শক্তিশালী সাব্যস্ত করেছেন। এতে মাযহাবটি ভুল থেকে মুক্ত থেকেছে।

(৩) মাসআলার ভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ (إثراء الفقه): ইমামদের যুগে যেসব সমস্যা ছিল না, পরবর্তী যুগে সেসব সমস্যার সমাধান 'আসহাবুত তাখরীজ' প্রদান করেছেন। তাঁরা ইমামের মূলনীতির ওপর 'কিয়াস' করে নতুন বিধান বের করেছেন। একেই বলা হয় 'তাখরীজ'। এর ফলে মাযহাবটি কালের গর্ভে হারিয়ে

যায়নি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ"* (প্রতিটি প্রজন্মের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা এই দ্বীনের জ্ঞান বহন করবে।) [মিশকাত]

(৪) গ্রন্থ সংকলন ও তাদবিন (التدوين): এই আলেমগণই মাযহাবের মাসআলাগুলো গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা ইমাম কুদুরীর 'মুখতাসার' না থাকলে হানাফী ফিকহ আমাদের কাছে পৌঁছাত না। তাঁরা ইমামদের মৌখিক আলোচনাকে লিখিত দলিলে রূপান্তর করেছেন।

(৫) অস্পষ্টতা দূরীকরণ ও তারজীহ: অনেক সময় ইমামের কোনো কথার একাধিক অর্থ হতে পারে বা একই বিষয়ে ইমামের একাধিক মত থাকতে পারে। 'আসহাবুত তাখরীজ' ইমামের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং 'আসহাবুত তারজীহ' শক্তিশালী মতটি চিহ্নিত করেন। তাঁরা বলেন: *"هَذَا أَصَحُّ، وَهَذَا أَوْلَى، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى"* (এটি অধিক বিশুদ্ধ, এটি উত্তম এবং এর ওপরই ফতোয়া।) এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাযহাবের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর হয়েছে এবং বিচারক ও মুফতিদের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়েছে।

(৬) মাযহাবের প্রতিরক্ষা: অন্য মাযহাবের আক্রমণ বা সমালোচনার জবাবে তাঁরা দলিল-প্রমাণের আলোকে নিজ মাযহাবের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। যেমন—ইমাম তাহাবী (রহ.) হানাফী মাযহাবের সপক্ষে হাদীস সংকলন করে মাযহাবকে সুদৃঢ় করেছেন।

উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ফিকহী মাযহাবগুলো একটি বিশাল অট্টালিকার মতো। প্রতিষ্ঠাতা ইমামগণ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, 'মুজতাহিদীনে মুনতাসিবীন' এর দেয়াল গেঁথেছেন এবং 'আসহাবুত তাখরীজ' একে সজ্জিত করেছেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফিকহী মাযহাবগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ 'কোড অফ ল' বা জীবনব্যবস্থায় রূপ নিয়েছে। যদি তাঁরা 'তাখরীজ' ও 'তারজীহ'-এর কাজ না করতেন, তবে হাজার বছরের পুরনো ফিকহ আধুনিক যুগের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হতো।

প্রশ্ন-১৭: ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে এমন একটি ফিকহী মাসয়ালা (যেমন : ইমামের পেছনে ক্বিরাত পড়ার বিধান) ব্যাখ্যা কর এবং প্রতিটি মাযহাবের সংক্ষিপ্ত দলীলসহ মৌলিক মতভেদগুলো উল্লেখ কর। (اشرح مسألة فقهية واحدة فيها خلاف بين الأئمة (مثل : حكم القراءة خلف الإمام)، واذكر الخلافات الجوهري والدليل الموجز لكل مذهب.)

ভূমিকা (مقدمة): নামাজ বা সালাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। জামাতে নামাজ আদায়ের সময় মুক্তাদির জন্য ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা বা অন্য কিরাত পড়া ওয়াজিব, নাকি নিষেধ—এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এই মাসআলাটি 'কিরাআত খলফাল ইমাম' (قراءة خلف الإمام) নামে পরিচিত। এই মতভেদ মূলত কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন দলিলে আপাত বিরোধ এবং সেগুলোর সমন্বয়সাধনের পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

মাসআলার স্বরূপ (صورة المسألة): যখন ইমাম জামাতে নামাজ পড়ান, তখন মুক্তাদি (ইমামের অনুসরণকারী) কি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে? নাকি চুপ থাকবে? এ বিষয়ে তিনটি প্রধান মত পাওয়া যায়।

প্রথম মত: হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي): হানাফী মাযহাব মতে, ইমামের পেছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা বা অন্য কোনো সূরা পড়া **মাকরুহে তাহরীমী** (হারামের কাছাকাছি)। নামাজ জাহরী (উচ্চস্বরে) হোক বা সিররি (নিঃশব্দে), মুক্তাদি চুপ থাকবে এবং ইমামের কিরাত মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

- **দলিল-১ (কুরআন):** আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"* (আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হয়।) [সূরা আরাফ: ২০৪] হানাফীগণ বলেন, এই আয়াত নামাজের ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং এখানে 'শোনা' ও 'চুপ থাকা'র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

- **দলিল-২ (হাদীস):** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ"* (যে ব্যক্তির ইমাম আছে, ইমামের কিরাতই তার জন্য কিরাত হিসেবে গণ্য হবে।) [ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ]

- **যুক্তি:** ইমামকে অনুসরণ করার জন্যই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ইমাম যখন পড়েন, তখন মুক্তাদির পড়া নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মত: শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, ইমামের পেছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া **ফরজ বা ওয়াজিব**। নামাজ জাহরী হোক বা সিররি, ফাতিহা পড়তেই হবে, অন্যথায় নামাজ হবে না। তবে অন্য সূরা পড়া লাগবে না।

- **দলিল (হাদীস):** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"* (যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার নামাজ হলো না।) [সহীহ বুখারী ও মুসলিম] শাফেয়ীগণ বলেন, এই হাদীসটি 'আম' (ব্যাপক), যা একাকী নামাজি, ইমাম এবং মুক্তাদি সবার জন্য প্রযোজ্য।

তৃতীয় মত: মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব (المذهب المالكي والحنبلي): এই দুই মাযহাবের অভিমত হলো মধ্যপন্থী। তাদের মতে: **১. জাহরী নামাজে:** (ফজর, মাগরিব, এশা) ইমাম যখন উচ্চস্বরে কিরাত পড়েন, তখন মুক্তাদি চুপ থাকবে এবং শুনবে। পড়া জায়েজ নেই বা মাকরুহ। **২. সিররি নামাজে:** (জোহর, আসর) যখন ইমাম মনে মনে পড়েন, তখন মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়বে।

- **দলিল:** তারা হানাফীদের দলিল (কুরআনের আয়াত- চুপ থাকা) এবং শাফেয়ীদের দলিল (হাদীস- ফাতিহা ছাড়া নামাজ নেই)-এর মধ্যে সমন্বয় করেছেন। চুপ থাকার নির্দেশ জাহরী নামাজের জন্য এবং পড়ার নির্দেশ সিররি নামাজের জন্য প্রয়োগ করেছেন।

তারজীহ বা প্রাধান্য (الترجيح): হানাফী মাযহাবের দলিলগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। কারণ কুরআনের নির্দেশ *"আনসিতু"* (চুপ থাকো) সরাসরি কিরাত পড়ার নিষেধাজ্ঞাকে প্রমাণ করে। আর শাফেয়ী মাযহাব যে হাদীসটি পেশ করে (*"লা সালাতা..."*), হানাফী উসুল অনুযায়ী তা মুতলাক বা একাকী নামাজির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাছাড়া *"ইমামের কিরাতই মুক্তাদির কিরাত"* হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদি ফাতিহা না পড়লেও ইমামের পড়ার কারণে তা আদায় হয়ে যায়। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রাসূল (সা.) স্পষ্ট বলেছেন: *"وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"* (যখন ইমাম কিরাত পড়েন, তখন তোমরা চুপ থাকো।)

উপসংহার (خاتمة): এই মাসআলায় ইমামগণের মতভেদ উম্মাহর জন্য রহমত এবং দলিলের গভীরতার প্রমাণ। হানাফী মাযহাবে মুক্তাদির চুপ থাকাই সতর্কতা ও আদব। শাফেয়ী মাযহাবে ফাতিহা পড়া আবশ্যক। তবে সকল ইমাম একমত যে, ইমামের পেছনে কিরাত পড়া বা না পড়ার কারণে একে অপরের নামাজ বাতিল বলা যাবে না। এটি একটি ইজতিহাদী ইখতিলাফ।

প্রশ্ন-১৮: সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চার মাযহাবের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইসলামী ফিকহের ঐতিহাসিক স্তরগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর। ফিকহে এ স্তরগুলোর গুরুত্ব কী? (تتبع الأطوار التاريخية للفقه الإسلامي من عصر الصحابة حتى تثبت المذاهب الأربعة، وما هي أهمية هذه الأطوار في الفقه؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ বা আইনশাস্ত্র একদিনে বর্তমান রূপ লাভ করেনি। এটি একটি ক্রমবিকাশমান ধারা, যা ওহীর যুগ থেকে শুরু করে মাযহাব প্রতিষ্ঠার যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেছে। এই ঐতিহাসিক বিবর্তন বা স্তরগুলো অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় কীভাবে ফিকহ শাস্ত্র মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছে। শাইখ মুস্তফা আজ-জারকা ফিকহের ইতিহাসকে প্রধানত সাতটি স্তরে ভাগ করেছেন, তবে চার মাযহাবের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আমরা প্রধান চারটি স্তর আলোচনা করব।

প্রথম স্তর: ওহী বা রিসালাতের যুগ (عصر الرسالة):

- **সময়কাল:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত থেকে তাঁর ইন্তেকাল (১১ হিজরি) পর্যন্ত।
- **বৈশিষ্ট্য:** এটিই ইসলামী আইনের মূল উৎস। এই যুগে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কুরআন নাজিল হতো এবং রাসূল (সা.) তাঁর সুন্নাহর মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দিতেন।
- **আইন প্রণয়ন:** এই যুগে ফিকহী ইজতিহাদের প্রয়োজন ছিল খুব কম। কোনো সমস্যা দেখা দিলে সাহাবীরা সরাসরি রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করতেন এবং সমাধান পেতেন।

- **গুরুত্ব:** এই যুগটি ফিকহের ভিত্তিপ্রস্তর। পরবর্তী সকল যুগের আইনের উৎস (কুরআন ও সুন্নাহ) এখান থেকেই গৃহীত।

দ্বিতীয় স্তর: সাহাবায়ে কেরামের যুগ (عصر الصحابة):

- **সময়কাল:** ১১ হিজরি থেকে প্রায় ১০০ হিজরি পর্যন্ত (খুলাফায়ে রাশেদীন ও বড় সাহাবীদের যুগ)।
- **বৈশিষ্ট্য:** রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। সাহাবীরা প্রথমে কুরআনে, তারপর সুন্নাহয় সমাধান খুঁজতেন। না পেলে তাঁরা 'ইজতিহাদ' করতেন এবং 'শুরা' বা পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন।
- **আইন প্রণয়ন:** এই যুগে 'ইজমা' (ঐকমত্য) এবং 'কিয়াস' (তুলনামূলক বিচার)-এর ব্যবহার শুরু হয়। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজনে অনেক নতুন ফিকহী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
- **গুরুত্ব:** এই যুগে ফিকহ বাস্তবমুখী ছিল। সাহাবীরা কাল্পনিক কোনো মাসআলা নিয়ে আলোচনা করতেন না। এই যুগের ইজতিহাদগুলোই পরবর্তী মাযহাবগুলোর প্রধান রসদ জুগিয়েছে।

তৃতীয় স্তর: তাবেয়ীদের যুগ ও মাযহাবের উন্মেষ (عصر التابعين ونشأة المذاهب):

- **সময়কাল:** ১০০ হিজরি থেকে ২০০ হিজরির প্রথম দিক পর্যন্ত।
- **বৈশিষ্ট্য:** সাহাবীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। মক্কায় ইবনে আব্বাস, মদীনায় ইবনে উমর, কুফায় ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখের ছাত্ররা ফিকহ চর্চা শুরু করেন। ফলে দুটি প্রধান ফিকহী ধারার সৃষ্টি হয়: **১. মাদরাসাতুল হাদীস (মদীনা):** এরা হাদীস ও আছারের ওপর বেশি জোর দিতেন। এর নেতৃত্ব দেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ও পরে ইমাম মালিক। **২. মাদরাসাতুর রায় (কুফা):** এরা হাদীসের পাশাপাশি যুক্তি ও কিয়াসের ব্যবহার করতেন। এর নেতৃত্ব দেন আলকামা, ইব্রাহিম নাখায়ী ও পরে ইমাম আবু হানীফা।

- **গুরুত্ব:** এই যুগেই ফিকহ একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং মাযহাব গঠনের বীজ রোপিত হয়।

চতুর্থ স্তর: মুজতাহিদ ইমামদের যুগ ও সংকলন (عصر الأئمة المجتهدين والتدوين):

- **সময়কাল:** ২য় হিজরি থেকে ৪র্থ হিজরি শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।
- **বৈশিষ্ট্য:** এটি ফিকহের স্বর্ণযুগ। এই সময়ে চারজন মহান ইমাম (আবু হানীফা, মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ বিন হাম্বল) আবির্ভূত হন। তাঁরা ফিকহের উসুল বা মূলনীতি নির্ধারণ করেন এবং মাসআলাগুলো লিপিবদ্ধ (তাদবিন) করেন।
- **আইন প্রণয়ন:**
  - **হানাফী মাযহাব:** ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ছাত্ররা যুক্তি ও নসের সমন্বয়ে ফিকহ সংকলন করেন।
  - **অন্যান্য মাযহাব:** ইমাম মালিক 'মুয়াত্তা', ইমাম শাফেয়ী 'কিতাবুল উম্ম' এবং ইমাম আহমদ 'মুসনাদ' ও ফতোয়ার মাধ্যমে মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন।
- **গুরুত্ব:** এই স্তরে ফিকহী মাযহাবগুলো পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। বিচ্ছিন্ন ফতোয়াগুলো একটি সুশৃঙ্খল 'কোড অফ ল'-এ পরিণত হয়, যা আজ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব অনুসরণ করছে।

ফিকহে এই স্তরগুলোর গুরুত্ব (أهمية هذه الأطوار): ১. **ক্রমবিকাশ:** এই স্তরগুলো প্রমাণ করে যে, ফিকহ মানুষের তৈরি কোনো মতবাদ নয়, বরং তা ওহীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি প্রগতিশীল বিজ্ঞান। ২. **স্থিতিশীলতা:** সাহাবাদের যুগ থেকে ইমামদের যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা থাকায় ফিকহী মাসআলাগুলো সন্দেহমুক্ত ও বিশুদ্ধভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ৩. **অভিযোজন ক্ষমতা:** বিভিন্ন যুগের ইজতিহাদ প্রমাণ করে যে, ইসলাম সব যুগে সব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম।

উপসংহার (خاتمة): সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে মাযহাবের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ফিকহের এই যাত্রা ছিল অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও সুশৃঙ্খল। সাহাবীরা যে ইজতিহাদের

সূচনা করেছিলেন, মুজতাহিদ ইমামগণ তাকে পূর্ণতা দিয়েছেন। এই ঐতিহাসিক স্তরগুলো অধ্যয়ন ছাড়া ফিকহ শাস্ত্রের গভীরতা ও মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা অসম্ভব। আল্লাহ তায়ালা এই মহান মুজতাহিদদের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

প্রশ্ন-১৯: চার ফিকহী মাযহাব কী কী? তাঁদের ইমামগণের নাম উল্লেখ কর এবং বিভিন্ন যুগে এ মাযহাবগুলোর বিবর্তনের স্তরসমূহ বর্ণনা কর। সাথে তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। (ما هي المذاهب الفقهية الأربعة؟ اذكر أسماء أئمتها، وتتبع مراحل تطور هذه المذاهب عبر العصور، مع ذكر أبرز مميزاتها.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তের বিধানাবলী কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরণ বা ইস্তিম্বাত করার সুশৃঙ্খল পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে ফিকহী মাযহাবের উৎপত্তি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসৃত চারটি মাযহাব মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক এবং শরিয়ত পালনের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। এই মাযহাবগুলো একদিনে গঠিত হয়নি, বরং ঐতিহাসিক বিবর্তনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এগুলো পূর্ণতা লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী, দ্বীনের ফিকহ বা প্রজ্ঞা আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। তিনি ইরশাদ করেন: *"مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"* (আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা দান করেন।) [বুখারী ও মুসলিম]

চার ফিকহী মাযহাব ও ইমামগণ (المذاهب الأربعة وأئمتها): মুসলিম বিশ্বে সর্বজনস্বীকৃত চারটি ফিকহী মাযহাব এবং তাদের প্রতিষ্ঠাতা ইমামগণের নাম ও সময়কাল নিম্নরূপ:

১. **হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي):** প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আজম আবু হানীফা নোমান ইবনে সাবিত (রহ.) [৮০-১৫০ হি.]। তাঁর মাযহাব ইরাকের কুফায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ২. **মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي):** প্রতিষ্ঠাতা ইমাম দারুল হিজরাহ মালিক ইবনে আনাস (রহ.) [৯৩-১৭৯ হি.]। তাঁর কেন্দ্র ছিল মদীনা মুনাওয়ারা। ৩. **শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي):** প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহ.) [১৫০-২০৪ হি.]। তাঁর মাযহাব মক্কা, বাগদাদ

ও মিসরে বিকশিত হয়। ৪. **হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي):** প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [১৬৪-২৪১ হি.]। তাঁর কেন্দ্র ছিল বাগদাদ।

মাযহাবগুলোর বিবর্তনের স্তরসমূহ (مراحل تطور المذاهب): ফিকহী মাযহাবগুলো মূলত তিনটি প্রধান স্তরের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে:

(ক) প্রতিষ্ঠার যুগ (دور التأسيس): এটি হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর সময়কাল। এই যুগে মুজতাহিদ ইমামগণ তাঁদের ফিকহী উসুল বা মূলনীতি নির্ধারণ করেন।

- **কার্যক্রম:** ইমামগণ সাহাবা ও তাবেয়ীদের ফতোয়া এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাসআলা ইস্তিম্বাত শুরু করেন।
- **হানাফী মাযহাব:** ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কুফায় ৪০ জন সদস্যের একটি 'ফিকহী একাডেমি' বা বোর্ড গঠন করেন। সেখানে শুরাভিত্তিক বা পরামর্শের ভিত্তিতে মাসআলা সমাধান করা হতো।
- **অন্যান্য মাযহাব:** ইমাম মালিক মদীনায় মসজিদে নববীতে দরসের মাধ্যমে এবং ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) তাঁদের ছাত্রদের মাধ্যমে মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেন।

(খ) সংকলন ও প্রচারের যুগ (دور التدوين والانتشار): এটি হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগে ইমামদের ছাত্ররা তাঁদের ওস্তাদের মতামতগুলো গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন।

- **হানাফী মাযহাব:** ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.) 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা ছয়টি মূল কিতাব রচনা করেন, যা হানাফী ফিকহের ভিত্তি।
- **মালিকী মাযহাব:** ইমাম মালিকের ছাত্ররা 'আল-মুদাওয়ানাহ' সংকলন করেন।
- **শাফেয়ী মাযহাব:** ইমাম শাফেয়ী নিজেই 'কিতাবুল উম্ম' রচনা করেন এবং তাঁর ছাত্র মুযানী এর সারসংক্ষেপ তৈরি করেন।
- **হাম্বলী মাযহাব:** ইমাম আহমদের ছাত্র আবু বকর আল-খল্লাল ইমামের বিক্ষিপ্ত মাসআলাগুলো একত্রিত করেন।

(গ) স্থিতিশীলতা ও তারজীহ-এর যুগ (دور الاستقرار والترجيح): হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে এই যুগের সূচনা। এই সময়ে নতুন কোনো মাযহাব তৈরির পরিবর্তে বিদ্যমান মাযহাবগুলোর ভেতরের মতভেদ নিরসন এবং শক্তিশালী মত (রাজিহ) নির্ধারণের কাজ চলে।

- **কার্যক্রম:** মাযহাবের পরবর্তী ফকিহগণ (আসহাবুত তাখরীজ ও তারজীহ) মাযহাবের উসুল অনুযায়ী নতুন সমস্যার সমাধান দেন এবং মাযহাবের কিতাবগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (শরাহ) ও ফতোয়া সংকলন করেন।

মাযহাবগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য (أبرز المميزات):

১. হানাফী মাযহাব:

- **রায় ও কিয়াস:** এই মাযহাবে 'রায়' বা যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং 'কিয়াস'-এর ব্যবহার বেশি।
- **ইসতিহসান:** জনকল্যাণে বা জটিলতা নিরসনে তাঁরা 'ইসতিহসান' নীতি গ্রহণ করেন।
- **ফিকহী অনুমান (ফিকহ ইফতিরাজি):** সমস্যা ঘটার আগেই কাল্পনিক সমস্যার সমাধান তৈরি রাখা এই মাযহাবের বৈশিষ্ট্য।
- **শুরাভিত্তিক:** এটি একক ব্যক্তির মত নয়, বরং একটি বোর্ডের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত।

২. মালিকী মাযহাব:

- **আমালু আহলিল মদীনা:** মদীনার অধিবাসীদের আমলকে তাঁরা 'খবরে ওয়াহিদ'-এর ওপর প্রাধান্য দেন।
- **মাসালিহ মুরসালাহ:** জনকল্যাণমূলক বিষয়কে তাঁরা শরিয়তের দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন।
- **সাদ্দু যারায়ে:** হারামের পথ বন্ধ করাকে তাঁরা গুরুত্ব দেন।

৩. শাফেয়ী মাযহাব:

- **মধ্যপন্থী:** এটি 'আহলে রায়' ও 'আহলে হাদীস'-এর মধ্যে সমন্বয়কারী মাযহাব।
- **হাদীসের জাহির:** তাঁরা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর বেশি আমল করেন এবং কিয়াসের শর্ত কঠোর করেন।
- **উসুলে ফিকহ:** ইমাম শাফেয়ী সর্বপ্রথম উসুলে ফিকহ বা মূলনীতি শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেন।

৪. **হাম্বলী মাযহাব:**

- **আসার ও হাদীস:** এটি সর্বাধিক হাদীস ও আসার-নির্ভর মাযহাব।
- **কিয়াসের অনীহা:** তাঁরা খুব প্রয়োজন ছাড়া কিয়াস করেন না। এমনকি দুর্বল (যয়িফ) হাদীসকেও তাঁরা কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেন।

উপসংহার (خاتمة): চার ফিকহী মাযহাব ইসলামের শাশ্বত বিধানের চারটি ব্যাখ্যা বা স্কুল। এদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক—আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সুন্নাহর অনুসরণ। স্থান, কাল ও পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে মাসআলায় কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলনীতিতে তারা অভিন্ন। এই মাযহাবগুলোর ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এগুলো কোনো ব্যক্তির খেয়ালখুশি নয়, বরং ওহীর জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"* (সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো।) [সূরা নহল: ৪৩] মাযহাবগুলো সাধারণ মানুষের জন্য সেই 'আহলে জিকির'-এর ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন-২০: ইমাম আবু হানীফা নু'মান (রহ.)-এর জীবনী এবং তাঁর ফিকহী মাদ্রাসা (স্কুল) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। সাথে তাঁর মাযহাবে 'রায়' (মতামত/বিবেচনা)-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। (تحدث بالتفصيل عن سيرة الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، وعن مدرسته الفقهية، مبينا أهمية "الرأي" في مذهبه.)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.) কেবল একটি নাম নয়, বরং তিনি ছিলেন ফিকহ জগতের এক অবিসংবাদিত সম্রাট। তিনি ফিকহ শাস্ত্রকে

এমন এক সুশৃঙ্খল রূপ দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর পাথেয় হয়ে থাকবে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাব 'হানাফী মাযহাব' বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অনুসরণ করে। তাঁর ফিকহী পদ্ধতি ছিল 'রায়' বা গভীর প্রজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল, যা কুফার 'মাদরাসাতুর রায়'-এর প্রতিনিধিত্ব করত।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জীবনী (سيرة الإمام أبي حنيفة):

- **নাম ও বংশ:** তাঁর নাম নোমান, পিতার নাম সাবিত। উপনাম আবু হানীফা। তিনি ৮০ হিজরি সনে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত। তাঁর দাদা যোজী হযরত আলী (রা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে পরিবারের জন্য দোয়া চেয়েছিলেন।

- **তাবেয়ী মর্যাদা:** তিনি সাহাবায়ে কেরামের যুগ পেয়েছিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) সহ কয়েকজন সাহাবীকে দেখেছেন এবং তাঁদের থেকে হাদীস শুনেছেন। তাই তিনি 'তাবেয়ী' হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

- **শিক্ষা ও সাধনা:** প্রথম জীবনে তিনি ইলমে কালাম বা তর্কশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। পরে তিনি ফিকহ শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি কুফার বিখ্যাত ফকিহ হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (রহ.)-এর নিকট দীর্ঘ ১৮ বছর ফিকহ শিক্ষা করেন। এছাড়াও তিনি ইমাম বাকির, ইমাম জাফর সাদিক ও আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহ.)-এর মতো মহান মনীষীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

- **ইন্তেকাল:** ১৫০ হিজরি সনে বাগদাদে তিনি ইন্তেকাল করেন। আব্বাসীয় খলিফা মানসুর তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্য চাপ দেন, কিন্তু তিনি দ্বীনের স্বার্থে তা প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হয় এবং সেখানেই বিষ প্রয়োগে শহীদ করা হয়।

তাঁর ফিকহী মাদ্রাসা বা স্কুল (مدرسته الفقهية): ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কুফায় একটি অনন্য শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেন, যা ফিকহ সংকলনের ইতিহাসে বিরল। তিনি এককভাবে ফতোয়া দেওয়ার পরিবর্তে 'শূরা' বা পরামর্শভিত্তিক একটি ফিকহী বোর্ড গঠন করেন। **১. বোর্ডের সদস্য:** তাঁর এই একাডেমিতে ৪০ জন শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদ ফকিহ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ (বিচার বিভাগ), ইমাম মুহাম্মদ (লিপিবদ্ধকার), ইমাম জুফার (কিয়াস

বিশারদ) ও ইমাম হাসান বিন জিয়াদ (রহ.)। ২. **পাঠদান পদ্ধতি:** তিনি ছাত্রদের সামনে একটি সমস্যা বা মাসআলা পেশ করতেন। ছাত্ররা কুরআন, সুন্নাহ ও আছারের আলোকে নিজ নিজ রায় পেশ করতেন। দীর্ঘ আলোচনার পর, যা কখনো কখনো এক মাস পর্যন্ত চলত, যখন একটি সর্বসম্মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত হতো, তখন তিনি ইমাম আবু ইউসুফকে বলতেন, *"এটি লিপিবদ্ধ কর।"* ৩. **বৈশিষ্ট্য:** তাঁর স্কুল ছিল মুক্ত চিন্তার অধিকারী। সেখানে দলিল ও যুক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।

হানাফী মাযহাবে 'রায়'-এর গুরুত্ব (أهمية الرأي في مذهبه): হানাফী মাযহাবকে 'আহলে রায়' (أهل الرأي) বলা হয়। এখানে 'রায়' অর্থ মনগড়া মত নয়, বরং এর অর্থ হলো 'সুস্থ বিবেক ও গভীর ইজতিহাদ'।

- **কুরআনের নির্দেশ:** আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ"* (হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা চিন্তা-গবেষণা বা কিয়াস কর।) [সূরা হাশর: ২] ইমাম আবু হানীফা এই আয়াতের ওপর ভিত্তি করে ফিকহে 'রায়' বা কিয়াসের ব্যাপক প্রচলন করেন।

- **১. নস-এর অনুপস্থিতিতে সমাধান:** যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহয় সরাসরি কোনো বিধান নেই, সেখানে ইমাম আবু হানীফা 'রায়' বা কিয়াসের মাধ্যমে সমাধান বের করতেন। তিনি নস-এর ইল্লত (কারণ) খুঁজে বের করতেন এবং নতুন সমস্যার সাথে তার তুলনা করতেন।

- **২. মাসআলা ইস্তিম্বাত:** কুরআনের আয়াত ও হাদীসগুলো অনেক সময় সংক্ষিপ্ত বা রূপক হয়। এর প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটনে 'রায়' বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। ইমাম আবু হানীফা হাদীসের শাব্দিক অর্থের চেয়ে হাদীসের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্যের দিকে বেশি নজর দিতেন।

- **৩. ফিকহুত তাকদীরি (কাল্পনিক ফিকহ):** 'রায়'-এর ব্যবহারের ফলে তিনি এমন সব সমস্যার সমাধান দিয়ে গেছেন যা তাঁর যুগে ঘটেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটতে পারে। একে 'ফিকহ ইফতিরাজি' বলে।

- **৪. ইসতিহসান:** 'রায়'-এর একটি বিশেষ রূপ হলো ইসতিহসান। অর্থাৎ জনকল্যাণের স্বার্থে বা শক্তিশালী কোনো দলিলের কারণে সাধারণ কিয়াস

বর্জন করে বিশেষ কোনো বিধান গ্রহণ করা। ইমাম আবু হানীফা বলতেন: *"ইসতিহসান হলো শরিয়তের প্রশস্ততা।"*

উপসংহার (خاتمة): ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি 'রায়' বা ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আইনকে একটি গতিশীল ও যুগোপযোগী ব্যবস্থায় রূপান্তর করেছেন। তাঁর ফিকহী মাদ্রাসা ছিল গণতন্ত্র ও জ্ঞানচর্চার এক উজ্জ্বল কেন্দ্র। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যথার্থই বলেছেন: *"النَّاسُ عِيَالٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ"* (ফিকহ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষ আবু হানীফার পরিবারভুক্ত বা মুখাপেক্ষী।)

প্রশ্ন-২১: ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) যে পদ্ধতিগত মূলনীতিগুলোর ওপর নির্ভর করেছিলেন, তা ব্যাখ্যা কর। বিশেষত 'আমালু আহলিল মদীনা' (মদীনার অধিবাসীদের কর্ম) এবং 'মাসালিহু মুরসালাহ' (জনকল্যাণ)-এর প্রামাণিকতার ওপর জোর দাও। (اشرح الأصول المنهجية التي اعتمد عليها الإمام مالك بن أنس رحمه الله، مع التركيز على حجية "عمل أهل المدينة" و "المصالح المرسلة".)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারার ইমাম এবং হিজরতের ভূমির ইলমের ধারক। তিনি ৯৩ হিজরি সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরি সনে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাযহাব 'মালিকী মাযহাব' নামে পরিচিত। ফিকহী বিধান নির্ণয়ে তিনি এমন কিছু স্বতন্ত্র উসূল বা মূলনীতি অনুসরণ করতেন, যা তাঁকে অন্য ইমামদের থেকে আলাদা করেছে। বিশেষ করে মদীনার আমল এবং জনকল্যাণমূলক নীতি তাঁর ফিকহের প্রাণ।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর পদ্ধতিগত মূলনীতি (الأصول المنهجية): ইমাম মালিক (রহ.) ফিকহী ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে নিচের উৎসগুলো অনুসরণ করতেন: ১. **আল-কুরআন (القرآن الكريم):** শরিয়তের প্রথম উৎস। ২. **আস-সুন্নাহ (السنة النبوية):** সহীহ হাদীস। তিনি মুতাওয়াতীর ও মাশহুর হাদীসের পাশাপাশি খবরে ওয়াহিদও গ্রহণ করতেন। ৩. **আমালু আহলিল মদীনা (عمل**

أهل المدينة): মদীনার অধিবাসীদের নিরবচ্ছিন্ন কর্ম। ৪. **কওলুস সাহাবী (قول الصحابي):** সাহাবীদের ফতোয়া। ৫. **আল-কিয়াস (القياس):** যখন নস পাওয়া যেত না, তখন তিনি কিয়াস করতেন। ৬. **আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ (المصالح المرسلة)**। ৭. **সাদ্দু যারায়ে (سد الذرائع)**।

প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী 'আমালু আহলিল মদীনা' ও 'মাসালিহু মুরসালাহ' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(১) আমালু আহলিল মদীনা (عمل أهل المدينة - Practice of the People of Madina): মালিকী মাযহাবের অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো মদীনার অধিবাসীদের আমলকে শরিয়তের শক্তিশালী দলিল হিসেবে গ্রহণ করা।

- **সংজ্ঞা:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে শুরু করে ইমাম মালিকের যুগ পর্যন্ত মদীনার মানুষ ধারাবাহিকভাবে যে আমল বা রীতিনীতি পালন করে আসছেন।

- **প্রামাণিকতা ও যুক্তি:** ইমাম মালিক (রহ.) বিশ্বাস করতেন যে, মদীনা হলো ওহী নাজিলের স্থান। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর প্রতিটি কাজ সরাসরি দেখেছেন এবং আমল করেছেন। তাঁদের সন্তানেরা (তাবেয়ীগণ) সেই আমল দেখে বড় হয়েছেন। তাই মদীনার সম্মিলিত আমল হলো *"রিওয়ায়াতুল আলফ আনিল আলফ"* (হাজার জন থেকে হাজার জনের বর্ণনা)। এটি একজন বা দুজন রাবীর বর্ণিত 'খবরে ওয়াহিদ' (একক হাদীস)-এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও ভুলমুক্ত। ইমাম মালিক বলতেন: *"মদীনার আমল হলো সুন্নাহর জীবন্ত দলিল।"*

- **প্রয়োগ:** যদি কোনো সহীহ হাদীস (খবরে ওয়াহিদ) মদীনার ব্যাপক আমলের বিপরীত হয়, তবে ইমাম মালিক মদীনার আমলকে প্রাধান্য দিতেন। যেমন—মদীনায় ওজনে বা পরিমাপে 'সা' এবং 'মুদ' নামক পাত্রের ব্যবহার তিনি সুন্নাহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

(২) আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ (المصالح المرسلة - Public Interest): 'মাসালিহ' শব্দটি 'মাসলাহাত' (কল্যাণ)-এর বহুবচন এবং 'মুরসালাহ' অর্থ যা শরিয়তে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

- **সংজ্ঞা:** এমন জনকল্যাণমূলক বিষয়, যা অর্জন করার বা যা থেকে ক্ষতি দূর করার ব্যাপারে শরিয়তে নির্দিষ্ট কোনো দলিল (আদেশ বা নিষেধ) নেই, কিন্তু তা শরিয়তের সাধারণ উদ্দেশ্যের (মাকাসidus Shariah) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- **প্রামাণিকতা:** আল্লাহ তায়ালা এই দ্বীনকে মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠিয়েছেন। আল্লাহ বলেন: *"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"* (আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।) [সূরা আম্বিয়া: ১০৭] তাই যে কাজে উম্মাহর সামষ্টিক কল্যাণ আছে, তা শরিয়তের অংশ হতে পারে।

- **শর্তাবলী:** ১. এটি কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমার বিরোধী হতে পারবে না। ২. এটি প্রকৃত কল্যাণ হতে হবে, নিছক ধারণা বা খেয়ালখুশি নয়। ৩. এটি ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং সার্বজনীন স্বার্থে হতে হবে।

- **উদাহরণ: ১. কুরআন সংকলন:** সাহাবীদের যুগে কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলন করা। রাসূল (সা.) এটি করার আদেশ দেননি, কিন্তু 'কুরআন হেফাজত'-এর বৃহত্তর স্বার্থে (মাসলাহাত) সাহাবীরা তা করেছিলেন। ২. **কর আরোপ:** রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ধনীদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা, যদি বাইতুল মাল শূন্য হয়ে যায় এবং দেশ আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে। ৩. **ট্রাফিক আইন:** সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক আইন মেনে চলা। এটি সরাসরি কুরআনে নেই, কিন্তু 'জীবন রক্ষা করা' শরিয়তের উদ্দেশ্য।

উপসংহার (خاتمة): ইমাম মালিক (রহ.)-এর এই দুটি উসুল প্রমাণ করে যে, তাঁর ফিকহ ছিল অত্যন্ত বাস্তবমুখী এবং সুন্নাহর গভীর অনুরাগী। 'আমালু আহলিল মদীনা'-কে তিনি সুন্নাহ সংরক্ষণের নিরাপদ দুর্গ মনে করতেন। অন্যদিকে, 'মাসালিহু মুরসালাহ' নীতির মাধ্যমে তিনি ইসলামী আইনকে এমন নমনীয়তা দান করেছেন, যা সব যুগে ও সব পরিস্থিতিতে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মালিক সম্পর্কে বলেছিলেন: *"إِذَا ذُكِرَ الْعُلَمَاءُ فَمَالِكٌ النَّجْمُ"* (যখন আলেমদের আলোচনা করা হয়, তখন মালিক হলেন নক্ষত্রতুল্য।)

প্রশ্ন-২২: ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী (রহ.) কোন মূলনীতিগুলোর ওপর নির্ভর করেছিলেন? তাঁর 'আল-রিসালাহ' গ্রন্থটি উসূলে ফিকহ শাস্ত্র সংকলনে কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল, তা ব্যাখ্যা কর। (ما هي الأصول التي اعتمد عليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله؟ وضح كيف أثر كتابه "الرسالة" في تدوين علم أصول الفقه.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ বা আইনশাস্ত্রের ইতিহাসে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহ.) [১৫০-২০৪ হি.] এক অনন্য প্রতিভার নাম। তিনি ছিলেন ফিকহ ও হাদীসের এক দুর্লভ সমন্বয়কারী। তাঁকে 'নাসিরুল হাদীস' বা হাদীসের সাহায্যকারী বলা হয়। তিনি এমন একসময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন ইসলামী বিশ্ব 'আহলে রায়' (যুক্তিবাদী) এবং 'আহলে হাদীস' (বর্ণবাদী)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। ইমাম শাফেয়ী তাঁর গভীর প্রজ্ঞা দিয়ে এই দুই ধারার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেন। তাঁর প্রণীত ফিকহী উসুল বা মূলনীতিগুলো অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং তাঁর রচিত গ্রন্থ **'আর-রিসালাহ' (الرسالة)** উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ফিকহী মূলনীতিসমূহ (أصول مذهب الإمام الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর ফিকহী ইজতিহাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি অনুসরণ করতেন। তিনি তাঁর কিতাব 'আল-উম্ম' এবং 'আর-রিসালাহ'-তে এই উসুলগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মাযহাবের মূল ভিত্তি পাঁচটি:

(১) কিতাবুল্লাহ বা আল-কুরআন (القرآن الكريم): ইমাম শাফেয়ীর মতে, শরিয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। তিনি কুরআনের আয়াত থেকে বিধান বের করার ক্ষেত্রে এর 'জাহির' বা বাহ্যিক অর্থের ওপর অটল থাকতেন, যতক্ষণ না তা রূপক হওয়ার কোনো দলিল পাওয়া যেত। তিনি কুরআনের 'আম' (সাধারণ) এবং 'খাস' (বিশেষ) আয়াতের পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন।

(২) সুন্নাতে রাসূল (السنة النبوية): দ্বিতীয় উৎস হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ। ইমাম শাফেয়ী সুন্নাহকে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে গ্রহণ করতেন। তাঁর বিখ্যাত নীতি ছিল: *"إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي"* (যখন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব।) তিনি 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনাকারীর হাদীস) গ্রহণ করার ক্ষেত্রে হানাফী বা মালিকীদের মতো অতিরিক্ত

শর্ত (যেমন—রাবী ফকিহ হওয়া বা মদীনার আমলের সাথে মিল থাকা) আরোপ করতেন না। সনদ সহীহ এবং মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) হওয়াই তাঁর কাছে যথেষ্ট ছিল।

(৩) আল-ইজমা (الإجماع): কুরআন ও সুন্নাহর পর তিনি 'ইজমা' বা উম্মাহর ঐকমত্যকে দলিল হিসেবে মানতেন। তবে তিনি ইজমার সংজ্ঞাকে খুব সীমিত ও শক্তিশালী করেছেন। তাঁর মতে, ইজমা হতে হবে এমন বিষয়ে যা সকলের জানা এবং যাতে কোনো দ্বিমত নেই।

(৪) সাহাবীদের ফতোয়া (أقوال الصحابة): যদি কোনো বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা না পাওয়া যেত, তবে তিনি সাহাবীদের ফতোয়া গ্রহণ করতেন। সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ থাকলে তিনি সেই মতটি গ্রহণ করতেন যা কিতাব ও সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী।

(৫) আল-কিয়াস (القياس): ইমাম শাফেয়ী কিয়াসকে সর্বশেষ দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। তবে তিনি কিয়াসের জন্য খুব কড়াকড়ি নিয়ম আরোপ করেছিলেন। তাঁর মতে, কিয়াস কেবল তখনই বৈধ যখন নতুন সমস্যাটির (ফার'র) ইল্লত বা কারণ মূল সমস্যার (আসলের) সাথে হুবহু মিলে যায়। তিনি যত্রতত্র কিয়াস বা রায় ব্যবহার করাকে পছন্দ করতেন না।

'ইসতিহসান' প্রত্যাখ্যান: ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হানাফী ও মালিকী মাযহাবে ব্যবহৃত **'ইসতিহসান' (জনকল্যাণে কিয়াস বর্জন)** নীতিকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলতেন: *"مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ"* (যে ব্যক্তি ইসতিহসান করল, সে যেন [আল্লাহর বিপরীতে] নতুন শরিয়ত রচনা করল।) তাঁর মতে, নস বা দলিল ছাড়া কেবল নিজের কাছে 'ভালো মনে হওয়া'র ভিত্তিতে বিধান দেওয়া শরিয়তে বৈধ নয়।

উসূলে ফিকহ সংকলনে 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থের প্রভাব (أثر "الرسالة" في تدوين أصول الفقه): ইমাম শাফেয়ী (রহ.) রচিত **'আর-রিসালাহ'** হলো উসূলে ফিকহ বা ইসলামী আইনতত্ত্বের ওপর রচিত বিশ্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এই কিতাবটি ফিকহ শাস্ত্রের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এর প্রভাব ও অবদান নিম্নরূপ:

(১) ফিকহী নীতিমালার বিধিবদ্ধকরণ: 'আর-রিসালাহ' রচনার আগে ফকিহগণ ইজতিহাদ করতেন কিন্তু তাঁদের ইজতিহাদের নিয়মকানুনগুলো লিখিত আকারে

ছিল না। ইমাম শাফেয়ী সর্বপ্রথম বিধান বের করার পদ্ধতিগুলো (যেমন—আম-খাস, মুতলাক-মুকাইয়্যিদান, নাসিখ-মানসুখ) সংজ্ঞা ও উদাহরণসহ লিপিবদ্ধ করেন। এর ফলে ইজতিহাদ একটি বিজ্ঞানসম্মত রূপ লাভ করে।

(২) হাদীসের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা: সে যুগে একদল লোক হাদীস বা সুন্নাহকে শরিয়তের উৎস হিসেবে মানতে অস্বীকার করছিল, আবার অনেকে কেবল মুতাওয়াতীর হাদীস মানত। 'আর-রিসালাহ'-তে ইমাম শাফেয়ী অকাট্য দলিলে প্রমাণ করেন যে, কুরআনের আনুগত্য করার অর্থই হলো সুন্নাহর আনুগত্য করা। আল্লাহ বলেন: *"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"* (রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।) [সূরা হাশর: ৭] তিনি 'খবরে ওয়াহিদ' বা একক হাদীসের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

(৩) কিয়াস ও রায়ের সীমারেখা নির্ধারণ: ইমাম শাফেয়ী লক্ষ্য করেন যে, অনেকে খেয়ালখুশিমতো 'রায়' বা যুক্তি ব্যবহার করছে। 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে তিনি কিয়াসের সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করেন এবং লাগামহীন যুক্তিকে শরিয়ত থেকে বাতিল ঘোষণা করেন।

(৪) আরবী ভাষার গুরুত্ব: তিনি প্রমাণ করেন যে, কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে হলে আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র (বালাগাত) জানা অপরিহার্য। তিনি আরবী ভাষার ব্যবহারবিধিকে উসুলের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন।

উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মূলনীতিগুলো ছিল ওহীনির্ভর এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। তাঁর রচিত 'আর-রিসালাহ' কেবল একটি বই নয়, বরং এটি ইসলামী আইনের সংবিধান। ফখরুদ্দিন রাযী (রহ.) যথার্থই বলেছেন: *"যুক্তিবিদ্যায় এরিস্টটলের অবস্থান যেমন, উসূলে ফিকহে ইমাম শাফেয়ীর অবস্থানও তেমন।"* এই কিতাবের মাধ্যমেই ফিকহ শাস্ত্র ব্যক্তিগত মতামতের গণ্ডি পেরিয়ে একটি সর্বজনীন বৈজ্ঞানিক রূপ লাভ করেছে।

প্রশ্ন-২৩: ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মাযহাবের মূলনীতিগুলো বিস্তারিত আলোচনা কর এবং তাঁর ফিকহে "হাদীসে নববী" ও "সাহাবীদের ফতোয়া"-এর অবদান তুলে ধরুন। (ناقش أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بالتفصيل، وبين مكانة "الحديث النبوي" و "فتاوى الصحابة" في فقهه.)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [১৬৪-২৪১ হি.] ছিলেন 'ইমামু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ' এবং হাদীস শাস্ত্রের মুকুটহীন সম্রাট। তিনি একাধারে বিশাল মুহাদ্দিস এবং গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন ফকিহ ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাব 'হাম্বলী মাযহাব' নামে পরিচিত। তাঁর ফিকহী পদ্ধতি ছিল অন্যান্য ইমামদের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন; তিনি মানুষের যুক্তি বা 'রায়'-এর চেয়ে হাদীস ও আছারের (বাণী) ওপর সর্বাধিক নির্ভর করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শরিয়তের মূল উৎস হলো ওহী, আর ওহীর ব্যাখ্যা একমাত্র রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর ফিকহী মূলনীতিসমূহ (أصول مذهب الإمام أحمد): ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ফিকহী উসুল বা মূলনীতি বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনো কিতাব লিখে যাননি। তবে তাঁর ফতোয়া, মাসআলা এবং ছাত্রদের সাথে কথোপকথন বিশ্লেষণ করে পরবর্তী যুগের হাম্বলী ফকিহগণ (বিশেষত আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ.) তাঁর পাঁচটি মৌলিক নীতি চিহ্নিত করেছেন:

(১) নস বা টেক্সট (النصوص - কুরআন ও সুন্নাহ): ইমাম আহমদের ফিকহের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হলো 'নস'। অর্থাৎ কুরআনের আয়াত অথবা সহীহ হাদীস। যদি কোনো মাসআলায় স্পষ্ট নস পাওয়া যেত, তবে তিনি অন্য কারো মত, ইজতিহাদ বা কিয়াসের দিকে তাকাতেন না। এমনকি সাহাবীদের আমল বা ইজমাও যদি সহীহ হাদীসের বিরোধী মনে হতো, তিনি হাদীসকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁর কাছে হাদীসের মর্যাদা ছিল প্রশ্নাতীত।

(২) সাহাবীদের ফতোয়া (فتاوى الصحابة): নস-এর পরে তিনি সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়াকে স্থান দিতেন। তিনি সাহাবীদের ফতোয়াকে দুই ভাগে ভাগ করতেন:

- **ক. ইজমা বা ঐকমত্য:** যদি কোনো বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে কোনো মতভেদ না থাকত এবং সবাই একমত হতেন, তবে তিনি তা অকাট্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন।

- **খ. মতভেদপূর্ণ বিষয়:** যদি সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ থাকত, তবে তিনি নিজ থেকে কোনো নতুন মত তৈরি করতেন না। বরং সাহাবীদের বর্ণিত মতগুলোর মধ্য থেকেই একটি মত বেছে নিতেন, যেটি কুরআন ও সুন্নাহর বেশি কাছাকাছি। তিনি বলতেন: *"أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ مُخْتَلِفَةٌ، وَنَحْنُ نَتَّبِعُ الْأَقْرَبَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ"* (সাহাবীদের বক্তব্য বিভিন্ন রকম, আমরা সেটাই অনুসরণ করি যা কিতাব ও সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী।)

(৩) মুরসাল ও যয়িফ হাদীস (الحديث المرسل والضعيف): ইমাম আহমদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি 'কিয়াস' বা যুক্তির ওপর 'যয়িফ' (দুর্বল) হাদীসকে প্রাধান্য দিতেন। এখানে যয়িফ বলতে তিনি এমন হাদীস বুঝিয়েছেন যা 'মুনকার' বা 'বাতিল' নয়, বরং যার সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে কিন্তু তা আমলযোগ্য। তিনি বলতেন: *"ضَعِيفُ الْحَدِيثِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الرَّأْيِ"* (আমার কাছে মানুষের রায় বা যুক্তির চেয়ে দুর্বল হাদীসও অধিক প্রিয়।) কারণ, দুর্বল হাদীসেও রাসূল (সা.)-এর কথা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু মানুষের যুক্তিতে ভুলের সম্ভাবনা নিশ্চিত।

(৪) কিয়াস (القياس): তিনি কিয়াসকে চতুর্থ স্তরে স্থান দিয়েছেন। তিনি কিয়াসকে কেবল 'জরুরত' বা অপারগ অবস্থার দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন। যখন কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবীর ফতোয়া বা কোনো আসার পাওয়া যেত না, কেবল তখনই তিনি কিয়াস করতেন। তিনি কিয়াস ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

(৫) সাদ্দু যারায়ে (سد الذرائع): পাপের পথ বন্ধ করা। যে কাজ বাহ্যত বৈধ কিন্তু তা হারামের দিকে নিয়ে যায়, ইমাম আহমদ তা নিষিদ্ধ করতেন। যেমন— সুদের হিলা-বাহানা বন্ধ করার ক্ষেত্রে তিনি কঠোর ছিলেন।

হাম্বলী ফিকহে 'হাদীসে নববী'-এর অবস্থান (مكانة الحديث النبوي): হাম্বলী মাযহাবকে মূলত 'আসহাবুল হাদীস' বা হাদীসপন্থীদের ফিকহ বলা হয়। ইমাম আহমদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'আল-মুসনাদ' (المسند)**-এ প্রায় ৪০,০০০ হাদীস

সংকলন করেছেন। ফিকহী বিধান নির্ণয়ে হাদীসের প্রতি তাঁর নির্ভরতা ছিল নিরঙ্কুশ।

- **নিঃশর্ত গ্রহণ:** অন্যান্য ইমামগণ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করতেন (যেমন—হানাফীগণ 'উমুমে বালওয়া'-র ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ নিতেন না, মালিকীগণ মদীনার আমলের বিরোধী হলে নিতেন না)। কিন্তু ইমাম আহমদ হাদীস সহীহ বা হাসান হলেই তা বিনা শর্তে গ্রহণ করতেন।

- **রায়ের বিলুপ্তি:** রাসূল (সা.)-এর বাণীর সামনে তিনি কারো ইজতিহাদ বা যুক্তিকে মূল্য দিতেন না। তাঁর মূলনীতি ছিল: *"হাদীস থাকতে কোনো রায় নেই।"*

হাম্বলী ফিকহে 'সাহাবীদের ফতোয়া'-এর অবস্থান (مكانة فتاوى الصحابة): ইমাম আহমদ (রহ.) বিশ্বাস করতেন যে, সাহাবায়ে কেরাম ওহী নাজিলের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) সবচেয়ে ভালো বুঝতেন। তাই তিনি সাহাবীদের ফতোয়াকে সাধারণ কিয়াসের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন।

- **তাকলীদ নয়, ইত্তিবা:** তিনি সাহাবীদের অনুসরণকে অন্ধ তাকলীদ মনে করতেন না, বরং একে সুন্নাহরই অংশ মনে করতেন। রাসূল (সা.) বলেছেন: *"عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ"* (তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরবর্তী হেদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো।) [আবু দাউদ, তিরমিযী] এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করেই তিনি সাহাবীদের ফতোয়াকে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দিতেন।

উপসংহার (خاتمة): ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ফিকহী পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সতর্কতা ও হাদীসনির্ভর। তিনি শরিয়তকে মানুষের যুক্তি বা বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেননি। তাঁর মাযহাবে 'হাদীসে নববী' হলো শরীরের রুহের মতো এবং 'সাহাবীদের ফতোয়া' হলো সেই রুহের ধারক। এ কারণেই হাম্বলী ফিকহকে 'সুন্নাহর বিশুদ্ধতম নির্যাস' বা 'ফিকহুল আছার' বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২৪: ইমামের হাত ধরে প্রতিষ্ঠার পর সংকলন, সংশোধন ও স্থিতিশীলতা লাভ পর্যন্ত হানাফী মাযহাবের স্তরগুলো অনুসন্ধান (তাতাব্বু') কর। (تتبع أطوار المذهب الحنفي بدءا من مرحلة التأسيس على يد الإمام ومرورا بمرحلة التدوين والتنقيح حتى الاستقرار.)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফী মাযহাব মুসলিম বিশ্বের প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক অনুসৃত ফিকহী মাযহাব। ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত এই মাযহাবটি একটি ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে। এই মাযহাবের বিকাশকে প্রধানত তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়: প্রতিষ্ঠার যুগ (তাদরিস ও তাসিস), সংকলনের যুগ (তাদবিন) এবং সংশোধন ও স্থিতিশীলতার যুগ (তানকিহ ও ইস্তিকবার)। প্রতিটি স্তরেই আলেমগণ এই মাযহাবকে সমৃদ্ধ করতে অনন্য অবদান রেখেছেন।

প্রথম স্তর: প্রতিষ্ঠার যুগ (طور التأسيس): এই যুগের সময়কাল হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ (ইমাম আবু হানীফার সময়কাল)। কুফা নগরীতে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) [৮০-১৫০ হি.] এই মাযহাবের গোড়াপত্তন করেন।

- **ফিকহী একাডেমি:** ইমাম আবু হানীফা একাই ফতোয়া দিতেন না। তিনি ৪০ জন শীর্ষস্থানীয় মুজতাহিদ ছাত্রকে নিয়ে একটি বোর্ড বা একাডেমি গঠন করেন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম জুফার ও হাসান বিন জিয়াদ (রহ.)।
- **পদ্ধতি:** তিনি একটি মাসআলা মজলিসে পেশ করতেন। ছাত্ররা কুরআন, সুন্নাহ ও কিয়াসের আলোকে নিজ নিজ রায় পেশ করতেন। দীর্ঘ বিতর্ক ও পর্যালোচনার পর যখন সবাই একমত হতেন বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মত পাওয়া যেত, তখন ইমাম আবু হানীফা বলতেন: *"এটি লিপিবদ্ধ কর।"*
- **বৈশিষ্ট্য:** এই যুগে ফিকহ ছিল অত্যন্ত গতিশীল এবং শুরাভিত্তিক। এটি কোনো একক ব্যক্তির মতবাদ ছিল না, বরং এটি ছিল সামষ্টিক ইজতিহাদের ফসল।

দ্বিতীয় স্তর: সংকলন ও বিস্তারের যুগ (طور التدوين والانتشار): ইমাম আবু হানীফার ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্ররা এই মাযহাবকে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। এই স্তরের প্রধান স্থপতি হলেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-

শায়বানী (রহ.) [১৩২-১৮৯ হি.]। তাঁর সংকলিত কিতাবগুলোই হানাফী মাযহাবের মূল ভিত্তি। তিনি মাসআলাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করে সংকলন করেন:

(১) জাহিরুর রিওয়ায়াহ (ظاهر الرواية - Manifest Narrations): এগুলো হলো মাযহাবের ভিত্তি বা 'উসুল'। এই কিতাবগুলোর মাসআলা ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ছাত্রদের থেকে 'মুতাওয়াতীর' বা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। এই কিতাবগুলো সংখ্যায় ৬টি:

- আল-মাবসূত (المبسوط) বা আল-আসাল।
- আল-জামি'উস সগির (الجامع الصغير)।
- আল-জামি'উল কবির (الجامع الكبير)।
- আস-সিয়ারুস সগির (السير الصغير)।
- আস-সিয়ারুল কবির (السير الكبير)।
- আজ-জিয়াদাত (الزيادات)। হানাফী মাযহাবে ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এই কিতাবগুলোর ওপরই নির্ভর করা হয়।

(২) নাওয়াদির (النوادر): ইমাম মুহাম্মদের লেখা অন্যান্য কিতাব (যেমন—হারুনিয়াত, কিসানিয়াত) বা অন্য ছাত্রদের (যেমন—হাসান বিন জিয়াদ) বর্ণনা, যা জাহিরুর রিওয়ায়াহর মতো শক্তিশালী সনদে বর্ণিত নয়।

তৃতীয় স্তর: সংশোধন ও স্থিতিশীলতার যুগ (طور التنقيح والاستقرار): হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে এই যুগের সূচনা হয়। এই স্তরের আলেমগণকে 'মুতায়াক্খিরিন' বা পরবর্তী যুগের ফকিহ বলা হয়। তাঁদের কাজ ছিল মাযহাবের ভেতরের মতভেদ দূর করা, শক্তিশালী মত (রাজিহ) নির্ধারণ করা এবং নতুন সমস্যার সমাধান দেওয়া।

- **সংক্ষিপ্তকরণ ও ব্যাখ্যা:** এই যুগে ইমাম মুহাম্মদের বিশাল গ্রন্থভাণ্ডারকে সংক্ষিপ্ত করে 'মুখতাসার' বা 'মতন' রচনা করা হয়। যেমন—ইমাম কুদুরী (রহ.)-এর **'মুখতাসারুল কুদুরী'**। পরবর্তীতে ইমাম সারাখসী (রহ.)

'আল-মাবসুত' নামে ৩০ খণ্ডের বিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন যা হানাফী ফিকহের এনসাইক্লোপিডিয়া।

- **উসুল ও ফতোয়া নির্ধারণ:** এই স্তরের ফকিহগণ (যেমন—ইমাম তাহাবী, কারখী, জাসসাস ও মারগিনানী) মাযহাবের উসুল বা মূলনীতিগুলোকে সুবিন্যস্ত করেন। তাঁরা নির্ধারণ করেন যে, ইমাম আবু হানীফা এবং সাহেবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মতের মধ্যে বিরোধ হলে কোন মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হবে।

- **ফতোয়ার পরিভাষা:** এই যুগে 'মুফতি বিহি' (যার ওপর ফতোয়া), 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' এবং 'নাওয়াদির'-এর পার্থক্য স্পষ্ট করা হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের লেখক বুরহানউদ্দিন আল-মারগিনানী (রহ.) হানাফী মাযহাবের দলিল ও যুক্তিগুলোকে চূড়ান্ত রূপ দেন।

উপসংহার (خاتمة): হানাফী মাযহাবের এই ক্রমবিকাশ প্রমাণ করে যে, এটি কোনো স্থবির মতবাদ নয়। প্রতিষ্ঠার যুগে এটি ছিল আলোচনার টেবিলে, সংকলনের যুগে তা কিতাবের পাতায় লিপিবদ্ধ হয় এবং স্থিতিশীলতার যুগে তা একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় ও বিচারিক আইনে (Code of Law) পরিণত হয়। আব্বাসীয় ও উসমানী খিলাফতের রাষ্ট্রীয় মাযহাব হওয়ার কারণে হানাফী ফিকহ তার প্রয়োগিক সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ"* (আর যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের [সাহাবী ও তাবেয়ীদের] অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।) [সূরা তাওবা: ১০০] হানাফী মাযহাব সেই নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণেরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন-২৫: মালেকী মাযহাবের প্রধান শরয়ী ও ফিকহী প্রভাবগুলো মাগরিব (পশ্চিম) ও আন্দালুসের দেশগুলোতে আলোচনা কর এবং তাঁর পরবর্তী যুগের প্রধান আলেমদের উল্লেখ কর। (تحدث عن أهم الآثار التشريعية والفقهية للمذهب المالكي على بلاد المغرب والأندلس، واذكر أبرز علمائه المتأخرين.)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম দারুল হিজরাহ মালিক ইবনে আনাস (রহ.) [৯৩-১৭৯ হি.] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মালিকী মাযহাব মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রধান ফিকহী মাযহাব। মদীনা মুনাওয়ারায় উৎপত্তি হলেও এই মাযহাবের ব্যাপক বিস্তার ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায় উত্তর আফ্রিকা (মাগরিব) এবং স্পেনে (আন্দালুস)। মাগরিব ও আন্দালুসের বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন এবং সামাজিক জীবনে মালিকী মাযহাবের প্রভাব ছিল অপরিসীম। মদীনার 'আমল' বা কর্মপদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই মাযহাবটি ওই অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় ঐক্যের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল।

মাগরিব ও আন্দালুসে মালিকী মাযহাবের বিস্তার: ইমাম মালিকের জীবদ্দশাতেই তাঁর ছাত্ররা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মদীনায় আসতেন। বিশেষ করে মিসর, কায়রুয়ান (তিউনিসিয়া) এবং আন্দালুস থেকে আগত ছাত্ররা মদীনায় শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে মালিকী ফিকহ প্রচার করেন। আন্দালুসের বিখ্যাত ফকিহ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আল-লাইসি এবং উত্তর আফ্রিকার আসাদ ইবনে ফুরাত ও সাহনুন (রহ.)-এর প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলে মালিকী মাযহাব দ্রুত প্রসার লাভ করে। উমাইয়া শাসনামলে আন্দালুসে এবং পরবর্তীতে আলমুরাবিতুন ও আলমুওয়াহহিদুন শাসনামলে মাগরিব অঞ্চলে মালিকী মাযহাব রাষ্ট্রীয় মাযহাবের মর্যাদা পায়।

শরয়ী ও ফিকহী প্রভাবসমূহ (الآثار التشريعية والفقهية):

(১) বিচার ব্যবস্থার একীকরণ (توحيد القضاء): মাগরিব ও আন্দালুসে মালিকী মাযহাবের সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিল বিচারিক স্থিতিশীলতা। কাজি বা বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে মালিকী মাযহাবের পণ্ডিতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। এর ফলে বিচারালয়ে রায়ের ক্ষেত্রে একরূপতা (Consistency) তৈরি হয়। বিচারকরা 'আল-মুদাওয়ানাহ' এবং 'আল-মুওয়াত্তা'-এর ওপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করতেন। ফলে বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) ফতোয়া প্রদানে শৃঙ্খলা (ضبط الإفتاء): মালিকী মাযহাবের ফকিহগণ ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম মেনে চলতেন। তাঁরা মাযহাবের 'মাশহুর' (বিখ্যাত) বা 'রাজিহ' (প্রাধান্যপ্রাপ্ত) মতের বাইরে ফতোয়া দেওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন। আন্দালুসে বিচারক ও মুফতিদের জন্য নির্দিষ্ট গাইডলাইন ছিল যে, তাঁরা যেন 'শায' বা বিচ্ছিন্ন মতের ওপর আমল না করেন। এর ফলে ধর্মীয় অরাজকতা রোধ করা সম্ভব হয়।

(৩) আমালু আহলিল মদীনার প্রভাব (تأثير عمل أهل المدينة): মালিকী ফিকহের অন্যতম উসুল 'আমালু আহলিল মদীনা' (মদীনার অধিবাসীদের আমল)-কে মাগরিব ও আন্দালুসের মানুষ সাদরে গ্রহণ করে। তারা মনে করত, মদীনার আমল মানেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর জীবন্ত রূপ। এই বিশ্বাস তাদের ইবাদত ও মুআমালাতে মদীনার আদল তৈরি করতে সাহায্য করে।

(৪) আইনশাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা (التدوين الفقهي): মালিকী মাযহাবের প্রভাবে এই অঞ্চলে বিশাল ফিকহী সাহিত্য গড়ে ওঠে। ইবনে রুশদ, ইবনে বাত্তাল, এবং ইমাম শাতিবীর মতো পণ্ডিতরা ফিকহ, উসুলে ফিকহ এবং মাকাসidus Shariah (শরিয়তের উদ্দেশ্য) নিয়ে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। বিশেষ করে ইমাম শাতিবীর **'আল-মুওয়াফাকাত' (الموافقات)** গ্রন্থটি ফিকহী দর্শনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

(৫) সামাজিক সংহতি (التماسك الاجتماعي): একই মাযহাব অনুসরণের ফলে মাগরিব ও আন্দালুসের মুসলিম সমাজের মধ্যে গভীর ঐক্য গড়ে ওঠে। ফিকহী মতভেদ কম থাকায় সামাজিক বিবাদ হ্রাস পায়। মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ওয়াকফ পরিচালনার ক্ষেত্রে মালিকী আইন কঠোরভাবে মানা হতো, যা জনকল্যাণমূলক কাজে গতি এনেছিল।

মালিকী মাযহাবের পরবর্তী যুগের (মুতাআখখিরিন) প্রধান আলেমগণ (أبرز العلماء المتأخرين): ইমাম মালিকের যুগের পরে মাগরিব ও আন্দালুসে অসংখ্য বরেণ্য আলেম জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা মালিকী ফিকহকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো:

১. ইমাম ইবনে আব্দুল বার (মৃত ৪৬৩ হি.): তিনি আন্দালুসের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ। তাঁর রচিত **'আত-তামহীদ' (التمهيد)** এবং **'আল-ইস্তিজকার'**

(الاستذكار) ইমাম মালিকের 'মুওয়াত্তা'-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোর অন্যতম। তাঁকে 'মাগরিবের হাফেজে হাদীস' বলা হয়।

২. **ইমাম আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী (মৃত ৪৭৪ হি.):** তিনি ছিলেন আন্দালুসের একজন শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক ও ফকিহ। তাঁর কিতাব **'আল-মুনতাকা' (المنتقى)** মালিকী ফিকহের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

৩. **ইমাম কাযী ইয়ায (মৃত ৫৪৪ হি.):** তিনি ছিলেন মাগরিবের (মরক্কো) বিখ্যাত আলেম। তাঁর রচিত **'আশ-শিফা' (الشفا)** সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ এবং **'তারতিবুল মাদারিক' (ترتيب المدارك)** মালিকী মাযহাবের আলেমদের জীবনীকোষ হিসেবে খ্যাত।

৪. **ইমাম ইবনে রুশদ আল-হাফিদ (মৃত ৫৯৫ হি.):** তিনি ছিলেন আন্দালুসের কর্ডোভার কাজি এবং বিখ্যাত দার্শনিক। তাঁর রচিত **'বিদাআইতুল মুজতাহিদ' (بداية المجتهد)** তুলনামূলক ফিকহের (ফিকহুল মুকারান) একটি অনন্য গ্রন্থ, যেখানে তিনি মতভেদের কারণগুলো অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

৫. **ইমাম আল-কুরতুবী (মৃত ৬৭১ হি.):** কুরআনের বিখ্যাত তাফসিরকারক। তাঁর তাফসির গ্রন্থ **'আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন' (الجامع لأحكام القرآن)** মালিকী ফিকহের দলিলাদি বিশ্লেষণে শ্রেষ্ঠ।

৬. **ইমাম আশ-শাতিবী (মৃত ৭৯০ হি.):** তিনি গ্রানাডার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর **'আল-মুওয়াফাকাত'** উসুলে ফিকহ এবং মাকাসিদে শরিয়াহর ওপর রচিত কালজয়ী গ্রন্থ। এছাড়াও বিদআতের বিরুদ্ধে তাঁর **'আল-ই'তিসাম' (الاعتصام)** গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ।

উপসংহার (خاتمة): মাগরিব ও আন্দালুসে মালিকী মাযহাব কেবল একটি ফিকহী মতবাদ ছিল না, বরং এটি ছিল সেখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি। সেখানকার ওলামায়ে কেরাম ইমাম মালিকের উসুলকে এমনভাবে প্রয়োগ করেছিলেন যে, তা বিচারালয় থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁদের লিখিত গ্রন্থগুলো আজও ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য অমূল্য সম্পদ।

প্রশ্ন-২৬: ইমাম শাফেয়ীর জীবন হিজাজ, ইরাক ও মিসরের মধ্যে কীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর এবং কীভাবে এটি তাঁর 'আল-কাদীম' (পুরোনো) এবং 'আল-জাদীদ' (নতুন) মতামতের পার্থক্যে প্রভাব ফেলেছিল। (بين كيف كانت حياة الإمام الشافعي تنقلا بين الحجاز والعراق ومصر، وكيف أثر ذلك في اختلاف آرائه بين "القديم" و "الجديد".)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহ.) [১৫০-২০৪ হি.] ছিলেন ফিকহ জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন 'নাসিরুল হাদীস' (হাদীসের সাহায্যকারী) এবং ফিকহ ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয়কারী। তাঁর জ্ঞানান্বেষণের সফর ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। তিনি মক্কা ও মদীনায় (হিজাজ) বড় হয়েছেন, ইরাকের বাগদাদে জ্ঞানচর্চা করেছেন এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে মিসরে স্থায়ী হয়েছেন। এই ভৌগোলিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্থানান্তর তাঁর ফিকহী চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যার ফলে শাফেয়ী মাযহাবে 'কওল কাদীম' (পুরোনো মত) এবং 'কওল জাদীদ' (নতুন মত)-এর সৃষ্টি হয়েছে।

১. হিজাজ বা মক্কা-মদীনার জীবন (المرحلة الحجازية): ইমাম শাফেয়ী গাজায় জন্মগ্রহণ করলেও শৈশবেই মক্কায় চলে আসেন। সেখানে তিনি বিশুদ্ধ আরবী ভাষা ও কবিতা শিক্ষা করেন। এরপর তিনি ফিকহ ও হাদীস শিক্ষার জন্য মদীনায় ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর সান্নিধ্যে যান।

- **প্রভাব:** মদীনায় তিনি 'আহলুল হাদীস'-এর ফিকহ বা মদীনার ফিকহ আয়ত্ত করেন। তিনি ইমাম মালিকের 'মুওয়াত্তা' মুখস্থ করেন এবং তাঁর উসুলগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করেন। এই পর্যায়টি ছিল তাঁর ফিকহী জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর।

২. ইরাক বা বাগদাদের জীবন (المرحلة العراقية - القول القديم): ইমাম মালিকের ইন্তেকালের পর তিনি সরকারি কাজে ইয়েমেনে যান এবং পরে রাজনৈতিক কারণে বাগদাদে নীত হন। সেখানে তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর প্রধান ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.)-এর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করেন। তিনি ইরাকে দুইবার সফর করেন এবং দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন।

- **আল-কওলুল কাদীম (পুরাতন মত):** ইরাকে অবস্থানকালে তিনি হিজাজের 'হাদীসপন্থী' ফিকহ এবং ইরাকের 'যুক্তিপন্থী' (আহলে রায়)

ফিকহের মধ্যে তুলনা করার সুযোগ পান। এখানে তিনি যে ফতোয়া বা কিতাব রচনা করেন, তাকে 'আল-কওলুল কাদীম' বলা হয়।

- **গ্রন্থ:** এই সময়ে তিনি **'আল-হুজ্জাহ' (الحجة)** বা 'কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল ইরাক' রচনা করেন।
- **বৈশিষ্ট্য:** এই মতামতে ইরাকী ফিকহ বা কিয়াসের কিছুটা প্রভাব ছিল এবং তিনি সাহাবীদের কিছু আমল সম্পর্কে তখনো অবহিত ছিলেন না যা তিনি পরে জেনেছেন। তাঁর এই মতগুলো বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, কারাবিসী ও জাফরান (রহ.)।

৩. মিসরের জীবন (المرحلة المصرية - القول الجديد): ১৯৯ হিজরিতে ইমাম শাফেয়ী ইরাক ত্যাগ করে মিসরে হিজরত করেন এবং জীবনের শেষ ৪ বছর (২০৪ হিজরি পর্যন্ত) সেখানেই কাটান। মিসরে আসার পর তাঁর চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আসে।

- **আল-কওলুল জাদীদ (নতুন মত):** মিসরে তিনি নতুন পরিবেশ, নতুন সামাজিক প্রথা এবং অনেক নতুন হাদীস ও আছারের সন্ধান পান। বিশেষ করে মিসরের বিখ্যাত ফকিহ আল-লাইছ বিন সা'দ (রহ.)-এর ফিকহ বিশ্লেষণ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর ইরাকী মতগুলো পুনর্বিবেচনা করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তন করেন। একেই 'আল-কওলুল জাদীদ' বলা হয়।
- **গ্রন্থ:** এই পর্যায়ে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ **'কিতাবুল উম্ম' (كتاب الأم)** রচনা করেন এবং উসুলে ফিকহের কিতাব **'আর-রিসালাহ' (الرسالة)** নতুন করে সম্পাদনা করেন।
- **বর্ণনাকারী:** মিসরে তাঁর এই নতুন মতগুলো প্রচার করেছেন—ইমাম মুযানী, বুওয়াইতী ও রাবী আল-জিজী (রহ.)।

মতামত পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব (أسباب التغير وأثره):

(১) নতুন হাদীস ও আছার লাভ: ইরাকে থাকার সময় তিনি যেসব হাদীস জানতেন না, মিসরে আসার পর অনেক হাফেজে হাদীসের সাক্ষাৎ পান এবং নতুন সহীহ হাদীস জানতে পারেন। ইমাম শাফেয়ীর মূলনীতি ছিল: "إِذَا صَحَّ

"اَلْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي" (যখন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব।) তাই হাদীস পাওয়ার পর তিনি নিজের রায় বা কিয়াস ত্যাগ করে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

(২) স্থান ও কালের পরিবর্তন (تغير المكان والزمان): ইরাক ও মিসরের আবহাওয়া, মানুষের খাদ্যাভ্যাস, পরিমাপ পদ্ধতি এবং সামাজিক প্রথা (উরফ) ভিন্ন ছিল। ফিকহী বিধান অনেক সময় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়। যেমন—'আকিলার' (রক্তপণ পরিশোধকারী আত্মীয়) সংজ্ঞা ইরাক ও মিসরে গোত্রপ্রথার ভিন্নতার কারণে ভিন্ন হতে পারে। বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করে তিনি ফতোয়া পরিবর্তন করেছেন।

(৩) ইজতিহাদী পরিপক্কতা (نضج الاجتهاد): বয়স ও অভিজ্ঞতার সাথে সাথে মুজতাহিদের জ্ঞানের গভীরতা বাড়ে। মিসরে যাওয়ার পর ইমাম শাফেয়ীর ইজতিহাদী শক্তি পূর্ণতা পায়। তিনি নিজেই বলেছেন, *"আমি বাগদাদে যা লিখেছি তা থেকে আমি ফিরে এসেছি (বাতিল করেছি), যদি কেউ তা বর্ণনা করে তবে সে আমার পক্ষ থেকে মিথ্যা বলল।"*

পার্থক্য:

- **কাদীম:** কিয়াসের ব্যবহার তুলনামূলক বেশি ছিল এবং কিছু মুরসাল হাদীস গ্রহণ করা হতো।
- **জাদীদ:** কিয়াসের শর্ত কঠোর করা হয়েছে, ইসতিহসান প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং কেবল সহীহ মুত্তাসিল হাদীসের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

উপসংহার (خاتمة): ইমাম শাফেয়ীর জীবনের এই ভ্রমণ এবং মতের পরিবর্তন প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন সত্যের একনিষ্ঠ অনুসন্ধানী। তিনি অন্ধভাবে নিজের মতের ওপর অটল থাকেননি। বর্তমানে 'শাফেয়ী মাযহাব' বলতে মূলত তাঁর মিসরীয় বা 'জাদীদ' মতকেই বোঝায়। তবে মাযহাবের পরবর্তী ফকিহগণ প্রায় ১৭ থেকে ২০টি মাসআলায় কাদীম মতকে অধিক শক্তিশালী মনে করে গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর এই নমনীয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সততা ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন-২৭: অভিধান ও পরিভাষায় 'তাকলীদ' (অনুসরণ)-এর ধারণা ব্যাখ্যা কর এবং এর প্রকারভেদ কী? ব্যক্তিগত তাকলীদ ও কোনো নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব মেনে চলার বিধান দলীলসহ বর্ণনা কর। (اشرح مفهوم "التقليد" لغة واصطلاحا، وما هي أقسامه؟ بين حكم التقليد الشخصي والتزام بمذهب إمام معين مع الأدلة.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তে সকল মানুষ সমান জ্ঞানের অধিকারী নয়। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি বিধান বের করার যোগ্যতা বা 'ইজতিহাদ' করার ক্ষমতা সবার থাকে না। তাই যারা মুজতাহিদ নন, তাদের জন্য মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা অপরিহার্য। এই অনুসরণকেই পরিভাষায় 'তাকলীদ' বলা হয়। তাকলীদ ও মাযহাব মানা দ্বীন পালনের একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি, যা উম্মাহকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে।

তাকলীদ-এর পরিচয় (تعريف التقليد):

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** তাকলীদ শব্দটি আরবী 'কিলাদাহ' (قِلَادَة) মূল ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো গলায় হার পরানো, রশি বাঁধা বা দায়িত্ব অর্পণ করা। আরবের লোকেরা উটের গলায় রশি পরানোকে 'তাকলীদ' বলত। রূপক অর্থে, যে ব্যক্তি তাকলীদ করে, সে যেন তার শরয়ী দায়িত্বের রশি মুজতাহিদের গলায় পরিয়ে দিল এবং তাকে পথপ্রদর্শক মানল।

- **পারিভাষিক অর্থ (التعريف الاصطلاحي):** উসুলবিদদের মতে: *"الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مُلْزِمَةٍ"* (বিনা দলিলে অন্যের কথার ওপর আমল করা।) সহজ কথায়, সাধারণ মানুষের জন্য মুজতাহিদের বা ফকিহদের মতামত অনুযায়ী আমল করা, তার বিস্তারিত দলিল অনুসন্ধান ব্যতিরেকে। কারণ দলিল বোঝা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাকলীদের প্রকারভেদ (أقسام التقليد): তাকলীদ প্রধানত দুই প্রকার: ১. **তাকলীদে আম (التقليد العام) বা সাধারণ তাকলীদ:** নির্দিষ্ট কোনো একজন ইমাম বা মাযহাবকে মান্য না করা। বরং যখন যে আলেমের কাছে সুবিধা, তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করা। এটি সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগে প্রচলিত ছিল। ২. **তাকলীদে শখছি (التقليد الشخصي) বা ব্যক্তিগত তাকলীদ:** নির্দিষ্ট একজন

মুজতাহিদ ইমামের (যেমন—ইমাম আবু হানীফা বা ইমাম শাফেয়ী) মাযহাবকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা এবং অন্য মাযহাবের দিকে না যাওয়া।

তাকলীদের শরয়ী হুকুম (الحكمة الشرعي): শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষ দুই শ্রেণীর:

- **মুজতাহিদ (গবেষক):** যার কুরআন-হাদীস থেকে বিধান বের করার পূর্ণ যোগ্যতা আছে। তার জন্য তাকলীদ করা হারাম। তাকে নিজের গবেষণামতো চলতে হবে।
- **গাইরে মুজতাহিদ (সাধারণ মানুষ):** যার ইজতিহাদ করার ক্ষমতা নেই। তার জন্য তাকলীদ করা ওয়াজিব।

দলিল: আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"* (সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো।) [সূরা নহল: ৪৩] এই আয়াতে অজ্ঞদের জন্য জ্ঞানীদের অনুসরণ আবশ্যক করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত তাকলীদ বা নির্দিষ্ট মাযহাব মানার বিধান (حكم التقليد الشخصي): হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে ওলামায়ে কেরাম ও ফকিহগণ 'ব্যক্তিগত তাকলীদ' বা নির্দিষ্ট একটি মাযহাব মেনে চলাকে ওয়াজিব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছেন। বিশেষ করে বর্তমান যুগে এটি অত্যন্ত জরুরি।

দলিল ও যুক্তি: ১. প্রবৃত্তির অনুসরণ রোধ (سد باب اتباع الهوى): যদি মানুষকে নির্দিষ্ট মাযহাব মানতে বাধ্য না করা হয়, তবে তারা নিজেদের সুবিধামতো একেক সময় একেক ইমামের সহজ মতটি গ্রহণ করবে। একে 'তালফীক' বা 'তাতাব্বু আর-রুখস' (সহজ খোঁজা) বলে। সালাফগণ বলেছেন: *"مَنْ تَتَبَّعَ رُخَصَ الْعُلَمَاءِ تَزَنْدَقَ"* (যে ব্যক্তি আলেমদের কেবল সহজ মতগুলো খুঁজে বেড়ায়, সে জিন্দিক বা ধর্মত্যাগী হওয়ার উপক্রম হয়।) নির্দিষ্ট মাযহাব মানলে মানুষ এই স্বেচ্ছাচারিতা থেকে বেঁচে থাকে।

২. **শৃঙ্খলারক্ষা:** দ্বীনের মাসআলাগুলো একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। এক ইমামের এক মাসআলা মানলে অন্য মাসআলাও তাঁর উসুল মতোই মানতে হয়। নতুবা ইবাদত বাতিল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) তাঁর **'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'** গ্রন্থে লিখেছেন: *"এই যুগে নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের মধ্যে মহান রহস্য ও হেকমত নিহিত রয়েছে।"*

৩. **ঐক্য ও সংরক্ষণ:** রাসূল (সা.) বলেছেন: *"قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ"* (তোমরা ইলমকে লেখনীর মাধ্যমে আটকে রাখো।) চার মাযহাবের ইলম সুশৃঙ্খলভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে। অন্য কোনো মাযহাব বা বিচ্ছিন্ন মত এমনভাবে সংরক্ষিত হয়নি। তাই সংরক্ষিত পথের অনুসরণই নিরাপদ।

উপসংহার (خاتمة): তাকলীদ কোনো অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং এটি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ। যেমন অসুস্থ হলে মানুষ ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলে এবং দলিলের খোঁজ করে না। তেমনি ধর্মীয় বিষয়ে মুজতাহিদগণ হলেন আধ্যাত্মিক ডাক্তার। বর্তমান যুগে ফিতনা থেকে বাঁচতে এবং দ্বীনকে প্রবৃত্তির খেলনা হওয়া থেকে রক্ষা করতে হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী বা হাম্বলী—যে কোনো একটি মাযহাবের 'তাকলীদে শখছি' বা নির্দিষ্ট অনুসরণ করা সাধারণ মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য।

প্রশ্ন-২৮: ইস্তিম্বাত (বিধান নির্ণয়)-এর সরঞ্জাম হিসেবে 'ইসতিহসান' ও 'ইসতিসহাব'-এর ব্যবহারে চার মাযহাবের পদ্ধতির মধ্যে তুলনা কর। (قارن بين منهج المذاهب الأربعة في استخدام "الاستحسان" و "الاستصحاب" كأدوات لاستنباط.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের বিশালতা ও গভীরতা নির্ভর করে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিধান বের করার পদ্ধতি বা 'উসুলে ফিকহ'-এর ওপর। চার মাযহাবের ইমামগণ ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে শরিয়তের মৌলিক চার উৎস (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস)-এর ব্যাপারে একমত হলেও গৌণ বা সহযোগী উৎসগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। বিশেষ করে 'ইসতিহসান' (জনকল্যাণমূলক অগ্রাধিকার) এবং 'ইসতিসহাব' (পূর্বাবস্থার স্থায়িত্ব)-এর প্রয়োগে হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলো ফিকহী মাসআলার বৈচিত্র্য ও সমাধান প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে।

১. ইসতিহসান (الاستحسان - Juristic Preference) ব্যবহারে মাযহাবগুলোর তুলনা:

সংজ্ঞা: আভিধানিক অর্থ 'উত্তম মনে করা'। পরিভাষায়, কোনো শক্তিশালী দলিলে (যেমন—কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা জরুরত) ভিত্তিতে প্রকাশ্য কিয়াস (তাত্ত্বিক যুক্তি) বর্জন করে সূক্ষ্ম কিন্তু অধিকতর কল্যাণকর দলিল গ্রহণ করাকে ইসতিহসান বলে।

(ক) হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي): হানাফী মাযহাবে ইসতিহসান একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও বহুল ব্যবহৃত দলিল। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফিকহী পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কিয়াসের ওপর ইসতিহসানকে প্রাধান্য দেওয়া। তিনি বলতেন: *"ইসতিহসান হলো দ্বীনের প্রশস্ততা।"*

- **পদ্ধতি:** হানাফীগণ সাধারণত 'কিয়াস জলি' (স্পষ্ট যুক্তি)-কে ত্যাগ করে 'কিয়াস খফি' (গোপন কিন্তু শক্তিশালী যুক্তি) গ্রহণ করেন।
- **উদাহরণ:** কিয়াস অনুযায়ী, শিকারি পাখি বা পশুর উচ্ছিষ্ট পানি নাপাক হওয়ার কথা (কারণ তাদের গোশত হারাম)। কিন্তু হানাফীগণ ইসতিহসানের ভিত্তিতে বলেন, তাদের ঠোঁট পবিত্র হাড়ের অংশ, তাই পানি নাপাক হবে না, তবে মাকরুহ হবে।
- **দলিল:** আল্লাহ বলেন, *"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।"*[সূরা বাকারা: ১৮৫]

(খ) মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي): ইমাম মালিক (রহ.) ইসতিহসানকে গ্রহণ করেছেন এবং একে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। ইমাম মালিক বলেন, *"ইসতিহসান হলো ইলমের দশ ভাগের নয় ভাগ।"* তবে মালিকী মাযহাবে ইসতিহসান মূলত 'মাসালিহ মুরসালাহ' (জনকল্যাণ) বা 'উরফ' (সামাজিক প্রথা)-এর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। যদি কিয়াস প্রয়োগ করলে মানুষের ক্ষতি হয়, তবে তাঁরা ইসতিহসান প্রয়োগ করেন।

(গ) শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইসতিহসান নীতিকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি মনে করতেন, শরিয়তের বিধান কেবল ওহী (নস) এবং নস-এর ওপর ভিত্তি করে কিয়াসের মাধ্যমে হতে পারে। যুক্তি দিয়ে 'ভালো মনে করা' শরিয়ত তৈরির শামিল। তিনি তাঁর বিখ্যাত উক্তিতে বলেন: *"مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ"* (যে ব্যক্তি ইসতিহসান করল, সে যেন

[আল্লাহর বিপরীতে] নতুন শরিয়ত রচনা করল।) তাঁর মতে, ইসতিহসান হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ।

(ঘ) হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي): ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) নীতিগতভাবে ইসতিহসান গ্রহণ করেছেন, তবে তা হানাফীদের মতো ব্যাপক নয়। তিনি তখনই ইসতিহসান গ্রহণ করতেন, যখন কিয়াস কোনো সুন্নাহ বা আছারের বিরোধী হতো। অর্থাৎ, তাঁর ইসতিহসান ছিল মূলত সুন্নাহকে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

২. ইসতিসহাব (الاستصحاب - Presumption of Continuity) ব্যবহারে মাযহাবগুলোর তুলনা:

সংজ্ঞা: অতীতে কোনো বিষয় যে অবস্থায় ছিল, বিপরীত কোনো দলিল না পাওয়া পর্যন্ত বর্তমানেও সে বিষয়কে সেই অবস্থার ওপর বহাল রাখা। মূলনীতি হলো: *"الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ"* (নিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না।)

(ক) শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব (المذهب الشافعي والحنبلي): এই দুই মাযহাবে ইসতিসহাব একটি পূর্ণাঙ্গ ও অত্যন্ত শক্তিশালী দলিল। তাঁরা একে দুইভাবেই ব্যবহার করেন: **১. দাফে (প্রতিরক্ষামূলক):** পূর্বের অধিকার রক্ষা করা। **২. মুসবিত (সাব্যস্তকারী):** নতুন অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

- **উদাহরণ:** নিখোঁজ ব্যক্তি (Mafqud)। শাফেয়ী ও হাম্বলী মতে, ইসতিসহাবের ভিত্তিতে নিখোঁজ ব্যক্তি জীবিত বলে গণ্য হবে। ফলে সে কেবল নিজের সম্পদের মালিকই থাকবে না, বরং তার কোনো আত্মীয় মারা গেলে সে **ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসও পাবে** (অধিকার সাব্যস্তকারী)। কারণ তার মৃত্যুর দলিল নেই, তাই জীবনের হুকুম বহাল থাকবে।

(খ) হানাফী ও মালিকী মাযহাব (المذهب الحنفي والمالكي): হানাফী মাযহাবে ইসতিসহাব একটি সীমিত দলিল। তাঁরা বলেন, ইসতিসহাব কেবল 'দাফে' (প্রতিরক্ষামূলক) হতে পারে, কিন্তু 'মুসবিত' (অধিকার সাব্যস্তকারী) নয়।

- **হানাফী পদ্ধতি:** ইসতিসহাব দিয়ে কারো বিদ্যমান অধিকার রক্ষা করা যায়, কিন্তু অন্যের ওপর নতুন অধিকার দাবি করা যায় না।

- **উদাহরণ:** হানাফী মতে, নিখোঁজ ব্যক্তি ইসতিসহাবের ভিত্তিতে নিজের সম্পদের মালিক থাকবে (কেউ তার সম্পদ নিতে পারবে না), কিন্তু সে **অন্যের সম্পদ থেকে মিরাস পাবে না**। কারণ তার জীবন সন্দেহযুক্ত, আর সন্দেহ দিয়ে অন্যের সম্পদে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

উপসংহার (خاتمة): তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায়, হানাফী ও মালিকী মাযহাব যুক্তিবাদী সমাধান এবং জনকল্যাণকে (ইসতিহসান) বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, যা আইনকে নমনীয় করেছে। অন্যদিকে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব দলিলের বাহ্যিক রূপ এবং নিশ্চিত অবস্থার ধারাবাহিকতাকে (ইসতিসহাব) প্রাধান্য দিয়েছে, যা আইনি সতর্কতার পরিচায়ক। এই মতপার্থক্য মূলত 'আহলে রায়' ও 'আহলে হাদীস' চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। তবে সকল ইমামের লক্ষ্য ছিল কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক বাস্তবায়ন। ফিকহী পরিভাষায় বলা যায়: *"اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ"* (তাঁদের মতভেদ উম্মাহর জন্য এক বিশাল রহমত।)

প্রশ্ন-২৯: ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধি এবং ফতোয়া ও বিচার ব্যবস্থার ওপর চার মাযহাব কী কী ফিকহী ও সামাজিক প্রভাব ফেলেছে? (ما هي الآثار الفقهية والاجتماعية التي خلفتها المذاهب الأربعة على ثراء الفقه الإسلامي وحركة الإفتاء والقضاء؟)

ভূমিকা (مقدمة): চারটি ফিকহী মাযহাব (হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) মুসলিম উম্মাহর এক অমূল্য সম্পদ। এই মাযহাবগুলো কেবল কিছু মাসআলার সমষ্টি নয়, বরং এগুলো মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা, বিচারালয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের মেরুদণ্ড। মাযহাবগুলোর উদ্ভব ও বিকাশ ইসলামী ফিকহকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেছে। বিচার (কাজা) ও ফতোয়া (ইফতা) বিভাগে মাযহাবের প্রভাব অনস্বীকার্য।

১. ইসলামী ফিকহের সমৃদ্ধিতে প্রভাব (الآثار على ثراء الفقه):

(ক) উসুলে ফিকহ ও মূলনীতির বিকাশ: চার মাযহাবের ইমামগণ ইজতিহাদ করতে গিয়ে বিধান বের করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা 'উসুলে ফিকহ' আবিষ্কার করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর **'আর-রিসালাহ'**, হানাফী মাযহাবের 'উসুলুল কারখী' এবং মালিকী মাযহাবের 'মাসালিহু মুরসালাহ' নীতি ইসলামী

জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এর ফলে ফিকহ শাস্ত্র আবেগের পরিবর্তে অকাট্য দলিল ও যৌক্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে।

(খ) বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার ও মাসআলার সংরক্ষণ: মাযহাবগুলোর প্রচেষ্টায় লক্ষ লক্ষ মাসআলা সংকলিত হয়েছে। যুগে যুগে আলেমগণ মাযহাবের ভিত্তিতে হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন:

- হানাফী মাযহাবে ইমাম সারাখসীর ৩০ খণ্ডের **'আল-মাবসুত'**।
- হাম্বলী মাযহাবে ইবনে কুদামার **'আল-মুগনী'**। এই কিতাবগুলো না থাকলে আমরা সালাফদের জ্ঞান ও সাহাবীদের আমল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারতাম না। এটি ফিকহকে একটি সমৃদ্ধ 'কোড অফ ল'-এ পরিণত করেছে।

(গ) নাওয়াজিল বা নতুন সমস্যার সমাধান: যুগে যুগে উদ্ভূত নতুন সমস্যা বা 'নাওয়াজিল' সমাধানের ক্ষেত্রে মুফতিগণ মাযহাবের উসুল ব্যবহার করে সমাধান দিয়েছেন। 'কিয়াস' ও 'ইসতিহসান'-এর মাধ্যমে আধুনিক যুগের জটিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান মাযহাবের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

২. বিচার ব্যবস্থার (কাজা) ওপর প্রভাব (الآثار على القضاء):

(ক) বিচারিক আইন ও স্থিতিশীলতা: মাযহাব প্রতিষ্ঠার পূর্বে কাজীরা নিজস্ব ইজতিহাদে রায় দিতেন, যা অনেক সময় সাংঘর্ষিক হতো এবং বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করত। মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিচারকার্য একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে চলে আসে। আব্বাসীয় ও উসমানী খিলাফতে হানাফী মাযহাবকে 'রাষ্ট্রীয় মাযহাব' হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ফলে রায়ের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও একরূপতা (Consistency) আসে। উসমানী খিলাফতে হানাফী ফিকহের ভিত্তিতে **'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়াহ' (مجلة الأحكام العدلية)** বা দেওয়ানি বিধিমালা প্রণীত হয়, যা আধুনিক আইনের ভিত্তি।

(খ) বিচারকদের যোগ্যতা নির্ধারণ: মাযহাবগুলোর কিতাবে 'আদাবুল কাজি' (বিচারকের শিষ্টাচার) অধ্যায়ে বিচারকের যোগ্যতা, সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি এবং রায় প্রদানের নিয়মকানুন বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন: *"الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ"* (বিচারক তিন প্রকার:

একজন জান্নাতি এবং দুইজন জাহান্নামী।) [আবু দাউদ] মাযহাবগুলো বিচারকদের সঠিক পথে পরিচালনা করে জান্নাতের পথ সুগম করেছে।

৩. ফতোয়া বা ইফতার ওপর প্রভাব (الآثار على الإفتاء):

(ক) ফতোয়ার স্তরবিন্যাস ও শৃঙ্খলা: প্রতিটি মাযহাবে ফতোয়া দেওয়ার জন্য শক্তিশালী মত ও দুর্বল মতের পার্থক্য করা হয়েছে। যেমন—হানাফী মাযহাবে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' এবং মালিকী মাযহাবে 'মাশহুর' মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়। এর ফলে অযোগ্য ব্যক্তিরা মনগড়া ফতোয়া দিতে পারে না। এটি ফতোয়ার জগতে নৈরাজ্য রোধ করেছে।

(খ) সাধারণ মানুষের নির্দেশনা: সাধারণ মানুষ (গাইরে মুজতাহিদ) সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে বিধান বের করতে অক্ষম। তাদের জন্য মাযহাবগুলো আস্থার প্রতীক হয়েছে। আল্লাহ বলেন: *"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"* (তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জানো।) [সূরা নহল: ৪৩] মুফতিগণ মাযহাবের আলোকে সমাধান দিয়ে সাধারণ মানুষের ইবাদত ও আমলকে সহজ করেছেন।

৪. সামাজিক প্রভাব (الآثار الاجتماعية):

(ক) সামাজিক ঐক্য ও সংহতি: একই অঞ্চলের মানুষ যখন একই মাযহাব অনুসরণ করে, তখন তাদের ইবাদত ও সামাজিক প্রথার মধ্যে মিল থাকে। যেমন—ভারতবর্ষে হানাফী এবং উত্তর আফ্রিকায় মালিকী মাযহাবের প্রভাবে সমাজে ধর্মীয় সংঘাত কম হয়েছে। মাযহাব মানুষকে বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

(খ) শিক্ষাব্যবস্থা ও মাদ্রাসা: মুসলিম বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাগুলো মাযহাবের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। যেমন—মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় বা বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসা। এখানে ছাত্ররা মাযহাবের কিতাব পড়ে ফিকহী জ্ঞান অর্জন করে এবং সমাজে আলেম হিসেবে ভূমিকা রাখে।

উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, চার মাযহাব ইসলামী সভ্যতার এক অনন্য অবদান। এগুলো কেবল ধর্মীয় আইন নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। মাযহাবগুলো বিচার ব্যবস্থাকে ন্যায়পরায়ণ, ফতোয়া বিভাগকে সুশৃঙ্খল এবং সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক

যুগের আইন ও বিচার ব্যবস্থাও এই মাযহাবগুলোর ফিকহী ভাণ্ডারের কাছে চিরঋণী।

প্রশ্ন-৩০: ফিকহী মাযহাবগুলোতে সংকলন ও গ্রন্থ রচনার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর এবং প্রত্যেক মাযহাবের রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত প্রধান গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ কর। (تحدث عن أهمية التدوين والتأليف في المذاهب الفقهية، واذكر أبرز الكتب التي تعتبر مرجعا في كل مذهب.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তের জ্ঞান বা ইলম সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম হলো 'তাদবিন' বা গ্রন্থনা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগ পর্যন্ত ইলম মূলত সিনায় (স্মৃতিতে) সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে ফিকহী মাসআলার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় তা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মাযহাবগুলোর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব মূলত এই গ্রন্থ সংকলনের ওপরই নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ"* (তোমরা ইলমকে লেখনীর মাধ্যমে আটকে রাখো বা সংরক্ষণ কর।) [মুসতাদরাকে হাকেম]

ফিকহী মাযহাবে সংকলন ও গ্রন্থ রচনার গুরুত্ব (أهمية التدوين والتأليف):

১. **ইলমের সংরক্ষণ:** মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে পারে এবং আলেমদের মৃত্যুতে ইলম হারিয়ে যেতে পারে। গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইমামদের ইজতিহাদ ও ফতোয়াগুলো অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। ২. **উসুলের স্থায়িত্ব:** মাযহাবের মূলনীতি বা উসুলগুলো গ্রন্থের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছেছে। যদি ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কিতাব না লিখতেন, তবে তাঁদের পদ্ধতিগুলো হারিয়ে যেত। ৩. **ফতোয়া ও বিচারের ভিত্তি:** বিচারক ও মুফতিগণ রায় দেওয়ার সময় কিতাবের ওপর নির্ভর করেন। লিখিত আইন না থাকলে বিচারকার্যে অরাজকতা সৃষ্টি হতো। ৪. **গবেষণা ও উন্নয়ন:** পূর্ববর্তী আলেমদের কিতাব সামনে থাকার ফলে পরবর্তী যুগের ফকিহগণ (মুতায়াক্খিরিন) তা বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন এবং নতুন সমস্যার সমাধান বের করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রত্যেক মাযহাবের প্রধান রেফারেন্স গ্রন্থসমূহ (أبرز الكتب المرجعية في كل مذهب): প্রতিটি মাযহাবে এমন কিছু মৌলিক গ্রন্থ রয়েছে, যা সেই মাযহাবের

ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয় এবং ফতোয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

(১) হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي): হানাফী মাযহাবের প্রধান গ্রন্থগুলোকে **'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' (ظاهر الرواية)** বলা হয়। এগুলো ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর প্রধান ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.) সংকলন করেছেন। এই ৬টি কিতাব হলো মাযহাবের স্তম্ভ:

- ১. আল-মাবসুত (المبسوط) বা আল-আসাল।
- ২. আল-জামি'উস সগির (الجامع الصغير)।
- ৩. আল-জামি'উল কবির (الجامع الكبير)।
- ৪. আস-সিয়ারুস সগির (السير الصغير)।
- ৫. আস-সিয়ারুল কবির (السير الكبير)।
- ৬. আজ-জিয়াদাত (الزيادات)। পরবর্তী যুগে এই কিতাবগুলোর নির্যাস নিয়ে ইমাম মারগিনানীর **'আল-হিদায়া' (الهداية)** এবং ইবনে আবিদিনের **'রদ্দুল মুহতার' (ফতোয়ায়ে শামী)** রচিত হয়েছে, যা বর্তমানে ফতোয়ার প্রধান উৎস।

(২) মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي): মালিকী মাযহাবের ভিত্তি হলো ইমাম মালিকের নিজস্ব সংকলন এবং তাঁর ছাত্রদের বর্ণিত ফতোয়া। প্রধান গ্রন্থগুলো হলো:

- **আল-মুওয়াত্তা (الموطأ):** এটি ইমাম মালিক (রহ.)-এর নিজের হাতে লেখা হাদীস ও ফিকহের সমন্বয়। এটিই মাযহাবের প্রথম উৎস।
- **আল-মুদাওয়ানাহ (المدونة):** এটি ইমাম মালিকের ছাত্র আসাদ ইবনে ফুরাত ও সাহনুন (রহ.) সংকলন করেছেন। মালিকী ফিকহের মাসআলার ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

(৩) শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي): শাফেয়ী মাযহাবের গ্রন্থগুলো ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিজের লেখা এবং তাঁর ছাত্রদের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

- **কিতাবুল উম্ম (كتاب الأم):** এটি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মিসরীয় জীবনে লেখা বা 'জাদীদ' (নতুন) মতের প্রধান গ্রন্থ। এটি শাফেয়ী ফিকহের মাদার বা মা।
- **আল-মিনহাজ (المنهاج):** ইমাম নববী (রহ.) রচিত এই কিতাবটি পরবর্তী যুগে শাফেয়ী মাযহাবের ফতোয়ার মানদণ্ড।

(৪) হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي): ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) নিজে ফিকহী কিতাব লেখেননি, তবে তাঁর 'মাসাইল' বা ফতোয়াগুলো ছাত্ররা সংকলন করেছেন। এই মাযহাবের প্রধান গ্রন্থ হলো:

- **আল-মুগনী (المغني):** ইবনে কুদামা মাকদিসী (রহ.) রচিত এই বিশাল গ্রন্থটি হাম্বলী ফিকহের বিশ্বকোষ। এতে ইমাম আহমদের মতামতের পাশাপাশি অন্য মাযহাবের দলিলসহ তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে।
- **কাশশাফুল কিনা (كشاف القناع):** এটি আল-বাহুতী রচিত, যা হাম্বলী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফতোয়া গ্রন্থ।

উপসংহার (خاتمة): ফিকহী মাযহাবগুলোর এই গ্রন্থভাণ্ডার মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রমাণ। ইমামগণ এবং তাঁদের অনুসারী ফকিহগণ জীবনব্যাপী সাধনা করে এই কিতাবগুলো রচনা করেছেন। আজ আমরা ঘরে বসে যে ফতোয়া বা সমাধান পাই, তা এই 'তাদবিন' বা গ্রন্থ রচনারই ফসল। এই কিতাবগুলো কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের আলো ছড়িয়ে যাবে।

প্রশ্ন-৩১: মাযহাবের মধ্যে মতামতের বিরোধ দেখা দিলে হানাফী ফকীহগণ কোন তারজীহ (অগ্রাধিকার প্রদানের) নীতিগুলোর ওপর নির্ভর করেন? (ما هي قواعد الترجيح التي يعتمد عليها الفقهاء في المذهب الحنفي عند تعارض الأقوال داخل المذهب؟)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফী মাযহাব একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল ফিকহী মাযহাব। এই মাযহাবটি কোনো একক ব্যক্তির রায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং এটি একটি শুরা বা পরামর্শভিত্তিক একাডেমি ছিল। ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর সাথে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম জুফার (রহ.)-এর ইজতিহাদ ও গবেষণা যুক্ত হয়ে এই মাযহাব পূর্ণতা পেয়েছে। একারণে একই মাসআলায় মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে একাধিক মত পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের মুফতি ও ফকীহগণ ফতোয়া প্রদানের সময় এই মতগুলোর মধ্য থেকে একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা বা 'কাওয়াইদুত তারজীহ' অনুসরণ করেন।

হানাফী মাযহাবে তারজীহ বা অগ্রাধিকার প্রদানের নীতিসমূহ (قواعد الترجيح في المذهب الحنفي):

ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে হানাফী ফকীহগণ প্রধানত তিনটি স্তরের নীতি অনুসরণ করেন:

(১) ইমামগণের মতামতের অগ্রাধিকারের স্তরবিন্যাস: যখন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং তাঁর ছাত্র সাহেবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মতের মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়, তখন নিচের নিয়মগুলো মানা হয়:

- **ইমামের মতের প্রাধান্য:** সাধারণত ইবাদত ও আকিদাগত বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতকেই চূড়ান্ত ও 'মুফতি বিহি' (যার ওপর ফতোয়া) হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কারণ তিনি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরের অধিকারী।

- **সাহেবাইনের ঐকমত্য:** যদি ইমাম আবু হানীফা একদিকে থাকেন এবং সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) অন্যদিকে একমত হন, তবে অনেক ফকীহের মতে সাহেবাইনের মত গ্রহণ করা হয়, বিশেষ করে মুআমালাত বা লেনদেনের ক্ষেত্রে। তবে মুতাকাদ্দিমিন বা পূর্ববর্তী ফকীহগণ ইমামের মতকেই প্রাধান্য দিতেন।

- **বিশেষ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফের প্রাধান্য:** বিচার ব্যবস্থা (কাজা) ও সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ তিনি দীর্ঘকাল প্রধান বিচারপতি (কাজীউল কুজ্জাত) ছিলেন এবং বিচারিক অভিজ্ঞতায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

- **বিশেষ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদের প্রাধান্য:** উত্তরাধিকার আইন বা 'ফারায়েজ'-এর মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.)-এর মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

(২) কিতাব বা বর্ণনার স্তরবিন্যাস (طبقات الكتب): হানাফী মাযহাবে মাসআলা বর্ণনার শক্তির ওপর ভিত্তি করে কিতাবগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তারজীহ দেওয়ার সময় এই ক্রমধারা মানা হয়:

- **ক. জাহিরুর রিওয়ায়াহ (ظاهر الرواية) বা উসুল:** এগুলো হলো ইমাম মুহাম্মদের ছয়টি মূল কিতাব—'আল-মাবসুত', 'আল-জামি'উস সগির', 'আল-জামি'উল কবির', 'আস-সিয়ারুস সগির', 'আস-সিয়ারুল কবির' ও 'আজ-জিয়াদাত'। ফতোয়া দেওয়ার সময় সবার আগে এই কিতাবগুলোর মাসআলা গ্রহণ করা হয়। এগুলো মুতাওয়াতীর বা মাশহুর সনদে বর্ণিত।

- **খ. আন-নাওয়াদির (النوادر):** যেসব মাসআলা ইমাম মুহাম্মদের অন্যান্য কিতাবে (যেমন—হারুনিয়াত, কিসানিয়াত) বা অন্য ছাত্রদের বর্ণনায় পাওয়া যায়, কিন্তু তা উসুলের স্তরের নয়। জাহিরুর রিওয়ায়াতে সমাধান না পেলে এখান থেকে নেওয়া হয়।

- **গ. আল-ফাতাওয়া ওয়াল ওয়াকিআত (الفتاوى والواقعات):** পরবর্তী যুগের ফকীহদের ইজতিহাদ বা নতুন সমস্যার সমাধান। উপরের দুই স্তরে সমাধান না থাকলে এটি গ্রহণ করা হয়।

(৩) মুফতি বিহি কওল বা নির্বাচিত মত: যদি কিতাবে একাধিক মত থাকে এবং ইমামগণ কোনো একটিকে নির্দিষ্ট না করেন, তবে পরবর্তী যুগের আলেমগণ (মুতায়াক্খিরিন) যে মতটিকে 'সহীহ', 'আসাহ' (অধিক বিশুদ্ধ), 'রাজিহ' (প্রাধান্যপ্রাপ্ত) বা 'মুফতি বিহি' বলে উল্লেখ করেছেন, সেটির ওপরই ফতোয়া দিতে হবে। আল্লামা ইবনে আবিদিন শামী (রহ.) তাঁর 'রদ্দুল মুহতার'-এ

লিখেছেন: *"الْوَاجِبُ عَلَى الْمُقَلِّدِ اتِّبَاعُ الْمُفْتِي بِهِ"* (মুকাল্লিদের জন্য ওয়াজিব হলো মুফতি বিহি মতের অনুসরণ করা।)

(৪) সময়ের পরিবর্তন ও জরুরত (تغير الزمان والضرورة): হানাফী মাযহাবের তারজীহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যুগের চাহিদা বিবেচনা করা। অনেক মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যে রায় দিয়েছিলেন, তা তাঁর যুগের প্রেক্ষাপটে সঠিক ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় বা পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে ফকীহগণ ইমামের মত ছেড়ে সাহেবাইন বা অন্য মতের ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। একে বলা হয় *"ইখতিলাফু আসরিন ওয়া জামানিন"* (যুগ ও সময়ের মতভেদ)।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবু হানীফার মতে, কুরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ নেই। কিন্তু পরবর্তী ফকীহগণ দ্বীন সংরক্ষণের স্বার্থে পারিশ্রমিক নেওয়াকে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন।
- **মূলনীতি:** *"لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ"* (সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিধানের পরিবর্তন অস্বীকার করা যায় না।) [মাজাল্লা]

(৫) উরফ বা সামাজিক প্রথা: যদি নস বা স্পষ্ট দলিল না থাকে, তবে তারজীহ দেওয়ার ক্ষেত্রে 'উরফ' বা প্রচলনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইমাম ইবনে আবিদিন বলেন: *"الْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ اعْتِبَارٌ ... وَلِذَا الْحُكْمُ بِهِ قَدْ دَارَا"* (শরিয়তে উরফের গুরুত্ব রয়েছে, তাই এর ওপর ভিত্তি করে হুকুম আবর্তিত হয়।)

উপসংহার (خاتمة): হানাফী মাযহাবে তারজীহ বা অগ্রাধিকারের এই নীতিমালা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। এটি কোনো বিশৃঙ্খল ব্যবস্থা নয়, বরং জাহিরুর রিওয়ায়াহর অকাট্য বর্ণনা, ইমামগণের মর্যাদা এবং যুগের চাহিদার এক অপূর্ব সমন্বয়। মুফতিগণ এই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করেই হাজার বছর ধরে মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে আসছেন।

প্রশ্ন-৩২: নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলো ব্যাখ্যা কর : (ক) আল-ফিকহুল মুকারান (তুলনামূলক ফিকহ) (খ) আত-তালফীক (মিশ্রণ) (গ) আল-খিলাফ আল-আলী (উচ্চতর মতপার্থক্য)। (اشرح المصطلحات التالية : (أ) الفقه المقارن (ب) التلفيق (ج) الخلاف العالي.)

ভূমিকা (مقدمة): ফিকহ শাস্ত্রে গভীরতা অর্জনের জন্য এর বিশেষ পরিভাষাগুলো জানা অপরিহার্য। বিশেষ করে বর্তমান যুগে ফিকহী গবেষণা এবং মাযহাব অনুসরণের ক্ষেত্রে 'ফিকহুল মুকারান', 'তালফীক' এবং 'খিলাফ আল-আলী'— এই তিনটি পরিভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

(ক) আল-ফিকহুল মুকারান (الفقه المقارن - Comparative Jurisprudence):

- **সংজ্ঞা:** 'মুকারান' শব্দটি 'ক্বিরান' বা তুলনা করা থেকে এসেছে। পারিভাষিক অর্থে, ফিকহুল মুকারান হলো এমন একটি শাস্ত্র, যেখানে বিভিন্ন ফিকহী মাযহাবের ইমামগণের মতামত, তাঁদের দলিল-প্রমাণ এবং ইস্তিম্বাতের পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি রেখে তুলনা করা হয়।

- **উদ্দেশ্য:** এর উদ্দেশ্য হলো— ১. বিভিন্ন মাযহাবের মতামতের পেছনের কারণ জানা। ২. সবচেয়ে শক্তিশালী ও কুরআন-সুন্নাহর নিকটবর্তী মতটি (রাজিহ) খুঁজে বের করা। ৩. গোঁড়ামি দূর করে অন্য মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করা।

- **পদ্ধতি:** এতে প্রথমে একটি মাসআলা উল্লেখ করা হয়, তারপর হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মতামত উল্লেখ করা হয়। এরপর প্রতিটি মতের স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসের দলিল পেশ করা হয়। শেষে মুজতাহিদ বা গবেষক দলিলের শক্তির ভিত্তিতে একটি মতকে অগ্রাধিকার দেন।

- **উদাহরণ গ্রন্থ:** ইবনে রুশদের **'বিদাআইতুল মুজতাহিদ'** এবং আল্লামা ইবনে কুদামার **'আল-মুগনী'**।

(খ) আত-তালফীক (التلفيق - Mixing Opinions):

- **সংজ্ঞা:** 'তালফীক' অর্থ জোড়াতালি দেওয়া বা মিশ্রণ করা। পরিভাষায়, একই ইবাদত বা মুআমালাতের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক মাযহাবের মতকে এমনভাবে মিলিয়ে আমল করা, যার ফলে এমন একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয় যা কোনো ইমামের মতেই বৈধ নয়।

- **প্রকারভেদ ও হুকুম: ১. বৈধ তালফীক:** যদি কেউ প্রয়োজনের কারণে ভিন্ন ভিন্ন ইবাদতে ভিন্ন মাযহাব অনুসরণ করে, তবে তা জায়েজ। কিন্তু শর্ত হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না। ২. **নিষিদ্ধ তালফীক:** এমনভাবে মিলানো যা উভয় মাযহাবে বাতিল।

- **উদাহরণ:** একজন ব্যক্তি অজু করলেন শাফেয়ী মাযহাব মতে (যেখানে শরীর থেকে রক্ত বের হলে অজু ভাঙ্গে না), এরপর তিনি হানাফী মাযহাব মতে এমন নারীকে স্পর্শ করলেন (শাফেয়ী মতে যা অজু ভঙ্গের কারণ)। এখন তিনি নামাজ পড়লেন। এই নামাজ হানাফী মতে হয়নি (কারণ রক্ত বের হয়েছে), শাফেয়ী মতেও হয়নি (কারণ নারী স্পর্শ করেছেন)। এই অবস্থাকে 'তালফীক' বলে এবং এটি সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল।

- **শরয়ী অবস্থান:** অধিকাংশ ফকীহদের মতে, তালফীক হারাম। কারণ এটি দ্বীনকে খেলা ও তামাশায় পরিণত করে এবং 'তাতাব্বু আর-রুখস' (কেবল সহজ খোঁজা)-এর দিকে নিয়ে যায়।

(গ) আল-খিলাফ আল-আলী (الخلاف العالي - High-Level Disagreement):

- **সংজ্ঞা:** 'খিলাফ' অর্থ মতবিরোধ এবং 'আলী' অর্থ উচ্চ। পরিভাষায়, খিলাফ আলী বলতে সেই মতপার্থক্যকে বোঝায় যা স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে (যেমন—ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ রহ.) সংঘটিত হয়েছে। এর বিপরীতে আছে **'আল-খিলাফ আন-নাজিল'** (নিম্নস্তরের মতভেদ), যা একই মাযহাবের অনুসারী ফকীহদের মধ্যে ঘটে (যেমন—হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইনের মতভেদ)।

- **বৈশিষ্ট্য:** ১. এই মতভেদ হয় উসুল বা মূলনীতির ভিত্তিতে। ২. এটি ফিকহ শাস্ত্রের প্রশস্ততা ও নমনীয়তার প্রমাণ। ৩. খিলাফ আলী অধ্যয়ন করলে মুজতাহিদের ইজতিহাদী শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- **গুরুত্ব:** হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব **'আল-হিদায়া'**-তে খিলাফ আলীর ওপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে শাফেয়ী ও মালিকী মাযহাবের মত উল্লেখ করে হানাফী মতের প্রাধান্য প্রমাণ করা হয়েছে। এই জ্ঞান একজন আলেমকে 'ফকীহুন নফস' বা প্রকৃত ফকীহ হিসেবে গড়ে তোলে।

উপসংহার (خاتمة): আলোচিত তিনটি পরিভাষাই ফিকহ গবেষণার অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'ফিকহুল মুকারান' ও 'খিলাফ আলী' আমাদেরকে ফিকহের গভীর সমুদ্রে নিয়ে যায় এবং ইমামগণের প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়। অন্যদিকে 'তালফীক' সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি, যাতে মাযহাব অনুসরণের নামে আমরা প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত না হই।

প্রশ্ন-৩৩: বিধান নির্ণয়ের পদ্ধতিতে মাদরাসাতুর-রায় ও মাদরাসাতুল-হাদীস-এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর এবং হানাফী ও মালেকী ফিকহের ওপর এর প্রভাব কী ছিল। (بين الفرق بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث في منهج استنباط الأحكام وأثره على الفقه الحنفي والمالكي.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহের ইতিহাসে তাবেয়ীদের যুগে দুটি প্রধান চিন্তাধারা বা শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্ভব ঘটে। একটি হলো মদীনা কেন্দ্রিক **'মাদরাসাতুল হাদীস'** (হাদীসপন্থী স্কুল) এবং অপরটি ইরাক বা কুফা কেন্দ্রিক **'মাদরাসাতুর রায়'** (যুক্তি ও বিবেকপন্থী স্কুল)। ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক পরিবেশ এবং সাহাবীদের শিক্ষাদান পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে এই দুই ধারার ইস্তিম্বাত বা বিধান নির্ণয় পদ্ধতিতে পার্থক্য দেখা দেয়। পরবর্তীতে হানাফী মাযহাব 'মাদরাসাতুর রায়' এবং মালিকী মাযহাব 'মাদরাসাতুল হাদীস'-এর প্রতিনিধিত্ব করে।

মাদরাসাতুর রায় ও মাদরাসাতুল হাদীস-এর মধ্যে পার্থক্য (الفرق بين المدرستين):

বৈশিষ্ট্য	মাদরাসাতুর রায় (مدرسة الرأي)	মাদরাসাতুল হাদীস (مدرسة الحديث)
কেন্দ্রস্থল	ইরাকের কুফা নগরী।	হিজাজের মদীনা মুনাওয়ারা।
প্রতিনিধি	ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তাঁর শিক্ষক হাম্মাদ এবং ইব্রাহিম নাখায়ী।	ইমাম মালিক (রহ.) ও তাঁর শিক্ষক সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এবং যুহরী।
মূলনীতি	নস (কুরআন-হাদীস)-এর বাহ্যিক শব্দের চেয়ে এর পেছনের **ইল্লত (কারণ)** ও **মাকাসিদ (উদ্দেশ্য)** অন্বেষণ করা।	নস বা হাদীসের **জাহির (বাহ্যিক)** অর্থের ওপর অটল থাকা এবং ব্যাখ্যার গভীরে না যাওয়া।
কিয়াসের ব্যবহার	নস না থাকলে বা জটিল সমস্যায় ব্যাপক হারে **কিয়াস ও ইসতিহসান** ব্যবহার করা।	কিয়াস ব্যবহারে চরম সতর্কতা বা অনাগ্রহ। তাঁরা আছার বা সাহাবীদের আমলকে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দিতেন।
পরিবেশের প্রভাব	ইরাক ছিল নতুন নতুন সমস্যার কেন্দ্রস্থল, তাই সেখানে ইজতিহাদ ও রায়ের প্রয়োজন ছিল বেশি।	মদীনা ছিল সুন্নাহর কেন্দ্র, সেখানে নতুন সমস্যা কম ছিল, তাই হাদীসের ওপর আমল করা সহজ ছিল।

হানাফী ফিকহের ওপর মাদরাসাতুর রায়-এর প্রভাব (أثرها على الفقه الحنفي):

হানাফী মাযহাব মূলত কুফার 'আহলে রায়' পদ্ধতির ফসল। এর প্রভাব নিম্নরূপ: **১. কিয়াস ও যুক্তির প্রাধান্য:** হানাফী ফিকহে প্রতিটি মাসআলায় যুক্তি বা 'আকলী দলিল' পাওয়া যায়। তাঁরা হাদীসের মর্মার্থ উদ্ধারে গভীর যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। ২. **ফিকহ ইফতিরাজি (Hypothetical Fiqh):** 'রায়' বা কল্পনাশক্তির ব্যবহারের ফলে হানাফী ফকীহগণ এমন হাজার হাজার মাসআলার সমাধান আগেই করে রেখেছেন, যা ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনা ছিল। ৩. **ইসতিহসান:** কঠিন কিয়াস বা সাধারণ যুক্তির চেয়ে জনকল্যাণমূলক সূক্ষ্ম যুক্তি বা 'ইসতিহসান' হানাফী মাযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ৪. **হাদীস গ্রহণে সতর্কতা:** ইরাকে হাদীস

জাল করার প্রবণতা বেশি থাকায় হানাফীগণ 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠোর শর্ত (যেমন—ফকীহ রাবী হওয়া) আরোপ করেছেন।

মালিকী ফিকহের ওপর মাদরাসাতুল হাদীস-এর প্রভাব (أثرها على الفقه المالكي):

মালিকী মাযহাব মদীনার 'আহলে হাদীস' পদ্ধতির ধারক। এর প্রভাব নিম্নরূপ: **১. আমালু আহলিল মদীনা:** ইমাম মালিক (রহ.) মদীনার অধিবাসীদের আমলকে 'মুতাওয়াতীর হাদীস'-এর মতো শক্তিশালী মনে করতেন। তাঁর মতে, মদীনার আমল হলো সুন্নাহর জীবন্ত রূপ। এটি মাদরাসাতুল হাদীসের সরাসরি প্রভাব। ২. **কিয়াসের সীমাবদ্ধতা:** মালিকী ফিকহে কিয়াসের ব্যবহার হানাফীদের তুলনায় কম। তাঁরা হাদীস ও আছারের ওপর বেশি নির্ভর করেছেন। ৩. **মাসালিহ মুরসালাহ:** যদিও তাঁরা আহলে হাদীস, তবুও মদীনার সমাজ ব্যবস্থা ঠিক রাখতে তাঁরা 'জনকল্যাণ' বা মাসালিহ মুরসালাহ নীতি গ্রহণ করেছেন, যা সুন্নাহর মাকাসিদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সমন্বয় ও উপসংহার (التوفيق والخاتمة): যদিও এই দুই স্কুলের পদ্ধতিতে পার্থক্য ছিল, কিন্তু তাদের লক্ষ্য ছিল এক—আল্লাহর বিধান পালন করা। 'আহলে রায়' মানে এই নয় যে তাঁরা হাদীস মানতেন না, বরং তাঁরা হাদীসকে বোঝার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ করতেন। ইমাম আবু হানীফা বলতেন: *"হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব।"* আবার 'আহলে হাদীস' মানে এই নয় যে তাঁরা যুক্তি বুঝতেন না। বরং তাঁরা ওহীর শব্দের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বর্তমানে হানাফী ও মালিকী মাযহাব এই দুই মহান ঐতিহ্যের ধারক হয়ে মুসলিম বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে।

প্রশ্ন-৩৪: শাফেয়ী মাযহাবের স্তর ও তার স্থিতিশীলতার ইতিহাস উল্লেখ কর এবং আল-মুযানী ও রাবী' আল-জীযীর মাযহাব স্থানান্তরে ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। (اذكر أطوار المذهب الشافعي وتاريخ استقراره، واشرح دور الإمام المزني والربيع الجيزي في نقل المذهب الجديد.)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহ.) [১৫০-২০৪ হি.] প্রতিষ্ঠিত শাফেয়ী মাযহাব মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রধান ফিকহী মাযহাব। হিজাজ, ইরাক ও মিসরের ইলমি পরিবেশের সংমিশ্রণে এই মাযহাবটি গঠিত

হয়েছে। এই মাযহাবের বিকাশ ও স্থিতিশীলতা লাভের ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, যা প্রধানত তিনটি স্তরে বিভক্ত। বিশেষ করে মিসরে থাকাকালীন ইমাম শাফেয়ীর 'নতুন মাযহাব' (আল-মাযহাবুল জাদীদ) সংকলন ও প্রচারে তাঁর দুই প্রধান শিষ্য—ইমাম মুযানী ও ইমাম রাবী আল-জীযী (রহ.)-এর অবদান অনস্বীকার্য।

শাফেয়ী মাযহাবের ঐতিহাসিক স্তরসমূহ (أطوار المذهب الشافعي):

শাফেয়ী মাযহাবের গঠন ও বিকাশকে প্রধানত তিনটি ঐতিহাসিক স্তরে ভাগ করা যায়:

(১) ইরাকী স্তর বা 'আল-কওলুল কাদীম' (الطور العراقي - القول القديم): ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ১৯৫ হিজরীতে বাগদাদে অবস্থানকালে যে ফিকহী মতামত ব্যক্ত করেছিলেন এবং কিতাব রচনা করেছিলেন, তা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

- **প্রেক্ষাপট:** তিনি মদীনায় ইমাম মালিকের কাছে হাদীস ও ফিকহ শিখেছিলেন এবং ইরাকে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানীর কিতাব অধ্যয়ন করে 'রায়'-এর ফিকহ আয়ত্ত করেছিলেন। এই দুই ধারার সমন্বয়ে তিনি ইরাকে তাঁর 'পুরোনো মাযহাব' গঠন করেন।
- **গ্রন্থ:** এই সময়ে তিনি **'আল-হুজ্জাহ' (الحجة)** বা 'কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল ইরাক' রচনা করেন।
- **ছাত্র:** ইরাকে তাঁর এই মত প্রচার করেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হাসান আল-কারাবিসী, আবু বাউর আল-কালবী ও আল-জাফরান (রহ.)।

(২) মিসরীয় স্তর বা 'আল-কওলুল জাদীদ' (الطور المصري - القول الجديد): ১৯৯ হিজরীতে ইমাম শাফেয়ী মিসরে হিজরত করেন এবং আমৃত্যু (২০৪ হি.) সেখানে অবস্থান করেন। এটিই শাফেয়ী মাযহাবের চূড়ান্ত রূপ।

- **পরিবর্তন:** মিসরে আসার পর তিনি নতুন পরিবেশ, নতুন হাদিস ও আছার এবং আল-লাইছ বিন সা'দ (রহ.)-এর ফিকহ পর্যালোচনা করে তাঁর ইরাকী মতগুলোর আমূল পরিবর্তন করেন। একে 'আল-কওলুল

জাদীদ' বলা হয়। বর্তমানে শাফেয়ী মাযহাব বলতে মূলত এই নতুন মতকেই বোঝায়।

- **গ্রন্থ:** এই পর্যায়ে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ **'কিতাবুল উম্ম' (كتاب الأم)** রচনা করেন এবং উসুলে ফিকহের কিতাব **'আর-রিসালাহ' (الرسالة)** নতুন করে সম্পাদনা করেন।
- **স্থিতিশীলতা:** ইমামের জীবদ্দশাতেই মিসরে এই মাযহাবের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ মাযহাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

(৩) তাখরীজ ও তারজীহ-এর স্তর (طور التخريج والترجيح): ইমাম শাফেয়ীর ইন্তেকালের পর তাঁর ছাত্ররা এবং পরবর্তী যুগের ফকিহগণ মাযহাবকে সুশৃঙ্খল করেন। বিশেষ করে হিজরি ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইমাম গাজালী, ইমাম রাফেয়ী ও ইমাম নববী (রহ.)-এর হাতে শাফেয়ী মাযহাব পূর্ণ স্থিতিশীলতা লাভ করে। ইমাম নববী (রহ.)-এর **'মিনহাজুত তালিবীন' (منهاج الطالبين)** গ্রন্থটি মাযহাবের ফতোয়ার চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়।

নতুন মাযহাব স্থানান্তরে ইমাম মুযানী ও রাবী আল-জীযীর ভূমিকা (دور المزني والربيع الجيزي):

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর 'জাদীদ' বা নতুন মত সংরক্ষণ ও প্রচারে মিসরীয় ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তন্মধ্যে ইমাম ইসমাইল ইবনে ইয়াহইয়া আল-মুযানী এবং ইমাম রাবী ইবনে সুলাইমান আল-জীযী (রহ.) প্রধান।

(ক) ইমাম আল-মুযানী (রহ.)-এর ভূমিকা: তিনি ছিলেন ইমাম শাফেয়ীর প্রধান শিষ্য এবং তাঁর ইলমের ধারক। ইমাম শাফেয়ী তাঁকে বলতেন: *"মুযানী হলো আমার মাযহাবের সাহায্যকারী।"*

- **সংক্ষিপ্তকরণ (اختصار):** ইমাম মুযানী 'কিতাবুল উম্ম' এবং ইমাম শাফেয়ীর অন্যান্য দীর্ঘ আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করে **'মুখতাসারুল মুযানী' (مختصر المزني)** রচনা করেন। এটি শাফেয়ী মাযহাবের প্রথম ও প্রধান সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। পরবর্তী সকল শাফেয়ী ফকিহ এই কিতাবের ওপর ভিত্তি করেই মাযহাব চর্চা করেছেন।

- **বিস্তার:** তিনি শাফেয়ী মাযহাবকে কেবল মিসরে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তা খোরাসান, ইরাক ও শামে ছড়িয়ে দেন।
- **ইজতিহাদ:** তিনি একজন 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' ছিলেন। অনেক মাসআলায় তিনি দলিলে শক্তিশালী মনে করলে ইমাম শাফেয়ীর সাথে দ্বিমত পোষণ করে নিজস্ব রায় বা 'তাখরীজ' পেশ করেছেন, যা মাযহাবকে সমৃদ্ধ করেছে।

(খ) ইমাম রাবী আল-জীযী (রহ.)-এর ভূমিকা: ইমাম রাবী ইবনে সুলাইমান আল-জীযী (রহ.) ছিলেন ইমাম শাফেয়ীর বিশ্বস্ত লিপিকার ও বর্ণনাকারী।

- **কিতাবুল উম্ম সংরক্ষণ:** ইমাম শাফেয়ীর মূল গ্রন্থ **'কিতাবুল উম্ম'** এবং **'আর-রিসালাহ'** তাঁর মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইমামের প্রতিটি কথা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লিপিবদ্ধ করতেন। মুহাদ্দিসগণ বলেন: *"যদি রাবী না থাকতেন, তবে শাফেয়ীর কিতাবুল উম্ম ও রিসালাহ হারিয়ে যেত।"*
- **বিশুদ্ধ বর্ণনা:** তিনি ইজতিহাদ বা নিজস্ব মতামতের চেয়ে ইমাম শাফেয়ীর মূল বক্তব্য বা নস বর্ণনায় বেশি মনোযোগী ছিলেন। তাই মাযহাবের মূল টেক্সট বা 'নসসুল ইমাম' জানার জন্য রাবী আল-জীযীর বর্ণনাই চূড়ান্ত দলিল।

উপসংহার (خاتمة): শাফেয়ী মাযহাবের এই ঐতিহাসিক বিবর্তন ও স্থিতিশীলতা প্রমাণ করে যে, এটি একক কোনো প্রচেষ্টার ফল নয়। ইমাম শাফেয়ীর অতুলনীয় ইজতিহাদী ক্ষমতা এবং ইমাম মুযানী ও রাবী আল-জীযীর মতো নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই মাযহাব আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের অনুসৃত পথ। ইমাম মুযানী মাযহাবকে সংক্ষিপ্ত ও বোধগম্য করেছেন, আর ইমাম রাবী মাযহাবের মূল উৎসকে সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সকলকে জাজায়ে খায়ের দান করুন।

প্রশ্ন-৩৫: 'খালকুল কুরআন' (কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি) এর ফিতনার সময়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা আলোচনা কর এবং তাঁর মাযহাব বিস্তারে এর প্রভাব কী ছিল। (ناقش الدور السياسي والاجتماعي الذي لعبه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في محنة "خلق القرآن"، وأثر ذلك على انتشار مذهبه.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম মর্মান্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো 'মিহনাতু খালকিল কুরআন' (কুরআন সৃষ্টির ফিতনা)। আব্বাসীয় খিলাফতের সময় মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই ভ্রান্ত মতবাদ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, *"কুরআন আল্লাহর বাণী নয়, বরং তা আল্লাহর সৃষ্টি (মাখলুক)।"* এই কঠিন সময়ে সত্যের পক্ষে পাহাড়ের মতো অটল দাঁড়িয়েছিলেন ইমামু আহলিস সুন্নাহ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)। তাঁর এই আপোষহীন সংগ্রাম কেবল আকীদা রক্ষা করেনি, বরং তাঁর মাযহাব বা ফিকহী মতাদর্শের বিস্তারেও এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

খালকুল কুরআন ফিতনার প্রেক্ষাপট (خلفية فتنة خلق القرآن): আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন, আল-মু'তাসিম এবং আল-ওয়াসিক—এই তিন খলিফার শাসনামলে মুতাজিলা মতবাদ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়। তারা দাবি করে, আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী (যেমন—কালাম বা কথা বলা) মানলে তাওহীদ ক্ষুণ্ণ হয়। তাই তারা প্রচার করে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম নয়, বরং সৃষ্টি। তৎকালীন ওলামায়ে কেরামকে এই মতবাদ মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। অস্বীকারকারীদের ওপর নেমে আসে চরম নির্যাতন, কারাদণ্ড ও হত্যা।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা (الدور السياسي والاجتماعي):

(১) সত্যের ওপর অবিচলতা (الثبات على الحق): অধিকাংশ আলেম জান বাঁচানোর জন্য 'তাকিয়াহ' (কৌশল) অবলম্বন করে মৌখিক স্বীকৃতি দিলেও ইমাম আহমদ (রহ.) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন: *" إِذَا أَجَابَ الْعَالِمُ تَقِيَّةً وَالْجَاهِلُ يَجْهَلُ، فَمَتَى يَتَبَيَّنُ الْحَقُّ؟"* (যদি আলেম জানের ভয়ে চুপ থাকে আর মূর্খরা অজ্ঞ থাকে, তবে সত্য প্রকাশিত হবে কখন?) তিনি খলিফার সামনে স্পষ্ট

ঘোষণা করেন: *"الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ"* (কুরআন আল্লাহর বাণী, তা সৃষ্টি নয়।)

(২) নির্যাতন সহ্য করা ও কারাগারের জীবন: ইমাম আহমদকে দীর্ঘ ২৮ মাস অন্ধকার কারাগারে বন্দী রাখা হয়। খলিফা মু'তাসিমের নির্দেশে তাঁকে এমনভাবে চাবুক মারা হতো যে তিনি জ্ঞান হারাতেন। কিন্তু জ্ঞান ফিরলে তিনি আবার একই কথা বলতেন। তাঁর এই ত্যাগ সাধারণ মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাই 'বিরোধী দল'-এর ভূমিকা পালন করেন, কিন্তু কোনো বিদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেননি। তিনি বলতেন, *"শাসকের জুলুম সহ্য করা ফিতনা বা গৃহযুদ্ধের চেয়ে উত্তম।"*

(৩) সুন্নাহর পুনর্জাগরণ (إحياء السنة): এই ফিতনার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, আকীদা ও আমল কেবল যুক্তি (আকল) দিয়ে নির্ধারিত হয় না, বরং তা কুরআন ও সুন্নাহ (নকল) দ্বারা নির্ধারিত হয়। তিনি মুতাজিলাদের গ্রিক দর্শনের বিপরীতে 'হাদীস ও আছার'-এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন।

হাম্বলী মাযহাব বিস্তারে এর প্রভাব (أثر المحنة على انتشار المذهب):

ইমাম আহমদের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা তাঁর ফিকহী মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে জাদুর মতো কাজ করে।

(১) ইমামু আহলিস সুন্নাহ উপাধি লাভ: এই পরীক্ষার পর মুসলিম উম্মাহ তাঁকে 'ইমামু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ' উপাধিতে ভূষিত করে। মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। আলী ইবনুল মাদিনী (রহ.) বলেন: *"আল্লাহ এই দ্বীনকে দুই ব্যক্তির মাধ্যমে রক্ষা করেছেন: রিদ্দার (ধর্মত্যাগের) দিন আবু বকরের মাধ্যমে এবং মিহনার (পরীক্ষার) দিন আহমদের মাধ্যমে।"*

(২) আস্থার প্রতীক: জনগণ মনে করতে থাকে যে, যিনি জানের মায়া ত্যাগ করে কুরআনের সম্মান রক্ষা করেছেন, ফিকহ বা শরিয়তের মাসআলায় তাঁর মতামতই সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হবে। ফলে মানুষ ফতোয়ার জন্য তাঁর এবং তাঁর ছাত্রদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

(৩) রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি: খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতায় এসে মুতাজিলা মতবাদ বাতিল করেন এবং ইমাম আহমদকে সসম্মানে মুক্তি দেন। এরপর রাষ্ট্রীয়ভাবে

হাম্বলী মতাদর্শের কদর বাড়ে। বাগদাদ ও ইরাকে হাম্বলী ফিকহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

(৪) ছাত্রদের বিশাল জমায়েত: তাঁর ইন্তেকালের পর জানাজায় প্রায় ৮ লক্ষ (মতান্তরে ১০ লক্ষ) মানুষ অংশগ্রহণ করে, যা ইতিহাসে বিরল। তাঁর ছাত্ররা (যেমন—ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ) এবং ফিকহী ছাত্ররা (যেমন—আবু বকর আল-খল্লাল) তাঁর মাযহাব সংকলন ও প্রচার করেন। তাঁর ত্যাগ ও তাকওয়ার কারণে তাঁর প্রতিটি ফতোয়া বা 'নস' পবিত্র আমানত হিসেবে সংরক্ষিত হয়।

উপসংহার (خاتمة): ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ওপর আপতিত 'মিহনাতু খালকিল কুরআন' ছিল আল্লাহর তরফ থেকে এক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কেবল আকীদাই রক্ষা করেননি, বরং হাম্বলী মাযহাবকে এক মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর মাযহাবের বিস্তৃতি কোনো রাষ্ট্রীয় ফরমান দিয়ে হয়নি, বরং তা হয়েছে উম্মাহর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও ত্যাগের বিনিময়ে। তাই হাম্বলী মাযহাবকে আজও 'সুন্নাহর বিশুদ্ধতম দুর্গ' মনে করা হয়।

প্রশ্ন-৩৬: তাকলীদ (অনুসরণ) এবং ফিকহী মাযহাবের সহজ বিধান (রুখস) অনুসরণের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করা যায়? অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ তালফীক (মিশ্রণ)-এর নিয়ম কী? (كيف يتم الجمع بين التقليد واتباع رخص المذاهب الفقهية؟ وما هو ضابط التلفيق المباح والممنوع؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তে সাধারণ মুসলমানের জন্য মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ বা 'তাকলীদ' করা ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"ফাসআলু আহলাজ জিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন"* (তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর যদি না জানো)। কিন্তু তাকলীদ করতে গিয়ে অনেকে নিজের সুবিধামতো বিভিন্ন মাযহাবের সহজ বিধানগুলো খুঁজে বেড়ায়, যাকে 'তাতাব্বু আর-রুখস' (সহজ বিধান খোঁজা) বলা হয়। আবার অনেকে একাধিক মাযহাবের মতকে এমনভাবে মিশিয়ে ফেলে যা 'তালফীক' নামে পরিচিত। শরিয়তের দৃষ্টিতে মাযহাব মানা, রুখস খোঁজা এবং তালফীক-এর বিধান ও সীমারেখা জানা অত্যন্ত জরুরি।

তাকলীদ ও রুখস অনুসরণের সমন্বয় (الجمع بين التقليد واتباع الرخص):

(১) তাকলীদের মূলনীতি: তাকলীদ হলো শরিয়তের ওপর আমল করার একটি মাধ্যম। এর উদ্দেশ্য প্রবৃত্তির অনুসরণ নয়, বরং আল্লাহর হুকুম মানা। জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, একজন সাধারণ মানুষের জন্য 'তাকলীদে শখছি' বা নির্দিষ্ট একটি মাযহাব (যেমন—হানাফী বা শাফেয়ী) মেনে চলা আবশ্যক। কারণ এতে দ্বীন পালন সুশৃঙ্খল থাকে।

(২) রুখস বা সহজ বিধান গ্রহণের বিধান: বিভিন্ন মাযহাবের সহজ মতগুলো (রুখস) খুঁজে খুঁজে আমল করাকে ওলামায়ে কেরাম হারাম বলেছেন। কারণ এর উদ্দেশ্য আল্লাহভীতি নয়, বরং আরামপ্রিয়তা। ইমাম সুলাইমান আত-তামী (রহ.) বলেন: *"إِنْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ، اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ"* (তুমি যদি প্রত্যেক আলেমের সহজ মতটি গ্রহণ কর, তবে তোমার মধ্যে সমস্ত অকল্যাণ একত্রিত হবে।) ইমাম ইবনে আবদিল বার (রহ.) বলেন: *"যে ব্যক্তি কেবল সহজ মত খোঁজে, সে ফাসিক।"*

(৩) সমন্বয়ের উপায়: তবে বিশেষ প্রয়োজনে বা কঠিন পরিস্থিতিতে (জরুরত) দক্ষ মুফতির পরামর্শে অন্য মাযহাবের 'রুখস' বা সহজ মত গ্রহণ করা জায়েজ। যেমন:

- হানাফী মাযহাবে নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রীকে ৮০-৯০ বছর অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে এটি অসাধ্য। তাই হানাফী আলেমগণ জরুরতের কারণে মালিকী মাযহাবের '৪ বছর অপেক্ষা'র সহজ বিধান গ্রহণ করেছেন।
- **শর্ত:** এটি কেবল জরুরত বা ওজরের কারণে হতে হবে, প্রবৃত্তির কামনায় নয়।

তালফীক (আত-তালফীক - التلفيق):

সংজ্ঞা: 'তালফীক' অর্থ জোড়াতালি দেওয়া। পরিভাষায়, একই ইবাদত বা মুআমালাতের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক মাযহাবের মতকে এমনভাবে মিলিয়ে আমল করা, যার ফলে এমন একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয় যা কোনো ইমামের মতেই বৈধ নয়।

অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ তালফীক-এর নিয়ম (ضابط التلفيق المباح والممنوع):

(ক) নিষিদ্ধ তালফীক (التلفيق الممنوع): যে তালফীক বা মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট কাজটি সমস্ত মাযহাবেই বাতিল হয়ে যায়, তা হারাম।

- **উদাহরণ:** একজন ব্যক্তি অজু করলেন। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের এই মত নিলেন যে, শরীর থেকে রক্ত বের হলে অজু ভাঙ্গে না (হানাফীতে ভাঙ্গে)। এরপর তিনি হানাফী মাযহাবের এই মত নিলেন যে, বেগানা নারীকে স্পর্শ করলে অজু ভাঙ্গে না (শাফেয়ীতে ভাঙ্গে)। এখন তিনি রক্ত বের হওয়া এবং নারী স্পর্শ করার পর নামাজ পড়লেন।
    - হানাফী মতে নামাজ হবে না (কারণ রক্ত বের হয়েছে)।
    - শাফেয়ী মতেও নামাজ হবে না (কারণ নারী স্পর্শ করেছেন)। এই মিশ্রণটি ইজমার বিপরীতে চলে গেল, তাই এটি **নিষিদ্ধ তালফীক**।

(খ) অনুমোদিত তালফীক (التلفيق المباح): যদি ভিন্ন ভিন্ন আমলের ক্ষেত্রে ভিন্ন মাযহাব মানা হয় এবং তার ফলে কোনো ইমামের মতে কাজটি বাতিল না হয়, তবে তা জায়েজ।

- **উদাহরণ:** কেউ হানাফী মাযহাব মতে অজু করলেন এবং শাফেয়ী মাযহাব মতে নামাজ পড়লেন (যেমন—রাফউল ইয়াদাইন করলেন)। এতে তার অজু বা নামাজ কোনোটিই বাতিল হচ্ছে না। এটি জায়েজ।
- **শর্ত:** ১. তালফীককৃত কাজটি যেন কোনো ইমামের মতেই বাতিল না হয়। ২. এটি যেন কেবল খেলার ছলে না হয়। ৩. এর পেছনে শরয়ী প্রয়োজন বা জরুরত থাকতে হবে।

উপসংহার (خاتمة): তাকলীদ এবং মাযহাব অনুসরণের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর আনুগত্য। 'তাতাব্বু আর-রুখস' এবং 'নিষিদ্ধ তালফীক' মানুষকে শরিয়তের গণ্ডি থেকে বের করে প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত করে। তাই নির্দিষ্ট মাযহাব মেনে চলাই নিরাপদ। তবে উম্মাহর প্রয়োজনে বা কঠিন সমস্যায় মুফতিদের নির্দেশনায় অন্য মাযহাবের সাহায্য নেওয়া শরিয়তের প্রশস্ততারই অংশ। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।"*

প্রশ্ন-৩৭: শস্য ও ফলের যাকাতের (উশর ও খারাজ) মাসয়ালায় চার মাযহাবের মধ্যে প্রধান মতভেদগুলো উল্লেখ কর এবং প্রতিটি মাযহাবের দলীল সংক্ষেপে আলোচনা কর। (اذكر أهم الخلافات بين المذاهب الأربعة في مسألة زكاة الزروع والثمار (العشر والخراج) مع ذكر دليل كل مذهب بإيجاز.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী অর্থনীতিতে কৃষি সম্পদের যাকাত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জমি থেকে উৎপাদিত শস্য ও ফলের ওপর মহান আল্লাহ তায়ালা যাকাত বা সদকা ফরজ করেছেন। একে পরিভাষায় 'উশর' (এক-দশমাংশ) বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ"* (আর তোমরা ফসল কাটার দিন তার হক (যাকাত) আদায় কর।) [সূরা আন'আম: ১৪১] তবে কোন কোন ফসলে যাকাত আসবে এবং তার নিসাব (ন্যূনতম পরিমাণ) কত হবে—এ নিয়ে ফিকহী মাযহাবগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতভেদ রয়েছে। এছাড়াও জমির ধরন অনুযায়ী 'খারাজ' (ভূমি কর) ও 'উশর' একত্রিত হতে পারে কি না, তা নিয়েও হানাফী মাযহাবের সাথে অন্য মাযহাবের ভিন্নতা রয়েছে।

১. যাকাতযোগ্য শস্য ও ফলের প্রকারভেদ নিয়ে মতভেদ (اختلاف الفقهاء في أنواع ما تجب فيه الزكاة):

(ক) হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي): ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, মাটি থেকে উৎপাদিত এমন সব ফসলেই যাকাত (উশর) ফরজ, যার উদ্দেশ্য জমি থেকে আয় করা বা ফসল ফলানো। চাই তা খাদ্যশস্য হোক (যেমন—গম, ধান) বা ফলমূল হোক (যেমন—খেজুর, আঙ্গুর) অথবা শাক-সবজি ও ডাল হোক। এমনকি জাফরান বা তুলা হলেও তাতে উশর দিতে হবে। শুধুমাত্র কাঠ, বাঁশ, ঘাস এবং এমন বস্তু যা মানুষ চাষ করে না (স্বনিলয়ে জন্মানো গাছ)—এগুলোতে যাকাত নেই।

- **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসটি ব্যাপক (আম): *"فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"* (বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে যা উৎপন্ন হয় তাতে এক-দশমাংশ (উশর) এবং যা সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ (নিসফে উশর) দিতে হবে।) [সহীহ বুখারী] ইমাম আবু হানীফা বলেন,

হাদীসে 'মা' (ما) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ কম-বেশি সব ফসলেই এটি প্রযোজ্য।

(খ) মালিকী ও শাফেয়ী মাযহাব (المذهب المالكي والشافعي): এই দুই মাযহাবের মতে, সব ফসলে যাকাত ফরজ নয়। যাকাত কেবল সেই সব শস্য ও ফলে ওয়াজিব হবে, যা মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে (Muktatan) এবং যা দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করা যায় (Muddakharan)। যেমন—গম, যব, খেজুর, কিসমিস, ধান, ভুট্টা ইত্যাদি। শাক-সবজি, ফলমূল (যা পচে যায়, যেমন—আপেল, আম) বা তুলা—এগুলোতে যাকাত নেই।

- **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ"* (শস্য ও ফলের মধ্যে পাঁচ ওয়াসাক-এর কমে কোনো যাকাত নেই।) [সহীহ মুসলিম] তারা বলেন, 'পাঁচ ওয়াসাক' পরিমাণ হওয়ার শর্ত প্রমাণ করে যে, এটি কেবল মাপা যায় এবং জমা রাখা যায় এমন শস্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শাক-সবজি জমা রাখা যায় না, তাই তাতে যাকাত নেই।

(গ) হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي): তাদের মত শাফেয়ী ও মালিকীদের কাছাকাছি। তবে তাদের শর্ত হলো, শস্যটি মাপা যায় (Makyul) এবং সংরক্ষণযোগ্য (Muddakhar) হতে হবে। খাদ্য হওয়া জরুরি নয়। তাই তুলা বা শণ গাছে যাকাত নেই, কারণ তা খাদ্য নয়।

২. নিসাব (ন্যূনতম পরিমাণ) নিয়ে মতভেদ (الخلاف في النصاب):

(ক) হানাফী মাযহাব (ইমাম আবু হানীফার মত): ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, ফসলের যাকাতের জন্য কোনো নিসাব নেই। ফসল কম হোক বা বেশি, এমনকি এক মুঠো হলেও তাতে উশর দিতে হবে।

- **যুক্তি:** কুরআনের আয়াত *"তোমরা ফসল কাটার দিন তার হক আদায় কর"* এবং হাদীসের *"বৃষ্টির পানিতে যা জন্মে..."*—এগুলোতে কোনো পরিমাণের শর্ত দেওয়া হয়নি। তাই কম-বেশি সব ফসলেই হক আদায় করতে হবে।

(খ) সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.) এবং জুমহুর (তিন মাযহাব): হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এবং মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের সকলের মতে, ফসলের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাব পূর্ণ হওয়া শর্ত। আর তা হলো 'পাঁচ ওয়াসাক' (বর্তমান হিসাবে প্রায় ২৫-৩০ মণ বা ৬০০-৭০০ কেজি)। এর চেয়ে কম ফসলে যাকাত নেই।

- **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন: *"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ"* (পাঁচ ওয়াসাক-এর কম ফসলে কোনো সদকা (যাকাত) নেই।) [বুখারী ও মুসলিম] জুমহুর ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসটিকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে ফতোয়াও সাহিবাইন ও জুমহুরের মতের ওপর দেওয়া হয়।

৩. উশর ও খারাজ একত্রিত হওয়া প্রসঙ্গে (اجتماع العشر والخراج):

জমির ওপর আরোপিত করকে 'খারাজ' বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জমি বা বিজিত জমির ওপর খারাজ ধার্য করা হয়।

(ক) হানাফী মাযহাব: ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, একই জমি থেকে একই সঙ্গে 'উশর' এবং 'খারাজ' আদায় করা জায়েজ নেই। যদি কোনো জমির ওপর রাষ্ট্র খারাজ (কর) ধার্য করে, তবে সেই জমির ফসলের ওপর আর উশর (যাকাত) দিতে হবে না।

- **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি মুরসাল হাদীস রয়েছে: *"لَا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ"* (কোনো মুসলিমের জমিতে উশর ও খারাজ একত্রিত হতে পারে না।) তাছাড়া উশর হলো ইবাদত, আর খারাজ হলো শাস্তি বা কর। দুটি ভিন্ন প্রকৃতির বিধান এক জিনিসে একত্রিত হয় না।

(খ) জুমহুর (মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী): তিন মাযহাবের মতে, উশর ও খারাজ একত্রিত হতে পারে। অর্থাৎ জমির মালিক রাষ্ট্রকে জমির ভাড়া হিসেবে 'খারাজ' দিবে এবং ফসলের হক হিসেবে আল্লাহকে 'উশর' দিবে।

- **যুক্তি:** খারাজ হলো জমির সাথে সম্পৃক্ত দায়, আর উশর হলো ফসলের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত। যেমন—একজন ব্যক্তি ভাড়া করা জমিতে নামাজ

পড়লে তাকে জমির ভাড়াও দিতে হয়, আবার নামাজও পড়তে হয়। তেমনি খারাজ ও উশর দুটি ভিন্ন পাওনাদার (রাষ্ট্র ও গরিব)-এর হক, তাই উভয়টি আদায় করা ওয়াজিব।

উপসংহার (خاتمة): শস্য ও ফলের যাকাতের ক্ষেত্রে ইমামগণের এই মতভেদ উম্মাহর জন্য রহমতস্বরূপ। ইমাম আবু হানীফার মতটি অধিক সতর্কতা অবলম্বনকারী, কারণ তিনি সব ফসলেই এবং যে কোনো পরিমাণেই গরিবের হক সাব্যস্ত করেছেন। অন্যদিকে জুমহুরের মতটি কৃষকদের জন্য সহজতর, কারণ তারা পাঁচ ওয়াসাক বা নির্দিষ্ট নিসাব ও নির্দিষ্ট শস্যের শর্ত আরোপ করেছেন। বর্তমানে ফতোয়া বিভাগগুলো সাধারণত সাহিবাইন ও জুমহুরের মত অনুযায়ী নিসাবের শর্ত মেনে ফতোয়া প্রদান করে থাকে।

প্রশ্ন-৩৮: চার মাযহাব থেকে উদ্ভূত সামগ্রিক ফিকহী নীতিমালার (যেমন : সন্দেহ দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস দূর হয় না) গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। (تحدث عن أهمية القواعد الفقهية الكلية التي انبثقت عن المذاهب الأربعة (مثل : اليقين لا يزول بالشك.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ শাস্ত্র এক বিশাল মহাসাগর। লক্ষ লক্ষ ফিকহী মাসআলা বা বিধান মনে রাখা বা মুখস্থ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এই কঠিন কাজটিকে সহজ করার জন্য মুজতাহিদ ইমামগণ এবং পরবর্তী ফকীহগণ কুরআন ও সুন্নাহর নির্যাস থেকে কিছু সামগ্রিক মূলনীতি বা সূত্র বের করেছেন, যাকে পরিভাষায় 'আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ' (القواعد الفقهية) বা আইনি নীতিমালা বলা হয়। হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী—চার মাযহাবের ফকীহগণই এই নীতিগুলো ব্যবহারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এই নীতিমালার গুরুত্ব অপরিসীম।

ফিকহী নীতিমালার সংজ্ঞা ও উদাহরণ (التعريف والأمثلة): 'কায়েদা' অর্থ ভিত্তি বা নিয়ম। ফিকহী কায়েদা হলো এমন সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য, যার অধীনে ফিকহের অগণিত মাসআলা অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রধান পাঁচটি নীতিমালা (আল-কাওয়াইদ আল-কুল্লিয়্যাহ আল-কুবরা) সর্বজনস্বীকৃত: ১. *"আল-উমুরু বি-মাকাসিদিহা"* (কাজ তার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল)। ২. *"আল-ইয়াকিনু লা ইয়াযুলু বিশ-শাক্ক"* (নিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না)। ৩. *"আল-মাশাক্কাতু*

তাজিলিবুত তায়সির" (কষ্ট সহজতাকে ডেকে আনে)। ৪. *"আদ-দারারু ইউযালু"* (ক্ষতি দূর করতে হবে)। ৫. *"আল-আদাতু মুহাককামাহ"* (সামাজিক প্রথা বিচারকের ভূমিকা পালন করে)।

চার মাযহাবের আলোকে এই নীতিমালার গুরুত্ব (أهمية القواعد الفقهية):

(১) ফিকহী মাসআলা সংরক্ষণ ও আয়ত্ত করা: ইমাম কারাফী (রহ.) বলেন: *"যে ব্যক্তি উসুল বা নীতিমালার মাধ্যমে ফিকহ আয়ত্ত করে, সে অল্প সময়ে অনেক জ্ঞান লাভ করে।"* হাজার হাজার বিচ্ছিন্ন মাসআলা মুখস্থ করার চেয়ে একটি কায়েদা বা সূত্র মনে রাখা সহজ।

- **উদাহরণ:** *"আল-ইয়াকিনু লা ইয়াযুলু বিশ-শাক্ক"* (সন্দেহ দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস দূর হয় না)। এই একটি নীতি জানলে পবিত্রতা, নামাজ, তালাক ও লেনদেনের শত শত মাসআলা সমাধান করা যায়। যেমন—কারো অজু ছিল এটা নিশ্চিত, কিন্তু অজু ভেঙ্গেছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ হলো। এই নীতি অনুযায়ী, তার অজু আছে বলে গণ্য হবে (কারণ অজু থাকাটা নিশ্চিত বা ইয়াকিন, আর ভাঙ্গাটা সন্দেহ)।

(২) নতুন উদ্ভূত সমস্যার (নাওয়াযিল) সমাধান: যুগে যুগে এমন অনেক নতুন সমস্যা আসে যা কুরআন, হাদীস বা ফিকহের কিতাবে সরাসরি উল্লেখ নেই। তখন মুফতিগণ এই নীতিমালার আলোকে সমাধান দেন।

- **উদাহরণ:** বর্তমানে ডিজিটাল লেনদেন বা অনলাইন ব্যবসায় যদি কোনো জটিলতা বা ক্ষতি (দারার) দেখা দেয়, তবে *"আদ-দারারু ইউযালু"* (ক্ষতি দূর করতে হবে) নীতির আলোকে তা নিষিদ্ধ বা সংশোধন করা হয়। হানাফী মাযহাবের *"মাজাল্লাতুল আহকাম"* এই নীতির ভিত্তিতেই আধুনিক আইনের সমাধান দিয়েছে।

(৩) ফিকহের উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) অনুধাবন: এই নীতিমালাগুলো শরিয়তের মূল স্পিরিট বা রুহ বুঝতে সাহায্য করে।

- **উদাহরণ:** *"আল-মাশাক্কাতু তাজিলিবুত তায়সির"* (কষ্ট সহজতাকে আনে)—এই নীতিটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম মানুষের ওপর বোঝা চাপাতে চায় না। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে সফরে নামাজ কসর করা,

রোজা ভাঙ্গা এবং অসুস্থতায় বসে নামাজ পড়ার বিধানগুলো এই নীতিরই বাস্তব প্রয়োগ।

(৪) মাযহাবগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও তুলনা: যদিও মাযহাবগুলোর মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু এই মৌলিক নীতিমালাগুলোর ক্ষেত্রে প্রায় সবাই একমত। এটি প্রমাণ করে যে, সকল মাযহাবের উৎস ও লক্ষ্য এক।

- **উদাহরণ:** *"আল-উমুরু বি-মাকাসিদিহা"*—এই নীতির ভিত্তিতে সব মাযহাবই একমত যে, ইবাদতে নিয়ত ফরজ। তবে হানাফীগণ অজুর ক্ষেত্রে নিয়তকে সুন্নাত বললেও নামাজের ক্ষেত্রে ফরজ বলেন, যা এই নীতিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ।

(৫) বিচারিক রায় প্রদানে সহায়তা: বিচারক বা কাজীর জন্য এই নীতিমালাগুলো অপরিহার্য। যখন কোনো বিষয়ে স্পষ্ট দলিল পাওয়া যায় না, তখন বিচারক 'উরফ' বা সামাজিক প্রথার ওপর ভিত্তি করে রায় দেন। নীতিটি হলো: *"আল-আদাতু মুহাককামাহ"*।

- **উদাহরণ:** বিয়ের মোহরানা নির্দিষ্ট না থাকলে বা বিবাদ হলে বিচারক সমাজের প্রচলন (মেহনে মিসাল) অনুযায়ী মোহরানা নির্ধারণ করেন।

(৬) ফতোয়ার ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা: মুফতি যখন কোনো ফতোয়া দেন, তখন তিনি খেয়ালখুশিমতো দেন না। তিনি দেখেন যে, ফতোয়াটি *"লা দারারা ওয়া লা দিরারা"* (ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও যাবে না) হাদীস ও নীতির বিরোধী কি না। এর ফলে ফতোয়ার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

উপসংহার (خاتمة): ফিকহী নীতিমালা বা কাওয়াইদগুলো হলো ইসলামী আইনের কঙ্কাল বা মেরুদণ্ড। এগুলো ছাড়া ফিকহ শাস্ত্র হতো বিচ্ছিন্ন মাসআলার এক অগোছালো স্তূপ। হানাফী মাযহাবের 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের' (ইবনে নুজাইম) এবং শাফেয়ী মাযহাবের 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের' (সুয়ূতী)—এই গ্রন্থগুলো প্রমাণ করে যে, ফিকহের এই সামগ্রিক নীতিগুলো আলেমদের জন্য বাতিঘরের মতো কাজ করে। মুজতাহিদ থেকে সাধারণ শিক্ষার্থী—সবার জন্যই এই নীতিমালার জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য।

প্রশ্ন-৩৯: 'ইজতিহাদ' এর ধারণা কী? প্রত্যেক মাযহাবে মুজতাহিদ মুতলাক ও মুজতাহিদ মুকাইয়্যাদ-এর শর্তাবলী কী? (ما هو مفهوم "الاجتهاد"؟ وما هي شروط المجتهد المطلق والمجتهد المقيد في كل مذهب؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। কুরআন ও সুন্নাহয় কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সমস্যার মূলনীতি বর্ণিত আছে। কিন্তু সব সমস্যার সমাধান সরাসরি (Nass) আকারে নেই। অস্পষ্ট বা নতুন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গবেষণা করে সমাধান বের করাকেই 'ইজতিহাদ' বলা হয়। ফিকহী মাযহাবগুলোর বিকাশ ও স্থায়িত্ব এই ইজতিহাদের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। তবে ইজতিহাদ সবার জন্য উন্মুক্ত নয়, এর জন্য প্রয়োজন গভীর পাণ্ডিত্য ও বিশেষ যোগ্যতা।

ইজতিহাদ-এর পরিচয় (تعريف الاجتهاد):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'ইজতিহাদ' শব্দটি 'জুহদ' (جهد) মূল ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালানো বা কঠোর পরিশ্রম করা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** উসুলের পরিভাষায়— *"بَذْلُ الْفَقِيهِ وُسْعَهُ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ"* (শরিয়তের কোনো আমলযোগ্য বিধান সম্পর্কে প্রবল ধারণা লাভের জন্য একজন ফকিহ বা বিশেষজ্ঞের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।) যিনি এই কাজ করেন তাকে **'মুজতাহিদ'** বলা হয়।

মুজতাহিদের প্রকারভেদ ও শর্তাবলী (مراتب المجتهدين وشروطهم): ফিকহী মাযহাবগুলোতে মুজতাহিদদের প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়: (১) মুজতাহিদ মুতলাক (স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ) এবং (২) মুজতাহিদ মুকাইয়্যাদ (সীমাবদ্ধ বা মাযহাব অনুসারী মুজতাহিদ)।

(১) মুজতাহিদ মুতলাক (المجتهد المطلق): যিনি শরিয়তের বিধান বের করার জন্য নিজস্ব উসুল বা মূলনীতি তৈরি করেন এবং কারো তাকলীদ বা অনুসরণ ছাড়াই সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদ করেন। যেমন—ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)।

- **শর্তাবলী (الشروط):** একজন মুজতাহিদ মুতলাক হওয়ার জন্য হানাফী, শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাবের মতে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করা আবশ্যক: **১. কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান:** বিশেষ করে 'আয়াতুল আহকাম'

(বিধান সম্বলিত আয়াত) সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা। নাসিখ-মানসুখ (রহিতকারী ও রহিত), আম-খাস এবং মুজমাল-মুবাইয়ান জানা। ২. **সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান:** আহকাম সম্পর্কিত হাদীসগুলো জানা। হাদীসের সনদ, রাবীদের অবস্থা এবং সহীহ-যয়িফ পার্থক্য করার যোগ্যতা থাকা। ৩. **ইজমা (ঐকমত্য):** সাহাবা ও তাবেয়ীদের ইজমা বা মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো জানা, যাতে ইজমার বিরোধী ফতোয়া না দিয়ে ফেলেন। ৪. **কিয়াস ও উসুলে ফিকহ:** কিয়াস করার পূর্ণ দক্ষতা এবং উসুলে ফিকহের নিয়মকানুন জানা। ৫. **আরবী ভাষা:** আরবী ব্যাকরণ (নাহু-সরফ) ও অলঙ্কারশাস্ত্র (বালাগাত) এমনভাবে জানা যাতে কুরআন-হাদীসের গভীর ভাবার্থ বোঝা যায়। ৬. **মাকাসিদে শরিয়াহ:** শরিয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (দ্বীন, জান, মাল, আকল ও নসব রক্ষা) সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। ৭. **তাকওয়া ও আদালত:** মুজতাহিদকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ ও খোদাভীরু হতে হবে।

(২) মুজতাহিদ মুকাইয়্যাদ বা মুনতাসিব (المجتهد المقيد / المنتسب): যিনি নিজস্ব কোনো উসুল বা মূলনীতি তৈরি করেন না, বরং স্বীয় ইমামের (যেমন—ইমাম আবু হানীফা বা শাফেয়ীর) উসুল মেনে নিয়ে সেই কাঠামোর ভেতরে থেকে ইজতিহাদ করেন।

- **প্রকার ও শর্তাবলী: ক. মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (مجتهد في المذهب):** এরা ইমামের উসুল মানেন কিন্তু দলিলে শক্তিশালী হলে মাসআলায় (ফুরু) ইমামের সাথে দ্বিমত করতে পারেন।
    - **হানাফী মাযহাবে:** ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)। তাঁদের শর্ত হলো ইমামের উসুল আয়ত্ত করা এবং নতুন মাসআলায় সেই উসুল প্রয়োগের ক্ষমতা রাখা।
    - **শাফেয়ী মাযহাবে:** ইমাম মুযানী (রহ.)। ইমাম শাফেয়ীর উসুল পূর্ণাঙ্গরূপে জানা এবং কিয়াসের দক্ষতা থাকা আবশ্যক।

খ. মুজতাহিদ ফিল মাসাইল বা আসহাবুত তাখরীজ (مجتهد في المسائل / أصحاب التخريج): এরা ইমামের সাথে দ্বিমত করেন না। কিন্তু যে বিষয়ে ইমামের কোনো স্পষ্ট ফতোয়া নেই, সে বিষয়ে ইমামের উসুল ও পূর্বের রায় বিশ্লেষণ করে নতুন সমাধান বের করেন।

- **শর্ত:** ইমামের মাযহাব সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য, উসুলের প্রয়োগ ক্ষমতা এবং সমসাময়িক সমস্যা বোঝার যোগ্যতা।
- **উদাহরণ:** হানাফী মাযহাবে ইমাম জাসসাস, ইমাম কারখী ও শামসুল আইম্মা সারাখসী (রহ.)। শাফেয়ী মাযহাবে ইমাম নববী ও ইমাম রাফেয়ী (রহ.)।

মাযহাব ভেদে শর্তের বিশেষত্ব:

- **হানাফী মাযহাব:** হানাফীগণ ইজতিহাদের জন্য 'ফকাহাতুন নফস' বা ফিকহী মেধার ওপর বেশি জোর দেন। তাঁদের মতে, কেবল হাদীস মুখস্থ থাকলেই মুজতাহিদ হওয়া যায় না, বরং মাসআলার গভীরে ঢোকার বা 'রায়' প্রয়োগের ক্ষমতা থাকতে হবে।
- **শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব:** তাঁরা হাদীস ও আছারের জ্ঞানের ওপর এবং আরবী ভাষারীতির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে কিয়াসের জন্য কঠোর শর্ত দিয়েছেন।

উপসংহার (خاتمة): ইজতিহাদ হলো দ্বীনের সজীবতার প্রতীক। তবে এটি একটি গুরুদায়িত্ব। মুজতাহিদ মুতলাকের দরজা যদিও তাত্ত্বিকভাবে খোলা, কিন্তু বাস্তবে চার ইমামের পর এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি আর দেখা যায়নি। তাই বর্তমান যুগে 'মুজতাহিদ মুকাইয়্যাদ' বা 'ইজতিহাদ ফি মাসাইল'-এর মাধ্যমেই উম্মাহর নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। এর জন্য তাকলীদ ও ইজতিহাদের সমন্বয়ে মাযহাবের অনুসরণ অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا"* (আর যারা আমার পথে সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।) [সূরা আনকাবুত: ৬৯]

প্রশ্ন-৪০: ইস্তিম্বাতের মূলনীতি এবং মাযহাব বিস্তারের ভৌগোলিক অঞ্চল বিবেচনা করে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিকের ফিকহের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। (قارن بين فقه الإمام أبي حنيفة وفقه الإمام مالك من حيث أصول الاستنباط والمنطقة الجغرافية لانتشار المذهب.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী হলো স্বর্ণযুগ। এই যুগে ফিকহের দুটি প্রধান ধারা বিকশিত হয়। একটি ইরাক কেন্দ্রিক

'মাদরাসাতুর রায়' (যুক্তি ও বিবেকপন্থী স্কুল), যার নেতৃত্বে ছিলেন ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)। অপরটি মদীনা কেন্দ্রিক 'মাদরাসাতুল হাদীস' (হাদীসপন্থী স্কুল), যার নেতৃত্বে ছিলেন ইমাম দারুল হিজরাহ মালিক ইবনে আনাস (রহ.)। যদিও উভয় ইমামের লক্ষ্য ছিল কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তবায়ন, কিন্তু ভৌগোলিক পরিবেশ এবং ইস্তিম্বাত বা বিধান নির্ণয়ের পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে তাঁদের ফিকহের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য গড়ে ওঠে।

১. ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট ও পরিবেশের প্রভাব (وأثر البيئة فيالسياق الجغرا):

(ক) ইমাম আবু হানীফা ও ইরাক (কুফা): ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফিকহ চর্চার কেন্দ্র ছিল ইরাকের কুফা নগরী। কুফা ছিল একটি নতুন শহর, যেখানে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের বসবাস ছিল। সেখানে নিত্যনতুন সমস্যা (নাওয়াযিল) সৃষ্টি হতো, যার সরাসরি সমাধান অনেক সময় হাদীসে পাওয়া যেত না। তাছাড়া ইরাক ছিল রাজনৈতিক ফিতনা ও হাদীস জালকারীদের আখড়া।

- **প্রভাব:** এই পরিস্থিতির কারণে ইমাম আবু হানীফা হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং নতুন সমস্যার সমাধানে 'কিয়াস' (Analogy) ও 'রায়' (Sound Opinion)-এর ওপর অধিক নির্ভর করতেন। একে 'ফিকহুত তাকদীরি' বা যা ঘটেনি তার সমাধান আগে থেকে বের করার ফিকহ বলা হয়।

(খ) ইমাম মালিক ও মদীনা (হিজাজ): ইমাম মালিক (রহ.) সারা জীবন মদীনায় কাটিয়েছেন। মদীনা ছিল ওহী নাজিলের স্থান এবং সুন্নাহর চারণভূমি। সেখানে সাহাবী ও তাবেয়ীদের আমল অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছিল। সেখানে নতুন সমস্যা বা ফিতনা কম ছিল।

- **প্রভাব:** ইমাম মালিকের কাছে হাদীস ও আছারের বিশাল ভাণ্ডার ছিল। তাই তিনি কিয়াসের চেয়ে হাদীস এবং 'মদীনার আমল'-এর ওপর বেশি নির্ভর করতেন। তাঁর ফিকহ ছিল বাস্তবমুখী বা 'ফিকহুল ওয়াকিঈ'।

২. ইস্তিম্বাতের মূলনীতি বা উসুলের তুলনা (مقارنة أصول الاستنباط):

উভয় ইমাম কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমাকে শরিয়তের প্রধান উৎস হিসেবে মানতেন। তবে মতভেদ দেখা দেয় গৌণ উৎসগুলোর ব্যবহারে।

(ক) কিয়াস বনাম আমালু আহলিল মদীনা:

- **ইমাম আবু হানীফা:** তিনি কিয়াসকে (সাদৃশ্যপূর্ণ বিধান) অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। যখন কোনো বিষয়ে নস (কুরআন-হাদীস) পাওয়া যেত না, তিনি ইল্লত বা কারণ অনুসন্ধান করে কিয়াস করতেন। তাঁর মাযহাবে 'কিয়াস' একটি শক্তিশালী দলিল।

- **ইমাম মালিক:** তিনি কিয়াসের চেয়ে 'আমালু আহলিল মদীনা' (মদীনার অধিবাসীদের আমল)-কে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি বলতেন, হাজার হাজার সাহাবী ও তাবেয়ী যে আমলটি ধারাবাহিকভাবে করছেন, তা 'খবরে ওয়াহিদ' বা একক হাদীসের চেয়েও শক্তিশালী। তাঁর উসুল হলো: *"عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ"* (মদীনার অধিবাসীদের আমল একটি শরয়ী দলিল।)

(খ) ইসতিহসান বনাম মাসালিহ মুরসালাহ:

- **ইমাম আবু হানীফা:** তিনি 'ইসতিহসান' (Juristic Preference) ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ কিয়াসের দাবি অনুযায়ী বিধান দিলে যদি মানুষের কষ্ট হয় বা অকল্যাণ হয়, তবে তিনি কিয়াস ছেড়ে দিয়ে সহজ ও কল্যাণকর বিধান দিতেন। আল্লাহ বলেন: *" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"* (আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।) [সূরা বাকারা: ১৮৫]

- **ইমাম মালিক:** তিনি 'মাসালিহ মুরসালাহ' (জনকল্যাণ) নীতি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ শরিয়তে যার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো স্পষ্ট দলিল নেই, কিন্তু তা জনকল্যাণ বয়ে আনে, এমন বিধান তিনি বৈধ মনে করতেন।

(গ) খবরে ওয়াহিদ গ্রহণের শর্ত:

- **হানাফী মাযহাব:** খবরে ওয়াহিদ (একক বর্ণনাকারীর হাদীস) গ্রহণ করার জন্য শর্ত হলো—রাবীকে ফকিহ হতে হবে এবং হাদীসটি 'উমুমে বালওয়া' (সবার জন্য প্রযোজ্য সাধারণ বিষয়) হতে পারবে না। এছাড়াও হাদীসটি যেন কুরআন বা মাশহুর হাদীসের বিরোধী না হয়।

- **মালিকী মাযহাব:** ইমাম মালিক খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ করতেন, তবে শর্ত হলো—সেই হাদীসটি যেন মদীনার আমলের বিরোধী না হয়। যদি

মদীনার মানুষ হাদীসটির বিপরীত আমল করে, তবে তিনি আমলকেই প্রাধান্য দিতেন।

৩. মাযহাব বিস্তারের ভৌগোলিক অঞ্চল (مناطق انتشار المذهب):

(ক) হানাফী মাযহাবের বিস্তার: হানাফী মাযহাব আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান বিচারপতির মাযহাব হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। পরবর্তীতে উসমানী খিলাফত (Ottoman Empire) এই মাযহাবকে তাদের রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গ্রহণ করে।

- **অঞ্চল:** বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশ (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান), আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া (উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান), তুরস্ক, বলকান অঞ্চল এবং মিসরের কিছু অংশে হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য রয়েছে। এটি মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক অনুসৃত মাযহাব।

(খ) মালিকী মাযহাবের বিস্তার: ইমাম মালিকের ছাত্ররা মদীনা থেকে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ দেশে এই মাযহাব প্রচার করেন। বিশেষ করে হজের মৌসুমে আগত উত্তর আফ্রিকার আলেমরা এই মাযহাব গ্রহণ করেন।

- **অঞ্চল:** উত্তর আফ্রিকা (মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া), পশ্চিম আফ্রিকা (সুদান, নাইজেরিয়া), এবং একসময়কার মুসলিম স্পেন (আন্দালুস)-এ মালিকী মাযহাব একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। মধ্যপ্রাচ্যের কুয়েত, বাহরাইন ও দুবাইতেও মালিকী মাযহাবের অনুসারী রয়েছে।

উপসংহার (خاتمة): তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফিকহ ছিল যুক্তিনির্ভর এবং বিশ্লেষণধর্মী, যা ইরাকের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশের ফসল। অন্যদিকে ইমাম মালিক (রহ.)-এর ফিকহ ছিল সুন্নাহ ও আছারনির্ভর, যা মদীনার শান্ত ও পবিত্র পরিবেশের প্রতিফলন। তবে উভয়ের গন্তব্য ছিল এক। ইমাম শাফেয়ী যথার্থই বলেছেন: *"النَّاسُ فِي الْفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ"* (ফিকহ শাস্ত্রে মানুষ আবু হানীফার পরিবারের সদস্য বা মুখাপেক্ষী।) আবার ইমাম মালিক সম্পর্কে বলা হয়, *"মদীনার আলেম (মালিক) জীবিত থাকতে ফতোয়া দেওয়া যাবে না।"*

প্রশ্ন-৪১: আধুনিক যুগে চার ফিকহী মাযহাব কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে? এবং সমসাময়িক ফিকহের সমস্যা (নাওয়াযিল)-এ কীভাবে তাদের থেকে উপকৃত হওয়া যায়? (ما هي التحديات التي واجهت المذاهب الفقهية الأربعة في العصر الحديث؟ وكيف يمكن الاستفادة منها في فقه النوازل المعاصرة؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ একটি গতিশীল ও চিরন্তন আইনব্যবস্থা। বিগত তেরো শত বছর ধরে চার মাযহাব (হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) মুসলিম বিশ্বের আইন ও বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে (উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী) পশ্চিমা উপনিবেশবাদ, শিল্প বিপ্লব এবং বিশ্বায়নের ফলে ফিকহী মাযহাবগুলো নতুন ও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আধুনিক সমস্যা বা 'ফিকহুন নাওয়াযিল'-এর সমাধানে মাযহাবের গুরুত্ব অপরিসীম।

আধুনিক যুগে মাযহাবগুলোর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ (التحديات المعاصرة):

(১) ধর্মনিরপেক্ষ আইনের আগ্রাসন (غزو القوانين الوضعية): উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো মুসলিম দেশগুলোর বিচার ব্যবস্থা থেকে ইসলামী ফিকহকে সরিয়ে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ আইন (যেমন—ব্রিটিশ কমন ল বা ফরাসি কোড) চালু করে। এর ফলে মাযহাবগুলো রাষ্ট্রীয় প্রয়োগের ক্ষেত্র হারিয়ে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত (নামাজ, রোজা) ও পারিবারিক আইনের (বিয়ে, তালাক) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এটি ফিকহের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

(২) লা-মাযহাবী বা গায়রে মুকাল্লিদ প্রবণতা: আধুনিক যুগে একদল মানুষ শ্লোগান তুলেছে যে, মাযহাব মানা যাবে না, সরাসরি কুরআন-হাদীস মানতে হবে। তারা ফিকহী ঐতিহ্য ও ইমামদের ইজতিহাদকে অস্বীকার করে। এই প্রবণতা সাধারণ মানুষের মধ্যে ফিকহী বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং মাযহাবের প্রতি আস্থা কমাচ্ছে।

(৩) আধুনিক অর্থনীতি ও প্রযুক্তির জটিলতা: বর্তমানে ব্যাংক ব্যবস্থা, বীমা, শেয়ার মার্কেট, ক্রিপ্টোকারেন্সি, টেস্ট টিউব বেবি, ক্লোনিং, এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মতো হাজারো নতুন বিষয় সামনে এসেছে। প্রাচীন ফিকহের কিতাবে এগুলোর সরাসরি নাম বা সমাধান নেই। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সমাধান দেওয়া মাযহাবগুলোর জন্য এক বড় পরীক্ষা।

(৪) ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমদের অভাব: মাযহাবের ভেতরে থেকে নতুন সমস্যার সমাধান বের করার মতো যোগ্য 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' বা 'আসহাবুত তাখরীজ' বর্তমানে অত্যন্ত বিরল। অধিকাংশ আলেম কেবল কিতাবের ইবারত নকল করেন, কিন্তু উসুল প্রয়োগ করতে পারেন না।

সমসাময়িক সমস্যা (নাওয়াযিল) সমাধানে মাযহাব থেকে উপকৃত হওয়ার উপায় (الاستفادة في فقه النوازل):

আধুনিক সমস্যার সমাধানে আমরা মাযহাবগুলোকে বাইপাস করতে পারি না, বরং মাযহাবের নীতিমালা ব্যবহার করেই সমাধান বের করতে হবে। পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

(১) তাখরীজ ও কিয়াস (التخريج والقياس): আধুনিক সমস্যাগুলোকে মাযহাবের পূর্ববর্তী ইমামদের দেওয়া অনুরূপ মাসআলার সাথে তুলনা (কিয়াস) করতে হবে। একে 'তাখরীজ' বলে।

- **উদাহরণ:** আধুনিক 'ডিজিটাল কারেন্সি' বা বিটকয়েনের হুকুম বের করতে হানাফী ফকীহগণ ইমামগণের দেওয়া 'মাল' (সম্পদ) ও 'ছামান' (মুদ্রা)-এর সংজ্ঞার সাথে তুলনা করে ফতোয়া দিচ্ছেন।

(২) ফিকহী নীতিমালার প্রয়োগ (تطبيق القواعد الفقهية): মাযহাবগুলোর আবিষ্কৃত 'কাওয়াইদ ফিকহিয়্যাহ' বা আইনি সূত্রগুলো আধুনিক সমস্যার জাদুর চাবিকাঠি।

- **উদাহরণ:** করোনার সময়ে মসজিদে দূরত্ব বজায় রাখার মাসআলায় *"লা দারারা ওয়া লা দিরারা"* (ক্ষতি করাও যাবে না, সওয়াও যাবে না) এবং *"আদ-দারুরাতু তুবিহুল মাহজোরাত"* (প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে) নীতিগুলো ব্যবহার করে সমাধান দেওয়া হয়েছে।

(৩) তালফীক বা সম্মিলিত ইজতিহাদ (الاجتهاد الجماعي): কোনো একটি মাযহাবে যদি আধুনিক সমস্যার সমাধান কঠিন হয়, তবে অন্য মাযহাবের মত গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে ওআইসি'র ফিকহ একাডেমি এবং বিভিন্ন ফতোয়া বোর্ড 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'র মাধ্যমে সম্মিলিত ইজতিহাদ করছে। তারা চার মাযহাবের ভাণ্ডার সামনে রেখে যেটি যুগের জন্য উপযোগী, সেটি গ্রহণ করছে।

- **উদাহরণ:** শেয়ার মার্কেটে ফরোয়ার্ড সেলের নিষিদ্ধতা বা আধুনিক ইনস্যুরেন্সের বিকল্প 'তাকাফুল' ব্যবস্থা প্রণয়নে চার মাযহাবের লেনদেনের নীতিগুলো সমন্বয় করা হয়েছে।

(৪) মাসালিহ মুরসালাহ ও মাকাসিদে শরিয়াহ: মালিকী মাযহাবের 'মাসালিহ মুরসালাহ' (জনকল্যাণ) এবং শাফেয়ী-হানাফী মাযহাবের 'মাকাসিদে শরিয়াহ' (শরিয়তের উদ্দেশ্য) ব্যবহার করে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমাধান দেওয়া হচ্ছে।

উপসংহার (خاتمة): আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলো মাযহাবের প্রয়োজনীয়তাকে শেষ করেনি, বরং আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ মাযহাব ছাড়া কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি সমাধান বের করতে গেলে সমাজে ধর্মীয় অরাজকতা (Anarchy) সৃষ্টি হবে। চার মাযহাবের বিশাল ফিকহী ভাণ্ডার, তাদের উসুল এবং ইজতিহাদী পদ্ধতিগুলোই হলো 'নাওয়াযিল' বা নতুন সমস্যার সমাধানের একমাত্র নিরাপদ ও বিজ্ঞানসম্মত পথ। আল্লাহ বলেন: *"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"* (তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জানো।) [সূরা নহল: ৪৩]

প্রশ্ন-৪২: ইমাম শাফেয়ী কীভাবে তাঁর নতুন মাযহাবে 'আহলে রায়' (রায়পন্থী)-এর ফিকহ ও 'আহলে হাদীস' (হাদীসপন্থী)-এর ফিকহের মধ্যে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা ব্যাখ্যা কর। (بين كيف استطاع الإمام الشافعي أن يجمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث في مذهب الجديد.)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহ.) [১৫০-২০৪ হি.] ইসলামী ফিকহের আকাশে এক ধ্রুবতারা। তিনি এমন এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন মুসলিম বিশ্ব ফিকহী মতাদর্শের ভিত্তিতে দুটি চরমপন্থী শিবিরে বিভক্ত ছিল: ইরাকের 'আহলে রায়' (যারা যুক্তি ও কিয়াসকে প্রাধান্য দিত) এবং হিজাজের 'আহলে হাদীস' (যারা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর অটল ছিল এবং কিয়াস বর্জন করত)। ইমাম শাফেয়ী তাঁর অনন্য প্রজ্ঞা, জ্ঞান এবং 'উসূলে ফিকহ' আবিষ্কারের মাধ্যমে এই দুই ধারার মধ্যে এক ঐতিহাসিক সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর মিসরীয় জীবনে প্রণীত 'আল-মাযহাবুল জাদীদ' (নতুন মাযহাব) এই সমন্বয়েরই শ্রেষ্ঠ ফসল।

ইমাম শাফেয়ীর সমন্বয়ের যোগ্যতা ও পটভূমি: ইমাম শাফেয়ী ছিলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষার পণ্ডিত। তিনি মদীনার 'আহলে হাদীস'-এর ইমাম মালিক (রহ.)-এর কাছে দীর্ঘ সময় 'মুওয়াত্তা' অধ্যয়ন করেন। আবার তিনি ইরাকে গিয়ে 'আহলে রায়'-এর ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রহ.)-এর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন এবং তাদের যুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করেন। উভয় স্কুলের জ্ঞানের গভীরতা তাঁকে তৃতীয় একটি মধ্যপন্থী পথ তৈরি করতে সাহায্য করে।

সমন্বয় সাধনের পদ্ধতিসমূহ (كيفية الجمع بين المدرستين):

(১) উসূলে ফিকহ বা নীতিমালার প্রণয়ন: ইমাম শাফেয়ী সর্বপ্রথম তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ **'আর-রিসালাহ' (الرسالة)** রচনা করেন। এতে তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিধান বের করার নিয়মকানুন ঠিক করে দেন। এর মাধ্যমে তিনি আহলে রায়ের লাগামহীন যুক্তি এবং আহলে হাদীসের অন্ধ বর্ণবাদের মধ্যে সীমারেখা টেনে দেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, ইজতিহাদের জন্য হাদীস ও যুক্তি উভয়েরই প্রয়োজন আছে, তবে তা নিয়মতান্ত্রিক হতে হবে।

(২) কিয়াসকে নিয়মতান্ত্রিক করা (ضبط القياس): আহলে রায় (হানাফীগণ) কিয়াস ও ইসতিহসানকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতেন। ইমাম শাফেয়ী 'ইসতিহসান' বা খেয়ালখুশিমতো ভালো মনে করাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন: *"যে ইসতিহসান করল, সে নতুন শরিয়ত রচনা করল।"* তবে তিনি কিয়াসকে পুরোপুরি বাতিল করেননি (যেমনটা জাহিরিরা করেছিল)। তিনি কিয়াসের জন্য কঠোর শর্ত আরোপ করেন যে, কিয়াস অবশ্যই নস (কুরআন-হাদীস) বা ইজমার ওপর ভিত্তি করে হতে হবে। এভাবে তিনি আহলে রায়ের যুক্তিকে শরিয়তের সীমানায় নিয়ে আসেন।

(৩) খবরে ওয়াহিদ-এর প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা: আহলে হাদীসদের সমর্থন করে তিনি প্রমাণ করেন যে, 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনার সহীহ হাদীস) শরিয়তের অকাট্য দলিল। তিনি যুক্তিবাদীদের এই দাবি খণ্ডন করেন যে, হাদীস কিয়াসের বিরোধী হলে তা মানা যাবে না। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন: *"إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي"* (যখন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব।) তিনি হাদীসের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে আহলে হাদীসদের সন্তুষ্ট করেন,

আবার সেই হাদীস বোঝার জন্য ফিকহী উসুল প্রয়োগ করে আহলে রায়দের পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

(৪) মিসরীয় জীবনে নতুন মাযহাব (আল-জাদীদ): মিসরে অবস্থানকালে তিনি তাঁর ইরাকী মত (কাদীম) পরিবর্তন করে 'জাদীদ' মত প্রকাশ করেন। এই নতুন মাযহাবে তিনি ইরাকী যুক্তি এবং হিজাজী বর্ণনার চূড়ান্ত সংমিশ্রণ ঘটান।

- **উদাহরণ:** তিনি নামাজে 'রফউল ইয়াদাইন' (হাত তোলা)-এর পক্ষে মত দেন (যা আহলে হাদীসের মত), কারণ এর পক্ষে সহীহ হাদীস রয়েছে। আবার তিনি ইবাদত ও মুআমালাতে এমন অনেক সূক্ষ্ম শর্ত ও রুকন নির্ধারণ করেন (যা আহলে রায়ের বৈশিষ্ট্য), যাতে আমলটি নিখুঁত হয়।

উপসংহার (خاتمة): ইমাম শাফেয়ীর এই সমন্বয় প্রচেষ্টা ফিকহ শাস্ত্রকে রক্ষা করেছে। তিনি আহলে হাদীসদের শিখিয়েছেন যে, ফিকহ বা বুঝ ছাড়া কেবল হাদীস জমা করা যথেষ্ট নয়। আবার আহলে রায়দের বুঝিয়েছেন যে, সহীহ হাদীস থাকতে কোনো যুক্তি বা কিয়াস চলে না। তাঁর সম্পর্কে আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলতেন: *"ফিকহের দরজায় তালা লাগানো ছিল, আল্লাহ শাফেয়ীর মাধ্যমে তা খুলে দিয়েছেন।"* তিনি ছিলেন 'নাসিরুল হাদীস' (হাদীসের সাহায্যকারী) এবং 'সুলতানুল আকল' (বুদ্ধিবৃত্তির সুলতান)। তাঁর মাযহাব হলো নকল (বর্ণনা) ও আকল (যুক্তি)-এর এক ভারসাম্যপূর্ণ মিলনমেলা।

প্রশ্ন-৪৩: সালাত অধ্যায়ের একটি বিষয়ে (যেমন : ইমামের পেছনে ক্বিরাত পড়ার বিধান) চার মাযহাবের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্যগুলো উল্লেখ কর। (اذكر الخلافات الجوهرية بين المذاهب الأربعة في مسألة واحدة من كتاب الصلاة (مثل : حكم القراءة خلف الإمام).)

ভূমিকা (مقدمة): নামাজ বা সালাত ইসলামের অন্যতম রুকন। নামাজের প্রতিটি রুকন ও শর্ত যথাযথভাবে আদায় করা মুসল্লির জন্য অপরিহার্য। নামাজের মধ্যে 'ক্বিরাত' বা কুরআন তেলাওয়াত করা একটি ফরজ আমল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, *"ফাকরাউ মা তায়াসসারা মিনাল কুরআন"* (কুরআন থেকে যা সহজসাধ্য হয়, তা পড়)। একাকী নামাজ আদায়কারীর জন্য সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানো যে আবশ্যক, এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু ইমামের পেছনে মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়বে কি না—এটি ফিকহী মাযহাবগুলোর

মধ্যে অন্যতম আলোচিত ও বিতর্কিত একটি মাসআলা। একে 'ক্বিরাত খলফাল ইমাম' বলা হয়। হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবে এ বিষয়ে শক্তিশালী দলিল ও ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে।

ইমামের পেছনে ক্বিরাত পড়ার বিধান: মাযহাবগত মতপার্থক্য (اختلاف المذاهب في القراءة خلف الإمام):

(১) হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي): ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.) এবং হানাফী মাযহাবের চূড়ান্ত ফতোয়া হলো—ইমামের পেছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা বা অন্য কোনো সূরা পড়া **মাকরুহ তাহরিমি** (হারামের নিকটবর্তী)। নামাজ জাহরি (উচ্চস্বরে ক্বিরাত বিশিষ্ট) হোক বা সিররি (নিঃশব্দে ক্বিরাত বিশিষ্ট) হোক, উভয় অবস্থায় মুক্তাদি চুপ থাকবে এবং ইমামের ক্বিরাত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। যদি কেউ ইমামের পেছনে ক্বিরাত পড়ে, তবে সে গুনাহগার হবে এবং তার নামাজ ত্রুটিযুক্ত হবে।

- **দলিল:** আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: *"وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"* (যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হয়।) [সূরা আল-আ'রাফ : ২০৪] হানাফী ফকীহগণ বলেন, এই আয়াতটি নামাজের ক্বিরাত সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আয়াতে 'ইস্তিমা' (মনোযোগ দিয়ে শোনা) এবং 'ইনসাত' (চুপ থাকা)—উভয় আদেশ দেওয়া হয়েছে। জাহরি নামাজে শোনার আদেশ এবং সিররি নামাজে চুপ থাকার আদেশ প্রযোজ্য।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: *"مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ"* (যার ইমাম আছে, ইমামের ক্বিরাত তার জন্য ক্বিরাত হিসেবে গণ্য হবে।) [ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ]

অন্য হাদীসে এসেছে: *"إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"* (ইমাম নিয়োগ করা হয়েছে তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং তিনি যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বল। আর যখন তিনি ক্বিরাত পড়েন, তখন তোমরা চুপ থাক।) [সহীহ মুসলিম]

(২) শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, প্রত্যেক নামাজির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া **ফরজ** বা রুকন। চাই সে ইমাম হোক, মুক্তাদি হোক বা মুনফারিদ (একাকী) হোক। এবং নামাজ জাহরি হোক বা সিররি হোক—সব অবস্থাতেই মুক্তাদিকে সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে। যদি মুক্তাদি ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা না পড়ে, তবে তার নামাজ হবে না।

- **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিখ্যাত হাদীস: *"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"* (যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার নামাজ হলো না।) [সহীহ বুখারী ও মুসলিম] শাফেয়ীগণ বলেন, এই হাদীসে 'মান' (যে ব্যক্তি) শব্দটি আম বা ব্যাপক। এখানে ইমাম বা মুক্তাদি সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের মতে, ইমামের ক্বিরাত মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এটি একটি 'আইনুল ইয়াকিন' বা ব্যক্তিগত ইবাদত।

(৩) মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي): ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, জাহরি নামাজে (ফজর, মাগরিব, এশা) মুক্তাদির জন্য ক্বিরাত পড়া **মাকরুহ**। কারণ তখন ইমামের ক্বিরাত শোনা ওয়াজিব। তবে সিররি নামাজে (জোহর, আসর) মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া **মুস্তাহাব** বা উত্তম। তবে ওয়াজিব নয়।

- **যুক্তি:** জাহরি নামাজে শোনার হুকুম পালন করতে হবে। কিন্তু সিররি নামাজে শোনার সুযোগ নেই, তাই সেখানে পড়লে নামাজের একাগ্রতা বাড়ে।

(৪) হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي): ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতটি মালিকী মাযহাবের কাছাকাছি। তাঁর মতে, যেসব নামাজে ইমাম উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়েন, সেখানে মুক্তাদির ক্বিরাত পড়া জায়েজ নেই, বরং শোনা ওয়াজিব। যদি ইমামের আওয়াজ না পৌঁছায় (দূরে থাকার কারণে), তবে মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়বে। আর সিররি নামাজে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া মুস্তাহাব।

- **সমন্বয়:** হাম্বলীগণ কুরআনের *"ফাসতামিউ লাহু"* (শোন) এবং হাদীসের *"লা সালাতা..."* (ফাতিহা ছাড়া নামাজ নেই)-এর মধ্যে সমন্বয় করেন। তাঁরা বলেন, উচ্চস্বরে ক্বিরাতের সময় চুপ থাকা ফরজ, আর নিচুস্বরের সময় পড়া উত্তম।

হানাফী মতের প্রাধান্য ও পর্যালোচনা (الترجيح والمناقشة): বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবং দলিলের গভীরতার বিচারে হানাফী মাযহাবের মতটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত।

১. কুরআনের অকাট্য দলিল: সূরা আ'রাফের ২০৪ নং আয়াতে আল্লাহ নামাজের মধ্যে কুরআন পাঠের সময় চুপ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি একটি 'নস ক্বাতয়ী' (অকাট্য দলিল)। শাফেয়ী মাযহাবের দলিলটি হলো 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনা)। হানাফী উসুল অনুযায়ী, কুরআনের অকাট্য বিধানের বিপরীতে খবরে ওয়াহিদ দিয়ে কুরআনের হুকুম রহিত বা খাস করা যায় না।

২. **ইমামের অনুসরণের তাৎপর্য:** রাসূল (সা.) বলেছেন, ইমামকে অনুসরণের জন্যই বানানো হয়েছে। ক্বিরাত হলো নামাজের একটি প্রধান কাজ। ইমাম যখন ক্বিরাত পড়ছেন, তখন মুক্তাদিও যদি পড়ে, তবে তা ইমামের সাথে বিরোধিতার শামিল হয় এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

৩. **সাহাবায়ে কেরামের আমল:** হযরত জায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) বলেন: *" لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ"* (ইমামের সাথে কোনো কিছুতেই ক্বিরাত নেই।) [সহীহ মুসলিম] হযরত জাবের (রা.) বলেন: *"যে ব্যক্তি এক রাকাত নামাজ পড়ল কিন্তু তাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না, সে যেন নামাজই পড়ল না; তবে যদি সে ইমামের পেছনে থাকে (তবে ইমামের পড়াই যথেষ্ট)।"*[তিরমিযি]

উপসংহার (خاتمة): আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইমামের পেছনে ক্বিরাত পড়ার বিষয়টি ইজতিহাদী মতভেদপূর্ণ। শাফেয়ী মাযহাব সতর্কতা অবলম্বন করে সূরা ফাতিহা পড়াকে আবশ্যক করেছে। অন্যদিকে হানাফী মাযহাব কুরআনের আয়াতের ওপর আমল করে ইমামের ক্বিরাতকেই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত করেছে এবং চুপ থাকাকে ওয়াজিব করেছে। মুকাল্লিদ হিসেবে আমাদের উচিত নিজ মাযহাবের (হানাফী) ইমামের সিদ্ধান্তের ওপর আমল করা এবং অন্য মাযহাবের আমলকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। কেননা সকল ইমামের লক্ষ্য ছিল সুন্নাহর অনুসরণ।

প্রশ্ন-৪৪: ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের পর হাম্বলী মাযহাবের উন্নয়নে 'আসহাবুত-তাখরীজ'-এর ভূমিকা বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। (اشرح بالتفصيل دور "أصحاب التخريج" في تطوير المذهب الحنبلي بعد الإمام أحمد بن حنبل.)

ভূমিকা (مقدمة): হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [১৬৪-২৪১ হি.] নিজে কোনো ফিকহী গ্রন্থ রচনা করেননি। তিনি ছিলেন মূলত মুহাদ্দিস এবং সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি ছাত্রদের ফতোয়া লিপিবদ্ধ করতে বারণ করতেন, পাছে তা হাদীসের সমকক্ষ হয়ে যায়। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর ছাত্ররা এবং পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণ তাঁর ফতোয়া, মন্তব্য এবং আছারগুলো সংকলন করেন। এই পর্যায়ে হাম্বলী মাযহাবের গঠন ও বিকাশে একদল বিশেষ ফকিহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যাঁদেরকে **'আসহাবুত তাখরীজ' (أصحاب التخريج)** বা 'মূলনীতি থেকে বিধান চয়নকারী' বলা হয়। মাযহাবের স্থায়িত্ব ও ক্রমবিকাশে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

আসহাবুত তাখরীজ-এর পরিচয় (تعريف أصحاب التخريج): 'তাখরীজ' শব্দের অর্থ হলো বের করা বা নির্গত করা। পরিভাষায়, আসহাবুত তাখরীজ হলেন সেই স্তরের মুজতাহিদগণ, যাঁরা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উসুল বা মূলনীতি পুরোপুরি আয়ত্ত করেছেন, কিন্তু তাঁরা মাযহাবের গণ্ডি থেকে বের হননি। তাঁদের কাজ হলো: ১. ইমাম আহমদের অস্পষ্ট উক্তিগুলোর ব্যাখ্যা করা। ২. যেসব বিষয়ে ইমামের কোনো স্পষ্ট ফতোয়া (নস) নেই, সেসব বিষয়ে ইমামের উসুল প্রয়োগ করে নতুন বিধান বের করা। ৩. ইমামের একাধিক বর্ণনার (রিওয়ায়াত) মধ্য থেকে সঠিক মতটি বাছাই বা তারজীহ দেওয়া।

হাম্বলী মাযহাবের উন্নয়নে আসহাবুত তাখরীজ-এর ভূমিকা (دورهم في تطوير المذهب):

(১) মাযহাবের ভিত্তি ও কাঠামো নির্মাণ: ইমাম আহমদের জীবদ্দশায় হাম্বলী ফিকহ ছিল বিক্ষিপ্ত মাসআলা ও হাদীসের সমষ্টি। আসহাবুত তাখরীজগণ এই বিক্ষিপ্ত মাসআলাগুলোকে সুশৃঙ্খল অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেন। তাঁরা ফিকহের প্রতিটি অধ্যায় (যেমন—তাহারাত, সালাত, যাকাত) সাজিয়ে মাযহাবকে একটি পূর্ণাঙ্গ আইনি কাঠামো দেন।

(২) নতুন সমস্যার (নাওয়াযিল) সমাধান: যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে এমন অনেক সমস্যা দেখা দেয়, যা ইমাম আহমদের যুগে ছিল না। আসহাবুত

তাখরীজগণ ইমামের দেওয়া পূর্ববর্তী ফতোয়ার সাথে সাদৃশ্য (কিয়াস) করে নতুন সমস্যার সমাধান দেন। একে বলা হয় 'তাখরীজুল ফুরু আলাল উসুল' (মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে শাখা মাসআলা বের করা)। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম আহমদ হয়তো নির্দিষ্ট কোনো পানীয় সম্পর্কে কিছু বলেননি, কিন্তু তিনি নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম বলেছেন। আসহাবুত তাখরীজ সেই উসুলের ওপর ভিত্তি করে নতুন আবিষ্কৃত মাদকদ্রব্যের হুকুম নির্ধারণ করেন।

(৩) রিওয়ায়াত বা বর্ণনার তারজীহ (অগ্রাধিকার): ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) একই মাসআলায় পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত দিতেন। ফলে হাম্বলী মাযহাবে এক মাসআলায় একাধিক 'রিওয়ায়াহ' বা বর্ণনা পাওয়া যায়। আসহাবুত তাখরীজগণ এই বর্ণনাগুলো বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করেন কোনটি ইমামের সর্বশেষ মত, কোনটি অধিক শক্তিশালী এবং কোনটি মাযহাবের ফতোয়া হিসেবে গ্রহণীয়। যেমন—ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী (রহ.) তাঁর **'আল-মুগনী'** গ্রন্থে ইমাম আহমদের বিভিন্ন উক্তি উল্লেখ করে দলিলের ভিত্তিতে একটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(৪) উসূলে ফিকহ সংকলন: ইমাম আহমদ উসূলে ফিকহের ওপর স্বতন্ত্র বই লেখেননি। আসহাবুত তাখরীজগণ, বিশেষ করে কাজী আবু ইয়ালা (রহ.), ইমামের ফতোয়াগুলো বিশ্লেষণ করে হাম্বলী উসুল বা মূলনীতিগুলো চিহ্নিত করেন এবং গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এর মাধ্যমে হাম্বলী মাযহাব একটি তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়।

আসহাবুত তাখরীজ-এর প্রধান ব্যক্তিত্বগণ (أبرز الشخصيات):

১. আবু বকর আল-খল্লাল (মৃত ৩১১ হি.): তিনি হলেন হাম্বলী মাযহাবের প্রধান সংকলক। তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করে ইমাম আহমদের ছাত্রদের কাছ থেকে মাসআলা সংগ্রহ করে **'আল-জামি'** নামক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁকে হাম্বলী মাযহাবের 'দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' বলা যেতে পারে।

২. আবুল কাসিম আল-খিরাকী (মৃত ৩৩৪ হি.): তিনি হাম্বলী মাযহাবের প্রথম সংক্ষিপ্তসার বা 'মুখতাসার' রচনা করেন, যা **'মুখতাসার আল-খিরাকী'** নামে পরিচিত। শত শত বছর ধরে হাম্বলী ছাত্ররা এই বইটি মুখস্থ করে আসছে।

৩. **কাজী আবু ইয়ালা আল-ফাররা (মৃত ৪৫৮ হি.):** তিনি হাম্বলী ফিকহ ও উসুলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর রচিত **'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ'** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর একটি অনন্য গ্রন্থ।

৪. **ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী (মৃত ৬২০ হি.):** যদিও তিনি কিছুটা পরবর্তী যুগের, তবুও তাখরীজ ও তারজীহের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর গ্রন্থ **'আল-মুগনী'** হাম্বলী ফিকহসহ তুলনামূলক ফিকহের বিশ্বকোষ।

উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বীজ বপন করেছিলেন, আর আসহাবুত তাখরীজগণ সেই বীজ থেকে মহীরূহ বা বিশাল বৃক্ষ গড়ে তুলেছেন। যদি তাঁরা ইমামের উক্তিগুলো সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তাখরীজ না করতেন, তবে হাম্বলী মাযহাব হয়তো ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যেত। তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশ্রমের ফলেই আজ হাম্বলী মাযহাব একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী মাযহাব হিসেবে টিকে আছে এবং আধুনিক যুগের জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম হচ্ছে।

প্রশ্ন-৪৫: চার ইমামের নিকট বিধানের দুটি মৌলিক উৎস হিসেবে কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতে নববীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা কর। (تحدث عن مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية كمصدرين أساسيين للأحكام عند الأئمة الأربعة.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়ত কোনো মানব রচিত সংবিধান নয়, বরং এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধান। এই বিধানের মূল উৎস চারটি: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। তবে এর মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ হলো 'আসলি' বা মৌলিক উৎস, আর বাকিগুলো এদের ওপর নির্ভরশীল। চার মাযহাবের ইমামগণ (আবু হানীফা, মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ রহ.) সর্বসম্মতিক্রমে একমত যে, শরিয়তের যেকোনো বিধানের প্রথম ও প্রধান উৎস হলো পবিত্র কুরআন এবং দ্বিতীয় উৎস হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ। তাঁদের ইজতিহাদ ও ফিকহী গবেষণা আবর্তিত হয়েছে মূলত এই দুই উৎসকে কেন্দ্র করেই।

১. বিধানের উৎস হিসেবে আল-কুরআনের অবস্থান (مكانة القرآن الكريم):

চার ইমামের নিকটই কুরআনুল কারীম হলো শরিয়তের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত উৎস। এটি 'আল-আসলুল আউয়াল' (প্রথম মূলনীতি)।

- **হুকুম:** কোনো বিষয়ে যদি কুরআনে স্পষ্ট বিধান (নস) পাওয়া যায়, তবে অন্য কোনো দলিলের দিকে তাকানো যাবে না। কুরআনের বিধান অমান্য করা কুফরি।

- **দলিল:** আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ"* (নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা কর আল্লাহ তোমাকে যা দেখিয়েছেন তা দ্বারা।) [সূরা নিসা : ১০৫]

- **ইমামগণের দৃষ্টিভঙ্গি:**
  - **ইমাম আবু হানীফা (রহ.):** তাঁর মতে, কুরআন হলো 'ক্বাতয়ী' বা অকাট্য দলিল। কুরআনের 'আম' (সাধারণ) বা 'মুতলাক' (শর্তহীন) বিধানকে কোনো 'খবরে ওয়াহিদ' (একক হাদীস) দ্বারা বাতিল বা সীমাবদ্ধ করা যায় না। তিনি কুরআনের শব্দের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন।
  - **অন্যান্য ইমামগণ:** ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (রহ.)-ও কুরআনকে সর্বোচ্চ স্থান দেন। তবে তাঁদের মতে, সহীহ সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের সাধারণ বিধানকে ব্যাখ্যা বা খাস (নির্দিষ্ট) করা যায়।

২. বিধানের উৎস হিসেবে সুন্নাতে নববীর অবস্থান (مكانة السنة النبوية):

সুন্নাহ বা হাদীস হলো শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। সুন্নাহ ছাড়া কুরআনের বিধান পালন করা অসম্ভব। যেমন—কুরআনে সালাতের আদেশ আছে, কিন্তু রাকাত সংখ্যা বা পদ্ধতি নেই; তা সুন্নাহ থেকে নিতে হয়।

- **হুকুম:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহীহ সুন্নাহ মানা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন: *"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"* (রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।) [সূরা হাশর : ৭]

- **সুন্নাহর প্রকারভেদ ও ইমামগণের নীতি:**

- **মুতাওয়াতীর ও মাশহুর সুন্নাহ:** যে হাদীস এত বেশি সংখ্যক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে তাঁদের মিথ্যা বলা অসম্ভব। চার ইমামের মতেই এর ওপর আমল করা ফরজ এবং এটি কুরআনের মতোই নিশ্চিত জ্ঞান দেয়।

- **খবরে ওয়াহিদ (একক বর্ণনা):** চার ইমামের মধ্যে এর গ্রহণপদ্ধতি নিয়ে সামান্য মতভেদ আছে, তবে সবাই একে দলিল মানেন।

  - **হানাফী মাযহাব:** ইমাম আবু হানীফা (রহ.) খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ করেন, তবে শর্ত হলো—রাবী ফকিহ হতে হবে এবং হাদীসটি 'উমুমে বালওয়া' (সবার জন্য প্রযোজ্য বিধান)-এর ক্ষেত্রে একক হলে চলবে না। এছাড়াও হাদীসটি যেন কিয়াস বা কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের বিরোধী না হয়।

  - **মালিকী মাযহাব:** ইমাম মালিক (রহ.) সুন্নাহকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তবে তিনি শর্ত দিতেন যে, খবরে ওয়াহিদটি যেন 'আমালু আহলিল মদীনা' (মদীনার আমল)-এর বিরোধী না হয়। তাঁর কাছে মদীনার আমলও সুন্নাহর একটি রূপ।

  - **শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব:** ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর নিকট সুন্নাহর অবস্থান অত্যন্ত উঁচুতে। তাঁদের মূলনীতি হলো—*"إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي"* (হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব।) তাঁরা কিয়াসের ওপর সুন্নাহকে (এমনকি খবরে ওয়াহিদ হলেও) নিরঙ্কুশ প্রাধান্য দেন। ইমাম শাফেয়ী প্রমাণ করেছেন যে, সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী এবং কখনো কখনো স্বাধীন বিধানও দিতে পারে।

কুরআন ও সুন্নাহর পারস্পরিক সম্পর্ক (العلاقة بينهما): সকল ইমাম একমত যে, সুন্নাহ কখনো কুরআনের বিরোধী হতে পারে না। সুন্নাহর কাজ হলো: ১. কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা করা (যেমন—নামাজ, রোজার নিয়ম)। ২. কুরআনের সাধারণ হুকুমকে নির্দিষ্ট করা। ৩. কুরআনে নেই এমন বিষয়ে স্বতন্ত্র বিধান দেওয়া (যেমন—দাদি/নানির মিরাস, গাধার গোশত হারাম হওয়া)।

মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর হাদীসটি চার ইমামের এই ক্রমধারার ভিত্তি: রাসূল (সা.) যখন মুয়াজ (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠান, তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি

কীভাবে ফয়সালা করবে?" মুয়াজ বললেন, *"আল্লাহর কিতাব দ্বারা।"* রাসূল বললেন, "যদি সেখানে না পাও?" মুয়াজ বললেন, *"আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা।"*[আবু দাউদ]

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে ফিকহী মাসআলায় যত মতভেদই থাকুক না কেন, উসুলের ক্ষেত্রে তাঁরা একমত যে—কুরআন ও সুন্নাহই হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। তাঁরা কেউ নিজ রায় বা কিয়াসকে কুরআন-সুন্নাহর ওপর স্থান দেননি। তাঁদের পদ্ধতিগত পার্থক্য ছিল কেবল সুন্নাহর প্রমাণীকরণের শর্তাবলী নিয়ে, সুন্নাহর মর্যাদার ক্ষেত্রে নয়। তাই মাযহাব মানা মানে প্রকারান্তরে কুরআন ও সুন্নাহরই সুশৃঙ্খল অনুসরণ করা।

ক-বিভাগ : আল ফিকহুল মাযহাবি ১. রচনামূলক প্রশ্ন : (مجموعة (أ

প্রশ্ন-৪৬: নিন্দনীয় তাকলীদ ও বৈধ তাকলীদ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? অন্যান্য মাযহাবের সহজ বিধান (রুখস) গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈধতার শর্তাবলী কী? (ما هو المقصود بالتقليد المذموم والتقليد المشروع؟ وما هي شروط الجواز في الأخذ برخص المذاهب الأخرى؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তে সাধারণ মুসলমানের জন্য দ্বীন পালনের অন্যতম মাধ্যম হলো তাকলীদ। শাব্দিক অর্থে তাকলীদ হলো কারো গলায় রশি বা হার পরিয়ে দেওয়া। পরিভাষায়, দলিলের অনুসন্ধান না করে কোনো মুজতাহিদের মতের ওপর আমল করাকে তাকলীদ বলে। তবে সকল প্রকার তাকলীদ শরিয়তে অনুমোদিত নয়। শরিয়ত ও ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকলীদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: 'তাকলীদে মাশরু' বা বৈধ তাকলীদ এবং 'তাকলীদে মাযমুম' বা নিন্দনীয় তাকলীদ। পাশাপাশি মাযহাব অনুসরণের ক্ষেত্রে নিজের সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন মাযহাবের সহজ বিধান বা 'রুখস' খুঁজে বেড়ানোর প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়, যার বিধান জানা জরুরি।

১. বৈধ বা প্রশংসনীয় তাকলীদ (التقليد المشروع): সাধারণ মানুষ, যাদের কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি বিধান বের করার যোগ্যতা (ইজতিহাদ) নেই, তাদের জন্য মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। একেই বৈধ তাকলীদ বলা হয়। এটি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

- **দলিল:** আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"* (তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো।) [সূরা আন-নহল : ৪৩] এখানে না জানার ক্ষেত্রে জ্ঞানীদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

- **স্বরূপ:** যখন কোনো ব্যক্তি তার প্রবৃত্তি বা খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্য নয়, বরং আল্লাহর বিধান পালনের উদ্দেশ্যে একজন হকপন্থী মুজতাহিদ ইমামের (যেমন—ইমাম আবু হানীফা বা ইমাম শাফেয়ী) অনুসরণ করে, তখন তা 'তাকলীদে মাশরু' বা বৈধ তাকলীদ হিসেবে গণ্য হয়। সাহাবায়ে কেরামের যুগেও সাধারণ সাহাবীগণ ফকিহ সাহাবীদের তাকলীদ করতেন।

২. নিন্দনীয় বা অবৈধ তাকলীদ (التقليد المذموم): যে তাকলীদ মানুষকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে বা শরিয়তের স্পষ্ট দলিলে বিরোধিতা করে, তাকে নিন্দনীয় তাকলীদ বলে। ওলামায়ে কেরাম একে তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

- **ক. বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ:** কুসংস্কার বা শিরক-বিদআতের ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে সত্য প্রত্যাখ্যান করা। আল্লাহ বলেন: *"وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا"* (আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর, তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তার অনুসরণ করব।) [সূরা বাকারা : ১৭০]

- **খ. মুজতাহিদের অন্ধভক্তি:** ইমাম বা পীরকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করা এবং কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট দলিলের বিপরীতে ইমামের রায়কে প্রাধান্য দেওয়া। এটি হারাম।

- **গ. প্রবৃত্তি পূরণের তাকলীদ:** দ্বীনের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে কেবল নিজের আরাম ও সুবিধা খোঁজা।

৩. অন্যান্য মাযহাবের সহজ বিধান (রুখস) গ্রহণের বিধান ও শর্তাবলী (شروط الأخذ برخص المذاهب): ফিকহী পরিভাষায় একে **'তাতাব্বু আর-রুখস' (تتبع الرخص)** বা সহজ বিষয়গুলো খুঁজে বেড়ানো বলা হয়। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি হানাফী মাযহাব মানে, কিন্তু কোনো এক মাসআলায় দেখল যে শাফেয়ী মাযহাবে

বিধানটি সহজ, তখন সে শাফেয়ী মত মানল; আবার অন্য বিষয়ে মালিকী মত সহজ হলে তা মানল।

- **সাধারণ হুকুম:** কোনো ওজর বা শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া কেবল নফসের আরাম-আয়েশের জন্য রুখস বা সহজ মত তালাশ করা **হারাম**। ইমাম ইবনে হাজম ও অন্যান্য ফকীহ বলেন, যে ব্যক্তি এমনটি করে সে ফাসিক হয়ে যায়। কারণ এতে শরিয়ত মানা হয় না, বরং প্রবৃত্তির পূজা করা হয়।

- **বৈধতার শর্তাবলী:** তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে বা কঠিন প্রয়োজনে (Need/Darurah) মুফতির পরামর্শে অন্য মাযহাবের সহজ বিধান গ্রহণ করা জায়েজ। এর জন্য ফকীহগণ কঠোর শর্ত আরোপ করেছেন:

১. জরুরত বা শক্ত প্রয়োজন (الضرورة والحاجة الشديدة): কেবলমাত্র বিলাসিতা বা অলসতার কারণে মাযহাব ত্যাগ করা যাবে না। যেমন—হানাফী মাযহাবে দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলে অজু ভাঙ্গে, কিন্তু শাফেয়ী মতে ভাঙ্গে না। এখন কেউ অলসতাবশত অজু না করে শাফেয়ী মত মানতে পারবে না। কিন্তু যদি তার এমন রোগ থাকে যে সারাক্ষণ রক্ত পড়ে, তখন জরুরতের কারণে সে শাফেয়ী মত মানতে পারে।

২. নিষিদ্ধ তালফীক না হওয়া (عدم التلفيق الممنوع): অন্য মাযহাবের রুখস মানতে গিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাবে না, যা সকল ইমামের মতেই বাতিল। *উদাহরণ:* একজন ব্যক্তি শাফেয়ী মত অনুযায়ী অজু করল (শরীর থেকে রক্ত বের হওয়ার পর), আবার হানাফী মত অনুযায়ী এমন মহিলাকে স্পর্শ করল (যা শাফেয়ী মতে অজু ভঙ্গের কারণ)। এরপর সে নামাজ পড়ল। এই নামাজ হানাফী বা শাফেয়ী—কারো মতেই শুদ্ধ নয়। এটি নিষিদ্ধ।

৩. প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা (عدم اتباع الهوى): উদ্দেশ্য হতে হবে দ্বীন পালনকে সাধ্যের মধ্যে রাখা, দ্বীনকে খেলা মনে করা নয়। আল্লাহ বলেন: *"وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ"* (তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।) [সূরা সাদ : ২৬]

৪. বিচারক বা কাজীর ফয়সালা (حكم الحاكم): পারিবারিক আইন বা জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে (যেমন—নিরুদ্দেশ স্বামীর স্ত্রীর ইদ্দত) হানাফী মাযহাবে সমাধান

কঠিন হলে বিচারক বা কাজী যদি মালিকী মাযহাব অনুযায়ী ফয়সালা দেন, তবে তা মানা বৈধ এবং আবশ্যক হয়ে যায়।

উপসংহার (خاتمة): তাকলীদ মুমিনের দ্বীন পালনের রক্ষাকবচ। বৈধ তাকলীদ মানুষকে শৃঙ্খল ও ঐক্যের মধ্যে রাখে। অন্যদিকে নিন্দনীয় তাকলীদ ও খেয়ালখুশিমতো রুখস তালাশ করা মানুষকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। তাই সাধারণ মুসলমানের জন্য উচিত একটি নির্দিষ্ট মাযহাব (তাকলীদে শখছি) মেনে চলা এবং কেবল চরম বিপদের মুহূর্তে হক্কানী মুফতিদের নির্দেশনায় অন্য মাযহাবের সহায়তা নেওয়া।

প্রশ্ন-৪৭: ইসলামী বিশ্বের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলোতে চার মাযহাবের প্রত্যেকটির বিস্তার ও সুদৃঢ়করণে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলোর প্রভাব আলোচনা কর। (ناقش أثر العوامل السياسية والاجتماعية في انتشار وتثبيت كل مذهب من المذاهب الأربعة في مناطق محددة من العالم الإسلامي.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহের ইতিহাসে চার মাযহাবের (হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) উদ্ভব ও বিকাশ কেবল তাত্ত্বিক বা ইলমি কারণে ঘটেনি, বরং এর পেছনে তৎকালীন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং সামাজিক কারণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন যথার্থই বলেছেন, *"কোনো মাযহাব বা মতবাদ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রভাবশালী হতে পারে না, যতক্ষণ না তার পেছনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা সামাজিক আসাবিয়্যাহ (সংহতি) থাকে।"* নিম্নে প্রতিটি মাযহাবের বিস্তারে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব আলোচনা করা হলো।

১. হানাফী মাযহাবের বিস্তার (انتشار المذهب الحنفي): হানাফী মাযহাব বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক অনুসৃত মাযহাব। এর বিস্তারের পেছনে আব্বাসীয় ও উসমানী খিলাফতের ভূমিকা প্রধান।

- **রাজনৈতিক কারণ:** ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর প্রধান ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর-রশীদের শাসনামলে 'কাজীউল কুজ্জাত' (প্রধান বিচারপতি) নিযুক্ত হন। তিনি সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব পান। তিনি স্বাভাবিকভাবেই

হানাফী ফকীহদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতেন। ফলে ইরাক, ইরান ও খোরাসানে হানাফী মাযহাব রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়। পরবর্তীতে উসমানী খিলাফত (Ottoman Empire) হানাফী মাযহাবকে তাদের দাপ্তরিক মাযহাব ঘোষণা করে। উসমানী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে তুরস্ক, বলকান অঞ্চল, মিসর, সিরিয়া এবং আরব বিশ্বে হানাফী ফিকহ ছড়িয়ে পড়ে।

- **সামাজিক কারণ:** হানাফী ফিকহ ছিল যুক্তিপূর্ণ এবং নাগরিকদের সমস্যা সমাধানে নমনীয় (ইসতিহসান)। এটি অনারব মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। মধ্য এশিয়া ও ভারত বর্ষের শাসকরা এবং সাধারণ মানুষ এই মাযহাবের যৌক্তিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে এটি গ্রহণ করে।

২. মালিকী মাযহাবের বিস্তার (انتشار المذهب المالكي): ইমাম মালিক (রহ.) মদীনার ইমাম ছিলেন, কিন্তু তাঁর মাযহাব হিজাজের চেয়ে বেশি ছড়িয়েছে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে।

- **রাজনৈতিক কারণ:** আন্দালুস (স্পেন) এবং মাগরিবের (মরক্কো, তিউনিসিয়া) শাসকরা মালিকী মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেন। বিশেষ করে উমাইয়া শাসকরা আব্বাসীয়দের (যারা হানাফী ছিল) বিরোধিতা করার জন্য মালিকী মাযহাবকে শক্তিশালী করেন। আল-মুরাবিতুন এবং আল-মুওয়াহহিদুন সাম্রাজ্যের সময় মালিকী মাযহাব একমাত্র স্বীকৃত মাযহাবে পরিণত হয়।

- **সামাজিক কারণ:** হজের মৌসুমে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন থেকে ছাত্ররা মদীনায় আসত এবং ইমাম মালিকের ইলম নিয়ে ফিরে যেত। মদীনার প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা এই মাযহাব বিস্তারে সহায়ক ছিল। এছাড়া মালিকী ফিকহ গ্রামীণ ও বেদুইন সমাজের সহজ-সরল জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

৩. শাফেয়ী মাযহাবের বিস্তার (انتشار المذهب الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব মিসর, সিরিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

- **রাজনৈতিক কারণ:** সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবী যখন মিসরের ক্ষমতায় আসেন, তখন তিনি ফাতিমি শিয়াদের প্রভাব মুছে ফেলার জন্য শাফেয়ী

মাযহাবকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি শাফেয়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিচার ব্যবস্থায় শাফেয়ী কাজীদের নিয়োগ দেন। এর ফলে মিসর ও শামে শাফেয়ী মাযহাব প্রধান্য পায়।

- **সামাজিক কারণ:** ইয়েমেন ও দক্ষিণ আরবের বণিকরা ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। তাঁরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই এবং পূর্ব আফ্রিকায় গমন করেন। তাদের চরিত্র ও লেনদেনে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয়রা ইসলাম গ্রহণ করে এবং বণিকদের মাযহাব (শাফেয়ী) অনুসরণ করতে শুরু করে। এজন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোনো রাষ্ট্রীয় তরবারি ছাড়াই শাফেয়ী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪. হাম্বলী মাযহাবের বিস্তার (انتشار المذهب الحنبلي): হাম্বলী মাযহাব দীর্ঘকাল কেবল বাগদাদ ও নজদ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল এবং অনুসারীর সংখ্যায় কম ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে এটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

- **রাজনৈতিক কারণ:** আধুনিক সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আজিজ এবং মুহাম্মদ ইবনে সউদ যখন নজদ শাসন শুরু করেন, তখন তাঁরা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের সংস্কার আন্দোলনকে গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনটি হাম্বলী ফিকহ ও আকীদার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সৌদি আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হাম্বলী মাযহাবকে বিচার ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে একক মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ফলে আরব উপদ্বীপ ও উপসাগরীয় দেশগুলোতে (কাতার, কুয়েত) এটি প্রভাব বিস্তার করে।

- **সামাজিক কারণ:** ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর 'মিহনাতু খালকিল কুরআন' (কুরআন সৃষ্টির ফিতনা)-এর সময় অপরিসীম ত্যাগ সাধারণ মানুষের মনে গভীর শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করেছিল। মানুষ সুন্নাহর প্রতি ভালোবাসার কারণে এই মাযহাবকে আকড়ে ধরে।

উপসংহার (خاتمة): পর্যালোচনায় দেখা যায়, মাযহাবগুলোর বিস্তারে ইমামগণের ইলমি পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা (যেমন—আব্বাসীয়দের হানাফী প্রীতি, আইয়ুবীদের শাফেয়ী প্রীতি) এবং সামাজিক যোগাযোগ (যেমন—হজ, বাণিজ্য) অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। এটি আল্লাহর হিকমত যে, তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের স্বভাব ও রাজনীতির মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে সংরক্ষণের

ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"* (আল্লাহ তাঁর কাজে বিজয়ী, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।) [সূরা ইউসুফ : ২১]

প্রশ্ন-৪৮: পবিত্রতা অধ্যায়ের একটি মাসয়ালার (যেমন : বীর্যের অপবিত্রতা বা পবিত্রতা) বিধানে চার মাযহাবের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। (قارن بين المذاهب الأربعة في حكم مسألة واحدة من كتاب الطهارة (مثل : نجاسة المني وعدمها).)

ভূমিকা (مقدمة): তাহারাত বা পবিত্রতা হলো সালাতের চাবি। শরীর, কাপড় ও স্থান পবিত্র হওয়া ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। মানব শরীর থেকে নির্গত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে 'মনি' বা বীর্য (Semen) অন্যতম। এটি পবিত্র না অপবিত্র (নাজাসাত), এবং যদি কাপড়ে লাগে তবে তা কীভাবে পবিত্র করতে হবে—এ নিয়ে ফকীহদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতভেদ রয়েছে। এই মাসআলাটি দলিলের ভিন্নমুখী ব্যাখ্যার একটি চমৎকার উদাহরণ। নিচে চার মাযহাবের আলোকে এর তুলনামূলক আলোচনা পেশ করা হলো।

১. হানাফী ও মালিকী মাযহাব: বীর্য অপবিত্র (নাজাসাত):

(ক) হানাফী মাযহাব: ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং হানাফী ফকীহদের মতে, মানুষের বীর্য **নাজাসাতে গালিজা** (কঠিন অপবিত্রতা)। তবে এটি পবিত্র করার পদ্ধতিতে একটু শিথিলতা আছে।

- **পবিত্র করার পদ্ধতি:** যদি বীর্য কাপড়ে লেগে ভেজা থাকে, তবে তা ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব। কিন্তু যদি তা শুকিয়ে যায়, তবে পানি দিয়ে না ধুয়ে কেবল ঘষে তুলে ফেললেই (Fark) কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে।

- **দলিল:** উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন: *"كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَابِسًا، وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا"* (আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাপড় থেকে বীর্য শুকনা হলে ঘষে তুলে ফেলতাম এবং ভেজা হলে ধুয়ে ফেলতাম।) [দারা কুতনী, সুনানে ইবনে মাজাহ] হানাফীগণ বলেন, ঘষে ফেলার অনুমতি প্রমাণ করে যে এটি পবিত্র করার সহজ পদ্ধতি আছে, কিন্তু এটি যে অপবিত্র তা ধোয়ার নির্দেশের মাধ্যমে

বোঝা যায়। তাছাড়া এটি প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়, তাই প্রস্রাবের মতোই এটি নাপাক।

(খ) মালিকী মাযহাব: ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, বীর্য **নাজাসাত** বা অপবিত্র। তাঁর মতে, এটি শুকনা হোক বা ভেজা—উভয় অবস্থায় পানি দিয়ে ধৌত করা ওয়াজিব। ঘষে ফেললে পবিত্র হবে না।

- **যুক্তি:** এটি রক্ত থেকে উৎপন্ন এবং প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়। শরিয়তে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হওয়া সব কিছুই (বায়ু ছাড়া) নাপাক।

২. শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব: বীর্য পবিত্র (তাহির):

(ক) শাফেয়ী মাযহাব: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, মানুষের বীর্য **সম্পূর্ণ পবিত্র**। যদি এটি কাপড়ে বা শরীরে লাগে, তবে ধোয়া জরুরি নয়; ধোয়া কেবল মুস্তাহাব বা পরিচ্ছন্নতা। বীর্য লাগা অবস্থায় নামাজ পড়লে নামাজ হয়ে যাবে।

- **দলিল ও যুক্তি: ১. মানুষের মর্যাদা:** মানুষ আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বীর্য হলো মানুষের মূল উপাদান। যদি মূল উপাদানই নাপাক হয়, তবে মানুষ নাপাক হিসেবে গণ্য হবে। অথচ মুমিন কখনো নাপাক হয় না। ২. **হাদীস:** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন: *"كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُصَلِّي فِيهِ"* (আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাপড় থেকে তা ঘষে ফেলতাম, অতঃপর তিনি তাতে নামাজ পড়তেন।) [সহীহ মুসলিম] শাফেয়ীগণ বলেন, ঘষে ফেলাটা কেবল ময়লা দূর করার জন্য, যেমন মানুষ জুতা বা কাপড় থেকে কাদা বা থুথু পরিষ্কার করে। যদি এটি নাপাক হতো, তবে ঘষলে পবিত্র হতো না (যেমন—রক্ত বা প্রস্রাব ঘষলে পবিত্র হয় না, ধুতে হয়)। ৩. **সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর আছার:** তাঁকে বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, *"এটি তো থুথু বা শ্লেষ্মার মতোই, তুমি তা মুছে ফেললেই যথেষ্ট।"*

(খ) হাম্বলী মাযহাব: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতও শাফেয়ীদের অনুরূপ। অর্থাৎ বীর্য পবিত্র। তবে তিনি বলেন, পবিত্র হলেও ভেজা থাকলে ধুয়ে ফেলা এবং শুকনা থাকলে ঘষে ফেলা উত্তম, যাতে পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে।

পর্যালোচনা ও তারজীহ (الترجيح): হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। তারা একদিকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর 'ধৌত করা'র হাদীস এবং অন্যদিকে 'ঘষে ফেলা'র হাদীস—উভয়ের ওপর আমল করেছেন।

- যদি বীর্য পবিত্রই হতো, তবে হযরত আয়েশা (রা.) ভেজা অবস্থায় তা ধুতেন না।
- আবার যদি তা প্রস্রাবের মতো চরম নাপাক হতো, তবে শুকনা অবস্থায় কেবল ঘষলে পবিত্র হতো না। তাই হানাফী মত অনুযায়ী, এটি নাপাক, কিন্তু এর পবিত্র করার পদ্ধতিতে সহজতা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করি এবং সতর্কতা হিসেবে বীর্য লাগলে তা ধুয়ে ফেলি বা শুকনা হলে ঘষে ফেলি।

উপসংহার (خاتمة): এই মতভেদ ফিকহের প্রশস্ততার প্রমাণ। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব মানুষের সৃষ্টির উপাদানের পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য করেছে, যা তাদের জন্য সহজ। আর হানাফী ও মালিকী মাযহাব নির্গত হওয়ার স্থানের (প্রস্রাবের রাস্তা) দিকে লক্ষ্য করে একে অপবিত্র বলেছে, যা সতর্কতার পরিচায়ক। মুমিন হিসেবে আমাদের নিজ মাযহাবের বিধান মেনে চলা উচিত এবং অন্য মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত। *"الْخِلَافُ فِي الْفُرُوعِ رَحْمَةٌ"* (শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে মতভেদ রহমতস্বরূপ।)

প্রশ্ন-৪৯: অন্যান্য মাযহাবের ওপর তারজীহ (অগ্রাধিকার) সহ হানাফী মাযহাবের আলোকে কিছু মাসয়ালার বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়নের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। (اشرح منهج المذهب الحنفي في دراسة تحليلية لبعض المسائل على ضوء المذهب الحنفي مع الترجيح على المذاهب الأخرى.)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফী মাযহাব মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক অনুসৃত এবং প্রাচীনতম ফিকহী মাযহাব। এই মাযহাবের ফিকহী বিশ্লেষণের পদ্ধতি অত্যন্ত গভীর, যৌক্তিক এবং কুরআন-সুন্নাহর সূক্ষ্ম নস-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। হানাফী ফকীহগণ কোনো মাসআলা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কেবল বাহ্যিক অর্থের ওপর নির্ভর করেন না, বরং তাঁরা দলিলের গভীরতা, শরিয়তের মাকাসিদ (উদ্দেশ্য) এবং কুরআনের অকাট্য বিধানের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য যাচাই করেন। যখন অন্য মাযহাবের সাথে কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়, তখন হানাফী মাযহাব

সুনির্দিষ্ট 'কাওয়াইদুত তারজীহ' (অগ্রাধিকারের নীতি) প্রয়োগ করে নিজেদের মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

হানাফী মাযহাবের বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন পদ্ধতি (منهج الدراسة التحليلية عند الحنفية):

হানাফী ফকীহগণ মাসআলা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান ধাপে অগ্রসর হন:

(১) কুরআনের অকাট্য বিধানের প্রাধান্য (تقديم النص القرآني القطعي): হানাফী মাযহাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা কুরআনের 'আম' (ব্যাপক) এবং 'মুতলাক' (শর্তহীন) শব্দকে 'ক্বাতয়ী' বা অকাট্য মনে করেন। যদি কোনো 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনার হাদীস) কুরআনের এই অকাট্য বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় বা কুরআনের বিধানের ওপর অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করে, তবে তাঁরা কুরআনের বিধানকেই বহাল রাখেন এবং হাদীসটিকে তাবীল (ব্যাখ্যা) করেন অথবা মানসুখ (রহিত) মনে করেন।

- **মূলনীতি:** *"কুরআনের ওপর অতিরিক্ত কিছু আরোপ করা মানে কুরআনের বিধানকে রহিত করা, যা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা জায়েজ নয়।"*

(২) হাদীস গ্রহণে ফিকহী সতর্কতা (الاحتياط الفقهي في قبول الحديث): তাঁরা হাদীস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কেবল সনদের বিশুদ্ধতা দেখেন না, বরং রাবীর (বর্ণনাকারীর) ফিকহী যোগ্যতাও দেখেন। যদি রাবী ফকিহ না হন এবং তাঁর বর্ণনা কিয়াসের বা মূলনীতির বিরোধী হয়, তবে তাঁরা কিয়াসকে প্রাধান্য দেন। আর রাবী ফকিহ হলে হাদীস প্রাধান্য পায়।

(৩) ইস্তিম্বাতে ইশারাতুন নস ও দালালাতুন নস-এর ব্যবহার: হানাফীগণ বিশ্লেষণের সময় নস-এর বাচনিক অর্থের পাশাপাশি এর ইঙ্গিতবহ অর্থ (Signified Meaning) এবং যৌক্তিক পরিণতি নিয়ে গবেষণা করেন।

বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন ও তারজীহ-এর উদাহরণ (نماذج تطبيقية مع الترجيح):

নিচে হানাফী পদ্ধতির আলোকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার বিশ্লেষণ ও তারজীহ তুলে ধরা হলো:

উদাহরণ-১: সালাতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ (القراءة خلف الإمام):

- **অন্যান্য মাযহাব (শাফেয়ী):** ইমামের পেছনে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ। দলিল হিসেবে তাঁরা হাদীস পেশ করেন: *"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"* (যে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামাজ হলো না।)

- **হানাফী বিশ্লেষণ ও তারজীহ:** হানাফী ফকীহগণ বলেন, শাফেয়ী মাযহাবের দলিলটি 'খবরে ওয়াহিদ'। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ তায়ালা 'নস ক্বাতয়ী' দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন: *"وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"* (যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক।) [সূরা আ'রাফ: ২০৪] **তারজীহ:** হানাফী মাযহাবের মতটি অগ্রগণ্য। কারণ: ১. কুরআনের আয়াতে চুপ থাকার নির্দেশ অকাট্য। ইমাম ক্বিরাত পড়ছেন, তাই মুক্তাদিকে চুপ থাকতেই হবে। ২. রাসূল (সা.) বলেছেন: *"যার ইমাম আছে, ইমামের ক্বিরাত তার জন্য ক্বিরাত।"* [ইবনে মাজাহ] ৩. যুক্তির দিক থেকে, ইমামকে অনুসরণের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। মুক্তাদি যদি নিজেই পড়ে, তবে ইমামের অনুসরণ পূর্ণ হয় না। তাই হানাফী মতটি কুরআন ও সুন্নাহর অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উদাহরণ-২: শরীর থেকে রক্ত বের হলে অজু ভঙ্গের বিধান (نقض الوضوء بخروج الدم):

- **অন্যান্য মাযহাব (শাফেয়ী ও মালিকী):** শরীর থেকে রক্ত বের হলে অজু ভাঙ্গে না, যদি না তা লজ্জাস্থান দিয়ে বের হয়। তাঁরা বলেন, সালাফদের অনেকে যখম নিয়ে নামাজ পড়েছেন।

- **হানাফী বিশ্লেষণ ও তারজীহ:** হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, শরীর থেকে রক্ত, পুঁজ বা বমি বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে অজু ভেঙ্গে যায়। **তারজীহ:** হানাফী মতটি শক্তিশালী। কারণ: ১. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ"* (প্রবাহিত প্রতিটি রক্তের কারণেই অজু করা আবশ্যক।) [দারাকুতনী] ২. অন্য হাদীসে আছে: *"যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে বমি করে বা নাক দিয়ে রক্ত ঝরে, সে যেন ফিরে গিয়ে অজু করে আসে।"* [ইবনে মাজাহ] ৩. যৌক্তিক বিশ্লেষণ (কিয়াস): পেশাব-পায়খানা শরীর থেকে বের হওয়া নাপাক বস্তু, তাই তা অজু ভঙ্গ

করে। রক্তও নাপাক বস্তু (নাজাসাতে গালিজা), তাই এটি শরীর থেকে বের হলে পবিত্রতা নষ্ট হবে—এটাই স্বাভাবিক। শাফেয়ী মাযহাবের যুক্তি এক্ষেত্রে দুর্বল, কারণ সাহাবীদের ঘটনাগুলো যুদ্ধক্ষেত্রের বা ওজরের (জরুরত) সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

উদাহরণ-৩: বিতর নামাজের পদ্ধতি (صفة صلاة الوتر):

- **অন্যান্য মাযহাব:** বিতর নামাজ এক রাকাত পড়া জায়েজ বা তিন রাকাত পড়লে মাঝখানের বৈঠক ছাড়া পড়া।
- **হানাফী বিশ্লেষণ ও তারজীহ:** হানাফী মাযহাবে বিতর তিন রাকাত এবং তা মাগরিবের নামাজের মতো দুই বৈঠকে পড়তে হয়। **তারজীহ: ১.** রাসূল (সা.) এক রাকাত নামাজ (বুতাইরা) পড়তে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: *"لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تُشْبِهُوا بِهَا الْمَغْرِبَ"* (তোমরা এমনভাবে তিন রাকাত বিতর পড়ো না যা মাগরিবের মতো হয় [অর্থাৎ কেবল শেষে সালাম ফেরাবে, কিন্তু মাঝখানের বৈঠক ছাড়বে না])। হানাফীগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মাগরিবের সাদৃশ্য থেকে বাঁচতে হলে ক্বিরাত বা দোয়ায় ভিন্নতা আনতে হবে, কিন্তু রাকাত বা বৈঠকের কাঠামো পরিবর্তন করা যাবে না। ২. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) তিন রাকাত বিতর পড়তেন এবং শেষ রাকাতেই কেবল সালাম ফিরাতেন। এটি হানাফী পদ্ধতির সমর্থন করে যে, মাঝখানে সালাম ফিরিয়ে নামাজ বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

উপসংহার (خاتمة): হানাফী মাযহাবের বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি প্রমাণ করে যে, এটি কেবল কিছু ফতোয়ার সমষ্টি নয়, বরং এটি একটি সুগভীর আইনি বিজ্ঞান। তাঁরা কুরআনের আয়াতকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেন এবং হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। উপরোক্ত উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, হানাফী মাযহাবের তারজীহ বা অগ্রাধিকারগুলো খেয়ালখুশিমতো নয়, বরং তা শক্তিশালী দলিল ও যুক্তিভিত্তিক। এজন্যই ইবনে খলদুন বলেছিলেন, *"হানাফী ফিকহ হলো ফিকহুল আকবার বা মহান প্রজ্ঞা।"*

প্রশ্ন-৫০: অন্যান্য মাযহাবের পরিবর্তে শুধুমাত্র চার মাযহাবের টিকে থাকা ও বিস্তারের কারণগুলো কী? (ما هي الأسباب التي أدت إلى بقاء المذاهب الأربعة وانتشارها دون غيرها من المذاهب؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামের ইতিহাসের প্রথম তিন শতাব্দীতে কেবল চারটি নয়, বরং বহু মুজতাহিদ ইমামের আবির্ভাব হয়েছিল। ইমাম আউযায়ী, সুফিয়ান ছাওরী, লাইছ ইবনে সা'দ, দাউদ জাহিরী এবং জারির আত-তাবারী (রহ.) প্রমুখের স্বতন্ত্র মাযহাব ছিল। কিন্তু কালের পরিক্রমায় হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী—কেবল এই চারটি মাযহাব টিকে আছে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বাকিরা বিলুপ্ত হয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান নিয়েছে। এই চারটি মাযহাবের টিকে থাকা ও বিস্তারের পেছনে রয়েছে কিছু মৌলিক, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ।

চার মাযহাবের টিকে থাকা ও বিস্তারের কারণসমূহ (أسباب بقاء وانتشار المذاهب الأربعة):

(১) সংকলন বা তাদবীন (الدوين والتأليف): অন্যান্য মাযহাবের বিলুপ্তির প্রধান কারণ হলো তাদের ফিকহী মাসআলাগুলো গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। ইমাম লাইছ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী বলেছিলেন: *"লাইছ মালিকের চেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন, কিন্তু তাঁর ছাত্ররা তাঁকে নষ্ট করেছে (অর্থাৎ তাঁর ইলম সংরক্ষণ করেনি)।"* বিপরীতে, চার মাযহাবের ইমামদের ইলম তাঁদের জীবদ্দশায় বা অব্যবহিত পরেই সংকলিত হয়েছে।

- **হানাফী:** ইমাম মুহাম্মদের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা ছয়টি মূল কিতাব।
- **মালিকী:** ইমাম মালিকের 'মুওয়াত্তা' এবং সাহনুনের 'আল-মুদাওয়ানাহ'।
- **শাফেয়ী:** ইমাম শাফেয়ীর নিজের লেখা 'কিতাবুল উম্ম'।
- **হাম্বলী:** আবু বকর আল-খল্লাল ও অন্যদের সংকলিত 'মাসাইল'। লিখিত রূপ থাকার কারণে পরবর্তী প্রজন্ম সহজেই এই মাযহাবগুলো গ্রহণ করতে পেরেছে।

(২) যোগ্য ছাত্রদের দল (توفر التلاميذ النجباء): চার ইমামের প্রত্যেকেই এমন একদল নিবেদিতপ্রাণ ও প্রতিভাবান ছাত্র তৈরি করতে পেরেছিলেন, যাঁরা গুরুর ইন্তেকালের পর তাঁর মাযহাব প্রচার ও প্রসারে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

- ইমাম আবু হানীফার ছিলেন আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)।
- ইমাম শাফেয়ীর ছিলেন মুযানী ও রাবী (রহ.)। এই ছাত্ররা কেবল নকলনবিশ ছিলেন না, বরং তাঁরা মাযহাবকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যুগোপযোগী করেছেন। অন্য ইমামদের এমন সংগঠিত ছাত্রবাহিনী ছিল না।

(৩) সুশৃঙ্খল উসুল বা মূলনীতি (قوة الأصول والمنهج): এই চার মাযহাবের টিকে থাকার আরেকটি বড় কারণ হলো তাদের শক্তিশালী 'উসূলে ফিকহ' বা ইস্তিম্বাতের মূলনীতি। তাঁরা কেবল বিচ্ছিন্ন ফতোয়া দেননি, বরং কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান বের করার পদ্ধতি (যেমন—কিয়াস, ইসতিহসান, মাসালিহ মুরসালাহ) শিখিয়ে গেছেন। এই উসুলগুলো ফিকহকে একটি নমনীয় ও গতিশীল আইনে পরিণত করেছে, যা সব যুগে খাপ খাওয়াতে পারে। দাউদ জাহিরীর মাযহাব বিলুপ্ত হওয়ার কারণ ছিল তাদের উসুলের সংকীর্ণতা (কিয়াস অস্বীকার করা)।

(৪) বিচার বিভাগ ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা (القضاء والرعاية الرسمية): মাযহাব বিস্তারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও বিচারিক সমর্থন ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী।

- **হানাফী:** আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান বিচারপতি (কাজীউল কুজ্জাত) ইমাম আবু ইউসুফ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বিচারক নিয়োগ দিতেন। ফলে ইরাক, খোরাসান ও পরবর্তীতে উসমানী খিলাফতের অধীনে তুরস্ক ও বলকান অঞ্চলে হানাফী মাযহাব ছড়িয়ে পড়ে।
- **মালিকী:** আন্দালুস (স্পেন) ও উত্তর আফ্রিকার শাসকরা মালিকী মাযহাব গ্রহণ করায় সেখানে এটি একচ্ছত্র আধিপত্য পায়।
- **শাফেয়ী:** আইয়ুবী শাসনামলে মিসর ও শামে এবং নিজামুল মুলকের সময়ে বাগদাদে শাফেয়ী মাযহাব রাষ্ট্রীয় সমর্থন পায়।
- **হাম্বলী:** পরবর্তীতে সৌদি আরবের বর্তমান শাসকরা হাম্বলী মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় ও বিচারিক মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করায় এর প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

(৫) শিক্ষাব্যবস্থা ও মাদ্রাসা (المدارس التعليمية): মুসলিম বিশ্বের বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এই চার মাযহাবের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসা, মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় উপমহাদেশের কওমি মাদ্রাসাগুলো ছাত্রদের এই চার মাযহাবের ফিকহ শিক্ষা দিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ ও আলেম সমাজ এই মাযহাবগুলোর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

(৬) মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য (الوسطية والاعتدال): এই চার ইমাম উম্মাহর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ মতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁরা কেউ কুরআন-সুন্নাহর বাইরে যাননি, আবার যুগের প্রয়োজনকেও উপেক্ষা করেননি। তাঁদের ফিকহ 'আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের' আকীদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্যকে এই চার মাযহাবের ওপর কবুল করেছেন। আল্লাহ বলেন: *"وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى"* (যে মুমিনদের পথের বিপরীত চলে, আমি তাকে সেদিকেই ছেড়ে দেব।) [সূরা নিসা: ১১৫] শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেন, *"চার মাযহাবের ওপর উম্মাহর ঐকমত্য হয়েছে এবং এর বাইরে যাওয়ার মধ্যে ফিতনা রয়েছে।"*

উপসংহার (خاتمة): সারকথা, চার মাযহাবের টিকে থাকা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। এটি ছিল আল্লাহর ইচ্ছা এবং ইমামগণের ইখলাস, ইলমী গভীরতা, ছাত্রদের প্রচেষ্টা এবং যুগের চাহিদার এক অপূর্ব সমন্বয়। অন্য মাযহাবগুলো হয়তো তাত্ত্বিকভাবে শক্তিশালী ছিল, কিন্তু বাস্তবিক প্রয়োগ ও সংরক্ষণের অভাবে সেগুলো হারিয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এই চার মাযহাবই মুসলিম উম্মাহকে শরীয়তের সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

প্রশ্ন-৫১: মালেকী মাযহাবের স্তরগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর এবং এর প্রচার ও সংকলনের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত প্রধান শহরগুলো উল্লেখ কর। (تحدث عن أطوار المذهب المالكي، واذكر أبرز المدن التي كانت مركزا لنشره وتدوينه.)

ভূমিকা (مقدمة): ইমাম দারুল হিজরাহ মালিক ইবনে আনাস (রহ.) [৯৩-১৭৯ হি.] প্রতিষ্ঠিত মালিকী মাযহাব ইসলামী ফিকহের অন্যতম প্রাচীন ও প্রভাবশালী ধারা। মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্র ভূমিতে এর জন্ম এবং সেখান থেকেই এটি

আফ্রিকা ও ইউরোপের (স্পেন) বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই মাযহাবের উৎপত্তি, বিকাশ ও স্থিতিশীলতা লাভের ইতিহাসকে ঐতিহাসিকগণ কয়েকটি প্রধান স্তরে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি স্তরে ভিন্ন ভিন্ন শহর বা জনপদ এই মাযহাবের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করেছে।

মালিকী মাযহাবের ঐতিহাসিক স্তরসমূহ (أطوار المذهب المالكي):

মালিকী মাযহাবের বিকাশ মূলত তিনটি প্রধান স্তরে সম্পন্ন হয়েছে:

(১) প্রতিষ্ঠার স্তর (طور التأسيس): এই স্তরের সময়কাল হলো ইমাম মালিক (রহ.)-এর জীবদ্দশা (৯৩-১৭৯ হি.)। এই সময়ে মদীনা ছিল ফিকহ চর্চার কেন্দ্র। ইমাম মালিক মসজিদে নববীতে বসে ফতোয়া দিতেন এবং হাদীস শিক্ষা দিতেন।

- **বৈশিষ্ট্য:** এই স্তরে মাযহাবের মূল উসুলগুলো নির্ধারিত হয়। ইমাম মালিক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'আল-মুওয়াত্তা' (الموطأ)** সংকলন করেন, যা মালিকী মাযহাবের ভিত্তিপ্রস্তর। তিনি 'আমালু আহলিল মদীনা' (মদীনার আমল)-কে দলিলের মর্যাদা দেন।

(২) বিস্তার ও সংকলনের স্তর (طور التوسع والتدوين): ইমামের ইন্তেকালের পর থেকে হিজরি চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এই স্তর বিস্তৃত। এই সময়ে ইমামের ছাত্ররা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং মাযহাব প্রচার করেন।

- **বৈশিষ্ট্য:** এই স্তরে মাযহাবের ফুরু বা শাখা মাসআলাগুলো ব্যাপক আকারে সংকলিত হয়। ইমাম মালিকের ফতোয়া এবং ছাত্রদের ইজতিহাদ মিলিয়ে বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়। বিশেষ করে সাহনুন (রহ.) কর্তৃক সংকলিত **'আল-মুদাওয়ানাহ আল-কুবরা' (المدونة الكبرى)** এই যুগের শ্রেষ্ঠ ফসল। এটি মালিকী মাযহাবের 'মাদার কিতাব' বা প্রধান উৎস।

(৩) স্থিতিশীলতা ও তারজীহের স্তর (طور الاستقرار والترجيح): পঞ্চম হিজরি শতাব্দী থেকে পরবর্তী সময়কাল। এই স্তরে মাযহাবটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। মাযহাবের ভেতরে বিভিন্ন মতের (রিওয়ায়াত) মধ্যে শক্তিশালী মতটি বাছাই (তারজীহ) করা হয় এবং পরবর্তী যুগের জন্য ফতোয়ার কিতাব লেখা হয় (যেমন—খলিলের 'মুখতাসার')।

প্রচার ও সংকলনের কেন্দ্র হিসেবে প্রধান শহরগুলো (أبرز مراكز نشر المذهب وتدوينه):

মালিকী মাযহাব ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন 'মাদরাসা' বা স্কুল আকারে বিকশিত হয়েছে।

(ক) মদীনা মুনাওয়ারা (المدينة المنورة): এটি মাযহাবের জন্মস্থান ও আঁতুড়ঘর। এখান থেকেই সবকিছুর শুরু। ইমাম মালিক এবং তাঁর মদীনার ছাত্ররা (যেমন—ইবনে কিনানাহ, আল-মাজিশুন) এখানকার প্রতিনিধিত্ব করতেন। এখান থেকেই মূল শিক্ষা নিয়ে ছাত্ররা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন।

(খ) মিসর (مصر): মালিকী মাযহাবের সংকলন ও তাত্ত্বিক বিকাশে মিসরের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। ইমামের প্রধান ছাত্ররা মিসরেই ছিলেন।

- **ভূমিকা:** ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (রহ.) মিসরে বসেই মালিকী ফিকহের ব্যাখ্যা দিতেন। সাহনুন তাঁর কাছ থেকে শুনেই 'মুদাওয়ানাহ'র উপাদান সংগ্রহ করেন। মিসরীয় স্কুলটি ছিল সুন্নাহ ও আছারের প্রতি অধিক অনুগত।

(গ) কাইরাওয়ান বা উত্তর আফ্রিকা (القيروان - تونس): বর্তমান তিউনিসিয়ার কাইরাওয়ান শহর ছিল মাযহাব প্রচারের শক্তিশালী দুর্গ। ইমাম আসাদ ইবনে ফুরাত এবং ইমাম সাহনুন (রহ.) ছিলেন এখানকার মধ্যমণি।

- **ভূমিকা:** সাহনুন কাইরাওয়ানে বসে 'আল-মুদাওয়ানাহ' চূড়ান্ত করেন এবং হাজার হাজার ছাত্র তৈরি করেন। এখান থেকেই মাযহাবটি আলজেরিয়া, মরক্কো ও পশ্চিম আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

(ঘ) আন্দালুস বা স্পেন (الأندلس): মুসলিম স্পেনে মালিকী মাযহাব ছিল একচ্ছত্র ও রাষ্ট্রীয় মাযহাব। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আল-লাইছী (রহ.) আন্দালুসে এই মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন।

- **ভূমিকা:** কর্ডোভা (কুরতুবা) ও গ্রানাডায় মালিকী ফিকহের বড় বড় পণ্ডিত জন্ম নেন। যেমন—ইবনে রুশদ (পিতামহ ও নাতি), ইমাম শাতেবী, এবং ইমাম কুরতুবী। আন্দালুসীয় স্কুল ফিকহের সাথে উসুল ও মাকাসিদের সমন্বয়ে বিখ্যাত ছিল।

(ঙ) ইরাক বা বাগদাদ (العراق): যদিও ইরাক হানাফীদের কেন্দ্র ছিল, তবুও সেখানে একটি শক্তিশালী মালিকী ধারা ছিল। কাজী ইসমাইল এবং ইবনুল কাসসার ছিলেন এর নেতা। তাঁরা মালিকী ফিকহকে যৌক্তিক প্রমাণ বা 'নাজর'-এর মাধ্যমে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন।

উপসংহার (خاتمة): মালিকী মাযহাব মদীনার পবিত্র মাটি থেকে অঙ্কুরিত হয়ে মিসরে লিপিবদ্ধ হয়েছে, কাইরাওয়ানে বিস্তার লাভ করেছে এবং আন্দালুসে পূর্ণতা পেয়েছে। এই শহরগুলো কেবল ভৌগোলিক স্থান ছিল না, বরং এগুলো ছিল ইলমের বাতিঘর। ইমাম মালিকের সেই বিখ্যাত উক্তি—*"আমি তো কেবল একজন মানুষ, আমি ভুলও করতে পারি, সঠিকও বলতে পারি"—*এই বিনয় এবং মদীনার আমলের প্রতি অবিচল আস্থাই এই মাযহাবকে বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

প্রশ্ন-৫২: উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের সাথে মাযহাবী ফিকহের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর এবং এ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা কীভাবে ইজতিহাদ ও তাকলীদ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার কারণ হয়েছিল। (بين علاقة علم أصول الفقه بالفقه المذهبي، وكيف كان تأسيس هذا العلم سببا في ضبط عملية الاجتهاد والتقليد.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তের বিশাল অট্টালিকা মূলত দুটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে: একটি হলো 'ফিকহ' (আইন বা বিধান) এবং অপরটি হলো 'উসূলে ফিকহ' (আইন প্রণয়নের মূলনীতি)। মাযহাবী ফিকহ বা নির্দিষ্ট মাযহাবের আইনগুলো আকাশ থেকে নাজিল হয়নি, বরং তা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে বের করা হয়েছে। এই নীতিমালাকেই উসূলে ফিকহ বলা হয়। ফিকহ ও উসূলে ফিকহের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য। উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ উম্মাহকে ফিকহী অরাজকতা থেকে রক্ষা করেছে এবং ইজতিহাদ ও তাকলীদকে একটি নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসেছে।

উসূলে ফিকহ ও মাযহাবী ফিকহের পারস্পরিক সম্পর্ক (العلاقة بين أصول الفقه والفقه المذهبي):

১. উৎস ও শাখার সম্পর্ক (علاقة الأصل بالفرع): 'উসূল' শব্দের অর্থ মূল বা শিকড়, আর 'ফিকহ' হলো তার শাখা বা ফল। ফিকহ হলো শরিয়তের ব্যবহারিক

বিধান (যেমন—নামাজ ফরজ, সুদ হারাম)। আর উসূলে ফিকহ হলো সেই পদ্ধতি বা ফর্মুলা, যার মাধ্যমে এই বিধানগুলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বের করা হয়েছে। ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন: *"উসূলে ফিকহ হলো দলিলসমূহ এবং তা থেকে হুকুম বের করার পদ্ধতির জ্ঞান।"* সুতরাং, মাযহাবী ফিকহ হলো উসূলে ফিকহেরই বাস্তব প্রয়োগ। উসূল ছাড়া ফিকহ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না, যেমন শিকড় ছাড়া গাছ বাঁচে না।

২. **ব্যাকরণ ও ভাষার সম্পর্ক:** ভাষার শুদ্ধতার জন্য যেমন ব্যাকরণ (নাহু-সরফ) প্রয়োজন, তেমনি দ্বীনের সঠিক বুঝ বা ফিকহের জন্য উসূল প্রয়োজন। একজন মুজতাহিদ যখন কোনো মাসআলা সমাধান করেন, তখন তিনি উসূলের নিয়মগুলো প্রয়োগ করেন। মাযহাবী ফিকহ হলো সেই প্রয়োগের ফলাফল।

৩. **রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সংরক্ষিত বস্তু:** মাযহাবী ফিকহকে বিকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করে উসূলে ফিকহ। উসূল হলো মানদণ্ড বা 'মীজান'। হানাফী, মালিকী বা শাফেয়ী—যে মাযহাবই হোক না কেন, তাদের ফিকহী মাসআলাগুলো তাদের স্ব-স্ব উসূল দ্বারা সংরক্ষিত।

ইজতিহাদ ও তাকলীদ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে উসূলে ফিকহের ভূমিকা (ضبط الاجتهاد والتقليد):

উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের বিধিবদ্ধ সংকলন (বিশেষ করে ইমাম শাফেয়ীর 'আর-রিসালাহ' এবং পরবর্তী হানাফী উসূলবিদদের কাজের মাধ্যমে) ইজতিহাদ ও তাকলীদের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

(ক) ইজতিহাদ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা (ضبط الاجتهاد):

১. **স্বেচ্ছাচারিতা রোধ:** উসূলে ফিকহ না থাকলে যে কেউ কুরআন-হাদীস থেকে নিজের ইচ্ছামতো অর্থ বের করতে পারত। উসূলবিদগণ 'আম' (সাধারণ), 'খাস' (নির্দিষ্ট), 'নাসিখ' (রহিতকারী) ও 'মানসুখ' (রহিত)-এর নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে, *"মৃত জন্তু হারাম"*। আবার হাদীসে বলা হয়েছে, *"সমুদ্রের পানি পবিত্র, তার মৃত প্রাণী হালাল"*। উসূল ছাড়া মনে হবে দুটির মধ্যে বিরোধ আছে। কিন্তু উসূলের নিয়ম (আম ও খাস) প্রয়োগ করে মুজতাহিদগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কুরআনের আয়াত সাধারণ স্থলচর প্রাণীর জন্য, আর হাদীসটি জলজ প্রাণীর জন্য খাস।

২. **ইজতিহাদের যোগ্যতা নির্ধারণ:** উসূলে ফিকহ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ইজতিহাদ কোনো সাধারণ কাজ নয়। এর জন্য আরবী ভাষা, নস (দলিল), কিয়াস এবং মাকাসিদে শরিয়াহর জ্ঞান থাকতে হবে। এর ফলে অযোগ্য ব্যক্তিদের ইজতিহাদের দাবি নস্যাৎ হয়েছে এবং ইজতিহাদ প্রক্রিয়াটি সংরক্ষিত হয়েছে।

৩. **কিয়াসকে নিয়মতান্ত্রিক করা:** মুজতাহিদগণ যখন নতুন সমস্যার সমাধান করেন, তখন তাঁরা কিয়াস করেন। উসূলে ফিকহ কিয়াসের রুকন (আসল, ফারা, ইল্লত ও হুকুম) এবং শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছে। ফলে 'রায়' বা যুক্তিপ্রদর্শন লাগামহীন হতে পারেনি।

(খ) তাকলীদ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা (ضبط التقليد):

১. **অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে সচেতন অনুসরণ:** উসূলে ফিকহ সাধারণ মানুষকে বুঝিয়েছে যে, মুজতাহিদ ইমামগণ নিজেরা কোনো বিধান বানাননি, বরং তাঁরা উসূলের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহ থেকেই বিধান বের করেছেন। ফলে মানুষের তাকলীদটি অন্ধভক্তি না হয়ে 'শরয়ী দলিলে'র অনুসরণ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

২. **মাযহাবের স্থায়িত্ব:** উসূলের কারণেই নির্দিষ্ট মাযহাব (তাকলীদে শখছি) টিকে আছে। কারণ, পরবর্তী যুগের আলেমগণ (আসহাবুত তাখরীজ) ইমামের উসূল ব্যবহার করেই নতুন সমস্যার সমাধান দিতে পেরেছেন। উসূল না থাকলে মাযহাবগুলো ইমামের মৃত্যুর সাথে সাথেই অচল হয়ে যেত।

৩. **নিষিদ্ধ তালফীক রোধ:** উসূলে ফিকহ শিখিয়েছে যে, একেক ইমামের উসূল একেক রকম। তাই নিজের সুবিধামতো বিভিন্ন মাযহাব থেকে বিধান নেওয়া (তালফীক) শরিয়তসম্মত নয়। এটি তাকলীদকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে রক্ষা করেছে।

উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, উসূলে ফিকহ হলো ফিকহী মাযহাবের প্রাণ। এটি ইজতিহাদের লাগাম টেনে ধরেছে যাতে তা বিদআতে পরিণত না হয়, আবার তাকলীদকে শৃংখলিত করেছে যাতে তা কুসংস্কারে পরিণত না হয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সর্বপ্রথম 'আর-রিসালাহ' লিখে এই শাস্ত্রকে বিধিবদ্ধ করেন এবং পরবর্তীতে হানাফী আলেমগণ (যেমন—ইমাম জাসসাস, বাযদাবী) একে সমৃদ্ধ করেন। এই শাস্ত্রের কারণেই আজ চৌদ্দশ বছর পরও ফিকহী মাযহাবগুলো জীবন্ত ও কার্যকর রয়েছে।

প্রশ্ন-৫৩: রোযা অধ্যায়ের একটি মাসয়ালার (যেমন : চাঁদ দেখার স্থানের ভিন্নতা বিবেচনা করা বা না করা) বিধানে চার মাযহাবের মধ্যে প্রধান মতভেদগুলো উল্লেখ কর। (اذكر أهم الخلافات بين المذاهب الأربعة في مسألة واحدة من كتاب الصوم (مثل : اعتبار اختلاف المطالع وعدمه).)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তে চান্দ্র মাসের তারিখ নির্ধারণের ভিত্তি হলো চাঁদ দেখা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: *"তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা ভাঙ্গো (ঈদ করো)।"* (বুখারী ও মুসলিম)। কিন্তু পৃথিবী গোল হওয়ার কারণে বিভিন্ন দেশে চাঁদের উদয়স্থল বা উদয়ের সময় ভিন্ন ভিন্ন হয়। একে ফিকহী পরিভাষায় **'ইখতিলাফুল মাতালি' (اختلاف المطالع)** বা উদয়স্থলের ভিন্নতা বলা হয়। এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে অন্য দেশের (যেখানে দেখা যায়নি) মানুষের ওপর রোজা রাখা বা ঈদ করা ওয়াজিব হবে কি না—এ নিয়ে চার মাযহাবের ফকীহগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতভেদ রয়েছে।

ইখতিলাফুল মাতালি: মাযহাবগত মতপার্থক্য (اختلاف الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع):

এই মাসআলায় ফকীহগণ প্রধানত দুটি মতে বিভক্ত:

১. হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের জুমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) মত: এই তিন মাযহাবের ফতোয়া হলো—**চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় (لا عبرة باختلاف المطالع)।** অর্থাৎ পৃথিবীর যেকোনো এক প্রান্তে যদি নির্ভরযোগ্যভাবে চাঁদ দেখা যায়, তবে সেই সংবাদ পৌঁছামাত্র বিশ্বের সকল মুসলিমের ওপর রোজা রাখা বা ঈদ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। একে 'বিশ্বজনীন চাঁদ দেখা' বা 'ইত্তিহাদুল মাতালি' বলা হয়।

- **হানাফী মাযহাবের ব্যাখ্যা:** ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের জাহিরুর রিওয়ায়াহ (মূল বর্ণনা) অনুযায়ী, প্রাচ্যবাসীদের চাঁদ দেখা পাশ্চাত্যবাসীদের জন্য দলিল এবং পাশ্চাত্যবাসীদের দেখা প্রাচ্যবাসীদের জন্য দলিল। যদি দূরত্বের কারণে উদয়স্থল ভিন্নও হয়, তবুও হুকুম একই থাকবে।
    - **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসটি 'আম' বা ব্যাপক: *"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ"* (তোমরা চাঁদ দেখে রোজা

রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো।) [সহীহ বুখারী] এখানে 'তোমরা' বলে সকল উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট এলাকার সাথে একে সীমাবদ্ধ (খাস) করা হয়নি। সুতরাং, যে কেউ দেখলেই শর্ত পূরণ হয়ে যায় এবং সবার ওপর হুকুম বর্তায়।

- **মালিকী ও হাম্বলী মত:** ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতেও, যদি নির্ভরযোগ্য সূত্রে চাঁদ দেখার সংবাদ প্রমাণিত হয়, তবে দূরত্ব যত বেশিই হোক না কেন, সবার জন্য রোজা রাখা ফরজ। কারণ মুসলিম উম্মাহ এক দেহের মতো।

২. শাফেয়ী মাযহাবের মত: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সঠিক ও বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী—**উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য (العبرة باختلاف المطالع)**। অর্থাৎ, প্রত্যেক এলাকার মানুষ তাদের নিজস্ব চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল করবে। এক দেশের দেখা অন্য দেশের জন্য (যদি উদয়স্থল ভিন্ন হয়) প্রযোজ্য হবে না।

- **দলিল:** সহীহ মুসলিমে বর্ণিত কুরাইব (রহ.)-এর হাদীস। কুরাইব (রহ.) শাম (সিরিয়া) থেকে মদীনায় আসেন। তিনি ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জানান যে, শামে শুক্রবার চাঁদ দেখা গেছে এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রোজা রেখেছেন। কিন্তু মদীনায় চাঁদ দেখা গেছে শনিবার। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন: *"لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ"* (না [আমরা তোমাদের সাথে ঈদ করব না], রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এভাবেই আদেশ করেছেন।) [সহীহ মুসলিম] শাফেয়ীগণ বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) শামের চাঁদ দেখাকে মদীনার জন্য গ্রহণ করেননি। এটি প্রমাণ করে যে, দূরবর্তী দেশগুলোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন চাঁদ দেখা ধর্তব্য।

৩. আধুনিক হানাফী আলেমদের তারজীহ ও বর্তমান ফতোয়া: যদিও হানাফী মাযহাবের মূল নীতি হলো উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়, কিন্তু পরবর্তী যুগের অনেক হানাফী ফকীহ এবং বর্তমান ফতোয়া বোর্ডগুলো **শাফেয়ী মাযহাবের মত বা 'উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য' হওয়ার মতকে গ্রহণ করেছেন।**

- **কারণ ও যুক্তি: ১. ভৌগোলিক বাস্তবতা:** পৃথিবী গোল হওয়ার কারণে সব জায়গায় একই সাথে রাত বা দিন হয় না। এক দেশে যখন সকাল, অন্য দেশে তখন রাত। এমতাবস্থায় সবার পক্ষে একই দিনে রোজা রাখা

বা ঈদ করা বাস্তবে অসম্ভব। ২. **জনদুর্ভোগ লাঘব:** যদি আমেরিকার চাঁদ দেখা অনুযায়ী বাংলাদেশকে আমল করতে বলা হয়, তবে বাংলাদেশে তখন দিন বা বিকেল হতে পারে। তখন সাহরি বা ঈদের নামাজ আদায় করা অসম্ভব হবে। শরিয়ত মানুষের সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেয় না। ৩. **হাদীসের ব্যাখ্যা:** হানাফী আলেমগণ কুরাইব (রহ.)-এর হাদীসকে দলিল হিসেবে মেনে নিয়েছেন যে, দূরবর্তী এলাকার জন্য পৃথক হুকুম প্রযোজ্য।

উপসংহার (خاتمة): সারসংক্ষেপে, তাত্ত্বিকভাবে হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব মতে সারা বিশ্বে একই দিনে রোজা ও ঈদ হওয়া উচিত। কিন্তু শাফেয়ী মাযহাব মতে ভৌগোলিক ভিন্নতা অনুযায়ী তা ভিন্ন ভিন্ন দিনে হবে। বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সারা বিশ্বের খবর মুহূর্তেই পাওয়া যায়, কিন্তু সময়ের বিশাল পার্থক্যের কারণে হানাফী ফকীহগণও এখন রাষ্ট্রীয় সীমানা বা ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে চাঁদ দেখার ফয়সালা দেন। বাংলাদেশে শাফেয়ী মাযহাবের এই মতটিই (হানাফী মাযহাবের আধুনিক ফতোয়া হিসেবে) রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুসৃত হয়।

প্রশ্ন-৫৪: চার মাযহাবের ফিকহে ইজমা (ঐকমত্য) ও কিয়াস (তুলনা)-এর শরয়ী উৎস হিসেবে ভূমিকা আলোচনা কর এবং এই দুটির বিষয়ে প্রতিটি ইমামের অবস্থান ব্যাখ্যা কর। (ناقش دور الإجماع والقياس كمصدرين تشريعيين في فقه المذاهب الأربعة، وبين موقف كل إمام منهما.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তের মৌলিক উৎস চারটি: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। প্রথম দুটি (কুরআন ও সুন্নাহ) হলো শরিয়তের মূল ভিত্তি বা 'আসলি দলিল'। আর পরবর্তী দুটি (ইজমা ও কিয়াস) হলো এই মূল দলিল থেকে উদ্ভূত বা নির্গত দলিল। চার মাযহাবের ইমামগণ—আবু হানীফা, মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)—সকলেই নীতিগতভাবে ইজমা ও কিয়াসকে শরিয়তের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে ইজমার সংজ্ঞা এবং কিয়াস প্রয়োগের পরিধি নিয়ে তাঁদের মধ্যে সূক্ষ্ম ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য রয়েছে, যা তাঁদের ফিকহী মাযহাবের স্বাতন্ত্র্য তৈরি করেছে।

১. শরয়ী উৎস হিসেবে ইজমা (الإجماع)-এর ভূমিকা ও ইমামগণের অবস্থান:

সংজ্ঞা: কোনো যুগে নবী (সা.)-এর উম্মতের সকল মুজতাহিদ আলেমদের কোনো একটি শরয়ী হুকুমের ওপর একমত হওয়াকে ইজমা বলে।

(ক) ইজমার গুরুত্ব: চার মাযহাবেই ইজমা একটি অকাট্য দলিল (হুজ্জাত ক্বাতইয়্যাহ)। ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তার বিরোধিতা করা হারাম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুফরি। দলিল হিসেবে আল্লাহ তায়ালার বাণী: *"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى"* (আর যে ব্যক্তি হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথের বিপরীত চলে, আমি তাকে সেদিকেই ছেড়ে দেব।) [সূরা নিসা: ১১৫]

(খ) ইমামগণের অবস্থান:

- **ইমাম আবু হানীফা (রহ.):** তিনি ইজমাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মতে, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা অকাট্য দলিল। তিনি 'ইজমায়ে সুকুতি' (কোনো মতের প্রতিবাদ না করে চুপ থাকা)-কেও দলিল মনে করতেন। হানাফী ফিকহের অনেক মাসআলা ইজমার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

- **ইমাম মালিক (রহ.):** তাঁর ইজমার ধারণা অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্ন। তিনি **'ইজমায়ে আহলে মদীনা'** (মদীনার আলেমদের ঐকমত্য)-কে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি মনে করতেন, মদীনা হলো ওহীর অবতরণস্থল, তাই মদীনাবাসীর সম্মিলিত আমল বা ইজমা অন্যদের বর্ণনাকৃত একক হাদীস (খবরে ওয়াহিদ)-এর চেয়েও শক্তিশালী। তাঁর বিখ্যাত উক্তি: *"মদীনাবাসীর আমল আমার নিকট হাদীস অপেক্ষা বেশি প্রিয়।"*

- **ইমাম শাফেয়ী (রহ.):** তিনি ইজমার সংজ্ঞায় কঠোর ছিলেন। তাঁর মতে, প্রকৃত ইজমা হলো সেটিই, যা নিশ্চিতভাবে সবার দ্বারা স্বীকৃত (যেমন—পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়া)। তিনি তাত্ত্বিক ইজমার চেয়ে সাহাবীদের সর্বসম্মত মতকে বেশি প্রাধান্য দিতেন।

- **ইমাম আহমদ (রহ.):** তিনি সাহাবীদের ইজমাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতেন। তবে সাহাবীদের পরবর্তী যুগের ইজমা দাবি করার ক্ষেত্রে তিনি সতর্ক ছিলেন। তিনি বলতেন, *"যে ইজমার দাবি করল, সে মিথ্যা বলল (যদি না তা সাহাবীদের হয়)।"* কারণ সবার মত জানা কঠিন।

২. শরয়ী উৎস হিসেবে কিয়াস (القياس)-এর ভূমিকা ও ইমামগণের অবস্থান:

সংজ্ঞা: কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিধানের কারণ (ইল্লত)-এর সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে নতুন কোনো সমস্যার একই হুকুম সাব্যস্ত করাকে কিয়াস বলে।

(ক) কিয়াসের গুরুত্ব: শরিয়তের নস (টেক্সট) সীমিত, কিন্তু মানুষের সমস্যা অসীম। তাই নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য কিয়াস অপরিহার্য। রাসূল (সা.) মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় কিয়াসের (ইজতিহাদের) অনুমোদন দিয়েছিলেন।

(খ) ইমামগণের অবস্থান:

- **ইমাম আবু হানীফা (রহ.):** তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদের **'আহলে রায়'** বলা হয় কারণ তাঁরা কিয়াসের সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন। ইরাকের নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে তিনি কিয়াসকে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন।
    - **অবস্থান:** হাদীস যদি 'খবরে ওয়াহিদ' হয় এবং তা কুরআনের বা যুক্তির (কিয়াসের) বিরোধী হয়, তবে তিনি কিয়াস বা উসূলকে প্রাধান্য দিতেন (যদি রাবী ফকিহ না হন)। তিনি 'ইসতিহসান' (সূক্ষ্ম কিয়াস)-এর প্রবক্তা।
- **ইমাম মালিক (রহ.):** তিনিও কিয়াস ব্যবহার করতেন, তবে হানাফীদের মতো অত বেশি নয়। তিনি কিয়াসের চেয়ে 'মাসালিহ মুরসালাহ' (জনকল্যাণ) এবং 'সাদ্দু যারায়ে' (অনিষ্ট রোধ)-এর ওপর বেশি নির্ভর করতেন।
- **ইমাম শাফেয়ী (রহ.):** তিনি কিয়াসকে নিয়মতান্ত্রিক রূপ দেন। তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আর-রিসালাহ'-তে কিয়াসের রুকন ও শর্তাবলী ঠিক করে দেন। তিনি 'ইসতিহসান' (যা হানাফীরা মানেন)-কে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, *"যে ইসতিহসান করল, সে শরিয়ত বানাল।"* তাঁর মতে, কিয়াস অবশ্যই নস-এর ভিত্তিতে হতে হবে।
- **ইমাম আহমদ (রহ.):** তিনি কিয়াস ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি অনাগ্রহী ছিলেন। তাঁর নীতি ছিল—প্রয়োজনে 'যয়িফ হাদীস' (দুর্বল হাদীস)

এবং সাহাবীদের ফতোয়ার ওপর আমল করা, তবুও নিজের রায় বা কিয়াস প্রয়োগ না করা। তিনি কেবল অনন্যোপায় বা ঠেকায় পড়লে কিয়াস করতেন।

উপসংহার (خاتمة): সারসংক্ষেপে, চার মাযহাবের ইমামগণ একমত যে, কুরআন ও সুন্নাহর পরে ইজমা ও কিয়াস হলো শরিয়তের উৎস। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব কিয়াসের দিকে বেশি ঝুঁকেছে, মালিকী মাযহাব মদীনার ইজমা ও জনকল্যাণের দিকে, আর শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব নস বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এই বৈচিত্র্য ইসলামী ফিকহকে সমৃদ্ধ ও সর্বজনীন করেছে।

প্রশ্ন-৫৫: চার মাযহাবের ইমামগণকে কীভাবে জানা যায়? প্রতিটি ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থের উৎসগুলো উল্লেখ কর। (كيف يتم التعرف على أئمة المذاهب الأربعة؟ اذكر باختصار مصادر ترجمة كل إمام.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরিয়তের আকাশে চার মাযহাবের ইমামগণ—ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)—ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল। তাঁদের জীবন, কর্ম, ইজতিহাদ এবং ত্যাগ সম্পর্কে জানা প্রত্যেক ফিকহ শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালা আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন: *"يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"* (তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন।) [সূরা মুজাদালাহ: ১১] এই মহান ইমামদের জীবনী জানার প্রধান মাধ্যম হলো 'কুতুবুত তারাজিম' বা জীবনীগ্রন্থ এবং 'কুতুবুত তাবাকাত' বা শ্রেণিভিত্তিক জীবনীগ্রন্থ। প্রতিটি মাযহাবের পরবর্তী যুগের আলেমগণ নিজ নিজ ইমামের জীবনী ও তাঁদের ছাত্রদের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য বিশাল বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ইমামদের জীবনী জানার পদ্ধতি ও উৎসসমূহ (طرق معرفة الأئمة ومصادرهم):

জীবনী জানার প্রধান দুটি পদ্ধতি রয়েছে: ১. **সনদভিত্তিক ইতিহাস:** মুহাদ্দিসগণ সনদের মাধ্যমে ইমামদের জন্ম, মৃত্যু ও ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করেছেন। ২. **তাবাকাত সাহিত্য:** ফিকহী মাযহাবভিত্তিক আলেমদের জীবনীগ্রন্থ, যেখানে ইমাম

থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের ফকীহদের জীবনী স্তরভিত্তিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

নিচে প্রতিটি ইমামের জীবনী জানার মৌলিক উৎসগুলো আলোচনা করা হলো:

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জীবনী জানার উৎস: ইমাম আজম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি.) হলেন ফিকহী মাযহাবের পথিকৃৎ। তাঁর জীবনী ও মানাকিব (গুণাবলী) সম্পর্কে অসংখ্য কিতাব রচিত হয়েছে।

- **আল-খাইরাতুল হিসান (الخيرات الحسان):** আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী (রহ.) রচিত এই গ্রন্থটি ইমাম আবু হানীফার মানাকিব বা গুণাবলী বর্ণনায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।
- **আখবারু আবি হানীফা ওয়া আসহাবিহি (أخبار أبي حنيفة وأصحابه):** ইমাম হুসাইন ইবনে আলী আস-সাইমারী (রহ.) রচিত। এটি হানাফী মাযহাবের ইমাম ও তাঁর ছাত্রদের সম্পর্কে প্রাচীনতম ও বিস্তারিত গ্রন্থ।
- **আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ (الجواهر المضية في طبقات الحنفية):** আব্দুল কাদের আল-কুরাশী (রহ.) রচিত। হানাফী মাযহাবের আলেমদের জীবনী জানার জন্য এটি সর্বশ্রেষ্ঠ 'তাবাকাত' গ্রন্থ। এতে ইমাম আবু হানীফার জীবনী বিস্তারিতভাবে এসেছে।
- **মানাকিবুল ইমাম আল-আজম (مناقب الإمام الأعظم):** ইমাম মুওয়াত্তাক আল-মাক্কী এবং ইমাম করদরী (রহ.) রচিত গ্রন্থদ্বয়।

(২) ইমাম মালিক (রহ.)-এর জীবনী জানার উৎস: ইমাম দারুল হিজরাহ মালিক ইবনে আনাস (৯৩-১৭৯ হি.) মদীনার ইমাম ছিলেন। তাঁর জীবনী জানার জন্য মালিকী মাযহাবের আলেমগণ অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

- **তারতিবুল মাদারিক (ترتيب المدارك وتقريب المسالك):** আল-কাজী ইবনুল কাসিম বা কাজী ইয়াজ (রহ.) রচিত। এটি মালিকী মাযহাবের আলেমদের জীবনী জানার সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতে ইমাম মালিকের জীবনের প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

- **আদ-দিবাজুল মুজহাব (الديباج المذهب):** ইমাম বুরহানুদ্দিন ইবনে ফারহুন (রহ.) রচিত। এটি মালিকী মাযহাবের আলেমদের জীবনীর ওপর একটি অনবদ্য রচনা।

- **মানাকibu মালিক (مناقب مالك):** ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) রচিত সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ গ্রন্থ।

(৩) ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর জীবনী জানার উৎস: ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী (১৫০-২০৪ হি.) নিজেই ছিলেন একজন মহান সাহিত্যিক। তাঁর জীবনী জানার উৎসগুলো অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

- **তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাহ আল-কুবরা (طبقات الشافعية الكبرى):** ইমাম তাজউদ্দিন আস-সুবকী (রহ.) রচিত। এটি শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের জীবনীর বিশ্বকোষ বলা যায়। এতে ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জীবনের ঘটনাগুলো বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

- **মানাকibuশ শাফেয়ী (مناقب الشافعي):** ইমাম বায়হাকী (রহ.) রচিত। মুহাদ্দিস ও ফকিহ হিসেবে ইমাম শাফেয়ীর মর্যাদা বর্ণনায় এই গ্রন্থটি অতুলনীয়।

- **আদাবুশ শাফেয়ী ওয়া মানাকিবুহু (آداب الشافعي ومناقبه):** ইমাম ইবনে আবি হাতিম আর-রাযী (রহ.) রচিত। এটি ইমাম শাফেয়ীর আখলাক ও চরিত্রের ওপর আলোকপাত করে।

(৪) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর জীবনী জানার উৎস: ইমাম আহলে সুন্নাহ আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.)-এর জীবনী ছিল সংগ্রামে ভরপুর। বিশেষ করে 'মেহনাতু খালকিল কুরআন' বা কুরআন সৃষ্টির ফিতনার সময় তাঁর ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

- **তাবাকাতুল হানাবিলা (طبقات الحنابلة):** আল-কাজী আবু ইয়ালা আল-ফাররা (রহ.) রচিত। হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের জীবনী জানার জন্য এটিই প্রথম ও প্রধান উৎস।

- **আল-মানহাজুল আহমাদ (المنهج الأحمد):** আল-ইলাইমী (রহ.) রচিত। এটি হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের জীবনীর ওপর রচিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

- **মানাকিবুল ইমাম আহমাদ (مناقب الإمام أحمد):** ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) রচিত। ইমাম আহমদের তাকওয়া, যুহদ এবং সংগ্রামের ইতিহাস জানার জন্য এটি একটি চমৎকার গ্রন্থ।

উপসংহার (خاتمة): এই গ্রন্থগুলো কেবল জীবনীগ্রন্থ নয়, বরং এগুলো ইলমের ইতিহাস। চার ইমামের জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, তাঁরা কেবল ফতোয়াই দেননি, বরং নিজেদের জীবন দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব নমুনা পেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ"* (আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ।) [সুনানে আবু দাউদ] এই জীবনীগ্রন্থগুলো সেই ওয়ারিশদের উত্তরাধিকার আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ফিকহী মাযহাব বুঝতে হলে এই উৎসগুলো থেকে ইমামদের জীবনী জানা আবশ্যক।

প্রশ্ন-৫৬: মামলুক ও উসমানী যুগে ইসলামী জীবনের ওপর ফিকহী মাযহাবগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর। (تحدث عن أهم الآثار التي تركتها المذاهب الفقهية على الحياة الإسلامية في العصر المملوكي والعثماني.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহের ইতিহাসে আব্বাসীয় যুগের পর মামলুক (১২৫০-১৫১৭ খ্রি.) এবং উসমানী (১২৯৯-১৯২৪ খ্রি.) শাসনামল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দীর্ঘ সময়ে ফিকহী মাযহাবগুলো কেবল তাত্ত্বিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচার ব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থায় মাযহাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটেছিল। মামলুক ও উসমানী শাসকরা মাযহাবকে রাষ্ট্রের আইনি কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যা মুসলিম সমাজজীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

১. মামলুক যুগে ফিকহী মাযহাবের প্রভাব (العصر المملوكي): মামলুকরা মূলত মিসর ও শাম (সিরিয়া) শাসন করত। তাদের সময়ে মাযহাবগুলোর ওপর ভিত্তি করে বিচার ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়।

(ক) চার বিচারক ব্যবস্থা প্রবর্তন (نظام القضاة الأربعة): মামলুক সুলতান আল-জাহির বাইবার্স ৬৬৩ হিজরিতে একটি ঐতিহাসিক ফরমান জারি করেন। তিনি মিসরে একই সঙ্গে চার মাযহাবের (হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) চারজন প্রধান বিচারপতি (কাজীউল কুজ্জাত) নিয়োগ দেন। এর আগে কেবল শাফেয়ী মাযহাবের একজন প্রধান বিচারপতি থাকতেন।

- **প্রভাব:** এর ফলে চারটি মাযহাবই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে। জনগণ তাদের নিজ নিজ মাযহাব অনুযায়ী বিচার পাওয়ার সুযোগ পায়। এটি সমাজে মাযহাবী সহনশীলতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে।

(খ) শিক্ষাব্যবস্থায় মাযহাবের প্রভাব (المدارس الفقهية): মামলুক শাসকরা কায়রো ও দামেস্কে বিশাল বিশাল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন—মাদরাসায়ে নাসিরিয়া, মাদরাসায়ে মানসুরিয়া। এসব মাদ্রাসায় একেকটি মাযহাবের জন্য আলাদা 'আইওয়ান' (হল) বা কর্ণার ছিল।

- **প্রভাব:** ফিকহ শিক্ষা সুশৃঙ্খল হয় এবং প্রতিটি মাযহাবের প্রচুর কিতাবাদি সংকলিত হয়। এই যুগেই আল-মাকদিসী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে হাজার আসকালানীর মতো বিশ্ববিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের জন্ম হয়।

২. উসমানী যুগে ফিকহী মাযহাবের প্রভাব (العصر العثماني): উসমানী খিলাফত ছিল ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য। তারা হানাফী মাযহাবকে রাষ্ট্রের দাপ্তরিক মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করে।

(ক) হানাফী মাযহাবের একচ্ছত্র আধিপত্য ও রাষ্ট্রীয় আইন: উসমানী সুলতানরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তারা সমগ্র সাম্রাজ্যে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে হানাফী ফকীহদের অগ্রাধিকার দিতেন।

- **প্রভাব:** তুরস্ক থেকে শুরু করে আরব বিশ্ব এবং বলকান অঞ্চল পর্যন্ত হানাফী মাযহাবের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। ফতোয়া প্রদানের জন্য 'শাইখুল ইসলাম'-এর পদ সৃষ্টি করা হয়, যিনি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সুলতানকে আইনি পরামর্শ দিতেন।

(খ) আইনের বিধিবদ্ধকরণ বা কোডিফিকেশন (مجلة الأحكام العدلية): উসমানী যুগের শেষ দিকে (১৮৬৯-১৮৭৬ খ্রি.) ফিকহী মাযহাবের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে। হানাফী ফিকহের মুআমালাত (লেনদেন) অংশকে ধারা ও উপধারা

আকারে সাজিয়ে আধুনিক আইনের মতো সংকলন করা হয়, যা **'মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদালিয়্যাহ'** (Civil Code) নামে পরিচিত।

- **প্রভাব:** ১. এটি ছিল ফিকহকে আধুনিক আইনের ভাষায় রূপান্তরের প্রথম সফল প্রচেষ্টা। ২. এর ফলে বিচারকদের জন্য রায় দেওয়া সহজ হয়ে যায়, কারণ তাদের আর বড় বড় ফিকহী কিতাব খুঁজতে হতো না। ৩. এই 'মাজাল্লা' আজও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের দেওয়ানি আইনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

(গ) বিচার ব্যবস্থায় শৃংখলা: উসমানী যুগে প্রতিটি বড় শহরে মুফতি এবং কাজী নিয়োগ দেওয়া হতো। যদিও হানাফী মাযহাব প্রধান ছিল, তবুও পারিবারিক আইন বা বিশেষ প্রয়োজনে অন্য মাযহাবের কাজীদের রায় গ্রহণ করা হতো। এর মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থায় একটি ইউনিফর্মিটি বা সমতা আসে।

(ঘ) সামাজিক প্রভাব: মাযহাবের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হওয়ার ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ইবাদত, বিয়ে-শাদি এবং ব্যবসায়িক লেনদেনে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ"* (আর আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাজিল করেছি, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং তার সংরক্ষক।) [সূরা মায়েদা: ৪৮] মাযহাবগুলো কুরআনের এই বিধানকে সমাজের স্তরে স্তরে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করেছে।

উপসংহার (خاتمة): মামলুক ও উসমানী যুগে ফিকহী মাযহাবগুলো কেবল কিতাবের পাতায় বন্দি ছিল না, বরং তা ছিল জীবন্ত আইন। মামলুকরা চার মাযহাবের সহাবস্থান নিশ্চিত করেছিল, আর উসমানীরা হানাফী মাযহাবকে রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদাও দিয়ে ফিকহের আধুনিকায়নের পথ খুলে দিয়েছিল। আজকের মুসলিম বিশ্বের বিচারিক কাঠামো ও ফতোয়া বোর্ডগুলো মূলত সেই যুগেরই উত্তরাধিকার বহন করছে।

প্রশ্ন-৫৭: সালাতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া বা না পড়ার বিধানের মাসয়ালা ব্যাখ্যা কর এবং এ বিষয়ে চার মাযহাবের মতভেদ সংক্ষেপে দলীলসহ তুলে ধরুন। (اشرح مسألة حكم الجهر بالبسملة وتركها في الصلاة، وبين اختلاف المذاهب الأربعة فيها مع ذكر الدليل الموجز.)

ভূমিকা (مقدمة): নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ বা ওয়াজিব। কিন্তু সূরা ফাতিহার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে (জাহরি) পড়া হবে, নাকি নিচুস্বরে (সিররি) পড়া হবে—এ নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদের মূল ভিত্তি হলো—'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ কি না, এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের আমল কী ছিল। একে 'মাসআলাতু আল-জাহর বিল-বাসমালা' বলা হয়।

মূল মাসআলা: জাহরি নামাজে (ফজর, মাগরিব, এশা) ইমাম যখন সূরা ফাতিহা শুরু করবেন, তখন কি তিনি 'বিসমিল্লাহ' উচ্চস্বরে পড়বেন যাতে মুক্তাদিরা শুনতে পায়, নাকি তিনি মনে মনে পড়ে সরাসরি 'আলহামদুলিল্লাহ' দিয়ে উচ্চস্বরে শুরু করবেন?

চার মাযহাবের মতভেদ ও দলিল (اختلاف المذاهب وأدلتهم):

(১) শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, জাহরি নামাজে সূরা ফাতিহার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' **উচ্চস্বরে পড়া সুন্নাত**। তাঁর মতে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। যেহেতু সূরা ফাতিহা উচ্চস্বরে পড়া হয়, তাই এর অংশ হিসেবে বিসমিল্লাহও উচ্চস্বরে পড়তে হবে।

- **দলিল:** ১. হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: *"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَعَدَّهَا آيَةً"* (নবী করীম (সা.) নামাজে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তেন এবং একে একটি আয়াত হিসেবে গণনা করতেন।) [মুসনাদে আহমদ] ২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) একবার নামাজ পড়ালেন এবং উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়লেন। নামাজ শেষে তিনি বললেন, *"আমি তোমাদের মধ্যে রাসূল (সা.)-এর নামাজের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ নামাজ আদায়কারী।"*[নাসায়ী, ইবনে খুযাইমা]

(২) হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنفي والحنبلي): ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, নামাজে 'বিসমিল্লাহ' **নিচুস্বরে (সিররি) পড়া সুন্নাত**। ইমাম জাহরি নামাজেও বিসমিল্লাহ মনে মনে পড়বেন এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' থেকে উচ্চস্বরে শুরু করবেন।

- **হানাফীগণের যুক্তি:** 'বিসমিল্লাহ' পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সত্য, কিন্তু এটি সূরা ফাতিহার অংশ নয়; বরং দুই সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এবং বরকতের জন্য এটি নাজিল হয়েছে।

- **দলিল:** হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস। তিনি বলেন: *" صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، لَا يَذْكُرُونَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا "* (আমি নবী করীম (সা.), আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা.)-এর পেছনে নামাজ পড়েছি। তাঁরা সকলেই 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' দিয়ে ক্বিরাত শুরু করতেন। তাঁরা ক্বিরাতের শুরুতে বা শেষে [উচ্চস্বরে] 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উল্লেখ করতেন না।) [সহীহ মুসলিম] এই হাদীসটি অত্যন্ত শক্তিশালী। আনাস (রা.) মদীনার দীর্ঘকালীন খাদেম ছিলেন এবং তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁর সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ না পড়াই সুন্নাহ।

(৩) মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي): ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতটি অন্যদের থেকে একটু ভিন্ন। তাঁর মতে, ফরজ নামাজে 'বিসমিল্লাহ' পড়া (উচ্চস্বরে বা নিচুস্বরে—উভয়ভাবেই) **মাকরুহ**। তবে নফল নামাজে পড়া জায়েজ। তিনি সূরা ফাতিহা সরাসরি 'আলহামদুলিল্লাহ' দিয়েই শুরু করার পক্ষে।

- **দলিল:** তিনিও হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস এবং মদীনার আমলের (আমালু আহলিল মদীনা) ওপর ভিত্তি করেছেন। মদীনাবাসীগণ ফরজ নামাজে বিসমিল্লাহ পড়তেন না। তাছাড়া কুরআনের সূরা তাওবায় বিসমিল্লাহ নেই, যা প্রমাণ করে যে এটি সূরার অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়।

পর্যালোচনা ও হানাফী মতের অগ্রাধিকার: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবং অধিকাংশ হাদীসের সমন্বয়ে হানাফী ও হাম্বলী মতটি অধিক শক্তিশালী ও ভারসাম্যপূর্ণ। ১. আনাস (রা.)-এর হাদীসটি সহীহ মুসলিমের, যা সনদের দিক থেকে অত্যন্ত মজবুত। ২. শাফেয়ী মাযহাবের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদীসগুলোর জবাবে হানাফীগণ বলেন, রাসূল (সা.) হয়তো কখনো কখনো শিক্ষার উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়েছেন, কিন্তু তাঁর সাধারণ অভ্যাস (আমলে মুতাওয়ারাছ) ছিল চুপে চুপে পড়া। ৩. আল্লাহ তায়ালা বলেন: *" ادْعُوا*

"رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً" (তোমরা তোমাদের রবকে ডাকো কাকুতি-মিনতি করে এবং গোপনে।) [সূরা আ'রাফ: ৫৫] বিসমিল্লাহ হলো দোয়া, তাই এটি গোপনে বা নিচুস্বরে পড়াই উত্তম।

উপসংহার (خاتمة): সালাতে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে বা নিচুস্বরে পড়া একটি ইজতিহাদী মতভেদ। এটি নিয়ে ঝগড়া করা উচিত নয়। কেউ যদি শাফেয়ী মাযহাবের ইমামের পেছনে নামাজ পড়েন এবং ইমাম উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়েন, তবে হানাফী মুক্তাদির নামাজ নষ্ট হবে না। আবার হানাফী ইমাম নিচুস্বরে পড়লেও শাফেয়ী মুক্তাদির নামাজ হয়ে যাবে। এই মতভেদ ফিকহের প্রশস্ততার পরিচায়ক। তবে সুন্নাহর অনুসরণে হানাফী মাযহাবের মত অনুযায়ী নিচুস্বরে পড়াই উত্তম।

প্রশ্ন-৫৮: ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা সংক্রান্ত বিধানে চার মাযহাবের মধ্যে তুলনা কর। (قارن بين المذاهب الأربعة في حكم عدد التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামে ঈদের নামাজ বা সালাতুল ঈদাইন মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক এবং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব ইবাদত (হানাফী মতে)। এই নামাজের পদ্ধতি সাধারণ নামাজের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। বিশেষ করে এতে অতিরিক্ত কিছু তাকবীর বা 'তাকবীরাতুজ জাওয়াইদ' পাঠ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে ঈদের তাকবীরের সংখ্যার বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বা বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনার ভিন্নতার কারণে ফিকহী মাযহাবগুলোর মধ্যে ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ও অবস্থান নিয়ে ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী—চার মাযহাবের ইমামগণই নিজ নিজ দলিলের আলোকে তাকবীরের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন।

ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা ও পদ্ধতি: মাযহাবগত তুলনা (مقارنة المذاهب في عدد التكبيرات وكيفيتها):

(১) হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي): ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী, ঈদের দুই রাকাত নামাজে মোট **৬টি অতিরিক্ত তাকবীর** ওয়াজিব। প্রথম রাকাতে ৩টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে ৩টি।

- **পদ্ধতি:**
    - **প্রথম রাকাত:** তাকবীরাতুল ইহরাম (নামাজ শুরুর তাকবীর) বলে হাত বাঁধবে এবং ছানা পড়বে। এরপর ক্বিরাত (সূরা ফাতিহা) শুরু করার আগে **৩টি অতিরিক্ত তাকবীর** দিবে। প্রতি তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং ছেড়ে দিবে। তৃতীয় তাকবীরের পর হাত বাঁধবে এবং ক্বিরাত শুরু করবে।
    - **দ্বিতীয় রাকাত:** সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানোর পর রুকুতে যাওয়ার আগে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় **৩টি অতিরিক্ত তাকবীর** দিবে। এরপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।
- **দলিল:** হানাফী মাযহাবের এই মতটি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমল ও ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। হাদীসে এসেছে: *"أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ: أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ رَكَعَ"* (ইবনে মাসউদ (রা.) দুই ঈদে নয়টি তাকবীর দিতেন [রুকুর তাকবীরসহ]। প্রথম রাকাতে ক্বিরাতের আগে চারটি [তাকবীরাতুল ইহরামসহ], তারপর তাকবীর দিয়ে রুকু করতেন। দ্বিতীয় রাকাতে ক্বিরাত পড়তেন, পড়া শেষ হলে চারটি তাকবীর দিতেন [৩টি অতিরিক্ত + ১টি রুকুর], তারপর রুকু করতেন।) [মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, তবারানী] ইমাম আবু মুসা আশ'আরী (রা.)-ও এই মতের সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন ইবনে মাসউদ (রা.) যা বলেছেন তা সঠিক।

(২) শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, ঈদের নামাজে দুই রাকাতে মোট **১২টি অতিরিক্ত তাকবীর** সুন্নাত। প্রথম রাকাতে ৭টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে ৫টি।

- **পদ্ধতি:**
    - **প্রথম রাকাত:** তাকবীরাতুল ইহরাম বা শুরুর তাকবীরের পর এবং ক্বিরাত শুরু করার আগে **৭টি অতিরিক্ত তাকবীর** দিবে।

- **দ্বিতীয় রাকাত:** সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর তাকবীরের পর এবং ক্বিরাত শুরু করার আগে **৫টি অতিরিক্ত তাকবীর** দিবে। অর্থাৎ উভয় রাকাতেই ক্বিরাতের আগে তাকবীর দিতে হবে।

- **দলিল:** হযরত আমর ইবনে আউফ আল-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত: *"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ: فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ"* (নবী করীম (সা.) দুই ঈদের নামাজে তাকবীর দিয়েছেন: প্রথম রাকাতে ক্বিরাতের আগে সাতটি এবং শেষ রাকাতে ক্বিরাতের আগে পাঁচটি।) [সুনানে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ] হযরত আয়েশা (রা.) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

(৩) মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي): ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, ঈদের নামাজে তাকবীরাতুল ইহরাম ছাড়া মোট **১১টি অতিরিক্ত তাকবীর**। প্রথম রাকাতে ৬টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে ৫টি।

- **পদ্ধতি:** প্রথম রাকাতে তাকবীরাতুল ইহরামের পর ৬টি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে ৫টি তাকবীর। উভয় রাকাতেই তাকবীরগুলো ক্বিরাতের আগে হবে।

- **দলিল:** তিনি মদীনার আমল বা 'আমালু আহলিল মদীনা'-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। মদীনার ফকীহগণ এভাবেই আমল করতেন।

(৪) হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي): ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতটি শাফেয়ী মাযহাবের কাছাকাছি। তাঁর মতেও মোট **১২টি তাকবীর**। প্রথম রাকাতে তাকবীরাতুল ইহরামের পর ৬টি (শুরুর তাকবীরসহ মোট ৭টি হয়) এবং দ্বিতীয় রাকাতে সিজদা থেকে উঠার তাকবীর ছাড়া ৫টি অতিরিক্ত তাকবীর। সব তাকবীর ক্বিরাতের আগে।

পর্যালোচনা ও হানাফী মতের প্রাধান্য (الترجيح والمناقشة):

১. মধ্যপন্থা ও সহজতা: হানাফী পদ্ধতিটি মনে রাখা এবং আমল করা সাধারণ মানুষের জন্য সহজ। এতে রাকাতের ভারসাম্য রক্ষা পায় (উভয় রাকাতে ৩টি করে)। **২. সাহাবীদের আমল:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কুফার ফকীহদের উস্তাদ ছিলেন এবং তিনি রাসূল (সা.)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর আমল সুন্নাহর শক্তিশালী প্রমাণ। এছাড়া হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রা.) এবং

আবু মুসা আশ'আরী (রা.)-এর মতো জ্যেষ্ঠ সাহাবীরাও এই পদ্ধতির ওপর একমত ছিলেন। ৩. **তাকবীরের অবস্থান:** হানাফী মতে দ্বিতীয় রাকাতে ক্বিরাতের পর তাকবীর দেওয়া হয়, যা রুকুর সাথে সংযুক্ত। এটি নামাজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

উপসংহার (خاتمة): ঈদের তাকবীরের সংখ্যার ভিন্নতা মূলত 'ইখতিলাফে মুবাহ' বা বৈধ মতপার্থক্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তাকবীর দিয়েছেন বা অনুমোদন করেছেন। হানাফী মাযহাব মতে ৬টি অতিরিক্ত তাকবীর ওয়াজিব, যা ভারতীয় উপমহাদেশ ও মধ্য এশিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তবে মক্কা-মদীনায় (হাম্বলী/শাফেয়ী মতে) ১২ তাকবীরে নামাজ হলেও হানাফী মুক্তাদিদের নামাজ শুদ্ধ হবে এবং ইমামের অনুসরণ করতে হবে। কারণ রাসূল (সা.) বলেছেন: *"إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ"* (ইমামকে নিযুক্ত করা হয়েছে কেবল তাকে অনুসরণ করার জন্য।) [সহীহ বুখারী]

প্রশ্ন-৫৯: স্বামী বা মাহরাম ছাড়া মহিলাদের হজে যাওয়ার বিধানের মাসয়ালা ব্যাখ্যা কর এবং এ বিষয়ে চার মাযহাবের মতভেদ বর্ণনা কর। (اشرح مسألة حكم خروج المرأة للحج بدون زوج أو محرم، وبين اختلاف المذاهب الأربعة فيها.)

ভূমিকা (مقدمة): হজ ইসলামের পঞ্চম রুকন। আল্লাহ তায়ালা সামর্থ্যবান প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ওপর জীবনে একবার হজ ফরজ করেছেন। আল্লাহ বলেন: *"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"* (মানুষের মধ্যে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ করা তাদের ওপর আবশ্যক।) [সূরা আলে ইমরান: ৯৭] নারীদের জন্য হজের 'সামর্থ্য' বা 'ইস্তিতা'আত'-এর সংজ্ঞায় আর্থিক ও শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি 'মাহরাম' (যার সাথে বিবাহ হারাম এমন পুরুষ আত্মীয়) বা স্বামীর উপস্থিতি একটি বড় শর্ত। স্বামী বা মাহরাম ছাড়া নারীদের হজে যাওয়া জায়েজ কি না—এ নিয়ে ফিকহী মাযহাবগুলোর মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য রয়েছে।

মূল মাসআলা: একজন মহিলার হজের খরচ ও শারীরিক শক্তি আছে, কিন্তু তার সাথে যাওয়ার মতো কোনো মাহরাম পুরুষ বা স্বামী নেই। এমতাবস্থায় তার ওপর

হজ ফরজ হবে কি না? এবং সে একাকী বা দলের সাথে হজে যেতে পারবে কি না?

চার মাযহাবের মতভেদ ও দলিল (اختلاف المذاهب وأدلتهم):

(১) হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنفي والحنبلي): ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, মাহরাম বা স্বামী সাথে থাকা নারীদের জন্য হজ ফরজ হওয়ার এবং হজ আদায় করার (Ada) আবশ্যিক শর্ত। যদি কোনো মহিলার মাহরাম না থাকে, তবে তার ওপর হজে যাওয়া ওয়াজিব নয়, এবং মাহরাম ছাড়া হজের সফরে বের হওয়া তার জন্য **হারাম বা নিষিদ্ধ**।

- **শর্ত:** যদি মক্কা থেকে মহিলার বাড়ির দূরত্ব তিন দিনের পথ (৪৮ মাইল বা প্রায় ৭৮ কি.মি.) বা শরয়ী সফরের দূরত্বের সমান হয়, তবে মাহরাম ছাড়া যাওয়া নিষিদ্ধ।

- **হুকুম:** মাহরাম না পেলে সে অপেক্ষা করবে। যদি মৃত্যু পর্যন্ত মাহরাম না পায়, তবে বদলি হজের জন্য অসিয়ত করে যাবে।

- **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা: *"لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ"* (কোনো মহিলা মাহরাম সাথে না নিয়ে তিন দিনের দূরত্বে সফর করবে না।) [সহীহ বুখারী ও মুসলিম] অন্য বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) খুতবায় বলেন: *"কোনো পুরুষ যেন মহিলার সাথে নির্জনে দেখা না করে এবং কোনো মহিলা যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে।"* এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে নাম লিখিয়েছি, কিন্তু আমার স্ত্রী হজে যাচ্ছে।" রাসূল (সা.) বললেন: *"انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ"* (যাও, তোমার স্ত্রীর সাথে হজ কর।) [সহীহ বুখারী]

(২) শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, ফরজ হজ আদায়ের জন্য মাহরাম থাকা শর্ত নয়, বরং শর্ত হলো **নিরাপত্তা**। যদি মহিলার সাথে স্বামী বা মাহরাম না-ও থাকে, কিন্তু **'রেফকাহ মামুনাহ'** বা বিশ্বস্ত ও নিরাপদ নারী সঙ্গীদের একটি দল থাকে, তবে তার জন্য ফরজ হজ আদায় করতে যাওয়া **জায়েজ এবং ওয়াজিব**।

- **শর্ত:** এটি কেবল ফরজ হজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নফল হজ বা ওমরাহর জন্য মাহরাম ছাড়া যাওয়া শাফেয়ী মতেও জায়েজ নেই।

- **দলিল:** ১. কুরআনের আয়াত *"মানিস-তাতায়া ইলাইহি সাবিলা"* (যে সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে)। শাফেয়ীগণ বলেন, নিরাপদ রাস্তা এবং বিশ্বস্ত সঙ্গী থাকাই হলো সামর্থ্য। মাহরাম থাকা আবশ্যকীয় শর্ত নয়। ২. আদি বিন হাতিম (রা.)-এর হাদীস, যেখানে রাসূল (সা.) ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন: *"يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لَا جِوَارَ مَعَهَا، لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ"* (শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন হাওদাজে চড়া নারী হীরা (ইরাক) থেকে একাকী বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে বের হবে, তার সাথে কেউ থাকবে না, অথচ সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।) [সহীহ বুখারী] শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন, এটি প্রশংসার সুরে বলা হয়েছে, যা বৈধতার ইঙ্গিত দেয়।

(৩) মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي): ইমাম মালিক (রহ.)-এর মত শাফেয়ী মাযহাবের অনুরূপ, বরং কিছুটা প্রশস্ত। তাঁর মতে, যদি রাস্তা নিরাপদ থাকে এবং সঙ্গী হিসেবে বিশ্বস্ত নারীদের দল অথবা বিশ্বস্ত পুরুষদের দলও থাকে (যাদের দ্বারা ফিতনার ভয় নেই), তবে মহিলা মাহরাম ছাড়াই ফরজ হজে যেতে পারবে।

- **যুক্তি:** আসল উদ্দেশ্য হলো ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা। যদি দলের মাধ্যমে তা নিশ্চিত হয়, তবে মাহরামের প্রয়োজন গৌণ হয়ে যায়।

পর্যালোচনা ও আধুনিক প্রেক্ষাপট: হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব হাদীসের নিষেধাজ্ঞার (নিহি) ওপর অটল থেকেছেন। তাদের যুক্তি হলো, নারীর নিরাপত্তা এবং সম্মান রক্ষা করা হজের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ফিতনা থেকে বাঁচা ফরজ। হাদীসে জিহাদ বাদ দিয়ে স্ত্রীর সাথে হজে যাওয়ার নির্দেশ প্রমাণ করে যে, মাহরামের বিষয়টি কতটা গুরুতর।

অন্যদিকে শাফেয়ী ও মালিকী মাযহাব মূল উদ্দেশ্য বা 'মাকাসিদ' বিবেচনা করেছেন। বর্তমানে সৌদি আরব সরকার নির্দিষ্ট বয়সের ঊর্ধ্বে (৪৫ বছর) নারীদের দলের সাথে মাহরাম ছাড়া হজে আসার অনুমতি দিচ্ছে, যা শাফেয়ী ও মালিকী মতের ওপর ভিত্তি করে।

উপসংহার (خاتمة): নারীদের সম্মান ও সুরক্ষা ইসলামের অগ্রাধিকার। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মাহরাম ছাড়া হজে যাওয়া মাকরুহে তাহরিমি বা গুনাহের কাজ। তবে কেউ যদি শাফেয়ী বা মালিকী মাযহাবের শর্ত মেনে (নিরাপদ দলের সাথে) ফরজ হজ আদায় করে ফেলে, তবে তার হজ আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু হানাফী উসুল অনুযায়ী সে সুন্নাহ লঙ্ঘনের দায়ে দায়ী হতে পারে। তাকওয়ার দাবি হলো মাহরামের ব্যবস্থা করা, আর অপারগ হলে হক্কানী মুফতিদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

প্রশ্ন-৬০: কিছু যুগে ইজতিহাদ আন্দোলনকে স্থবির করতে তাকলীদ কী ভূমিকা পালন করেছিল? এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা কর। (ما هو الدور الذي لعبه التقليد في تجميد حركة الاجتهاد في بعض العصور؟ وضح الإيجابيات والسلبيات.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহের ইতিহাসে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আব্বাসীয় খিলাফতের পতন (৬৫৬ হি.) পর্যন্ত এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী 'তাকলীদের যুগ' বা 'ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার যুগ' হিসেবে পরিচিত। এই দীর্ঘ সময়ে মুসলমানরা নতুন করে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি বিধান বের করা (ইজতিহাদ মুতলাক) বন্ধ করে দেয় এবং চার মাযহাবের যেকোনো একটির অনুসরণ বা তাকলীদকে অপরিহার্য মনে করতে থাকে। এই তাকলীদ প্রবণতা ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিকাশকে যেমন সুরক্ষা দিয়েছে, তেমনি এর গতিকে স্থবিরও (Stagnant) করেছে।

ইজতিহাদ স্থবির করতে তাকলীদের ভূমিকা (دور التقليد في تجميد الاجتهاد):

১. **ইজতিহাদের দরজা বন্ধ ঘোষণা:** তৎকালীন আলেমগণ ঘোষণা করেন যে, "ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে" (ইনসিদাদু বাবিল ইজতিহাদ)। তাঁদের যুক্তি ছিল, পূর্ববর্তী ইমামগণ সব সমস্যার সমাধান করে গেছেন এবং এখন ইজতিহাদ করার মতো যোগ্য লোক নেই। এই মানসিকতা নতুন গবেষণা থামিয়ে দেয়।

২. **মুখতাসার বা সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থের ওপর নির্ভরতা:** মূল উৎস (কুরআন-সুন্নাহ) বাদ দিয়ে পরবর্তী আলেমরা ইমামদের লেখা কিতাবের ব্যাখ্যা (শরাহ) এবং

ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা (হাশিয়া) লেখাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা মাযহাবের ইমামের রায়কে চূড়ান্ত সত্য মনে করতেন এবং এর বাইরে যাওয়াকে ধৃষ্টতা মনে করতেন।

৩. **মাযহাবী গোঁড়ামি (আত-তা'আস্সুব):** তাকলীদের প্রভাবে মাযহাবগুলোর মধ্যে দেয়াল তৈরি হয়। এক মাযহাবের লোক অন্য মাযহাবের দলিল গ্রহণ করতে চাইত না। এই সংকীর্ণতা মুক্ত চিন্তার পথ রুদ্ধ করে দেয়।

তাকলীদের ইতিবাচক দিকসমূহ (الإيجابيات):

(১) দ্বীনের সুরক্ষা ও অরাজকতা রোধ: সে যুগে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অযোগ্য লোকদের ফতোয়া দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছিল। তাকলীদ বাধ্যতামূলক করার ফলে মূর্খ বা খেয়ালখুশিমতো ফতোয়া দেওয়া বন্ধ হয়। শরিয়ত একটি সুশৃঙ্খল কাঠামোর মধ্যে সংরক্ষিত হয়।

(২) বিচার ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা: বিচারকরা নির্দিষ্ট মাযহাবের কিতাব দেখে রায় দিতেন। ফলে বিচারকার্যে সমতা (Consistency) আসে। জনগণ আগে থেকেই জানত যে আইন কী হবে। এটি সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

(৩) ফিকহী ভাণ্ডারের সংরক্ষণ: তাকলীদের যুগে আলেমগণ মাযহাবের ইমামদের মতগুলো সংকলন, বিন্যাস এবং ব্যাখ্যা করার বিশাল কাজ আঞ্জাম দেন। এর ফলেই আজ আমাদের হাতে ফিকহের বিশাল ভাণ্ডার পৌঁছেছে।

(৪) সাধারণ মানুষের জন্য সহজতর: সাধারণ মানুষের পক্ষে ইজতিহাদ করা অসম্ভব। তাকলীদ তাদের জন্য দ্বীন পালনকে সহজ ও নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ বলেন: *"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"* (তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো।) [সূরা নহল: ৪৩]

তাকলীদের নেতিবাচক দিকসমূহ (السلبيات):

(১) বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা (আল-জুমুদ): তাকলীদের কারণে মুসলিম মানসে চিন্তার আলস্য দেখা দেয়। নতুন নতুন সমস্যার (নাওয়াযিল) সমাধান বের করার যোগ্যতা আলেমদের মধ্যে কমে যায়। তাঁরা কেবল পূর্ববর্তী কিতাবের উদ্ধৃতি দিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

(২) অন্ধ অনুকরণ ও সুন্নাহর বিচ্যুতি: কখনো কখনো কোনো মাযহাবের ইমামের মত সহীহ হাদীসের বিপরীত প্রমাণিত হওয়ার পরও মুকাল্লিদগণ (অন্ধ অনুসারীরা) ইমামের মতের ওপর অটল থাকতেন এবং হাদীসের অযৌক্তিক ব্যাখ্যা করতেন। এটি *"ইত্তাবিউ মা উনজিলা ইলাইকুম"* (যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে তার অনুসরণ কর)-এর চেতনার পরিপন্থী ছিল।

(৩) অনৈক্য ও দলাদলি: তাকলীদের বাড়াবাড়ি মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত করে। এমনকি এক মাযহাবের অনুসারীরা অন্য মাযহাবের ইমামের পেছনে নামাজ পড়া নিয়েও প্রশ্ন তুলত। এটি উম্মাহর ঐক্যে ফাটল ধরায়।

(৪) যুগের চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা: তাকলীদের যুগে অনেক সময় যুগের পরিবর্তন এবং নতুন পরিস্থিতির (যেমন—অর্থনীতি, বিজ্ঞান) প্রেক্ষাপটে পুরাতন ফতোয়া আঁকড়ে থাকার কারণে ইসলামকে অনেকে 'পশ্চাৎপদ' মনে করতে শুরু করে। অথচ ইসলাম সর্বকালের জন্য।

উপসংহার (خاتمة): মূলত, তাকলীদ কোনো দোষণীয় বিষয় নয়, বরং সাধারণ মানুষের জন্য এটি অপরিহার্য। কিন্তু যখন আলেম ও যোগ্য ব্যক্তিরা গবেষণার পথ ছেড়ে দিয়ে অন্ধ তাকলীদ শুরু করেন, তখনই তা ইজতিহাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে তাকলীদ শরিয়তকে বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা মুসলিমদের সৃজনশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। বর্তমান যুগে 'তাকলীদ' এবং 'তাহকীক' (গবেষণা)-এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি, যেমনটি শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) পরামর্শ দিয়েছেন। অর্থাৎ, সাধারণ বিষয়গুলো মাযহাব থেকে নেওয়া, আর নতুন সমস্যার সমাধানে উসুল মেনে ইজতিহাদ করা।

প্রশ্ন-৬১: সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান সম্পর্কে চার মাযহাবের মতভেদগুলো উল্লেখ কর। (اذكر الخلافات بين المذاهب الأربعة في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.)

ভূমিকা (مقدمة): সালাতুল জানাযা মূলত মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার একটি বিশেষ নামাজ। এই নামাজের রুকন ও পদ্ধতি সাধারণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের চেয়ে ভিন্ন। এতে রুকু বা সিজদা নেই, কেবল চারটি তাকবীর ও দাঁড়িয়ে দোয়া

পাঠ করতে হয়। জানাযার নামাজের অন্যতম বিতর্কিত মাসআলা হলো—এতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা কি আবশ্যক (রুকন), নাকি সুন্নাত, নাকি কেবল দোয়া হিসেবে পড়া জায়েজ? এ বিষয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে সুস্পষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান: মাযহাবগত মতপার্থক্য (اختلاف المذاهب في حكم قراءة الفاتحة في الجنازة):

(১) শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব (المذهب الشافعي والحنبلي): ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, জানাযার নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করা **ফরজ বা রুকন**। প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক। যদি কেউ ইচ্ছা করে সূরা ফাতিহা না পড়ে, তবে তাদের মতে জানাযার নামাজ শুদ্ধ হবে না।

- **দলিল (الأدلة):** ১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাধারণ নির্দেশ: *"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"* (যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার নামাজ হলো না।) [সহীহ বুখারী ও মুসলিম] তাঁরা বলেন, জানাযাও এক প্রকার সালাত বা নামাজ। সুতরাং এই হাদীসের হুকুম জানাযার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২. হযরত তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত: *"صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ"* (আমি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পেছনে জানাযার নামাজ পড়লাম। তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং [উচ্চস্বরে] বললেন: যাতে তোমরা জানতে পার যে এটি সুন্নাত [তথা শরিয়তের বিধান]।) [সহীহ বুখারী]

৩. হাম্বলী ও শাফেয়ী ফকীহগণ যুক্তি দেন যে, নামাজের ক্বিরাত হলো আল্লাহর কালাম, যা দোয়ার চেয়ে উত্তম। জানাযায় যেহেতু আল্লাহর প্রশংসা ও মৃতের জন্য দোয়া উভয়ই আছে, তাই ফাতিহা পাঠ করা অপরিহার্য।

(২) মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي): ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, জানাযার নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করা **মাকরুহ**। জানাযার নামাজ মূলত দোয়ার জন্য নির্ধারিত, ক্বিরাতের জন্য নয়। তাই এতে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত নয়, বরং কেবল সানা, দুরুদ ও দোয়া পড়তে হবে।

- **দলিল (الأدلة):** ১. মদীনার আমল (عمل أهل المدينة): ইমাম মালিক বলেন, মদীনার আলেম ও ফকীহগণ জানাযায় ক্বিরাত পড়তেন না। ২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জানাযায় ক্বিরাত পড়েননি, বরং দোয়া করেছেন।

(৩) হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي): ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী, জানাযার নামাজে সূরা ফাতিহা 'তিলাওয়াত বা ক্বিরাত'-এর নিয়তে পড়া **মাকরুহ**। তবে 'সানা' বা আল্লাহর প্রশংসা ও দোয়ার নিয়তে পড়া **জায়েজ এবং উত্তম**।

- **ব্যাখ্যা:** হানাফী ফিকহ মতে, জানাযার নামাজের মূল উদ্দেশ্য হলো দোয়া ও ইস্তিগফার। এটি ক্বিরাতের স্থান নয়। সূরা ফাতিহা যেহেতু কুরআনের অংশ আবার এটি একটি পরিপূর্ণ দোয়াও বটে, তাই নিয়তের ওপর ভিত্তি করে হুকুম হবে।
  - যদি কেউ ক্বিরাতের নিয়তে পড়ে, তবে তা মাকরুহ হবে।
  - আর যদি কেউ আল্লাহর প্রশংসা (সানা) ও দোয়ার নিয়তে পড়ে, তবে তা জায়েজ।
- **দলিল (الأدلة):** ১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: *"لَمْ يُوَقِّتْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ قَوْلًا وَلَا قِرَاءَةً"* (রাসূলুল্লাহ (সা.) জানাযার নামাজে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কথা বা ক্বিরাত নির্ধারণ করে দেননি।) [সুনানে আবু দাউদ]

২. ফকীহগণ বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর যে হাদীসটি শাফেয়ীগণ দলিল হিসেবে পেশ করেন, সেখানে 'সুন্নাত' শব্দ দ্বারা 'তরিকায়ে নববী' বোঝানো হয়নি, বরং শাব্দিক অর্থে বোঝানো হয়েছে যে ফাতিহা পড়ে আল্লাহর প্রশংসা করা জায়েজ। অথবা ইবনে আব্বাস (রা.) শিক্ষাদানের জন্য উচ্চস্বরে পড়েছিলেন যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে দোয়ার জন্য ফাতিহাও পড়া যায়।

৩. ইজমা বা সাহাবীদের আমল: অধিকাংশ সাহাবী জানাযার নামাজে নির্ধারিত ক্বিরাত পড়তেন না। তাঁরা আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করতেন। সূরা ফাতিহায় হামদ ও সানা উভয়টিই বিদ্যমান।

বিশ্লেষণ ও হানাফী মতের যৌক্তিকতা (الترجيح): হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ভারসাম্যপূর্ণ। তারা একদিকে হাদীসের ওপর আমল করেছেন (দোয়ার গুরুত্ব), অন্যদিকে সূরা ফাতিহা পড়ার সুযোগও রেখেছেন (দোয়ার নিয়তে)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"* (নিশ্চয়ই আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।) সুতরাং জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়ার সময় নিয়ত যদি হয় আল্লাহর প্রশংসা ও দোয়া, তবে তা জানাযার মূল উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। কিন্তু ক্বিরাত হিসেবে আবশ্যক মনে করা জানাযার কাঠামোর (রুকু-সিজদাহীন নামাজ) বিপরীত।

উপসংহার (خاتمة): সারসংক্ষেপে, শাফেয়ী ও হাম্বলী মতে জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ। মালিকী মতে মাকরুহ। আর হানাফী মতে ক্বিরাতের নিয়তে পড়া মাকরুহ, কিন্তু দোয়ার নিয়তে পড়া জায়েজ। আমাদের দেশে যেহেতু হানাফী মাযহাবের অনুসরণ বেশি, তাই জানাযার নামাজে আমরা ছানা পড়ি। তবে কেউ যদি দোয়ার নিয়তে সূরা ফাতিহা পড়ে, তবে তার নামাজ নষ্ট হবে না। ইমামের পেছনে থাকলে ইমামের অনুসরণই প্রধান কর্তব্য।

প্রশ্ন-৬২: হাম্বলী মাযহাবের স্তরগুলো বিস্তারিত আলোচনা কর এবং প্রতিটি স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী ফিকহের প্রধান গ্রন্থগুলো উল্লেখ কর। (تتبع أطوار المذهب الحنبلي، واذكر أهم كتب الفقه التي تمثل كل طور.)

ভূমিকা (مقدمة): হাম্বলী মাযহাব ইমাম আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [১৬৪-২৪১ হি.]-এর ইজতিহাদ ও ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। যদিও ইমাম আহমদ নিজে কোনো ফিকহী কিতাব রচনা করেননি এবং ফতোয়া লিখতেও বারণ করতেন, তবুও তাঁর ছাত্ররা এবং পরবর্তী যুগের ফকীহগণ তাঁর মাযহাবকে সুশৃঙ্খলভাবে সংকলন ও বিন্যাস করেছেন। হাম্বলী মাযহাবের বিকাশ ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসকে ঐতিহাসিক ও ফকীহগণ প্রধানত তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি স্তরেই মাযহাবের সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

হাম্বলী মাযহাবের ঐতিহাসিক স্তরসমূহ (أطوار المذهب الحنبلي):

(১) প্রতিষ্ঠার ও সংকলনের স্তর (طور التأسيس والنقل): এই স্তরের সময়কাল হলো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর যুগ থেকে তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্রদের যুগ পর্যন্ত। ইমাম আহমদ হাদীস সংগ্রহের পাশাপাশি মানুষের জিজ্ঞাসার জবাবে হাজার হাজার ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁর ছাত্ররা এই ফতোয়াগুলো 'মাসাইল' আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

- **বৈশিষ্ট্য:** এই যুগে ফিকহী মাসআলাগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত। ইমামের বিভিন্ন উক্তিতে কখনো কখনো ভিন্নতা দেখা যেত। ছাত্ররা যার যার শোনা ফতোয়াগুলো জমা করতেন।
- **প্রধান ব্যক্তিত্ব:** ইমামের দুই ছেলে আব্দুল্লাহ ও সালেহ এবং ছাত্র আবু বকর আল-মারওয়াযী, আল-আছরাম, ইবরাহীম আল-হারবী।
- **এই স্তরের প্রধান গ্রন্থাবলী: ১. মাসাইলু আল-ইমাম আহমদ (مسائل الإمام أحمد):** ইমামের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ এবং ছাত্র আবু দাউদ (সুনানে আবু দাউদের লেখক) কর্তৃক সংকলিত প্রশ্নোত্তরের সংকলন। ২. **আল-জামি লি উলুমিল ইমাম আহমদ (الجامع لعلوم الإمام أحمد):** আবু বকর আল-খল্লাল (মৃত্যু ৩১১ হি.) এই স্তরের সবচেয়ে বড় কাজটি করেন। তিনি ছাত্রদের কাছে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত মাসআলা সংগ্রহ করে এই বিশাল গ্রন্থটি রচনা করেন। এটিকে হাম্বলী মাযহাবের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংকলন বলা হয়। ৩. **মুখতাসার আল-খিরাকী (مختصر الخرقي):** আবুল কাসিম আল-খিরাকী (মৃত্যু ৩৩৪ হি.) রচিত। এটি হাম্বলী মাযহাবের প্রথম ফিকহী সারসংক্ষেপ বা মতন। শত শত বছর ধরে এই কিতাবটির ওপর ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে।

(২) সংশোধন, পরিমার্জন ও বিকাশের স্তর (طور التحرير والتنقيح): এই স্তরটি হিজরি ৫ম শতক থেকে ৮ম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগে মাযহাবটি একটি পূর্ণাঙ্গ আইনি রূপ লাভ করে। ইমামের বিভিন্ন বর্ণনার (রিওয়ায়াত) মধ্য থেকে সঠিকটি বাছাই (তারজীহ) করা হয় এবং ফিকহী উসুলগুলো সুনির্দিষ্ট করা হয়। এই যুগটি 'আল-মুতাকাদ্দিমিন' বা পূর্ববর্তীদের যুগ নামেও পরিচিত।

- **প্রধান ব্যক্তিত্ব:** কাজি আবু ইয়ালা, ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম।

- **এই স্তরের প্রধান গ্রন্থাবলী: ১. আল-মুগনী (المغني):** ইমাম মুওয়াফ্ফিক ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী (মৃত্যু ৬২০ হি.) রচিত। এটি ইসলামি ফিকহের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এতে হাম্বলী মাযহাবের সাথে অন্য মাযহাবের তুলনামূলক আলোচনা ও দলিল পেশ করা হয়েছে। ২. **আল-মুকা'নি (المقنع):** ইবনে কুদামা রচিত। এতে মাযহাবের অভ্যন্তরীণ মতভেদগুলো তুলে ধরা হয়েছে। ৩. **আল-কাফি (الكافي) ও আল-উমদাহ (العمدة):** ইবনে কুদামা রচিত আরও দুটি মৌলিক গ্রন্থ। ৪. **আল-মুহাররার (المحرر):** মাজদুদ্দিন ইবনে তাইমিয়া (ইবনে তাইমিয়ার দাদা) রচিত। এটি হাম্বলী ফিকহের বিশুদ্ধ মতগুলো চেনার জন্য নির্ভরযোগ্য কিতাব। ৫. **মাজমু ফাতাওয়া (مجموع الفتاوى):** শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ফতোয়া সংকলন। তিনি হাম্বলী উসুলের ওপর ভিত্তি করে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন ইজতিহাদ করেছেন।

(৩) স্থিতিশীলতা ও চূড়ান্তকরণের স্তর (طور الاستقرار والاعتماد): এই স্তরটি হিজরি ৯ম শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগে হাম্বলী মাযহাবের 'মুফতা বিহি' (যার ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়) মতগুলো চূড়ান্ত করা হয়। এই স্তরের আলেমদের বলা হয় 'আল-মুতাআখখিরিন' বা পরবর্তী যুগের আলেম। বর্তমানে সৌদি আরবসহ হাম্বলী প্রধান অঞ্চলগুলোতে এই স্তরের কিতাবগুলোর ওপরই ফতোয়া দেওয়া হয়।

- **প্রধান ব্যক্তিত্ব:** ইমাম আল-মারদাবী, আল-হাজ্জাবী, ইবনু নুবাহ, মানসুর আল-বাহুতী।

- **এই স্তরের প্রধান গ্রন্থাবলী: ১. আল-ইনসাফ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف):** ইমাম আলাউদ্দিন আল-মারদাবী (মৃত্যু ৮৮৫ হি.) রচিত। এই কিতাবে তিনি মাযহাবের সমস্ত পূর্ববর্তী মত যাচাই-বাছাই করে সবচেয়ে বিশুদ্ধ (রাজিহ) মতটি নির্ধারণ করেছেন। হাম্বলী মাযহাবের ফতোয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ২. **আল-ইকনা (الإقناع):** আল-হাজ্জাবী (মৃত্যু ৯৬৮ হি.) রচিত। এটি পরবর্তী যুগের অন্যতম প্রধান রেফারেন্স। ৩. **মুনতাহাল ইরাদাত (منتهى الإرادات):** ইবনু নুবাহ (মৃত্যু ৯৭২ হি.) রচিত। হাম্বলী ফকীহদের মতে, যখন 'আল-ইকনা'

এবং 'মুনতাহা' একমত হয়, তখন সেটাই মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ৪. **জাদুল মুস্তাকনি (زاد المستقنع):** আল-হাজ্জাবী রচিত সংক্ষিপ্ত মতন। বর্তমানে হাম্বলী ফিকহ শিক্ষার জন্য এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় পাঠ্যবই।

উপসংহার (خاتمة): হাম্বলী মাযহাবের এই ক্রমবিকাশ প্রমাণ করে যে, এটি কেবল ইমাম আহমদের ব্যক্তিগত মত নয়, বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি সুশৃঙ্খল আইনি কাঠামো। প্রথম যুগে এটি ছিল হাদীসভিত্তিক ফতোয়া, মধ্যযুগে ইবনে কুদামার হাতে তা তুলনামূলক ফিকহে রূপ নেয় এবং শেষ যুগে আল-মারদাবী ও অন্যদের হাতে তা একটি সুসংহত বিধানে পরিণত হয়। বর্তমানে এই মাযহাবের কিতাবগুলো গবেষণার জন্য অমূল্য সম্পদ।

প্রশ্ন-৬৩: চার ইমামের নিকট দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক এবং তাশাহহুদের বৈঠকে বসার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর এবং প্রতিটি মাযহাবের একটি করে দলীল উল্লেখ কর। (بين كيفية الجلوس في القعدة بين السجدتين والتشهد عند الأئمة الأربعة، واذكر دليلا لكل مذهب.)

ভূমিকা (مقدمة): সালাতের আদব ও সুন্নাতগুলোর মধ্যে বসার পদ্ধতি অন্যতম। নামাজে মুসল্লিকে একাধিকবার বসতে হয়—দুই সিজদার মাঝখানে (জলসা), প্রথম তাশাহহুদ এবং শেষ তাশাহহুদ বা বৈঠকে (ক্বা'দা)। এই বৈঠকগুলোতে বসার পদ্ধতি কেমন হবে—'ইফতিরাশ' (বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসা এবং ডান পা খাড়া রাখা) নাকি 'তাওয়াররুক' (বাম নিতম্বের ওপর মাটিতে বসা এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে দেওয়া)? এ নিয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদগুলো মূলত উত্তম ও সুন্নাত পদ্ধতি নিয়ে, বৈধতা নিয়ে নয়।

বসার পদ্ধতি: মাযহাবগত মতপার্থক্য ও দলিল (اختلاف المذاهب في كيفية الجلوس):

(১) হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي): ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, পুরুষদের জন্য নামাজের **সর্বাবস্থায়** (দুই সিজদার মাঝখানে, প্রথম বৈঠক ও শেষ বৈঠক) **'ইফতিরাশ' (الافتراش)** পদ্ধতিতে বসা সুন্নাত। অর্থাৎ বাম পা বিছিয়ে তার ওপর নিতম্ব রেখে বসবে এবং ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে খাড়া রাখবে। আর নারীদের জন্য **'তাওয়াররুক' বা 'সদাল'** (উভয় পা ডান দিকে

বের করে দিয়ে সরাসরি মাটির ওপর নিতম্ব রেখে বসা) সুন্নাত, কারণ এটি তাদের পর্দার জন্য অধিক উপযোগী।

- **দলিল (الدليل):** হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) নবী কারীম (সা.)-এর নামাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: *"... فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى"* (যখন তিনি [সা.] বসলেন, তখন তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং ডান পা খাড়া রাখলেন।) [সুনানে তিরমিযী ও নাসাঈ] হানাফীগণ বলেন, এই হাদীসটি 'আম' বা সাধারণ, যা সব বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোনো নির্দিষ্ট বৈঠকের কথা এখানে আলাদা করা হয়নি।

(২) শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, নামাজের বসার পদ্ধতিতে পার্থক্য রয়েছে।

- যে বৈঠকের পর সালাম ফিরানো হয় (শেষ বৈঠক), তাতে **'তাওয়াররুক' (التورك)** করা সুন্নাত। অর্থাৎ বাম পা ডান পায়ের নিচ দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে বসা এবং ডান পা খাড়া রাখা।

- বাকি সব বৈঠকে (দুই সিজদার মাঝখানে এবং প্রথম তাশাহহুদে) **'ইফতিরাশ'** করা সুন্নাত।

- **দলিল (الدليل):** হযরত আবু হুমাইদ আস-সা'ঈদী (রা.) দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে নবীজীর নামাজের বর্ণনা দেন: *"... فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ"* (যখন তিনি দুই রাকাত শেষে বসতেন [প্রথম বৈঠক], তখন বাম পায়ের ওপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন [ইফতিরাশ]। আর যখন শেষ রাকাতে বসতেন, তখন বাম পা এগিয়ে দিতেন এবং অপরটি খাড়া রাখতেন এবং নিতম্বের ওপর বসতেন [তাওয়াররুক]।) [সহীহ বুখারী] এই হাদীসে দুই ধরনের বসার স্পষ্ট পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে।

(৩) মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي): ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, নামাজের **সর্বাবস্থায়** (দুই সিজদার মাঝখানে এবং সকল তাশাহহুদে)

'তাওয়াররুক' (التورك) পদ্ধতিতে বসা সুন্নাত। অর্থাৎ সবসময় নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে এবং পাগুলো ডান দিকে বের করে দিয়ে বসবে।

- **দলিল (الدليل):** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: *"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَرَّكُ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا"* (নবী কারীম (সা.) নামাজের মাঝখানে এবং শেষে [উভয় বৈঠকে] তাওয়াররুক করতেন।) তাছাড়া মদীনার আমলও এর সমর্থনে ছিল। মালিকীগণ বলেন, তাওয়াররুক করলে প্রশান্তি বেশি হয় এবং দীর্ঘ সময় বসা সহজ হয়।

(৪) হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي): ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতটি শাফেয়ী মাযহাবের কাছাকাছি, তবে সামান্য পার্থক্য আছে।

- যদি নামাজ দুই রাকাত বিশিষ্ট হয় (যেমন ফজর, জুমা), তবে তাতে **'ইফতিরাশ'** করবে।
- যদি নামাজ তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট হয়, তবে প্রথম বৈঠকে **'ইফতিরাশ'** এবং শেষ বৈঠকে (যেখানে দুটি তাশাহহুদ আছে) **'তাওয়াররুক'** করবে।
- **দলিল (الدليل):** তিনিও আবু হুমাইদ আস-সা'ঈদী (রা.)-এর হাদীস [সহীহ বুখারী] দ্বারা দলিল দেন। তবে তাঁর ব্যাখ্যা হলো, তাওয়াররুক কেবল সেই নামাজের শেষ বৈঠকে হবে, যার মধ্যে দুটি তাশাহহুদ আছে। এটি দুই বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও হানাফী মতের বৈশিষ্ট্য (التحليل والمقارنة): ১. সরলতা: হানাফী পদ্ধতিটি মনে রাখা এবং আমল করা সবচেয়ে সহজ। সব বৈঠকে একই নিয়ম (ইফতিরাশ)। এটি মুসল্লির নামাজের একাগ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ২. **হাদীসের সমন্বয়:** হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) *"উকবাতুশ শয়তান"* (শয়তানের মতো গোড়ালি বা নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে বসা) নিষেধ করেছেন এবং বাম পা বিছিয়ে বসার নির্দেশ দিয়েছেন। হানাফীগণ এই নির্দেশের ওপর ব্যাপক আমল করেন। ৩. **শারীরিক সক্ষমতা:** বয়স্ক বা মোটা মানুষের জন্য তাওয়াররুক করা অনেক সময় কষ্টকর হয়ে পড়ে। ইফতিরাশ পদ্ধতিটি শরীরের ভার পায়ের ওপর রাখে, যা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।

উপসংহার (خاتمة): চার ইমামের এই মতভেদগুলো সবই সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত এবং বৈধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বসেছেন বা সাহাবীদের শিখিয়েছেন। তাই কেউ যদি শাফেয়ী বা মালিকী পদ্ধতিতে বসে, তবে তার নামাজ বাতিল হবে না। তবে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে আমাদের উচিত সর্বাবস্থায় ইফতিরাশ পদ্ধতিতে বসা, কারণ এটি হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.)-এর বর্ণিত সুন্নাহর অনুসারী এবং আমল করার জন্য সহজতর। নারীদের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে এমনভাবে বসা উচিত যা তাদের সতর ও লজ্জাস্থানকে অধিক আবৃত রাখে (তাওয়াররুক বা সদাল)।

প্রশ্ন-৬৪: সফর ও বাড়িতে দুই সালাত একত্র করার বিধানের মাসয়ালা ব্যাখ্যা কর এবং এ বিষয়ে মাযহাবগুলোর মতভেদ বর্ণনা কর। (اشرح مسألة حكم الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، وبين اختلاف المذاهب فيها.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামে সালাত বা নামাজের সময়ানুবর্তিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি নামাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তবে শরিয়ত বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে (যেমন—সফর, অসুস্থতা বা আরাফার ময়দান) বান্দার সুবিধার্থে দুই ওয়াক্তের নামাজ এক সময়ে পড়ার অনুমতি দিয়েছে, যাকে ফিকহী পরিভাষায় 'জাম'উ বাইনাস সালাতাইন' (الجمع بين الصلاتين) বা দুই নামাজ একত্রীকরণ বলা হয়। এই একত্রীকরণ 'হাকীকী' (বাস্তব সময়ে একত্রীকরণ) হবে নাকি 'ছূরী' (বাহ্যিক একত্রীকরণ) হবে—এ নিয়ে চার মাযহাবের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য রয়েছে।

জাম'উ বাইনাস সালাতাইন-এর প্রকারভেদ (أقسام الجمع): ১. জাম'এ তাকদীম (جمع التقديم): পরবর্তী ওয়াক্তের নামাজকে এগিয়ে এনে পূর্বের ওয়াক্তের সাথে পড়া। যেমন—আছরকে এগিয়ে এনে জোহরের সময়ে পড়া। ২. **জাম'এ তাখীর (جمع التأخير):** পূর্বের ওয়াক্তের নামাজকে পিছিয়ে পরবর্তী ওয়াক্তের সাথে পড়া। যেমন—জোহরকে দেরি করে আছরের সময়ে পড়া।

মাযহাবগত মতপার্থক্য ও দলিল (اختلاف المذاهب والأدلة):

(১) হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي): ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, আরাফার ময়দান ও মুজদালিফা ছাড়া অন্য কোনো সময় বা স্থানে (চাই তা সফর

হোক বা মুকিম অবস্থা) দুই ওয়াক্তের নামাজকে এক ওয়াক্তে পড়া (জাম'এ হাকীকী) **সম্পূর্ণ নাজায়েজ**। তবে হানাফী মাযহাবে **'জাম'এ ছূরী' (الجمع الصوري)** বা বাহ্যিক একত্রীকরণ জায়েজ। এর পদ্ধতি হলো—প্রথম ওয়াক্তের নামাজ (যেমন জোহর) একেবারে শেষ সময়ে পড়া এবং দ্বিতীয় ওয়াক্তের নামাজ (যেমন আছর) ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে শুরুতে পড়া। এতে দেখতে মনে হয় দুই নামাজ একসাথে পড়া হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি নামাজ তার নিজস্ব ওয়াক্তেই পড়া হলো।

- **দলিল (الأدلة):** ১. কুরআনের অকাট্য ঘোষণা: *"إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"* (নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে।) [সূরা নিসা: ১০৩] হানাফীগণ বলেন, সময় নির্দিষ্ট করা ফরজ। কোনো অজুহাতে এই ফরজ লঙ্ঘন করে এক ওয়াক্তের নামাজ অন্য ওয়াক্তে নেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না শরিয়ত নির্দিষ্টভাবে (যেমন আরাফা ও মুজদালিফায়) তা খাস করে দেয়।

২. হাদীস: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: *"مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا، إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ (مزدلفة)، وَالْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا"* (আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কখনো নির্ধারিত ওয়াক্ত ছাড়া অন্য সময়ে নামাজ পড়তে দেখিনি, দুটি নামাজ ছাড়া: মুজদালিফায় মাগরিব ও এশা এবং সেদিন ফজরের নামাজ।) [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

৩. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) সফরে জোহরকে দেরি করতেন এবং আছরকে জলদি করতেন (অর্থাৎ জাম'এ ছূরী করতেন)।

(২) শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব (মতের ভিন্নতা): এই তিন ইমামের মতেই ওজর বা কারণ থাকলে **'জাম'এ হাকীকী'** (এক ওয়াক্তের নামাজ অন্য ওয়াক্তে পড়া) জায়েজ। তবে কারণগুলো নিয়ে তাঁদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

- **শাফেয়ী মাযহাব:** সফর (দীর্ঘ সফর) এবং বৃষ্টির কারণে জাম' করা জায়েজ। অসুস্থতা বা ভয়ের কারণে জায়েজ নয়। সফরে তাকদীম ও তাখীর উভয়টিই জায়েজ।

- **মালিকী মাযহাব:** সফর, অসুস্থতা, বৃষ্টি এবং আরাফার রাতে অন্ধকারের কারণে জাম‘ করা জায়েজ।

- **হাম্বলী মাযহাব:** এই মাযহাব এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রশস্ত। সফর, অসুস্থতা, স্তন্যদানকারী মা, ইস্তিহাজা রোগী, এমনকি তীব্র শীত বা কাদা-পানির কারণেও জাম‘ করা জায়েজ।

- **জুমহুরের দলিল (أدلة الجمهور):** ১. হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত: *“أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ...”* (তাবুক যুদ্ধে রাসূল (সা.) সূর্য ঢলে পড়ার আগে রওয়ানা হলে জোহরকে দেরি করে আছরের সাথে পড়তেন...) [সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী]

২. ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস: *“جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ”* (রাসূল (সা.) মদীনায় কোনো ভয় বা বৃষ্টি ছাড়াই জোহর-আছর এবং মাগরিব-এশা একত্র করেছিলেন।) [সহীহ মুসলিম]

হানাফী মাযহাবের বিশ্লেষণ ও তারজীহ: হানাফী ফকীহগণ জুমহুরের দলিলগুলোর জবাবে বলেন: ১. ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে যে একত্রীকরণের কথা বলা হয়েছে, তা ছিল ‘জাম‘এ ছূরী’। কারণ অন্য বর্ণনায় এসেছে, *“তিনি জোহরকে বিলম্বিত করতেন এবং আছরকে ত্বরান্বিত করতেন।”* ২. যদি ভয় বা বৃষ্টি ছাড়া বাড়িতেও জাম‘ করা জায়েজ হয় (যেমনটি ইবনে আব্বাসের হাদীসে আছে), তবে তো নামাজের ওয়াক্তের কোনো গুরুত্বই থাকে না। অথচ আল্লাহ ওয়াক্তকে ফরজ করেছেন। তাই উক্ত হাদীসটিকে অবশ্যই ‘জাম‘এ ছূরী’ বা বিশেষ অবস্থার ওপর প্রয়োগ করতে হবে। ৩. সময়ের আগে নামাজ পড়লে তা আদায় হয় না। তাই হানাফী মতটি কুরআনের আয়াতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সতর্কতানির্ভর।

উপসংহার (خاتمة): সারসংক্ষেপে, হানাফী মাযহাব মতে আরাফা ও মুজদালিফা ছাড়া অন্য কোথাও দুই ওয়াক্তের নামাজ এক সময়ে পড়া জায়েজ নেই। তবে সফরে কষ্ট লাঘবের জন্য এক ওয়াক্ত শেষ সময়ে এবং অন্য ওয়াক্ত শুরুর সময়ে পড়ে বাহ্যিক একত্রীকরণ (জাম‘এ ছূরী) করা উত্তম। অন্যদিকে অন্যান্য মাযহাবে শর্তসাপেক্ষে জাম‘এ হাকীকী জায়েজ।

প্রশ্ন-৬৫: চার ইমাম হজ্জের জন্য যে প্রধান শর্তগুলো আরোপ করেছেন (যেমন : অন্যের পক্ষ থেকে বা বদলী হজ্জের শর্তাবলি) তা কী কী? (ما هي أهم الشروط التي اشترطها الأئمة الأربعة للحج (مثل : شروط الحج عن الغير).)

ভূমিকা (مقدمة): হজ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ, যা শারীরিক ও আর্থিক উভয় প্রকার সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু অনেক সময় মানুষের আর্থিক সামর্থ্য থাকে, কিন্তু শারীরিক সামর্থ্য থাকে না (যেমন—বার্ধক্য বা দুরারোগ্য ব্যাধি)। এমতাবস্থায় শরিয়ত 'হজ্জে বদল' বা অন্যের পক্ষ থেকে হজ আদায় করার বিধান দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।"* তবে এই বদলি হজের ক্ষেত্রে প্রেরক (যিনি হজ করাবেন) এবং প্রতিনিধি (যিনি হজ করবেন)—উভয়ের জন্য চার মাযহাবের ইমামগণ কিছু শর্ত আরোপ করেছেন।

হজ্জে বদল-এর সাধারণ শর্তাবলী (শর্তসমূহ): বদলি হজ সহীহ হওয়ার জন্য প্রধানত তিন ধরনের শর্ত রয়েছে: (১) প্রেরকের শর্ত, (২) প্রতিনিধির শর্ত এবং (৩) হজ প্রক্রিয়ার শর্ত।

১. প্রেরক বা যার পক্ষ থেকে হজ করা হবে (المحجوج عنه)-এর শর্ত: সকল মাযহাবের ঐকমত্যে প্রেরকের জন্য শর্ত হলো:

- **হজ ফরজ হওয়া:** প্রেরকের ওপর হজ ফরজ হয়েছিল, অর্থাৎ তার আর্থিক সামর্থ্য ছিল।
- **অক্ষমতা (العجز):** প্রেরক শারীরিকভাবে হজ করতে অক্ষম হতে হবে। এই অক্ষমতা যদি স্থায়ী হয় (যেমন—মৃত্যু, অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব বা অতি বার্ধক্য), তবে বদলি হজ জায়েজ। সাময়িক অসুস্থ হলে বদলি হজ জায়েজ নয়, সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

২. প্রতিনিধি বা যিনি হজ আদায় করবেন (النائب)-এর শর্ত ও মাযহাবগত মতভেদ: এখানেই ইমামগণের মধ্যে প্রধান ইখতিলাফ রয়েছে। বিশেষ করে প্রতিনিধি নিজের হজ আগে করেছেন কি না—এ বিষয়ে।

(ক) শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব (المذهب الشافعي والحنبلي): ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, বদলি হজ আদায়কারীর জন্য শর্ত হলো—**তাকে অবশ্যই আগে নিজের ফরজ হজ আদায় করতে হবে।** যদি

কেউ নিজের হজ আদায় না করে অন্যের বদলি হজ করতে যায়, তবে সেই হজ তার নিজের হজ হিসেবে গণ্য হবে, প্রেরকের হজ আদায় হবে না।

- **দলিল (الدليل):** ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত: *"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ"* (রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'শুবরুমার পক্ষ থেকে লাব্বাইক (হজ করছি)'। তিনি বললেন, শুবরুমা কে? লোকটি বলল, আমার ভাই বা আত্মীয়। নবীজি বললেন, তুমি কি নিজের হজ করেছ? সে বলল, না। নবীজি বললেন, আগে নিজের হজ করো, তারপর শুবরুমার হজ করো।) [সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

(খ) হানাফী ও মালিকী মাযহাব (المذهب الحنفي والمالكي): ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, বদলি হজ আদায়কারীর জন্য নিজের হজ আগে করা **শর্ত নয়, বরং উত্তম।** অর্থাৎ, যিনি নিজের হজ করেননি, তিনি যদি অন্যের বদলি হজ করেন, তবে বদলি হজ আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু এটি করা **মাকরুহ তানজিহি** (হানাফী মতে)।

- **হানাফীগণের যুক্তি:** ১. 'শুবরুমা'র হাদীসটি সম্পর্কে হানাফী মুহাদ্দিসগণ বলেন, এটি সনদের দিক থেকে 'মওকুফ' হওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা এটি কেবল উত্তম বা অগ্রাধিকার (Priority) বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে, শর্ত হিসেবে নয়। ২. হজ একটি শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম (যে হজের নিয়ম জানে) অন্যের পক্ষ থেকে এটি আদায় করার যোগ্যতা রাখে, চাই সে নিজেরটা করুক বা না করুক। যেমন—যার ওপর জাকাত ফরজ নয়, সে অন্যের জাকাত বণ্টন করে দিতে পারে। ৩. তবে হানাফী ফকীহগণ বলেন, এমন ব্যক্তিকে পাঠানো উচিত যিনি হজের মাসআলা জানেন এবং পরহেজগার। যিনি নিজের হজ করেছেন, তাকে পাঠানোই উত্তম।

৩. নিয়ত ও খরচের শর্ত:

- **নিয়ত:** ইহরাম বাঁধার সময় প্রতিনিধির মনে অবশ্যই প্রেরকের নাম ও নিয়ত থাকতে হবে। মুখে বলা মুস্তাহাব: *"লাব্বাইক আন ফুলান"* (অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজির)।

- **খরচ:** হানাফী মতে, হজের সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ খরচ প্রেরকের সম্পদ থেকে হতে হবে। যদি প্রতিনিধি নিজের টাকায় হজ করে, তবে তা বদলি হজ হবে না (যদি না প্রেরক অনুমতি দেন বা প্রতিনিধি দান হিসেবে করে)।

৪. সাওয়ারী বা বাহনের শর্ত: হানাফী মতে, বদলি হজে প্রতিনিধিকে অবশ্যই সাওয়ারীতে (যানবাহনে) করে হজ করতে হবে, পায়ে হেঁটে নয়। কারণ প্রেরকের পক্ষ থেকে খরচ করা আবশ্যক। শাফেয়ী মতে পায়ে হেঁটেও করা যায়।

উপসংহার (خاتمة): বদলি হজের মাধ্যমে অক্ষম ব্যক্তির ফরজ আদায়ের সুযোগ করে দিয়েছে ইসলাম। শর্তাবলীর ক্ষেত্রে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অধিক কঠোরতা অবলম্বন করেছে (নিজের হজ আগে করা আবশ্যক), যা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের সাথে মিলে। অন্যদিকে হানাফী ও মালিকী মাযহাব মানুষের সুবিধার কথা বিবেচনা করে শর্ত শিথিল করেছে, তবে তারাও অভিজ্ঞ ও হাজী ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানোকে উৎসাহিত করে। আমাদের উচিত বদলি হজের জন্য এমন আলেম বা দ্বীনদার ব্যক্তিকে নির্বাচন করা, যিনি হজের আহকাম সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞ এবং যিনি আগেই নিজের হজ সম্পন্ন করেছেন।

প্রশ্ন-৬৬: যে মসজিদে সালাত আদায় করা হয়েছে তাতে জামাত পুনরাবৃত্তির বিধান (উদাহরণস্বরূপ : যে মসজিদের নিয়মিত ইমাম নেই) সম্পর্কে চার মাযহাবের মধ্যে তুলনা কর। (قارن بين المذاهب الأربعة في حكم تكرار الجماعة في المسجد الذي صلي فيه (مثلا : المسجد الذي ليس له إمام راتب.)

ভূমিকা (مقدمة): মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান বা 'শি'আর'। জামাতের মাধ্যমে মুসলিমদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু কোনো মসজিদে একবার জামাত শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার জামাত (তাকরারে জামাত) করা জায়েজ কি না, তা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই মাসআলাটি নির্ভর করে মসজিদটির প্রকৃতির ওপর—তা কি মহল্লার মসজিদ যার নির্দিষ্ট ইমাম ও মুসল্লি আছে, নাকি রাস্তার পাশের মসজিদ যার কোনো নির্দিষ্ট জামাত নেই।

মসজিদের প্রকারভেদ ও বিধান: ফকীহগণ মসজিদকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করেছেন: ১. **পথপার্শ্বের বা বাজারের মসজিদ:** যেখানে কোনো নির্দিষ্ট ইমাম বা নির্দিষ্ট মুসল্লি নেই। মানুষ আসে এবং নামাজ পড়ে চলে যায়। ২. **মহল্লার মসজিদ (মাসজিদু মাহাল্লাহ):** যার নির্দিষ্ট ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং স্থানীয় মুসল্লি আছে।

১. পথপার্শ্বের বা অনির্ধারিত ইমামের মসজিদ: এই ধরনের মসজিদে জামাত পুনরাবৃত্তি বা একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হওয়া চার মাযহাবের ঐকমত্যে **জায়েজ এবং কোনো মাকরুহ নেই**। কারণ এই মসজিদগুলো তৈরিই হয়েছে আগন্তুকদের জন্য। এখানে জামাত পুনরাবৃত্তি হলে মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরে না।

২. মহল্লার বা নির্ধারিত ইমামের মসজিদ (যেখানে একবার মূল জামাত হয়ে গেছে): এখানে দ্বিতীয়বার জামাত (আযান ও ইকামত সহকারে) করা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে তীব্র মতভেদ রয়েছে।

(ক) হানাফী ও মালিকী মাযহাব (المذهب الحنفي والمالكي): ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, যে মসজিদে নিয়মিত ইমাম ও মুসল্লি আছে এবং সেখানে একবার এলাকাবাসীর অংশগ্রহণে বিধিমতো জামাত হয়ে গেছে, সেখানে আযান ও ইকামতের মাধ্যমে দ্বিতীয় জামাত করা **মাকরুহে তাহরিমি** (হারামের কাছাকাছি অপছন্দনীয়)। মালিকী মতে এটি বিদআত। তবে যদি আযান ও ইকামত ছাড়া এবং মেহরাব থেকে সরে গিয়ে ছোট পরিসরে জামাত করে, তবে হানাফী মতে তা জায়েজ (কিন্তু মাকরুহে তানজিহি), আর একাকী পড়াই উত্তম।

- **দলিল (الدليل):** ১. ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর প্রধান দলিল হলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্য (Kalima-e-Wahida) বজায় রাখা। দ্বিতীয় জামাতের অনুমতি দিলে অলস লোকেরা প্রথম জামাতে আসবে না, ভাববে পরে পড়ে নেব। এতে মসজিদের মূল জামাতের গুরুত্ব কমে যাবে এবং মুসল্লিদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হবে। ২. হাদীস: *"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ الْأَنْصَارِ، فَرَجَعَ وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَصَلَّى بِهِمْ"* (রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার আনসারদের মধ্যে বিবাদ মেটাতে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন মসজিদে জামাত শেষ হয়ে গেছে। তিনি মসজিদে দ্বিতীয় জামাত না করে ঘরে ফিরে গেলেন এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জামাত

করলেন।) [তবারানী] হানাফীগণ বলেন, যদি মসজিদে দ্বিতীয় জামাত ফজিলতপূর্ণ হতো, তবে নবীজি (সা.) কখনোই তা ছেড়ে ঘরে পড়তেন না।

(খ) শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব (المذهب الشافعي والحنبلي): ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, মহল্লার মসজিদেও নিয়মিত জামাতের পর দ্বিতীয় জামাত করা **জায়েজ এবং মুস্তাহাব**। একাকী পড়ার চেয়ে জামাতে পড়াই উত্তম, তা দ্বিতীয় জামাত হলেও।

- **দলিল (الدليل):** হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত: *"جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ"* (এক ব্যক্তি মসজিদে এল যখন রাসূল (সা.) নামাজ শেষ করেছেন। নবীজি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আছে যে এই লোকটির ওপর সদকা (অনুগ্রহ) করবে?' তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার সাথে নামাজ পড়ল।) [সুনানে তিরমিযী, আবু দাউদ] তারা বলেন, নবীজি (সা.) দ্বিতীয় জামাত করার নির্দেশ দিয়েছেন বা উৎসাহিত করেছেন।

হানাফী মাযহাবের জবাব ও বিশ্লেষণ: হানাফী ফকীহগণ শাফেয়ী মাযহাবের দলিলের জবাবে বলেন: ১. উক্ত হাদীসে নবীজি (সা.) এটাকে 'সদকা' বা নফল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যিনি আগে নামাজ পড়েছেন তিনি নফল হিসেবে ওই ব্যক্তির সাথে দাঁড়িয়েছেন। এটি নিয়মিত 'দ্বিতীয় জামাত' প্রতিষ্ঠার দলিল হতে পারে না। ২. সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনদের যুগেও বড় বড় জামাত ছুটে গেলে তাঁরা একাকী নামাজ পড়তেন, দ্বিতীয় জামাত কায়েম করতেন না। ইবনে মাসউদ (রা.) ও হাসান বসরী (রহ.)-এর আমল এমনই ছিল।

উপসংহার (خاتمة): সারসংক্ষেপে, রাস্তার পাশের মসজিদে একাধিক জামাত সবার মতেই জায়েজ। কিন্তু মহল্লার মসজিদে শৃঙ্খলা ও ঐক্য রক্ষার স্বার্থে হানাফী ও মালিকী মাযহাব দ্বিতীয় জামাতকে নিরুৎসাহিত করে। একাকী পড়লে বা বাড়িতে জামাত করলে ফিতনার পথ বন্ধ হয় এবং মূল জামাতের গুরুত্ব বজায় থাকে। তবে কেউ যদি শাফেয়ী বা হাম্বলী মত অনুযায়ী দ্বিতীয় জামাত করে ফেলে, তবে তাদের নামাজ হয়ে যাবে, কিন্তু তা নিয়ে বিবাদ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন-৬৭: নবী ও নেককারদের কবর জিয়ারতের মাসয়ালা (যার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা জিয়ারত অন্তর্ভুক্ত) সম্পর্কে চার মাযহাবের মতামত আলোচনা কর। (ناقش آراء المذاهب الأربعة في مسألة زيارة القبور الأنبياء والصالحين (في ذلك روضة النبي ﷺ).)

ভূমিকা (مقدمة): কবর জিয়ারত বা সমাধি দর্শন ইসলামে একটি তাৎপর্যপূর্ণ আমল। এটি মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আখেরাতমুখী করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) শুরুতে কবর জিয়ারত নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু পরে অনুমতি দেন এবং বলেন: *"আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা জিয়ারত কর, কারণ তা দুনিয়াবিমুখ করে এবং আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।"* (ইবনে মাজাহ)। সাধারণ কবর জিয়ারতের পাশাপাশি নবী-রাসূল ও আউলিয়ায়ে কেরামের কবর জিয়ারত, বিশেষ করে নবী কারীম (সা.)-এর রওজা মোবারক জিয়ারতের বিধান ও পদ্ধতি নিয়ে মাযহাবগুলোর বিস্তারিত দিকনির্দেশনা রয়েছে।

১. নবী কারীম (সা.)-এর রওজা জিয়ারতের বিধান: চার মাযহাবের (হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) সকল ফকীহ একমত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা মোবারক জিয়ারত করা **সর্বোত্তম মুস্তাহাব এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম (Qurbat)**। কেউ কেউ একে ওয়াজিবের কাছাকাছি গুরুত্ব দিয়েছেন।

- **দলিল (الأدلة):** ১. রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: *"مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي"* (যে আমার কবর জিয়ারত করল, তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে গেল।) [দারাকুতনী, বায়হাকী] ২. কুরআনের আয়াত: *"وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا"* (তারা যখন নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল, তখন যদি তারা আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত, আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও দয়ালু পেত।) [সূরা নিসা: ৬৪] ফকীহগণ বলেন, এই আয়াত রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পরও প্রযোজ্য। মদীনার রওজায় গিয়ে সালাম পেশ করা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া আয়াতে বর্ণিত 'আপনার কাছে আসা'-এর অন্তর্ভুক্ত।

২. জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বিধান (Shaddur Rihal): নবীজি (সা.)-এর রওজা বা অন্য কোনো নবী ও ওলীর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করা জায়েজ কি না—এ নিয়ে একটি সূক্ষ্ম বিতর্ক রয়েছে।

- **জুমহুর (চার মাযহাবের ফকীহগণ):** হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের প্রধান ফকীহদের মতে, কেবল কবর জিয়ারতের নিয়তে সফর করা **জায়েজ এবং সওয়াবের কাজ**। বিশেষ করে নবীজির রওজা জিয়ারতের জন্য সফর করা সুন্নাত।

- **মতবিরোধ (ইবনে তাইমিয়া ও সালাফি মত):** আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এবং তাঁর অনুসারীদের মতে, কেবল কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নয়। সফর করতে হবে মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার নিয়তে, আর সেখানে গেলে আনুষঙ্গিকভাবে জিয়ারত করবে। তাদের দলিল: *"لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ..."* (তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও [সওয়াবের আশায়] সাওয়ারী প্রস্তুত করা যাবে না।) [বুখারী]

- **চার মাযহাবের জবাব:** ফকীহগণ বলেন, উক্ত হাদীসে 'লা তুষাদ্দুর রিহাল' দ্বারা কেবল 'মসজিদ' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ মনে করে সফর করা যাবে না। কিন্তু নবী-অলীগণের জিয়ারত, ইলম অন্বেষণ বা ব্যবসার জন্য সফর করা এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে। ইমাম সুবকী (রহ.) এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।

৩. সাধারণ কবর ও আউলিয়াদের মাজার জিয়ারতের আদব:

- **পুরুষদের জন্য:** সকল মাযহাবে পুরুষদের জন্য নেককারদের কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব। সেখানে গিয়ে কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া ও ইস্তিগফার করা মৃত ব্যক্তির উপকারে আসে এবং জিয়ারতকারীর অন্তর নরম হয়।

- **নারীদের জন্য:**
  - **হানাফী মাযহাব:** যদি ফিতনার ভয় না থাকে এবং বেপর্দা না হয়, তবে বয়স্ক নারীদের জন্য জিয়ারত জায়েজ। যুবতীদের জন্য মাকরুহ। তবে নবীজির রওজা জিয়ারত সবার জন্যই উন্মুক্ত।

- **অন্যান্য মাযহাব:** অধিকাংশের মতে নারীদের কবর জিয়ারত করা মাকরুহ, কারণ হাদীসে আছে: *"আল্লাহ কবর জিয়ারতকারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন।"* তবে হানাফীগণ বলেন, এই নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে বা এটি বিলাপকারী নারীদের জন্য খাস।

৪. জিয়ারতের সময় বিদআত বর্জন: চার মাযহাবই একমত যে, কবরে সিজদা করা, কবরে চুমু খাওয়া, তাওয়াফ করা বা কবরের কাছে মোমবাতি জ্বালানো **হারাম এবং বিদআত**। কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া (ইস্তিগাসা) নিয়েও সতর্ক করা হয়েছে; চাইতে হবে আল্লাহর কাছে, আর কবরবাসীকে অসিলা বা মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা অধিকাংশের মতে জায়েজ।

উপসংহার (خاتمة): নবী কারীম (সা.) এবং নেককারদের কবর জিয়ারত ঈমানি চেতনার অংশ। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, *"যে ব্যক্তি হজ করল কিন্তু নবীজির জিয়ারত করল না, সে যেন তাঁর প্রতি অবিচার করল।"* তাই মুসলিমদের উচিত সুন্নাত তরিকায়, শিরক-বিদআত মুক্ত থেকে রওজা শরীফ ও কবর জিয়ারত করা। এতে মৃত ব্যক্তিরা সাওয়াব পান এবং জীবিতরা মৃত্যুর শিক্ষা লাভ করেন। বিশেষ করে হানাফী মাযহাব মতে, নবীজির জিয়ারত হজের কার্যাবলির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একটি মুস্তাহাব আমল।